كتاب
التعيين في شرح الأربعين

تأليف

العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن
عبد الكريم الطوفي الحنبلي المتوفى ٧١٦هـ

تحقيق

أحمد حاج محمد عثمان

مؤسسة الريان
بيروت

المكتبة المكية
مكة



حُقوقُ الطّبْعِ مَحفُوظَة

الطّبعَة الأولى
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

مؤسسة الريان
للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - لبنان - ص.ب: ١٤/٥١٣٦ السجل التجاري في بيروت رقم ٥ / ٧٤٢١

المكتبة المكية

حي الهجرة - مكة المكرمة - السعودية - هاتف وفاكس: ٥٣٤٠٨٢٢

مُقَدِّمَة

إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينه ونستغفرُه ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفُسنا ، ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مُضلَّ له ، ومن يُضلِل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لاشريك له ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ .

أما بعد : فإن للكتب حظوظاً كما أن للناس حظوظاً ، فبعض الناس لايعرفه إلا أهل بيته ، أو أهل قريته ، أو أهل مدينته ، وبعض آخر يذيع صِيتُهُ، ويطير اسمه ، وينتشر في الخافقين ذكره .

كذلك الكتب فبعضها لاتجاوز بيت مؤلفها ، أو قريته ، أو مدينته ، وتُعَمَّرُ أياماً أو شهوراً أو سنين معدودة ، وبعض أُخَر تُشَرِّق وتُغَرِّب وتُسْهِلُ

وتُنجِدُ ، وتُصارع الزمن وتُعَمَّرُ مآت السنين .

وهذه الأربعون حديثا للإمام الزاهد القدوة النووي من تلك الكتب التي انتشرت في الشرق والغرب ، وقطعت مآت السنين ، واستنهضت هِمَمَ العلماء فاعتنوا بها واحتفلوا ، فكتبوا عليها الشروح المتنوعة في مصادرها وموارِدها لتنوع مشارب مؤلفيها ومشارعهم .

ولعله لايخلو قرن من عناية عالم بها وكتابة شرح عليها .

وهذا الشرح الذي بين أيدينا للعلامة المتفنن نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ست عشرة وسبعمائه من أوائل شروح الأربعين النووية .

ولقد أجاد المؤلف رحمه الله في الكلام على الأحاديث لفظا ومعنى ، واقتنص الفرائد منها ، واستنبط الفوائد الأصولية والفروعية، ووظَّف القواعد الأصولية فيها من تخصيص عام ، وتعميم خاص ، وتقييد مطلق وإطلاق مقيد، وتبيين مجمل ، وتوفيق بين ما ظاهره التعارض والتدافع من الكتاب والسنة .

وفي طليعة مميزات هذا الشرح أنه في آخر شرح كل حديث يذكر ما يرجع إليه الحديث من الآيات والأحاديث التي توافقه في المعنى ، فيظفر القارئ جملة من الآيات والأحاديث الواردة في معنى واحد .

ويعتني أيضا ببيان وجه جامعية هذه الأحاديث وتوضيح وجه كلياتها ، فإن هذه الأحاديث من جوامع كلمه ﷺ .

وكان المؤلف رحمه الله يعتمد على وُكْدِ ذهنه وجُهد نفسه ، ويعمل

مواهبه العلمية والعقلية ، ويُجَمِّع له جَرَامِيزَهُ ، ولاينقل من الآخرين[١].

وقد كشف في هذا الشرح عن مقدرة في التأليف وسرعة في الإنجاز ، ومكانة في العلم ، فقد أتمَّ هذا الشرح الذي وصل إلى مآت الصفحات في ستة عشر يوماً ، مع مافيه من مباحث شائكة كبحث المصلحة في شرح حديث « لاضرر ولاضرار » الذي كان مثار جدل بعده .

بدأ في ثلاثة عشر ربيع الثاني سنة ثلاث عشرة وسبعمائه ، وفرغ منه في ثمانية وعشرين منه .

وهو شرح جيد في مجمله وإن وقع فيه بعض الهنات ، لاتنقص من قيمته، ولاتضع من قدره ، سيأتي التنبيه على بعضها في مثاني الكتاب .

هذا ، وأذكر فيما يأتي ترجمة المؤلف ، ونسبته إلى التشيع ، والإشارة إلى المصلحة عند الجمهور وعنده ، واسم شرحه هذا ونسبته إليه ، ووصف النسخ الخطية ، وعملي فيه .

---

(١) وقد نقل من شرحه هذا وأفاد منه العلامة الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي ت ٩٧٣ في « فتح المبين لشرح الأربعين » أحيانًا ينقل اللفظ، وأحيانًا المعنى ، ويبهم اسم المؤلف، ويقول: « قال بعضهم ، وقول بعضهم ، وتكلف بعضهم » ونحو ذلك ، ويعترض عليه بعض الاعتراضات .

ترجمة المؤلف :

ترجم للمؤلف سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي رحمه الله من العلماء القدامى[١] كل من :

الإمام الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي الشافعي ت٧٣٩ في كتابه « المقتفي لتاريخ أبي شامة »[٢].

---

(١) وترجم له كل من حقق كتاباً من كتبه من المعاصرين فترجم له الدكتور مصطفى زيد في كتابه « المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي » ونشر فيه شرح الحديث الثاني والثلاثين واستلّه من شرح الأربعين النووية للطوفي .

والدكتور كمال محمد عيسى في تحقيقه « الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية » .

والدكتور عبدالقادر حسين في تحقيقه « الإكسير في قواعد التفسير » .

والدكتور حمزة الفعر في تحقيقه « سواد الناظر وشقائق الروض الناظر » المتن للطوفي والشرح لعلاء الدين الكناني .

والدكتور إبراهيم آل إبراهيم في تحقيقه « شرح مختصر الروضة » القسم الأول .

والدكتور بابا بن بابا بن آده في تحقيقه « شرح مختصر الروضة » القسم الثاني .

والدكتور عبدالله التركي في تحقيقه « شرح مختصر الروضة » .

والمستشرق فولفهارت في تحقيقه « علم الجذل في علم الجدل » .

والدكتور علي حسين البواب في تحقيقه « إيضاح البيان عن معنى أم القرآن » و « تفسير سورة ق ، تفسير سورة النبأ ، تفسير سورة الانشقاق ، تفسير سورة الطارق » .

والدكتور مصطفى عليان في تحقيقه « موائد الحيس في فوائد امرئ القيس » .

والدكتور أحمد حجازي السقا في تحقيقه « الانتصارات الاسلامية في كشف شبه النصرانية » .

والدكتور محمد الفاضل في تحقيقه « الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية » وهو آخر ماصدر من كتب الطوفي فيما أعلم في عام ١٤١٧ .

(٢) جـ٢ / لوحة ٢٤٦ مصورة بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ١٠٩٤ عن نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا .

والإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت٧٤٨ في كتابيه « ذيل العبر »[١] و « ذيل تاريخ الإسلام »[٢].

والعالم الفاضل الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدي ت٧٦٤ في كتابه « أعيان العصر وأعوان النصر »[٣].

وقاضي القضاة عز الدين عبدالعزيز بن محمد ابن جماعة ت٧٦٧ في كتابه « التعليقة في أخبار الشعراء » .

وأبو عبدالله عبدالله بن أسعد اليافعي ت٧٦٨ في كتابه « مرآة الجِنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان »[٤].

والإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن ابن رجب ت٧٩٥ في « كتاب الذيل على طبقات الحنابلة »[٥].

والحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ت٨٥٢ في كتابه « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »[٦].

---

(١) ٤٤/٤ دار الكتب العلمية - بيروت . وفيه : الشيعي الشاعر .

(٢) لوحة ٤٠ نسخة شستر بتي .

(٣) جـ٣ / لوحة ٦-٧ مصورة بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ١١١٦ عن نسخة مكتبة رئيس الكتاب بتركيا .

(٤) ٢٥٥/٤ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان ، وترجمته في سطرين ، وهي مأخوذة من ترجمة الذهبي في ذيل العبر ، ووقع فيه « النسفي » وهي محرفة من « الشيعي » .

(٥) ٣٦٦/٢-٣٧٠ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة وترجمته من أوسع التراجم .

(٦) ٣٤٩/٢-٢٥٢ دار الكتب الحديثه - القاهره .

والإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ت٨٨٤ في كتابه « المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد »[١].

وجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت٩١١ في كتابه « بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »[٢].

ومجير الدين العليمي ت٩٢٨ في كتبه الثلاثه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل »[٣] و « الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد »[٤] و « المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد »[٥].

ومحمد بن طولون الصالحي ت٩٥٣ في كتابه « القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية »[٦].

والمؤرخ عبدالحي بن العماد ت١٠٨٩ في كتابه « شذرات الذهب في أخبار من ذهب »[٧] وهذه الكتب التي ترجمت له مطبوعة ماعدا « المقتفي » و « ذيل تاريخ الإسلام » و « أعيان العصر » و « التعليقة »[٨] فاكتفيت

---

(١) ١/٤٢٥-٤٢٦ مكتبة الرشد - الرياض .

(٢) ١/٥٩٩-٦٠٠ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

(٣) ٢/٢٥٧-٢٥٨ دار الجيل بيروت - لبنان .

(٤) ٢/٤٦٤-٤٦٥ مكتبة التوبة - الرياض .

(٥) ٥/٥-٧ دار صادر - بيروت .

(٦) ٢/٥٢٨ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .

(٧) ٦/٣٩-٤٠ المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت .

(٨) لم يتيسر الوقوف عليها ، ولعلنا ننقل منها في طبعة قادمة .

بنقل ترجمته من هذه الكتب المخطوطة التي قد لاتصل أيدي بعض القراء إليها عن كتابة ترجمة بسياقي وترتيبي أجمعها من هنا وهناك .

وهذا سياق ترجمته في هذه الكتب .

قال الإمام الحافظ علم الدين البرزالي ت٧٣٩هـ في كتابه « المقتفي لتاريخ أبي شامة » .

« وفي شهر رجب توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي البغدادي الحنبلي ، ببلد الخليل عليه السلام ، وكان قدم علينا دمشق من العراق ، ثم توجه إلى القاهرة ، وأقام بها مدة ، ثم توجه إلى الحجاز ، وحج ، وجاور ، وكان رجلا فاضلا ، واتهم بالقاهرة بالرفض ، وعزره القاضي شمس الدين ابن الحارثي وأشهره .

وبلغني أنه تاب قبل موته من ذلك ومن هجو الناس »[1].

وقال الإمام الذهبي ت٧٤٨ في كتابه « ذيل تاريخ الاسلام » :

« الطوفي العلامة نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم العراقي الحنبلي الرافضي، سمع من ابن الطبال، والرشيد ، وبدمشق من عيسى المطعم، وتفقَّه ، وبرع ، وصنَّف . له مؤلف في أصول الفقه ، وشرح الروضة للشيخ موفق الدين في الأصول في ثلاثة أسفار ، فأجاد وأفاد ، وشرح المقامات أيام كُسِرَتْ رجله ، ولم يكن عنده كتب ، ولكن من صدره ، ونظم كثير جَيِّد . قدم علينا سنة أربع وسبعمائة ، وسكن مصر ، وحَجَّ ، وجاور .

---

(١) المقتفي لتاريخ أبي شامة جـ٢/ لوحة ٢٤٦ .

وَعُزِّر بالرفض بالقاهرة على حمار ؛ لكونه نال من الصحابة في شعره . وكان دَيِّناً ساكنا قانعا فقيرا . وقيل : تاب في الآخِرِ من الرفض والهجاء . قيل : اختصر جامع الترمذي . وهو القائل عن نفسه :

حَنْبَلِيٌّ رَافِضِيٌّ ظَاهِرِيٌّ ∴ أَشْعَرِيٌّ هَذِه إحدَى الكُبَرِ

ولي بمصر إعادة ، وتقدم ، ثم هجا قاضيهم .

وقيل : إنه قال في شعره هذا البيت[1]:

كَمْ بَينَ من شُكَّ في خِلاَفَتِه ∴ وَبَينَ مَن قِيلَ : إنَّه اللَّهُ

مات ببلد الخليل في رجب سنة ست عشرة وسبعمائة كهلا .

وعاش أبوه بعده سنوات »[2].

وقال العالم الفاضل الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل الصفدي ت٧٦٤ في كتابه « أعيان العصر وأعوان النصر » :

---

(١) أفاد الدكتور إبراهيم آل إبراهيم في تحقيقه شرح مختصر الروضة ٨٧/١ أنه اطلع على هذا البيت في كتاب « جدل القرآن لوحة ٨٥ب » (وهو الذي طبعه المستشرق فولفهارت باسم علم الجذل في علم الجدل فانظر ص٢٢٢) .

فإذا هو في سياق مناظرة حصلت بين سني وشيعي ، ولم ينسبه الطوفي إلى نفسه ، قال : « إن بعض الشيعة ناظر جمهوريا في علي وأبي بكر ، فقال الشيعي :

كم بين من شك في خلافته ... وبين من قيل : إنه الله

يعني علياً ، فقال الجمهوري : خذ مثل هذا في النصراني في عيسى ومحمد ، إذ يقول لك :

كم بين من شك في رسالته ... وبين من قيل : إنه الله

فانقطع الشيعي » .

(٢) لوحة ٤٠ نسخة شستر بتي .

سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي - بالطاء المهملة والواو - كان فقيها حنبليًّا ، عارفا بفروع مذهبه مَلِيًّا ، شاعِراً أديباً ، فاضلا لبيباً ، له مشاركة في الأصول ، وهو منها كثير المحصول ، قيِّماً بالنحو واللغة والتاريخ ، وغير ذلك .

وله في كل ذلك مقامات ومبارك . و لم يزل إلى أن توفّي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة عشر وسبعمائة .

قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي : كان شيعياً يتظاهر بذلك ، ووجد بخطه هجو في الشيخين رضي الله عنهما .

وكان قاضي القضاة يكرمه ويُبَجِّلُهُ ، ورتَّبَه في مواضع في دروس الحنابلة، وأحسن إليه ، ثم وقع بينهما ، وكلَّمه في الدرس كلاماً لايناسب الأدب ، فقام عليه ابنه شمس الدين ، وفَوَّضَوا أمره إلى بدر الدين ابن الحبَّال ، وشهدوا عليه بالرفض ، وضُرب ، وتَوَجَّه من القاهرة إلى قوص ، وأقام بها سنين ، وفي أول قدومه نزل عند بعض النصارى ، وصنَّف تصنيفاً أُنكرت عليه فيه ألفاظ فَغَيَّرَهَا .

قال : و لم نر منه بعد ، ولاسمعنا شيئاً يشين .

و لم يزل ملازماً للاشتغال وقراءة الحديث والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى أن سافر من قوص إلى الحجاز .

وكان كثير المطالعة ، أظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص ، وكانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم .

وصنف تصانيف ؛ منها مختصر الترمذي ، واختصر الروضة في أصول الفقه تصنيف الشيخ الموفق ، وشرحها ، وشرح الأربعين النووية ، وشرح

التبريزي في مذهب الشافعي ، وكتب على المقامات شرحا رأيته يكتب فيه من حفظه ، وما أظنه أكمله ، وصنف في مسألة كاد ، وسماه إزالة الأنكاد ، وتكلم على آيات من الكتاب العزيز .

ومن شعره :

إنْ سَاعَدَتْكَ سَوَابِقُ الأَقْدَارِ ∴ فَأَنِخْ مَطِيَّكَ في حِمَى المُخْتَارِ

هَذَا رَبِيْعُ الشَّهْرِ مَوْلِدُهُ الَّذِي ∴ أَضْحَى بِهِ زَنْدُ النُّبَوَّةِ وَارِ

هو في الشهور يَهِشُّ في أنواره ∴ مثل الربيع يَهِشُّ بالأنوار

ومن قصيدة يهجو فيها بلاد الشام :

قَوْمٌ إِذَا حَلَّ الغَرِيْبُ بِأَرْضِهِمْ ∴ أَضْحَى يُفَكِّرُ فِي بِلاَدِ مُقَامِ

بِثَقَالَةِ الأَخلاَقِ مِنْهُمْ والهَوَا ∴ والمَاءِ وَهْيَ عَنَاصِرُ الأَجْسَامِ

وَوُعُوْرَةُ الأَرَضِيْنَ فَامْشِ وَقَعْ وَقُمْ ∴ كَتَعَثُّرِ المُسْتَعْجِلِ التَّمْتَامِ

لاغَرْوَ إِنْ قَسَتْ القُلُوْبُ قُلُوْبُهُمْ ∴ وَاسْتُثْقِلُوْا خُلُقًا لَدَى الأَقْوَامِ

فَجِوَارَ قَاسِيُوْنَ هُمْ وَكَأَنَّهُمْ ∴ من جرمِهِ خُلِقُوْا بِغَيرِ خِصَامِ

قَالُوْا : لَهَا فِي المُسْنَدَاتِ مَنَاقِبٌ ∴ كُتِبَتْ بِهَا شَرَفاً حَلِيْفَ دَوَامِ

أَهْلُ الرِّوَايَةِ أَثْبَتُوا إِسْنَادَهَا ∴ مِن كُلِّ حَبْرٍ حَافِظٍ وإِمَامِ

قُلْتُ : الأَمَاكِنُ شُرِّفَتْ ، لا أَهْلُهَا ∴ لِخُصُوْصَةٍ فِيهَا مِن العَلاَّمِ

أَرْضٌ مُشَرَّفَةٌ ، وَقَومٌ جِيفَةٌ ∴ والكَلْبُ حَلَّ بِمَوْطِنِ الإِحْرَامِ[1]

---

(١) أعيان العصر وأعوان النصر جـ٣/ لوحة ٦-٧ .

نسبته إلى التشيع :

يبدو أن الطوفي رحمه الله كان عنده بعض الاعتداد بعلمه وفهمه والانفتاح على الفرق والمذاهب المردية ، فأدَّاه ذلك إلى تقلد بعض الآراء الخطيرة ، وموافقة بعض الفرق في مسائل ، فقد مَرَّ بي في شرحه هذا موافقته لطائفة من الفلاسفة ، وللجبرية .

والعلماء الذين ترجموا له وصفوه بالتشيع ونسبوه إليه ، وفيهم من عاصره ولقيه وعرفه معرفة شخصية كالإمام الذهبي ، والإمام البرزالي ، وقاضي القضاة العز ابن جماعة .

والحقيقة أن هؤلاء العلماء الذين ترجموا له يمنعهم دينهم وعلمهم وإنصافهم عن إلصاق فرية بمن هو منها براء .

وأما الباحثون المعاصرون الذين حققوا بعض كتبه فقد حاولوا أن يبعدوا التشيع عنه ويُبرؤوا ساحته منه ، وساقوا أدلة تدل على ذلك من واقع كتبه .

ولكنّي وقفت على مصداق ما وصفه به العلماء من تشيعه وملابسته لشيء من ذلك في كتاب للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي وهو « معجم الشيوخ » وهو كتاب لايتطرق إليه أدنى شك في نسبته إلى الإمام الذهبي ، ولاتحوم حوله أيَّةُ ريبة ، فقد كتب في حياة مؤلفه الإمام الذهبي عن نسخة بخطه ، وقرأه كُلَّه على الإمام الذهبي - والأصل بيده - تلميذُهُ الذي عُرِفَ بالطلب والعلم ، عبدالله بن أحمد بن يوسف الزرندي .

قال الإمام الذهبي : « أحمد بن عمر بن شبيب الفقيه الصدوق شهاب الدين البالسي ، ثم المصري ، سبط الشيخ عبدالحميد السخاوي الحنبلي ، ولد سنة سبع وثمانين وستمائة ظنًّا، وحفظ القرآن وبعض الفقه وانتقل إلى دمشق،

وكان نعم الرجل رحمه الله ، مات في شوال سنة أربع وعشرين وسبعمائة .

وقد سمع من القاضي الحنبلي وبنت المُنَجَّى وجماعة .

أنشدني أحمد بن عمر من حفظه للنجم سليمان بن عبدالكريم الطُّوفي الشيعي ، الذي صُفِعَ على البدعة .

لاَ ، بِحَقِّ الوَصِيِّ أَبِيْ الحَسَنَيْنِ ∴ لاَ اشْتَفَى مِنْ سِوَاهُ قَلْبِي وَعَيْنِيْ

كَيْفَ أُصْغِيْ إِلَى سِوَاهُ وَحُبِّيْـ ∴ ـهِ سَفِيْرٌ بَيْنَ الإِلَهِ وَبَيْنِيْ

وإِذَا مِتُّ كَانَ رَبِّيْ سَؤُوْلاً ∴ لِيْ عَنْهُ وَسَائِرَ الثَّقَلَيْنِ

فَإِلَى اللَّهِ أَشْتَكِيْ مِن أُنَاسٍ ∴ خُذِلُوا بانطِمَاسِ قَلْبٍ وَعَيْنِ

لاَ بِنَصٍّ مِنَ الكِتَابِ أَتَاهُمْ ∴ لاَ ، وَلاَ سُنَّةٍ وَلاَ غَيْرِ ذَيْنِ

بَلْ كما قِيلَ : قَالَ عَمِّيْ ، عن جَـ ∴ ـدِّيْ ، سَمَاعاً عَنْ طَنْطَنٍ عَنْ طنيْنِ

عَنْ حِبَالِ الهَوَى عَنْ ابنِ غُبارِ الـ ∴ ـمَاْءِ ، عَن عَفْلَقٍ ، عَن أُمِّ المَنَيْنِ

عَن أَبِي غَافِلٍ عَن ابنِ غَلِيْطٍ ∴ عَن أبي السَّهْوِ ، عن أبي الذِّهْنَيْنِ

عَن أَبِيْ مُرَّةٍ ، عن الحَارِثِ الأَعْـ ∴ ـوَرِ ، عَن وَاحِدٍ بِلاَ عَيْنَيْنِ

عَن عَجُوْزٍ فِي قَوْمِهَا تَغْزِلُ المَنْـ ∴ ـنَ وَتَأْبَى عَجْزاً عَنِ المَنَوَيْنِ

حَجَّتِ البَيْتَ قَبْلَ نُوْحٍ إِلَى ذَا الـ ∴ ـعَامِ فِي كُلِّ حَجَّةٍ حَجَّتَيْنِ

وَلَهَا سُبْحَةٌ إِذَا هِيَ عَدَّتْ ∴ فَوْقَ أَلْفٍ تَمْشِيْ بِعُكَّازَيْنِ

اسْمُهَا قَوْدَةٌ ، وَكَانَ أَبُوْهَا ∴ قَائِداً فِي جُيُوشِ ذِيْ القَرْنَيْنِ

يَا لِهَذَا نَقْلاً إِذَا ذُكِرَ الإِسْـ ∴ ـنَادُ فَاعضُضْ عَلَيْهِ بالنَّاجِذَيْنِ

أَخَّرَ المُرْتَضَى عَلَى مَا حَوَاهُ ∴ مِن مَزَايَا وَقَدَّمَ الشَّيْخَيْنِ

إنَّنِـــيْ إنْ قَبِلْـــتُ هَـــذَا لَمَجْنُـــوْ ∴ نٌ وَحَقِّـــيْ أُدْعَـــى أَبَـــا العَقْلَيْـــنِ

فَأَجَبْتُـــهُ

مُـتْ بِـدَاءِ الشَّـحْنَاءِ يـا فَلْعَـةَ البَيْـ ∴ ـنِ وَمَـنْ كِذْبُهُـمْ مَـلأْ جَوْلَقَيْـنِ

فَـالَّذي قَـدَّمَ العَتِيْـقَ جِهَـاراً ∴ يَـا أَبَـا الجَهْـلِ سَـيِّدُ الثَّقَلَيْـنِ

وَعَلِـيٌّ والسَّـابِقُوْنَ جَمِيعـاً ∴ بَـايَعُوْهُ لِفَضْـلِ دِيْـنٍ وَزَيْـنِ

وَأَطَـاعُوْهُ حِيْـنَ وُلِّـيْ فَوَلَّـى ∴ عُمَـرَ الخَـيْرِ قَـاهِرَ الدَّوْلَتَيْـنِ

فَهُمَـا بَعْـدَ أَحْمَـدٍ ، أَفْضَـلُ الخَلْـ ∴ ـقِ بِنَـصِّ الإِمَـامِ ذِيْ السِّـبْطَيْنِ

إنَّنِـــيْ إنْ رَدَدْتُ هَـــذَا لَتَيْـــسٌ ∴ مَايُسَاوِيْ عَقْلِيْ سِوَى بَعْرَتَيْـنِ»[1]

انتهى ماساقه الإمام الذهبي .

وهذه القصيدة - كما ترى - تنادِي عليه بالتشيع ، وتقطر استهزاء وسخرية من الروايات الصحيحة المستفيضة في دواوين السنة في فضل الشيخين وتقدمهما في الفضل على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

و لم يُؤْتَ المؤلف رحمه الله من الجهل بهذه الروايات في دواوين السنة ، بل كانت له عناية بكتب السنة سماعاً واختصاراً ومعرفة ، فقد اختصر سنن

---

(١) معجم الشيوخ (المعجم الكبير ١/ ٨٠) تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق الدكتور : محمد الحبيب الهيلة مكتبة الصديق - الطائف .

وقد رجعت إلى المصورة عن المخطوطة لتصحيح بعض الأخطاء .

الترمذي[١].

وعلى هذا فقد ثبت عنه مانسبه إليه العلماء من التشيع ، ولعله رجع إلى حظيرة السنة وتاب من ذلك ، كما أشار كثير من العلماء الذين ترجموا له إلى توبته ، وبهذا يمكن الجمع بين ماذكره العلماء به من التشيع ، وبين مانفاه المعاصرون من ذلك مستمدين من واقع كتبه وَحُرِّ كلامه .

---

(١) وهاهو يقول في هذا الكتاب كتاب التعيين في شرح الأربعين ص٢١١ : ومسند الدارمي لطيف وغالبه الصحة ، وأما مسند أحمد بن حنبل فكثير سمعناه من نسخة عشرين مجلدا أو أكثر ، وجملة مافيه من الأحاديث أربعون ألف حديث ، يتكرر منها عشر آلاف ، يبقى ثلاثون ألف حديث ..... واعلم أن مسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية ومصنف ابن أبي شيبة متقاربة في الكثرة والشهرة ، ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار متقاربان في التوسط ، ومسند الحميدي والدارمي متقاربان في الاختصار . ومصنفوا الحديث منهم من رتبه على المسانيد كمسند أحمد وإسحاق وأبي يعلى والبزار ، ومنهم من رتبه على الأحكام وأبواب العلم كالبخاري ومسلم وابن أبي شيبة في مصنفه ونحوهم . وفي كل فائدة وحكمة .

الإشارة إلى المصلحة عند الجمهور وعند الطوفي

المصلحة عند الجمهور :

والمصلحة من الأهمية بمكان والخطورة بمحل ، إذ هي من موارد الاجتهاد عند فقد النصوص ، والنصوص ومعانيها المستثارة منها المعزَّوة إليها لاتقع من مُتَّسع الشريعة غرفة من بحر ، كما قاله الجويني .

ولايمكن رفضها وإلغاؤها مطلقا كما ذهب إليه بعض المتكلمين إذ الشرع أقرَّها في الجملة، ولايمكن قبولها مطلقا إذ أن هذا تفلت من الشرع، وخلع لربقة الدين ، ووضع للشرع بالرأي ، واستغناء عن الشرع ، وهي حينئذ تصبح بابة مفتوحة يلج منها كل عاث في الأرض فسادا عابث بالدين باسم الدين .

والأمر كما قال الجويني : « وَمَسَاقُهُ رَدُّ الأمر إلى عقول العقلاء ، وإحكام الحكماء »[1] فيجب وزنها بميزان الشرع وضبطها بمعياره وتأصيلها تأصيلا محكما ، وحصر قضاياها بمحكمات الشرع ، ولايقوم بذلك إلا فقيه النفس ، صفي الذهن ، ضليع في فقه الكتاب والسنة[2].

---

(١) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني ٢/٧٢٥ . الطبعة الثالثة .

(٢) ألفت رسائل جامعية في بحث المصلحة ؛ منها رسالة ماجستير للدكتور مصطفى زيد قدمت إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بعنوان « المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي » ، ومنها رسالة دكتوراه للدكتور حسين حامد حسان قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان « نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي » ومنها رسالة دكتوراه للدكتور البوطي قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان « ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » .
والحقيقة أن موضوع المصلحة أعظم أهمية من تناوله في رسالة جامعية يقدمها طالب لنيل شهادة ، وقد ذكر الفقيه الأبياري أن معالجة المصلحة وتقديرها يتوقف على مجتهد .
وهذه الكتب التي قدمت لم تقع الموقع المطلوب في نظري ، إذ تفقد فقه الكتاب والسنة .

والمصلحة من الأدلة التي قيل : إنها من الأدلة المختلف فيها ، أو الأدلة الموهومة ، ولكن الفقهاء كلهم يمارسها ويستدل بها في واقعه العملي .

ولقد لخص تلخيصا جيداً الإمام الشاطبي في كتابه « الاعتصام » مذاهب الأصوليين فيها ، حيث قال : « إن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه ، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال :

١- فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده ، وأن المعنى لايعتبر ما لم يستند إلى أصل .

٢- وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ، وبنى الأحكام عليه على الإطلاق[١].

٣- وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة . هذا ما حكى الإمام الجويني[٢].

وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين ، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله ، لكن بشرط ، قال : ولايبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد .

واختلف قوله في الرتبة المتوسطة، وهي رتبة الحاجي فرَدَّه في المستصفى[٣]،

---

(١) هذا ماقرره إمام الحرمين ، لكن يأتي في كلام الأبياري شارح البرهان ما يعكر على ذلك .

(٢) البرهان ٢/٧٢١-٧٢٢ .

(٣) (٢/٤٨٧ طبعة د. حمزة بن زهير) .

وهو آخر قوليه ، وقبله في شفاء الغليل[١]، كما قَبِلَ ما قبله .

وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة[٢] » .

وهذا الإطلاق الذي نسبه إمام الحرمين إلى الإمام مالك ونقله عنه الشاطبي في الاعتصام رَدَّه العلامة الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت٦١٦ في شرح البرهان لإمام الحرمين ، وقرَّر أن مذهب الإمام مالك في المصلحة هو مذهب الإمام الشافعي بعينه ، وقد قرَّر ذلك في أكثر من موضع في كتابه المشار إليه .

فمن ذلك : قوله : « إن أحداً لايُجَوِّز اتباع المصلحة المجردة ، بل المصالح التي فهم من الشريعة ملاحظتها ، وقد قَدَّمنا أن مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمور : وهي الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والنسب ، فحفظ هذه الامور مصلحة ، وتفويتها مفسدة ، فإذا لحظ العلماء هذه الأصول لم يتباعد اختلافهم أصلا » .

وقال أيضا : « إنَّا قلنا : لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد جلب المنفعة ودفع المضرة ، وإنما نريد بها المحافظة على رعاية مقصود الشرع ، وهذا إنما يعرفه العلماء دون العوام ، ولا يتصور لذي عقل أن يمكن العامي من

---

(١) (٢٠٩ طبعة د. حمد الكبيسي) .

(٢) الاعتصام (٦٠٨/٢ طبعة سليم بن عيد) وتلخيصه هذا مأخوذ من كلام الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت٦١٦ شارح البرهان لإمام الحرمين . انظر شرح البرهان جـ١١٨/٢ نسخة مكتبة برنستون ، وعنها مصورة في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ٤٣٠ أصول فقه .

الفتوى في الشريعة . وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه ، وأما الإمام[١] فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين ، وهو لايجد إلى ذلك سبيلا أبداً » .

وقال أيضا : « فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه »[٢].

وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة : مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ، والحنفية ، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين ، ومذهب أبي حامد الغزالي .

---

(١) يقصد إمام الحرمين .

(٢) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ٢/١١٨-١٢٧ .

المصلحة عند الطوفي :

سجل الطوفي رحمه الله رأيه في المصلحة في « شرح مختصر الروضة » ٣/٢١٤-٢١٧ ثم في شرح الحديث الثاني والثلاثين[١] من كتابه « كتاب التعيين في شرح الأربعين » وكان تأليفه له بعد تأليف « شرح مختصر الروضة » وكان كلامه في المصلحة في « شرح مختصر الروضة » مقتضباً .

ولعله نشأ في نفسه أن يوسع الكلام في المصلحة بعد تأليف « شرح مختصر الروضة » فاستغل فرصة شرحه للحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية ، فأفرغ فيه رأيه في المصلحة وأعاد الكلام وأبدأ وأطال جداً ، واستغرق مايقارب خمسين صفحة من ٢٣٤-٢٨٠ .

والمتأمل لشرح هذا الحديث يخرج بنتائج :

أولاً : ساق الطوفي رحمه الله أدلة مجملة ومفصلة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المضار وجعلها مدخلا لرأيه في المصلحة .

ثم قال : « إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم ، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام

---

(١) استلّه الشيخ جمال الدين القاسمي ونشره ضمن مجموعة رسائل في الأصول بالاعتماد على نسخة واحدة مخطوطة ، ثم محمد رشيد رضا في مجلة المنار العدد العاشر ، ثم مصطفى زيد في رسالته المصلحة في التشريع الإسلامي بالاعتماد على نسختي دار الكتب المصرية ، ثم الأستاذ عبدالوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع الإسلامي فيما لانصَّ فيه ، ثم الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح باسم رسالة في رعاية المصلحة ! وهو عنوان موهم .

الشرعية ، إذ هي أهمُّ فكانت بالمراعاة أولى ، ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم ، إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم ، فلا معاش لهم بدونها ، فوجب القول بأنه راعاها لهم ، وإذا ثبت رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوجه من الوجوه » ص٢٤٦ .

وهذا أمر يوافقه عليه أهل العلم ، ولايختلف فيه اثنان ، ولاينتطح فيه عنزان .

ثانيا : انفرد عن أهل العلم وشَذَّ عنهم بجملة من الآراء :

منها : أنه يرى أن المصلحة أقوى أدلة الشرع ، حيث قال : « إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع ، لأن الأقوى من الأقوى أقوى » ص٢٣٩ .

ومنها : أنه سَلَّط شبهات على أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والنظر ، ثم توصل إلى نتيجة خطيرة جدًّا حيث قال: « فظهر أن الإجماع ليس بحجة » ص٢٥٦ هكذا أطلق أن الإجماع ليس بحجة ، وإطلاقه يشمل الإجماع في العبادات والمقدرات والإجماع في العادات والمعاملات ، وإن كان له كلام يقيد فيه هذا الإطلاق ، ويحصر الإجماع الذي ليس بحجة الإجماع في العادات والمعاملات في ص٢٥٠ ، وفي ص٢٥٩ .

فحاصل كلامه – إن قيدنا مطلق كلامه بمقيده – أن الإجماع ليس بحجة في العادات والمعاملات .

ومنها : أنه يحمل مسئولية الخلاف والشقاق بين الأمه على النصوص الشرعية حيث قال : « إن النصوص مختلفة متعارضة ، فهي سبب الخلاف في

الأحكام المذموم شرعا ، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه ، ولايختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا ، فكان اتباعه أولى » ص٢٥٩ .

ومنها : أنه يقسم الشرع إلى عبادات ، ومقدرات ، ومعاملات ، فما كان من العبادات والمقدرات يعتبر فيه النص والإجماع ، وما كان من المعاملات يعتبر فيه المصلحة فحسب ، فإن رأى منها مصلحة اتبعها من غير اعتبار شهادة الشرع لجنس هذه المصلحة أو لنوعها ، قال : « واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة ، على ماذهب إليه مالك ، بل هي أبلغ من ذلك ، وهي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام » إلى أن قال : « أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر » ص٢٧٤-٢٧٧ .

فإن وقع شيء من التعارض بين المصلحة التي استُخرجت بالعقول وبين النصوص والإجماع يُرفع هذا التعارض بما قرره حيث قال : « وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو يخالفاها ، فإن وافقاها فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، ولانزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم ، وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ، لابطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لايقتضيا ضرراً ولامفسدة بالكلية،

أو يقتضيا ذلك ، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموعَ مدلوليهما أو بعضَه ، فإن كان مجموعُ مدلوليهما ضرراً فلابد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات ، وإن كان الضررُ بعضَ مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضه دليلٌ خاصٌ وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » جمعا بين الأدلة .

وقد شعر المؤلف نفسه رحمه الله بهذا الشذوذ والإنفراد عن أهل العلم ، إذ يقول : فإن قيل : هذه الطريقة التي سلكتها إما أن تكون خطأ فلا يلتفت إليها ، أو صوابا فإما أن ينحصر الصواب فيها ، أو لا ، فإن انحصر لزم أن الأمة من أول الإسلام إلى حين ظهور هذه الطريقة على خطأ ، إذ لم يقل بها أحد منهم ، وإن لم ينحصر فهي طريق جائزة من الطرق ، لكن طرق الأئمة التي اتفقت الأمة على اتباعها أولى بالمتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام : « اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذ شذ في النار » .

فالجواب أنها ليست خطأ ، لما ذكرنا عليها من البرهان ، ولا الصواب منحصر فيها قطعا ، بل ظنا واجتهادا ، وذلك يوجب المصير إليها ، إذ الظن في الفرعيات كالقطع في غيرها ، وما يلزم على هذا من خطأ الأمة فيما قبله لازم على رأي كل ذي قول أو طريقة انفرد بها غير مسبوق إليها ، والسواد الأعظم الواجب اتباعه هو الحجة والدليل الواضح ، وإلا لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم ، لأن العامة أكثر ، وهو السواد الأعظم . والله عز وجل

أعلم بالصواب .

ثالثاً : وقع المؤلف رحمه الله في بعض التناقضات في شرح الحديث ، ولعل مرد هذه التناقضات إلى سرعته في التأليف ، وعجلته في الإنجاز ، ولو تأنى في التأليف وتأمل ماكتبه لسلم من الوقوع في وهدة التناقضات .

من هذه التناقضات : أن أدلة رعاية المصلحة عند المؤلف من الكتاب والسنة والإجماع والنظر . ص٢٤٣ وقد أخرج الإجماع عن دائرة الحجية في المعاملات والعادات ، وحصره في العبادات والمقدرات ، وحصر المصلحة في المعاملات والعادات ، فكيف يكون ما أخرجه عن الحجية في المعاملات والعادات دليلا على ماحصره في المعاملات والعادات ؟ فكأن معنى كلامه : إن الإجماع دليل على المصلحة ، ولايصح أن يكون الإجماع دليلا على المصلحة .

ومنها : أنه قَرَّرَ أن الله راعى مصلحة العباد ، ومامن آية من كتاب الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح ، والسنة كذلك لأنها بيان الكتاب ، والبيان على وفق المبين . ص٢٤٣-٢٤٤ ثم تراه يرمي النصوص الشرعية بالإبهام في دلالتها على المصلحة ، ويُجَوِّزُ إن لاتؤدي إلى المصلحة ، حيث قال : « ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة ، فلا نتركه لأمر مبهم (يقصد النصوص الشرعية) يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة ، ويحتمل أن لايكون » ص٢٧٢ .

ومنها : أنه يَرجع الخلافَ والشقاق بين الأمة إلى النصوص ، فهي مختلفة متعارضة عنده ، وهي سبب الخلاف المذموم شرعاً ، ولاخروج من دوامة

الخلاف والشقاق إلا إلى الرجوع إلى المصلحة فهي غير مختلفة ولامتعارضة ، فهي إذن سبب الوفاق والاتفاق المطلوب شرعا ص٢٥٩-٢٦٠ .

ثم إذا هو يُحيلنا إلى النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات. ص٢٧٤.

فكيف يقول : إنها مختلفة متعارضة ، ثم يحيلنا إليها في أهم القضايا العبادات والمقدرات ؟

هذا ما أردت التنبيه إليه في هذه العجالة ، والله أعلم[1].

---

(١) وقد ناقش المؤلِّفَ فيما توصل إليه الدكتور مصطفى زيد في رسالته ((المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي)) والدكتور حسين حامد حسان في رسالته ((نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي)) .

فمن أراد الوقوف على هذه المناقشات فعليه بالكتابين المذكورين .

اسم هذا الشرح ونسبته إلى المؤلف :

نسب المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي ، وقاضي القضاة عز الدين ابن جماعة ، والحافظ ابن رجب ، والحافظ ابن حجر ، والعليمي في كتبه الثلاثه الأنس الجليل ، والدر المنضد ، والمنهج الأحمد ، وحاجي خليفه في كشف الظنون شرحاً للأربعين النووية للطوفي ، و لم يذكروا اسمه .

وأما النسخ الخطية التي وقفت عليها ففي لوحة العنوان لنسخة (أ) و(ب) « شرح الأربعين » ولنسخة (س) « كتاب شرح الأربعين » .

وأما نسخة (م) ففي اللوحة الثانية من لوحات العنوان « كتاب التعيين في شرح الأربعين » وفي اللوحة الثالثة من لوحات العنوان « التعيين في شرح الأربعين » فأثبتُّ هذا الاسم « كتاب التعيين في شرح الأربعين » للكتاب .

وأما نسبته إلى المؤلف فهو ثابت النسبة إليه ، فقد نُسب إليه في جميع النسخ التي وقفت عليها .

وقد نقل الحافظ ابن رجب في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٣٦٨/٢ نصا ذكر أنه قاله الطوفي في شرح الأربعين للنووي ، وهذا النص في ص٢٦٦ مطابق لما نقله الحافظ ابن رجب .

ونقل من شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، أربعة مواضع في شرح حديث « من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب » (٣٥٠/١١، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣ طبعة الريان) انظر كتاب التعيين ص٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١ .

ونقل أيضاً السخاوي في رسالته « غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن

الحجاج » عن الطوفي في شرح الأربعين له ما يأتي ، قال السخاوي : « والحكم باستواء الصحيحين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر قول ثالث في المسألة قاله التوربشتي ، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين له »[١].

وما نقله السخاوي عن الطوفي تجده في ص٢٧ من هذا الكتاب .

---

(١) لوحة ٩ من نسخة دار الكتب المصرية .

وصف النسخ الخطية للكتاب :

وقفت على أربع[1] نسخ للكتاب ، وهاك وصفها :

١- نسخة دار الكتب المصرية الأولى وعنها مصورة في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ٥٣ حديث .

كتب على لوحتها الأولى عنوان « شرح الأربعين للشيخ محي الدين للفاضل سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي رحمه الله » وفوق العنوان « حديث تيمور ٣٢٨ »

وفي يساره ختم « وقف أحمد بن إسماعيل بمصر »

وتحته « من كتب الفقير ... نسباً »

ثم تحته ترجمة للطوفي تركت نقلها .

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخ جميل الصورة ، فاقد جمال الصواب ، وهي في مائتين وخمسة وعشرين صفحة ، في كل صفحة ١٩ سطراً ، وفي بعض هوامشها حواش وإلحاقات لما سقط من الأصل ، وهي خالية عن تقييد اسم الناسخ وتاريخ النسخ ، كثيرة التحريف والتصحيف .

ووقع فيها أمران غريبان :

الأول : أنها كثيرة الخلاف بالزيادة والنقصان لسائر النسخ الثلاثة .

الثاني : أنها خالفت النسخ تماماً ابتداء من الحديث الثاني والثلاثين إلى آخرها ، وأصبحت نصًّا آخر غير شرح الطوفي .

---

(١) ذكر الدكتور محمد الفاضل في مقدمة تحقيقه « الصعقة الغضبية » ما يدل على وجود نسخة أخرى لهذا الكتاب محفوظة في مكتبة بلدية الاسكندرية ، و لم أستطع الحصول عليها .

ولم أشر إلى هذه الزيادة أو النقصان ، وأعرضت عن النسخة ابتداء من الحديث الثاني والثلاثين إلى آخرها .

وحملت هذا على أنه تصرف من أحد النساخ سامحه الله ، فقد رأيته ينقل في اللوحة ١٣٩ عن تفسير البقاعي الذي ولد ٨٠٩ تقريبا ، وتوفي الطوفي ٧١٦ فبين وفاة الطوفي وولادة البقاعي ٩٣ سنة .

ورمزت لها بـ (أ) .

٢- نسخة دار المصرية الثانية .

كتب على لوحتها الأولى عنوان « شرح الأربعين النوويه » للشيخ العالم العلامة المحقق المدقق مولانا الشيخ نجم الدين سليمان البغدادي ثم الطوفي رحمه الله تعالى والمسلمين آمين » وفوق العنوان « الطوفي على الأربعين » .

وأمام العنوان « شرح الأربعين النووية للشيخ العالم »

« حديث تيمور ٤٤٦ » .

وتحت العنوان ختمان وتقييد تمليك وهي مكتوبة بخط نسخ واضح ، في مائة وأربعة وثمانين صفحة ، في كل صفحة ٢٣ سطراً وفي بعض هوامشها حواش ، وإلحاقات لما سقط من الأصل ، وتقييد مطالعه قارئ « عامر الأطفجي » .

وقد اعتمد الدكتور مصطفى زيد في نشر الحديث الثاني والثلاثين في كتابه « المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي » على هذه النسخة والتي قبلها ، وذكر أن تاريخ هذه النسخة عام ١٠٢٣ ، وأنه وجد هذا التاريخ في هامشها ، وأن هذا التاريخ أثبتته فهارس الخزانة التيمورية .

ولم أجد هذا التاريخ في هوامشها ، وفي آخر النسخة ناسخها ، وتاريخ نسخها ، لكنه لم يتبين لرداءة التصوير ، وهي كثيرة التحريف والتصحيف .

ورمزت لها بـ (ب) .

٣- نسخة مكتبة جامعة برنستون وعنها مصورة في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ١١٦٢ حديث .

كتب على لوحة العنوان (لكاتبه الحقير عبدالسلام الشطي في مدح الإمام النووي نفعنا الله تعالى به وبعلومه آمين .

إن النواوي بحر للعلوم غدا ∴ ومالـه ساحل تُرسَى بـه السُّفُنُ

قد كان حبرا تقيا زاهدا ورعاً ∴ فهو ابن سيرين أو بصرينا الحسن)

ثم عنوان (كتاب شرح الأربعين حديث النووية تأليف الشيخ الإمام الفاضل الأصولي العلامة نجم الدين سليمان بن عبدالقوي البغدادي الطوفي الحنبلي رحمه الله تعالى وعفى عنه) .

وتحته (توفي الإمام النووي سنة ست وسبعين وستمائة عن نحو ست وأربعين سنة وأخذ العلم عن أئمة أعلام منهم الإمام شمس الدين ابن أبي عمر الحنبلي صاحب الشرح رحمهم الله تعالى) (قوله صاحب الشرح أي الشرح الكبير الذي هو في فقه الإمام أحمد رضي الله عنه كتبه عبدالسلام الشطي الحنبلي عفي عنه آمين سنة ١٢٧٨ في ٢١ ربيع الأول) .

وفي يمين العنوان (اعلم أن جدي المرحوم الشيخ الحاج مصطفى الشطي كتب بخطه الشريف في هذا الكتاب الحديث التاسع والسادس عشر والرابع والعشرين لأن كاتب هذه النسخة سها عن كتابتها والله أعلم) وتحت

العنوان أيضا (توفي هذا الشارح إلى رحمة الله تعالى سنة ٧١٠ سبعمائة وعشرة نقل من كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون تأليف ملا كاتب جلبي) ثم كتب تاريخ الوقوف بعرفة في حجتين حجَّهما عبدالسلام الشطي، وقصيدة له ، وترجمة موجزة للطوفي .

وهذه النسخة بخط نستعليق ، غير مرقمة إلا بعض لوحاتها ، رقمتها فبلغت ١٢٢ لوحة في ٢٤٣ صفحة في كل صفحة ٢١ سطرا وفي بعض هوامشها حواش ، منها حاشية في لوحة ٨ كتبها عبدالسلام الشطي الحنبلي[١] سنة ١٢٧٨ وفي بعض هوامشها أيضا إلحاقات لما سقط من الأصل .

ويكتب الناسخ أحياناً في الهامش (بيان) ثم يكتب تحته الكلمة التي لم تتضح في الأصل .

نسخت النسخة عام ١١٥٥ وليس فيها مايدل على الناسخ إلا أن عبدالسلام الشطي كتب في لوحة العنوان أن جده مصطفى الشطي كتب بخطه الحديث التاسع والسادس عشر والرابع والعشرين لأن كاتب هذه النسخة سها عن كتابتها .

ورمزت لها بـ (س) .

٤- نسخة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع[٢].

---

(١) له ترجمة في الأعلام للزركلي .

(٢) وهي مودعة في مكتبة الملك فهد الوطنية ، ويعود الفضل في الحصول عليها إلى الأخ المحقق المفضال صاحب العناية والخبرة بالمخطوطات وتيسير سبل الوصول إليها محمد بن ناصر العجمي ، فجزاه الله خيراً ، وبارك فيه .

كتب على اللوحة الأولى (ياكبيكيج)[1] وتحتها مسألة نحويه جيدة :

(فائدة : المراد بالكون الوجود ، وبالإطلاق عدم التقييد بأمر زائد على الوجود ، وإيضاح ذلك أن يقال : إن كان امتناع الجواب المجرد (الصواب لمجرد) وجود المبتدأ فالخبر كون مطلق نحو : لولا زيد لأكرمتك ، فالإكرام ممتنع لوجود زيد ، فزيد مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، وهو كون مطلق ، أي لولا زيد موجود .

وإن كان امتناع الجواب لمعنى زائد على وجود المبتدأ فالخبر كون مقيد ، كما إذا قيل : هل زيد محسن إليك ؟ فتقول : لولاه لهلكت ، تريد لولا إحسان زيد إليَّ لهلكت ، فالهلاك ممتنع لإحسان زيد ، فالخبر كون مقيد بإحسان زيد فتدبر فانها مهمة) .

وفي يمين هذه المسألة (من كتب محمد بن عبدالعزيز ابن مانع ١١ جمادى الآخرة ١٣٨١) .

---

(١) تكتب هذه العبارة على اللوحات الأولى لكثير من المخطوطات ، تكتب مرة هكذا (يا كبيكيج) ، ومرة (يا كبيكج) .

واستظهرت أن تكون اسماً من أسماء الله بلغة العجم ، فقد رأيت على بعض المخطوطات (ياحفيظ يا كبيكج يا الله يا الله) .

وقال الأخ محمد عزيز شمس : هذه الكلمة اسم لورق شجرة من خاصيتها أنها تحفظ المخطوطات من عبث الأرضة ، فكانت توضع في المخطوطات ، فلما تقادم العهد ظن بعض الجهلة أن الكلمة نفسها ربما يكون لها نفس الخاصية ، فأصبحوا يكتبونها على المخطوطات .

وقال آخر : ربما تكون هذه اسما من أسماء الجن ينادى ليحفظ المخطوط من أكل الأرضة .

ولعل هذا بعيد .

(كتب سنة ٧٥٦) .

وفي اللوحة الثانيه صفحة ٣ عنوان (كتاب التعيين في شرح الأربعين للشيخ نجم الدين الطوفي الحنبلي رحمه الله تعالى آمين آمين آمين) وفوق العنوان (حديث ٣٣٠) (الحمد لله تعالى)

وفي يمين العنوان ختم ، ثم (من كتب محمد بن عبدالعزيز ابن مانع ١١ جمادى الآخرة سنة ١٣٨١) (عبده الحسين سنة ٨٧٥) وتحت العنوان (أسير الشهوات وكثيف الحجاب) (كتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده الفقير عبده عمر ابن ابن ابن سيدي الشيخ عبدالغني النابلسي عفي) (مما سمح به الدهر لعبدالله صالح بن محمد القاضي .....) (نظر فيه الحقير راجي لطف ربه القوي إسماعيل بن عبدالباقي اليازجي الواعظ والمدرس بجامع الأموي حسبة لله تعالى ختمت أعماله بالصالحات آمين) .

(نظر فيه الفقير عبدالله ابن علي الحنفي في الشامي سنة تسع ومائة وألف نهار الثلاثاء على على .....) .

وفي اللوحة الثالثة صفحة ٤ :

(قال الشاعر : المرء لولا عُرْفُهُ فهو الدُّمَى كالمسك لولا عَرْفُهُ فهو الدَّم) ثم كتب تحت (عُرْفُه) (بالضم بمعنى الإحسان) وتحت (الدُّمى) (جمع دمية وهي الصورة المنقوشة) وتحت (عَرْفُهُ) (بالفتح بمعنى الرائحة الطيبة) ثم كتب تحته (فهرس أحاديث الكتاب) ثم كتب أطراف الأحاديث وأرقام لوحاتها .

وفي الصفحة ٥ :

عنوان (التعيين في شرح الأربعين للشيخ نجم ... للطوافي) وتحته (من

فضل مجزل الخيرات على عبد الخالق .....) (عبدالله الفقير إليه الغني به محمد بن أبي بكر الرافعي ختم الله بالحسنى له سنة ١١٩٨) .

وتحت العنوان (بحمد الله) .

(يقول مسطرها محمد بن علي البدرشي إني بعت سيدي وشيخي الشيخ الإمام العلامة الشيخ فتح الدين أبو الفتح الباهي لطف الله به في الدنيا والآخرة وقبل ذلك حال التخاطب بثمن قبضته معلوم بيني وبينه العلم الشرعي و لم يتأخر لي عنده شيء بتاريخ سابع شهر ربيع الآخرة سنة اثني عشر وثمانمائة وحسبي الله وكفى . والمبيع المشار إليه أعلاه هو هذا الكتاب وهو شرح الأربعين حديثا للطوفي رحمه .... كتب محمد بن علي البدرشي).

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخ تتغير فيها الأقلام أحياناً ، وهي في ١١٧ لوحة ، في ٢٣٢ صفحة ، في كل صفحة ١٨ سطرا وفي بعض هوامشها حواش منقولة من شرح الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم ، وإلحاقات لما سقط من الأصل ، نسخت يوم الأحد ١٨ ذي الحجة سنة ٧٥٦ بقلم عمر ابن ابن ابن سيدي الشيخ عبدالغني النابلسي ولعل هذه النسخة أقدم النسخ ومع ذلك يشيع فيها التحريف والسقط الذي يصل أحيانا إلى عشر أسطر .

ورمزت لها بـ (م) .

عملي في الكتاب

– هذه النسخ التي وقفت عليها من الكتاب نسخ رديئة بعضها أردأ من بعض ، يشيع فيها التحريف والتصحيف والبياض والسقط الذي يصل أحيانا إلى عشر أسطر ، فلم يمكن الاعتماد على نسخة واحدة ، فاعتمدت على النسخ كلها ، على طريقة النص المختار لإخراج نص سليم تطمئن إليه النفس وتركن – حسب الطاقة – .

وقد كلفني ذلك جهدا ووقتا لايعلمه إلا الله سبحانه .

وكنت في بداية العمل أشير إلى جميع فروق النسخ بتحريفاتها وسقطاتها إلى قريب نصف الكتاب ، فلما استفحل الأمر ، ووصلت الفروق في الصفحة الواحدة إلى أكثر من عشر فروق ، مزقت الأوراق وكتبت الكتاب مرة أخرى ، ولم أشر إلى فروق التحريف والسقط ، وإنما أشير إلى مايكون له وجه في المعنى .

– وإذا اتفقت النسخ على خطأ محض أثبت الصواب ، ولا أشير إلى الخطأ ، وذلك في مواضع قليله ، مثلا في جميع النسخ : أما لفظه فهو إفعال من جمع يجمع . فأثبتُّ (من أجمع) ولم أشر إلى مافي النسخ .

– عزوت الآيات إلى سورها، وخرجت الأحاديث، والشواهد الشعرية.

وكان المؤلف رحمه الله يعتمد في سياق الأحاديث على ذاكرته – كما أشار إليه في نهاية الكتاب – فيقدم ويؤخر ، ويغير من ألفاظه ، ويروي بالمعنى ، فَصعَّبَ ذلك ووعر طريق الوصول إليها .

– كان للمؤلف رحمه الله – على غزارة علمه وسعة اطلاعه – بعض الآراء التي تقتضي التنبيه عليها والتعليق فعلقت عليها بما يناسب .

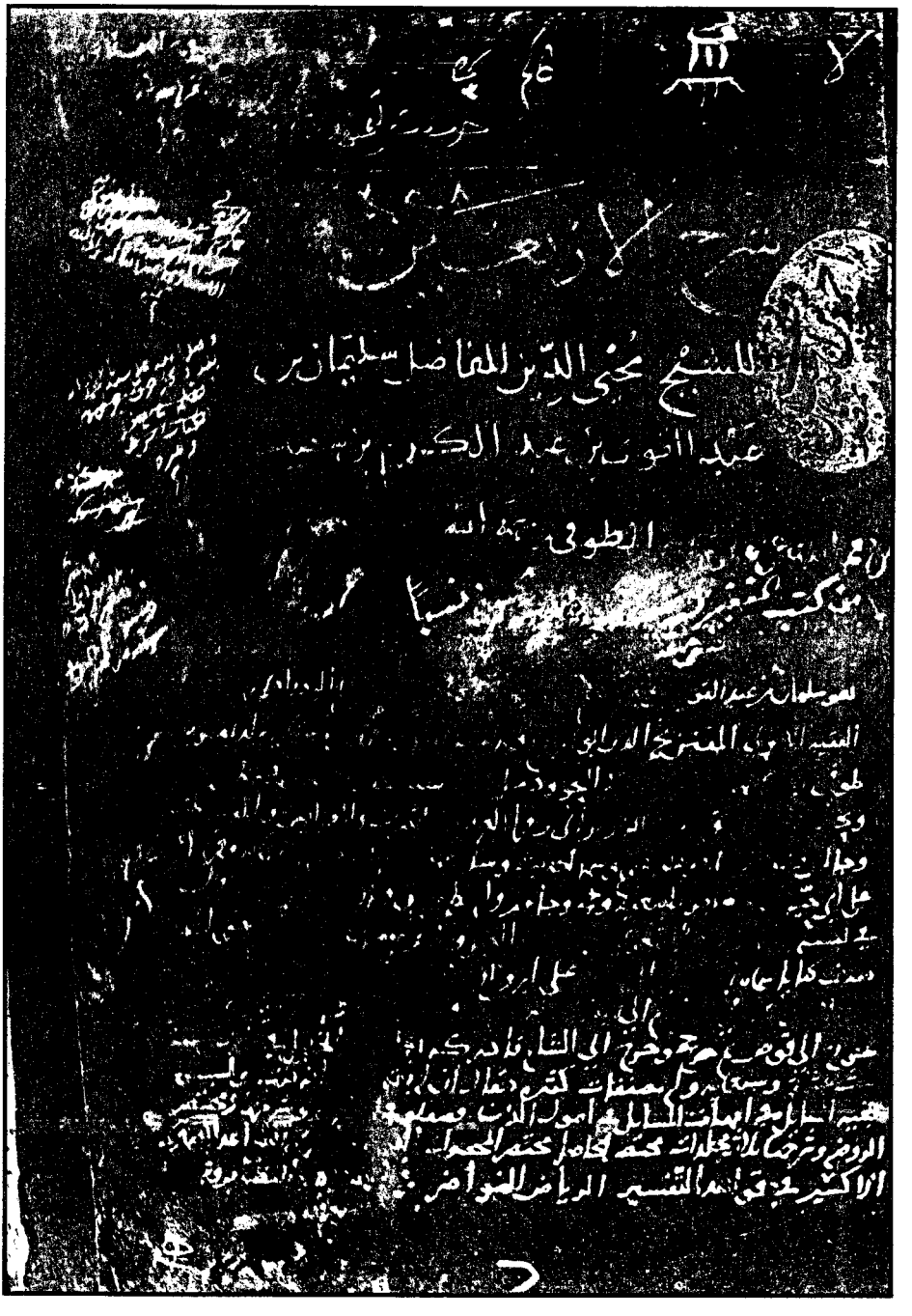
– ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب .

– أشرت إلى بداية لوحات النسخ بكتابة أرقامها في الحاشية ماعدا نسخة (م) فقد وصلتني بعد أن طبعت الكتاب .

وأشكر وأدعو للأخ محمد عزير شمس صاحب الاطلاع الواسع والفهم الثاقب فقد قرأ الكتاب كله ، وكتب عليه بعض التعليقات ، وفي آخرها « عزير » وخرج لي وضبط كثيرا من الشواهد . فجزاه الله خيرا ، وبارك في علمه .

وكتبه أحمد حاج محمد عثمان
في بيت الله الحرام
بمكة المكرمة
حامداً لله ومصلياً على رسوله
صلى الله عليه وسلم
ليلة الإثنين السابع من رمضان عام ثمانية
عشر وأربعمائه وألف من الهجرة النبوية

صور المخطوطات



لوحة العنوان نسخة (أ)

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله مانع الثرى وماغ النعماء الذي جلت ايادي بره على الطلا
حتى ستار واعن هرماء يهب لهم من النور والسناء احمده
على ما علم واشكره على جزيل ما من به وانعم وجل معروف
له بجلايل النعم مستغفره له من سوء ما زلت به القدم والصلاة
والسلام على سيدنا اكرم المرسلين الى اكرم الامم فاشرف
من سعت به في طاعة ربه ساق وندم وعلى اله واصحابه اهل
الفضل والكرم

اما بعد فان الله املا نافع وتاليف
جامع مشتمل على شرح الاحاديث الاربعين التي جمعها الشيخ
الامام العالم العامل محيي الدين ابو زكريا النواوي رضي الله عنه
وعن سائر علماء المسلمين اذ كانت كلها لبس والبسوع لعلم الاصول
والفروع موضحا لما تضمنته من المشكلات والغوامض كاشفا عما
استغلق عليه من الدقائق والفرائض باحثا عن اسانيدها متتبعا
مستحضرا لاسرارها المودعة فيها جالبا للغرائب على الخطاب
مبرزا السقيم من صحاح الخطاب صارفا عن الحق بالبرهان
ملغيا لما الغاه الدليل وهو برهان معتمدا في ذلك على ما يوثر عن
اهل الفضائل والمعقول العلم ما قام عليه الدليل والتابع ما جاء
به الرسول وارجو من الله عز وجل ان يأتي هذا الاملاء حرا
بديعا يستنار درره ويقتبس من انواره وجواهره وان يكون كالقواعد

لطلبة الحديث والمشرب الروي لطلبة المسلمين فاصبك
ايها الناظر فيه الجد طريقه في تناوله ومطاوعته ان لا تشارع فيه
الى خلاف ما الفه وهمك واحاط به علمك بل احذ النصوص وجردها
واعدها اذ هي عاودها فانك حينئذ جدير بحصول المراد ومن بعد
الله تعالى المؤمل ومن وصل الله تعالى له المزهاد واعلم ان الشيخ
محيي الدين رحمه الله عليه كان قد وعد في هذه الاربعين ان يضع لها
شرحا يكون لمسائلها فيحا والله وفي بما وعد وشرح سحابه اذ رعد
وراب هذا الشرح خلا ان يكون على التقريب والتشريب
تارة يقف او تلفي النفس ولم تنتهي الى ان اطالعه ولا شيامه
بذلك لا اعرف منصورا ومعترفا ولم اجد منه بدا ولا
فيه ومنها عدا الى التزيد في هذا الشرح ما وقفت له الرامه
واسئل الله عز وجل الرفيق لاتمامه وهو الى العمد الى كل حديث
والكلام عليه اما ومعنى من جمعه للعقد والاصول والفروع والمعقول
والمنقول واردد معناه الى ما يناسبه من ابواب الكتاب منوعا للتحقيق
والصواب متحريا في ذلك بقانونا اصوليا الفقه من خصوص عام
وتقييد حاص وتقييد مطلق واطلاق مقيد وتبيين مجمل
وغير ذلك وان عارض الحديث معارض من كتاب او سنة تلطفت
في دفع التعارض وكشف شبهة التعارض الى غير ذلك من الفوائد
التي يشتمل في مواضعها ويجمع الغريب شاسعها كل ذلك

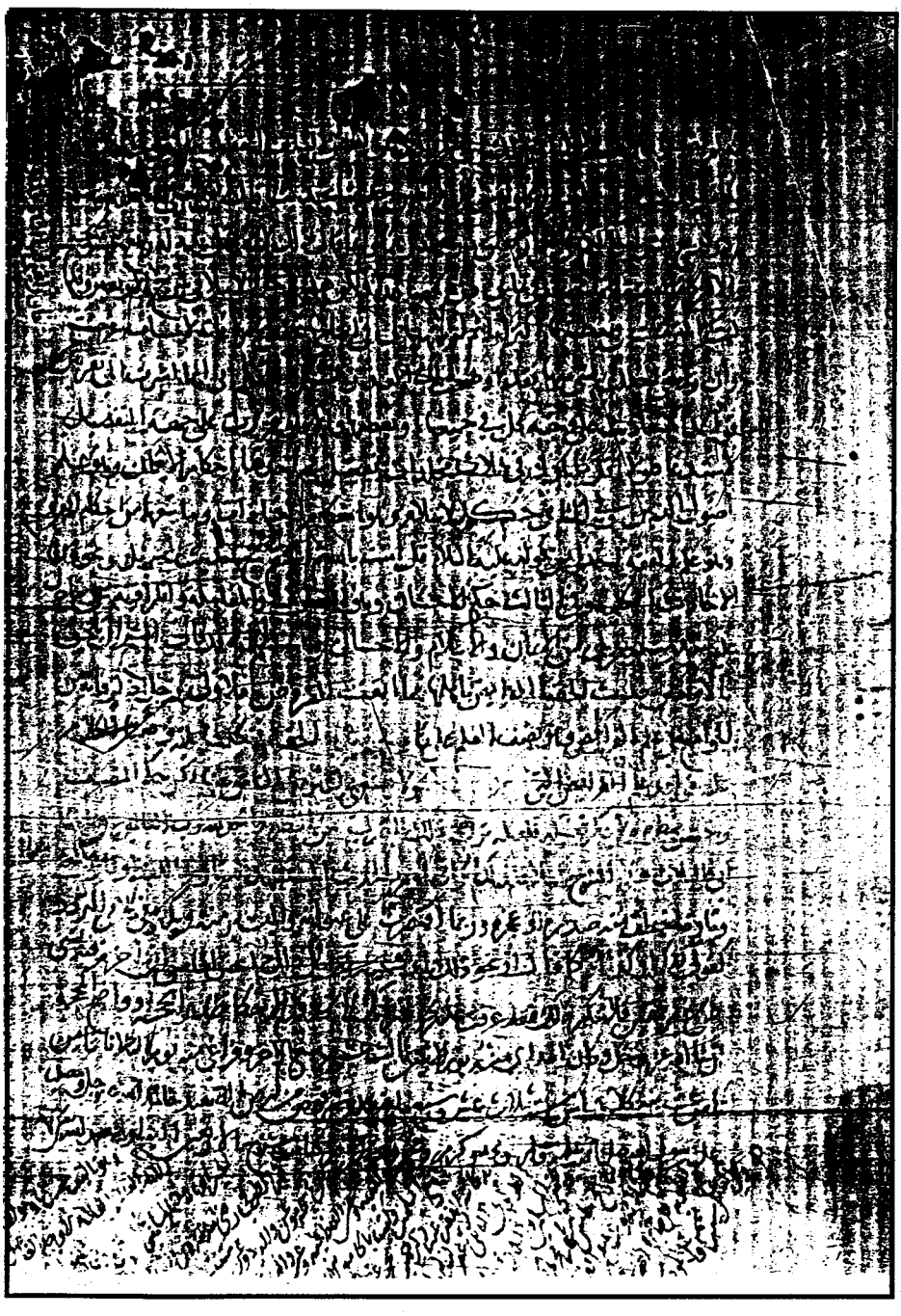
من اتباع ابي حنيفة لا انه ينسب معه الخلاف وحتى ان الشافعية
يصفون من ابي حنيفة بما دون الموالي والله ليس من ادبه الحديث واحوج
ولكن الشيعة الى التطفل في نسب الشافعي فانه ليس قرشيا بل من موالي
قريش ولا اتهامها في الحديث لان البخاري ومسلم ادركاه ولم يلتفتا اه
والله اعلم **الحديث الثالث والثلاثون** عن ابن عباس رضي
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم
لادعى رجال اموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي واليمين
على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه
في الصحيحين الكلام على الحديث من وجوه **الاول** الذي في العمدة
لعبد الغني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس من
دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه وفي الصحيحين
ايضا قال ابن ابي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى
الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه فكان يستحب ان يذكر
ما في الصحيحين يقول راه البيهقي وغيره من طريق حسن ولكن
البينة على المدعي والله اعلم قال صاحب الافصاح وفي روايته
ان امرأتين كانتا تحرزان في بيت او حجرة فخرجت احداهما
وقد ابقت ما ابقى في كمها فادعت على الاخرى فرفع ذلك
الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماؤهم واموالهم ذكروها ابا عبد

تأمل واعلم انها ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
الآية قد ذكروها فاعترفت فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال
النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه **الثاني** قيل ان فصل الخطاب
في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو قوله صلى الله
عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه وقيل فصل
الخطاب قولهم في صدور الرسائل اما بعد كما تقدم في الخطبة اه
والمقصود المهم من هذا الحديث معرفة المدعي والمدعى عليه
ليتوقف الحكم على ذلك وقد قال اصحابنا المدعي من تجردت دعواه
عن امر يعضدها او كان اضعف المتداعيين والمدعى عليه من ترجح
جانبه بعضود او قرينة حال فاذا ادعى احدهما ما يخالف العرف
وادعى الآخر ما يوافقه فالاول المدعي ولذلك من ادعى عليه او رد ما
عنده من غير امر يعضد دعواه فانه مدع الا المودع اذا ادعى رد
الوديعة فانه يصدق لترجح جانبه بالاعتراف له بالامانة قال ابن عبد
السلام هل هو باق على ايتمانه او ابيه خلاف ثم الدعوى المسموعة
هي الصحيحة وهو ان يكون المدعي به محققا معلوما ملزوما للمدعى عليه
حتى لو لم تسمع دعواه ولذا لو قال لفلان علي كذا ولذا او لك علي كذا
ولذا او الحاديث دال على مطلق ايجاب اليمين على المدعى عليه وان علمت علي
الظن صدق المدعي كما يدل لفظه على اكثر من ذلك وهذه كلها اصرحات الفقهاء



لوحة العنوان نسخة (ب)

اللوحة الأولى نسخة (ب)

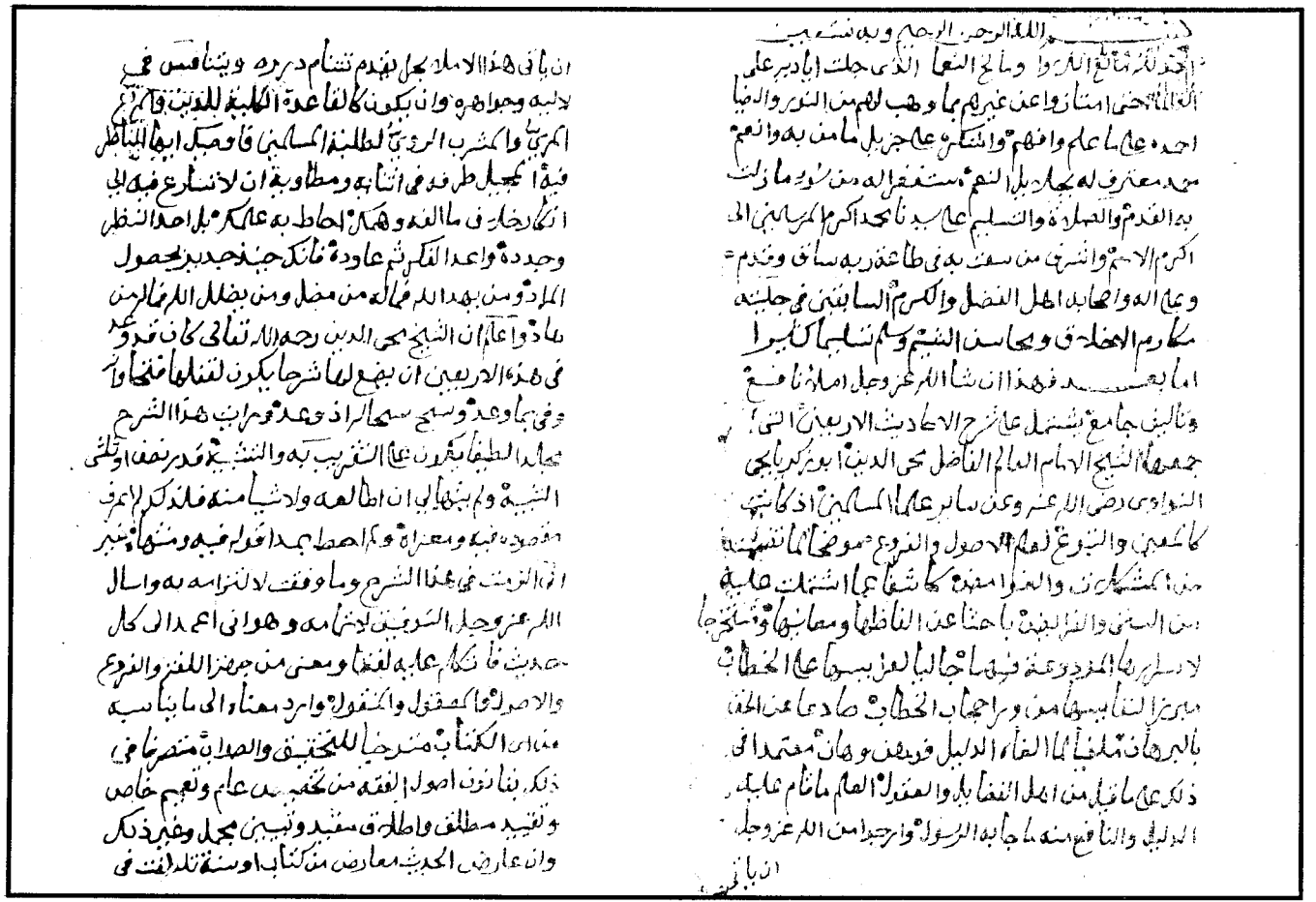


آخر لوحة نسخة (ب)



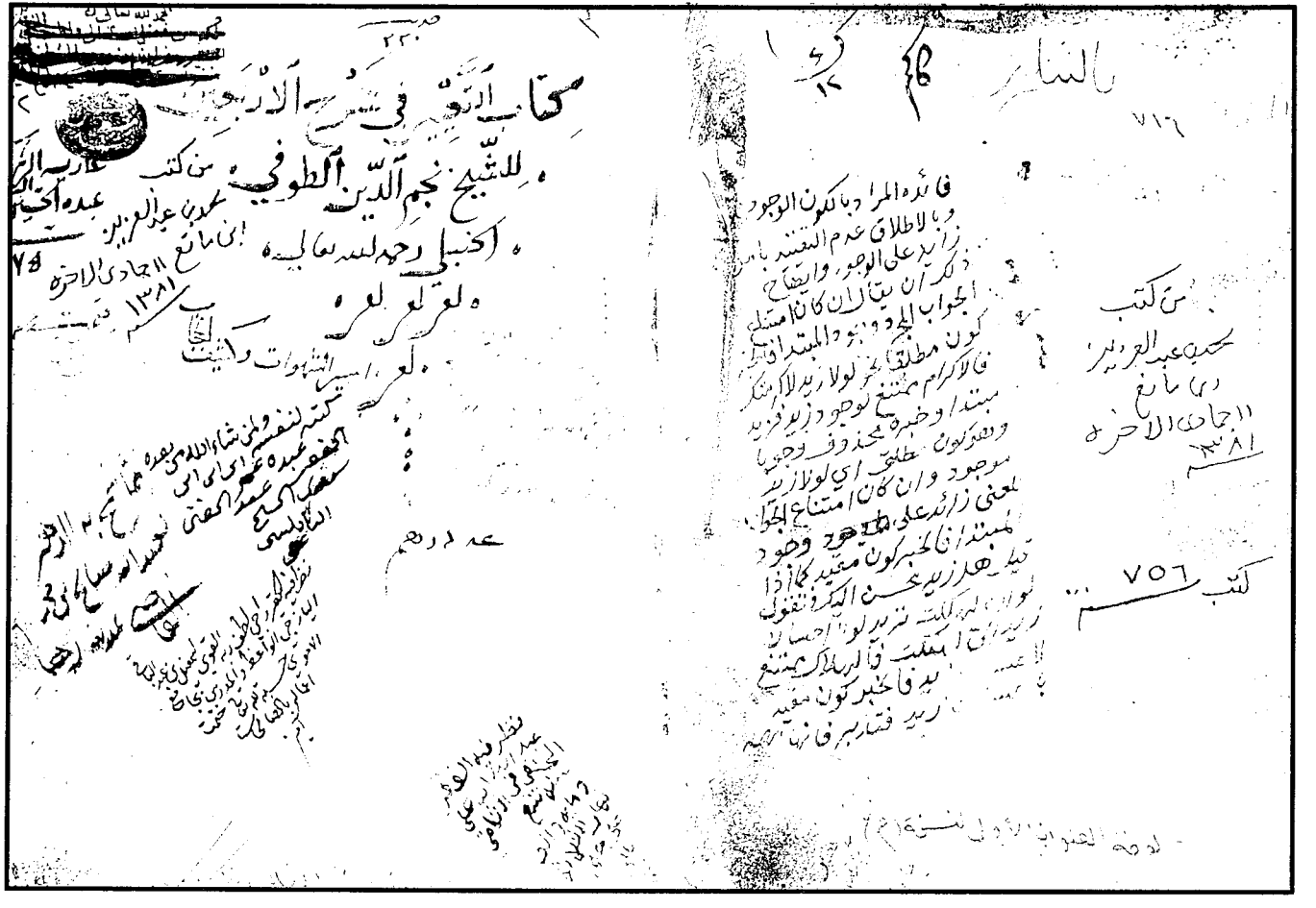
لوحة العنوان نسخة (س)

اللوحة الأولى نسخة (س)

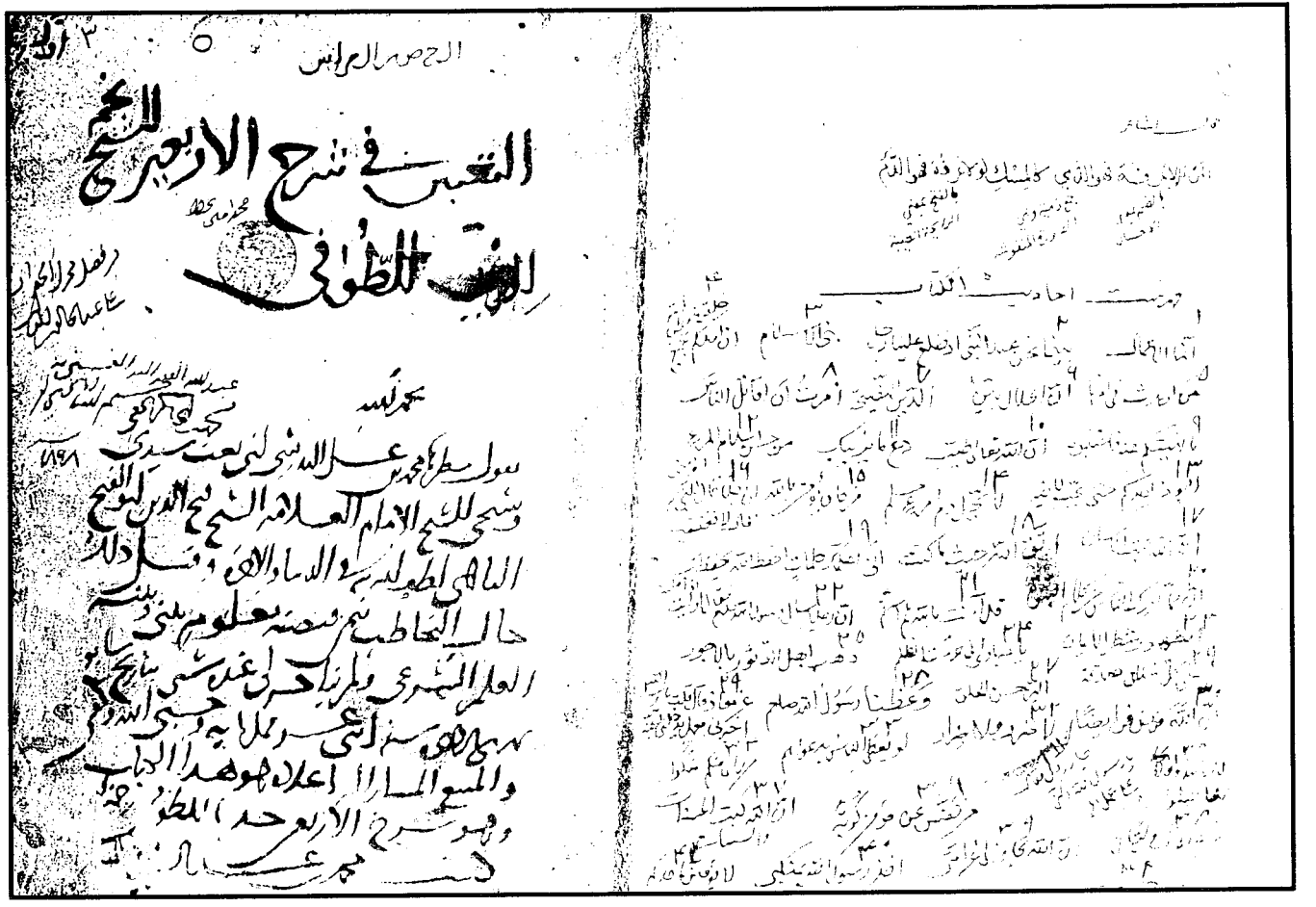


ولعله ترك ذلك لضرب النظر والحمد لله رب العالمين
واعلم اني اصلاحت هذا الشرح املا فلذلك تراني
اورد الحديث المستشهد به باللفظ تارة وتارة بالمعنى
وتارة اخطئ منه صدره او عجزه وربما اقتصرت
على عنوانه والمتيسر منه واكثرت في كلامي التردد
كقولي كذا وكذا او كما قال ونحو ذلك او شبيه به
كل ذلك احترازا من ان اجزم بشيء من غير يقين فلا تنكر
ذلك فقد عرفت عذري فيه عيانا انك لا تجد حكما
الا ظاهر الحجة واضح المحجة ان شاء الله تعالى والله
اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم
الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا تم بحمد الله شرح الاربعين النووية للعلامة
البغدادي بالتمام والكمال وكان الفراغ من نسخ
هذا الشرح نهار الاربع يوم عشرين خلت من شهر
القعدة سنة ١٠٥٥ من الهجرة النبوية على
صاحبها افضل الصلاة والسلام

آخر لوحة نسخة (س)

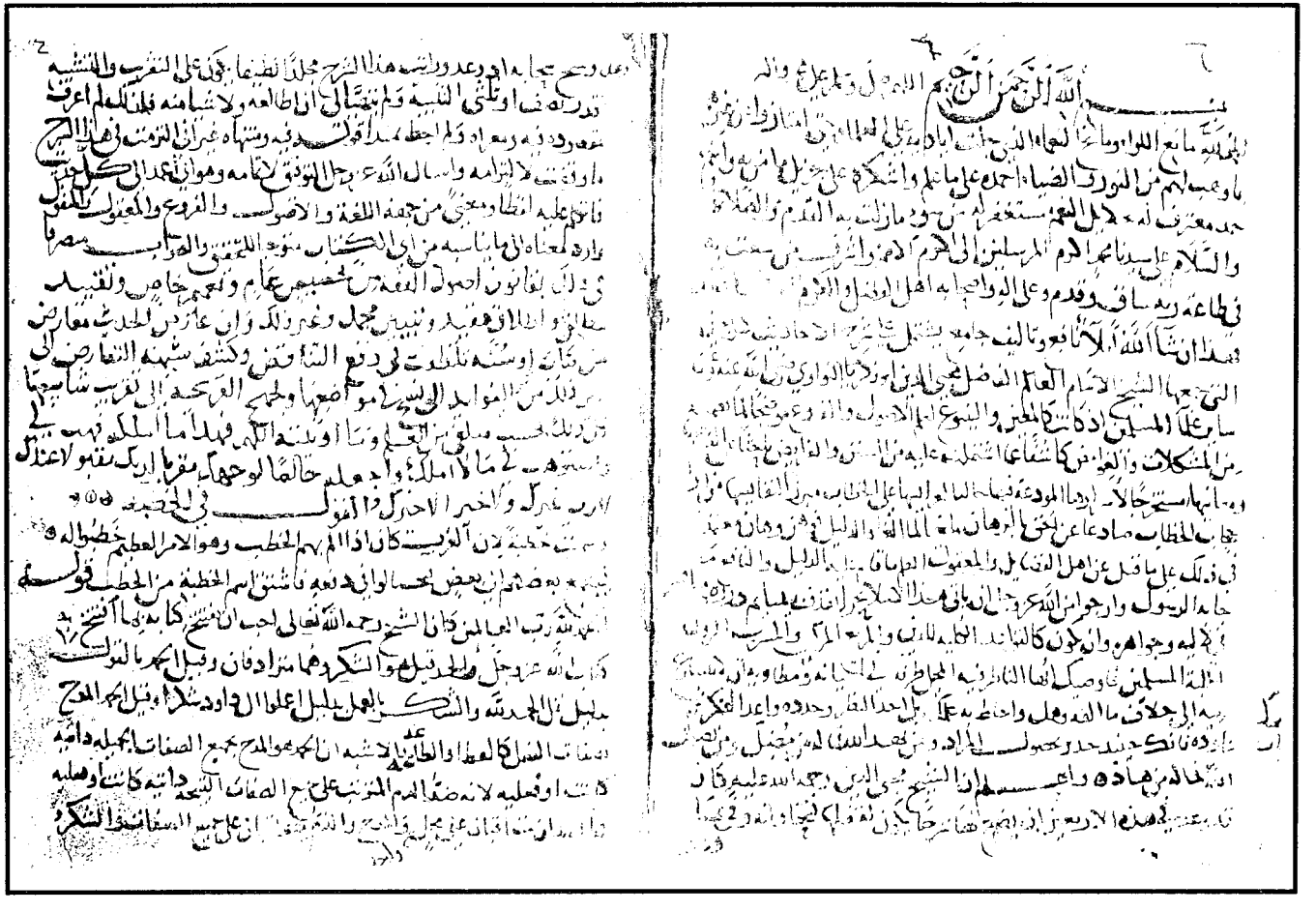


لوحة العنوان الأولى والثانية لنسخة (م)



لوحة العنوان الثالثة لنسخة (م)

اللوحة الرابعة لنسخة (م)



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم به الرسالات وعلى آله وصحبه ما اتصلت الغدوات والروحات وبعد فهذا شرح مختصر الفرائضية المسمى بالجوامع في علم الفرائض وهو مصنف لعالم علي ما عرف ولواحقه لحمنا عليه وضمنا الكلام عليه قواعد علم الفرائض التي يحتاج اليها ولا يستغني كثير من الناس عنها بحكم المصنف وخمس بطرق الحكم ولعله يوفق لذلك بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين واعلم الى اما املاه هذا الشرح املاه الله لذلك براي او زاد الجد انسبه هذا باللفظ وبان بالمعنى وبابراز المقطع مسند صدق او عجز وربما اضفت على عنوانه والله يعصمه ويوفقه في كلامي الرد لقولي هذا او ذاك او كما قال او نحو ذلك انه على ذلك اجزاما من احرم نسي عرفة ولا يطرد ذلك فقد عرفت علة ذلك فيه هذا الاظهر والله اعلم واصح المجزوم بانه الله عز وجل وكان ابتداء شرحه يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر وفرغ منه يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشر وسبعمائة وكان بدء مرض المصنف يوم الاثنين حامدا لله عز وجل مصليا على رسوله عليه السلام وكان الفراغ من بحر يوم الاحد الثامن عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين وسبعمائة

وحسبنا الله ونعم الوكيل

آخر لوحة نسخة (م)

كتاب
التعيين في شرح الأربعين

تأليف

العلامة الفاضل نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن
عبد الكريم الطوفي الحنبلي المتوفى ٧١٦هـ

تحقيق

أحمد حاج محمد عثمان

/ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (أ)

٢أ، ٢ب، ٢س

الحمد لله مَانِعِ اللأْوَاءِ ومَانِحِ النَّعْمَاءِ ، الذي حلَّت أياديه على العلماء ، حتى امتازوا عن غيرهم بما وهب لهم من النُّور والضِّياء .

أحمده على ماعلَّم وأفهم ، وأشكره على جزيل مامَنَّ به وأنعَم ، حمدَ معترف له بجلائل النِّعَم ، مستغفرٍ له من سوء مازلَّت به القدم .

والصلاة والتسليم(ب) على سيدنا محمد أكرم المرسلين إلى أكرم الأمم ، وأشرف من سعت به في طاعة ربِّه ساق وقدم ، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرم ، السابقين في حلبة مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيَمِ ، وسلَّم تسليما كثيراً .

أما بعد : فهذا - إن شاء الله عزَّ وجلَّ - إملاء نافع وتأليف جامع ، يشتمل على شرح الأحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ الإمام العالم الفاضل محيي الدين أبو زكريَّا يحيى النواوي رضي الله عنه وعن سائر علماء المسلمين. إذ كانت كالمعين والينبوع لعلم الأصول والفروع ، موضحا لما تضمنته من المشكلات والغوامض ، كاشفا عمَّا اشتملت عليه من السنن والفرائض، باحثا عن ألفاظها ومعانيها، مستخرجا(جـ) لأسرارها المودَعَةِ فيها،

(أ) في أ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ، وفي ب بسم الله الرحمن الرحيم وعليه أتوكل، وفي م بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وآله.

(ب) في أ ، م والسلام .

(جـ) في س ومستخرجا .

جاليا لعرائسها على الخُطَّابِ ، مُبَرزاً لنفائسها من وراء حجاب الخطاب ، صادعاً عن الحق بالبرهان ، ملغياً لما ألغاه الدليل فَوَهَنَ وهَانَ ، معتمدا في ذلك على ماقيل عن أهل الفضائل والعقول : العلم ماقام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول . وأرجو من / الله عزَّ وجلَّ أن يأتي هذا الإملاء ٣ب بَحراً يقذف ليتائم دُرَرِه ويُنافَسُ(أ) في لآلِئِه وجواهره ، وأن يكون كالقاعدة / الكلية للدين ، والمرتَع المَرِي والمشرَبِ الرَّوِي لطلبة المسلمين، فأوصيك أيُّها ٣ أ الناظر فيه المجيلُ طرفَهُ في أثنائِه ومَطَاويه ، أن لاتسارع فيه إلى إنكار خلاف ما أَلِفَهُ وهمك ، وأَحَاطَ به عِلمُك . بل أجِد النَظَرَ وَجَدده ، وأَعِد الفِكرَ ثم عاوده ، فإنّك حينئذٍ جدير بحصول المراد . ومن يهد الله فماله من مُضِلٍّ ، ومن يضلل الله فماله من هادٍ .

واعلم أن الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى كان قد وعد في هذه الأربعين أن يضع لها شرحاً يكون لقُفْلِهَا فتحاً ، وإنه وَفَى بِمَا وعَد وسَحَّ سَحَابُه إذ رَعَد .

ورأيت هذا الشرح مجلدا لطيفا يكون على التقريب والتَشبيهِ قدر نصف أو ثلثي التنبيه(١). ولم يتهيأ لي أن أطالعه ولا شيئاً منه فلذلك لم أعرف مقصوده(ب) فيه ومغزاه ، ولم أحط بمبدأ قوله فيه ومنتهاه ، غير أنّي التزمت

(أ) في س ويتنافس .

(ب) في ب مقصده .

(١) مختصر في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦) طبع في بعض طبعاته في ١٦٨ صفحة .

في هذا الشرح ما وُفِّقتُ لالتزامه ، وأسأل[أ] الله عز وجَلَّ التوفيق لإتمامه ، وهو أنّي أعمد إلى كل حديث فَأَتَكَلَّمُ عليه لفظاً ومعنًى من جهة اللغة ، والفروع والأصول ، والمعقول والمنقول ، وأرُدُّ معناه إلى مايُنَاسِبُهُ من آي الكتاب مُتَوخّياً للتحقيق والصواب مُتَصَرفاً في ذلك بقانون أصول الفقه من تخصيص عام ، وتعميم خاص ، وتقييد مطلق ، وإطلاق مُقَيَّدٍ ، وتبيين مجمل، وغير ذلك ، وإن عارض الحديثَ معارضٌ من كتاب أو سنَّةٍ تَلَطَّفتُ في / دفع ٣س التناقض وكشف شبهة التعارض إلى غير ذلك من الفوائد التي تَسنَحُ في مواضعها وتجمَحُ القريحةُ إلى تقريب شاسعها . كُلُّ ذلك / بحسب مبلغي من ٤ أ العلم ، وما أوتيته من الفهم . اللهُمَّ فهذا ما أملك فهب لي واستوهب لي مالا أملك ، واجعله خالصاً لوجهك مُقَرباً إليك[ب] / مقبولا عندك ، لاربَّ غيرك ٤ب ولاخير إلا خيرك ، والحمد لله .

القول على الخطبة[جـ]: وسُمِّيَت خُطبة لأن العرب كانوا إذا أَلَمَّ بهم الخَطْبُ وهو الأمر العظيم خطبوا له ، فيجتمع بعضهم إلى بعض فيحتالون في دفعه فاشتُقَّ اسم الخُطْبَةِ من الخَطْبِ .

قوله : « الحمد لله رب العالمين » كأن الشيخ رحمه الله تعالى أحَبَّ افتتاح كتابه بما افتتح به كتاب الله عزَّ وجَلَّ . والحمد: قيل : هو الشكر، فهما مترادفان . وقيل : الحمد بالقول بدليل ﴿ **قل الحمد لله** ﴾ [سورة النمل : ٦٠]

(أ) في ب ونسال الله .

(ب) في م لديك .

(جـ) في ب في الخطبة .

والشكر بالعمل بدليل ﴿ **اعملوا آل داود شكراً** ﴾ [سورة سبأ : ١٤] وقيل : الحمد هو المدح بصفات الذات كالعلم والشجاعة ، والشكر هو المدح بصفات الفعل كالعطاء والطاعة. والأشبه أن الحمد هو المدح بجميع الصفات الجميلة ذاتية كانت أو فعليَّةً لأنَّه ضد الذم المترتب على جميع الصفات القبيحة ذاتيةً كانت أو فعليَّةً ، والضدان يتعاقبان على محل واحد ، فالمدح والذم يتعاقبان على جميع الصفات .

والشكر : هو الاعتراف بالنعمة والثناء على من أسداها بالقلب والجوارح لأنه ضد الكفر الذي هو جحد النعمة وترك الثناء على من أسداها بشيء من ذلك . قال الشاعر(١) :

أفادتكُمُ النَّعماءُ مِنِّي ثلاثةً .:. يَدِي وَلِسَانِي والضَمِيرَ المُحَجَّبَا

أي : أنهم استحقُّوا عليه بالإنعام طاعة يده ، وثناءَ لسانه ، ومحبَّةَ قلبه، وهو ضميره .

والربُّ : قيل : هو المالك ، وقيل : المُرَبي ، وقيل : السيد ، وقيل : المصلح ، وكل هذه صفة الله عزَّ وجلَّ مع خلقه .

والعالمين(أ): جمع عالم / وهو في الأصل ما سوى الله عزَّ وَجَلَّ إن اشتُقَّ ٥ أ
من العلامة لكونه عَلَماً على خالقه ، والعقلاءُ خاصَّةً من الجِن والإنس

(أ) في ب ، م والعالمون .

(١) البيت بلا نسبة في « الكشاف » للزمخشري ١/٧ (طبعة دار المعرفة) ، قال خضر الموصلي في « الإسعاف » ١٢/١ أ (نسخة المكتبة المتوكلية لصنعاء ٤١ تفسير) : « لم أر من نسبه لقائل، وفي بعض الحواشي أن المخاطب به على بن أبي طالب » .

والملائكة ونحوهم إن اشتُقَّ من العِلْم لاختصاصه بهم . والمراد بالعالمين هاهنا أصناف المخلوقات .

/ سمي كل صنف عالَما كما يقال : عالَم الغيب ، وعالَم الشهادة ، ٥ب
وعالم العقل ، وعالم الطبيعة ، وعالم الحِسِّ ، وعالم الخيال ، والعالم العلوي ، والعالم السفلي ونحو ذلك . وروي عن قتادة(أ) وغيره من أهل العلم أن لله عز وجَلَّ ثمانين ألف عالم ، كل عالم كالدنيا ومافيها . وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ **ليكون للعالمين نذيرا** ﴾ [سورة الفرقان : ١] ﴿ **وفضلناهم على العالمين** ﴾ [سورة الجاثية : ١٦] وقوله عليه الصلاة والسلام: « فاطمة سيِّدَةُ نساء العالمين »(١) أراد به خصوص العقلاء .

وقوله عَزَّ وجَلَّ ﴿ **رب العالمين** ﴾ أراد به عموم الموجودات ، بدليل ﴿ **وهو ربُّ كل شيء** ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٤] وكذلك ﴿ **وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين** ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٧] لأن بركته عليه الصلاة والسلام عمَّت الموجودات لأنَّه عَرَّفَ الناسَ أحكامها ، وما ينبغي فيها ومالا ينبغي فيها .

قوله: « قيوم السموات والأرضين » أي : الذي يقومان به ويستقلاَّن بقدرته وحكمته. قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ **إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده** ﴾ [سورة فاطر : ٤١] وقال الله عزَّ وجَلَّ ﴿ **ويمسك / السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه** ﴾ [سورة الحج : ٦٥] . ٤س

(أ) في س وروى قتادة ، وفي م عن قتادة أو غيره .

(١) رواه البخاري ١٣٢٧/٣ من حديث عائشة .

والقَيوم أصله قَيْوُوْم على فيعول من أبنية المبالغة . وقَيَّام أيضاً ، وأصله قَيْوَام على فيعال ، كذا(أ) قرئ(١) ﴿ الحيُّ القيَّام ﴾ .

قوله « مدبر الخلائق أجمعين » الخلائق جمع خليقة وهي الأشياء المخلوقة فعيلة بمعنى مفعولة ، ومدبرها أي / مصرف أمورها وأحكامها بحسب ٦ أ ماتقتضيه الحكمة ، لا أقول : بحسب ماتقتضيه المصلحة لأن في الخلق من عاقبته(ب) أعظم المفاسد وهم الكفار عاقبتهم إلى النار . اللَّهُمَّ إلا أن يراد مدبر الخلائق في الدنيا ، فيصح أن يقال : هو مصرف أمورهم بحسب المصلحة لأن عموم رحمة الله عزَّوجلَّ ورأفته اقتضت إفاضة المصالح في الدنيا على البَر والفاجر والمؤمن والكافر، فتكون الخلائق جمع خليقة وهي الخلق(٢)/ ٦ب والطبيعة. ومنه قوله :

وإن تَـكُ قَـدْ سَـاءَتْكِ مِنّـي خليقَـةٌ(٣) :: البيـت .

قوله : « باعث الرسل صلاته وسلامه عليهم إلى المكلفين » : أي مرسلهم . وفي التنزيل ﴿ **وابعث في المدائن حاشرين** ﴾ [سورة الشعراء : ٣٦] وصلوات الله عزَّوجلَّ رحمته المترادفة ، وسلامه تحيته ، أو تسليمه إياهم من كل مكروه ،

(أ) في ب ، م كذلك .

(ب) في ب غايته .

(١) قراءة شاذة ، ينظر المحتسب لابن جني ١/١٥١ .

(٢) قال الفقيه ابن حجر الهيتمي : وحمل الخلائق على أنه جمع خليقه بمعنى الطبع خلاف الظاهر . فتح المبين لشرح الأربعين .

(٣) البيت رقم ١٩ من معلقة امرئ القيس .

فهو السلام ومنه السلام .

والمكلفون في عرف الشرع هم العقلاء البالغون من الثقلين الجن والإنس وهم المراد هنا .

واختلف في الملائكة هل هم مكلفون أم لا ، والتحقيق أنهم مكلفون بالطاعات العملية بدليل : ﴿ **لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون** ﴾ [سورة التحريم : ٦] وهذا(أ) حقيقة التكليف .

أما الإيمان بالتوحيد ونحوه من العقائد فليسوا مكلفين به لأنه ظاهر مكشوف لهم فتكليفهم به تحصيل الحاصل .

قوله : « لهدايتهم » أي : باعث الرسل لأجل هداية المكلفين « وبيان شرائع الدين » أي : موارده التى يرد الناس عليها منه . قلت : لوقال لهدايتهم ببيان شرائع الدين / لعله كان أجود ليكون ذاكرا للهداية وسببها . ٧ أ

قوله : « بالدلائل القطعية وواضحات البراهين » . الدلائل جمع دِلالة بكسر الدل وفتحها والمراد بها هاهنا الدليل ، وهو في اللغة المرشد إلى المطلوب ، وفي اصطلاح الأصوليين ما أمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أوظن ، وهو على ضربين : قاطع وهو مامقدماته قاطعة نحو كل إنسان جسم، وكل جسم مركب ، فكل إنسان مركب ، وغير قاطع وهو مامقدماته غير قاطعة نحو الطمأنينة ركن في الصلاة ، وكل ركن واجب ، أو الوضوء عبادة ، وكل عبادة يشترط لها النية . وأقل مايتركب منه الدليل

(أ) في م وهذه .

مقدمتان وقد يتركب من أكثر . والبرهان هو الحجة القاطعة أيضاً ولاشَكَّ أن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بالآيات المعجزات(أ) دليلاً على صدقهم فكأنَّ صدقهم مستفاد من دليل مؤلف من مقدمتين / قاطعتين على هذا ٧ب النظم: الرسل جاءوا بالمعجزات ، وكل من جاء بالمعجزات فهو صادق ، فالرسل صادقون . أما الأولى فثابتة بالحس فإن الناس شاهدوا قلب العصا حَيَّة، وإحياء الموتى ، وانشقاق القمر ، ونحوها من المعجزات .

وأما الثانية فثابتة بالعقل ضرورة(ب) لأن المعجزات خوارق العادات ، وخرق العادات لايقدر عليه إلا الله عزَّوجلَّ ، والله عزَّوجلَّ لايؤيد به(جـ) كاذبا ، وقد أَيَّدَ / به هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فليسوا كاذبين ، ٥س فهم صادقون بالضرورة ، فقام الدليل على صدقهم / وانتظم البرهان على ٨ أ حَقِّهم . والواضحات التي لا إشكال فيها ولاغُبَار عليها .

قوله : « أحمده على جميع نعمه ، وأسأله المزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ، الكريم الغفار ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أعلم أن لنبيِّنَا ﷺ أسماءً كثيرة أفردها ابن فارس(١) بشرحها تصنيفاً . ونحن نقيم الدليل على أن أشرفها عبدالله ، وذلك أنه ﷺ لم يدع

(أ) في م المعجزة .

(ب) في ب ضرورة أن .

(جـ) في س ، م بذلك .

(١) هو الإمام أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ت ٣٩٥ وكتابه المشار إليه طبع باسم « أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها » بتحقيق ماجد الذهبي .

بهذا الاسم إلا في أشرف مقاماته وهي مقام الإسراء ونحوه ، ومقام الاحتجاج على رسالته بمعجزات القرآن ، ومقام دعاء المكلفين إلى الإيمان بتلاوة القرآن.

ففي المقام الأول دُعِيَ ﴿ **سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً** ﴾ [سورة الإسراء: ١] ﴿ **فأوحى إلى عبده ما أوحى** ﴾ [سورة النجم : ١٠] وفي المقام الثاني قال الله عزَّوجلَّ ﴿ **وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله** ﴾ [سورة البقرة : ٢٣] وفي المقام الثالث ﴿ **وأنه لماقام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً** ﴾ [سورة الجن : ١٩] يعني الجن لما دعاهم إلى الإيمان(١).

وكذلك لما خُير النبيُّ ﷺ بين أن يكون ملكاً رسولاً، أو عبداً رسولاً ، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبداً رسولاً(٢) ، لعلمه بشرف العبودية لله عزَّوجلَّ وفي هذا المعنى قال القائل :

يا قَومِ قَلبِي عندَ زَهرَاءِ ∴ يَعرِفُهُ السَّامِعُ والرَّائِي

/لاتَدعُنِي إلا بِيَاعَبدَهَا ∴ فإنه أشرفُ أسمائِي(٣) ٨ب

والسبب في ذلك أن الإلاهية والسيادة والربوبية إنما هي بالحقيقة لله عزَّوجلَّ لاغير ، والعبودية بالحقيقة لمن دونه ، فإذا(أ) / كان في مقام العبودية ٩ أ فهو في رتبة الحقيقة ، ورتبة الحقيقة أشرف المراتب ، إذ ليس بعد الحقيقة إلا

(أ) في س فان .

(١) قارن بفتح المبين لشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي ص ١٨ .

(٢) رواه أحمد في المسند ١٣/١٧ طبعة شعيب الارنؤوط وصحَّح سنده .

(٣) البيتان في الدر المصون للسمين الحلبي ١/١٩٥ والبيت الثاني أورده محمد بن الطيب الفاسي في شرح كفاية المتحفظ ، وخرجه محققه .

المجاز ، ولا[أ] بعد الحق إلا الضلال .

قوله : « وحبيبه وخليله » اعلم أن حبيب الله عزَّوجلَّ من أحبه بدليل : ﴿ **يحبهم ويحبونه** ﴾ [سورة المائدة : ٥٤] ومحبة الله عزَّوجلَّ على حسب المعرفة به، وأعرف الناس بالله عزَّوجلَّ نَبيُّنَا محمد ﷺ ، وهو أحبَّهُم له وأحَقُّهُم باسم الحبيب .

والخليل هو الحبيب الخاص الذي كأنَّه يتخلل قلبَ صاحبِهِ بشدَّةِ محبته له، والنبي ﷺ خليل الله باعتبار المحبة الخاصَّة وقد قال عليه الصلاة والسلام: « لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله[١] » واعلم أن الخُلَّة لما كانت أخَصَّ من المحبَّةِ وأعلى رتبةً كان أحِبَّاءُ الله عزَّوجلَّ كثيراً ، و لم تحصل[ب] الخُلَّةُ إلا لاثنين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما[جـ].

قوله : « أفضل المخلوقين » لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا سيد ولد آدم ولافخر[٢] » مع أن ولد آدم أفضل أنواع المخلوقات ، فهو عليه الصلاة والسلام سيد أفضل أنواع المخلوقات ، فهو أفضل المخلوقات بالضرورة .

(أ) في م وما .

(ب) في س و لم تجعل .

(جـ) في ب صلى الله عليهما وسلم .

(١) أخرجه البخاري ١/١٧٨ ومسلم ٤/١٨٥٥ من حديث أبي سعيد الخدري .

(٢) أخرجه أحمد ٣/٢ والترمذي ٥/ وابن ماجه ٢/١٤٤٠ من حديث أبي سعيد الخدري ، قال الترمذي : هذا حديث حسن .

فإن قيل : كيف هذا مع قوله ﷺ : « لاتفضلوني على يونس ، ومن قال أناخير من يونس بن متّى فقد كذب »[١] .

قلنا : هذا منه على جهة التواضع ، أو حفظاً لمنصب الأنبياء عمن ينتقِصُهُم بواسطة تفضيله عليهم ، أو أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه / أنه أفضل البشر . ١٠ أ

قوله : « المكرم بالقرآن العزيز المعجزة / المستمرة على تعاقب السنين » ٩ب اعلم أن القرآن يجوز أن يُسمَّى معجزاً وصفًا له باعتبار لفظه أو كونه كتاباً معجزاً ، ويجوز أن يُسَمَّى معجزة على معنى أنَّه آية معجزة . ومِنْ فَضْلِ القرآنِ على سائر المعجزات دوامه / وانقطاعها ، واختلف الناس في قدمه ، ولم يختلفوا في حدوثها . ٦س

وفي الصحيح عنه[أ] ﷺ أنه قال: « مامن نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي مامثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً ، وإنّي أرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »[٢] قلت : وماذاك إلا لأنه معجز مُستَمِرٌّ دائم بين أظهر الناس يرشدهم إلى الإيمان بمن أنزل عليه على تعاقُب الأعصار واختلاف الليل والنهار ، فبالضرورة تكثر اتباعه ، بخلاف باقي معجزات الرسل فإنّها لولا تصديق القرآن لها لما آمن بها إلا قليل لانقطاع وجودها

(أ) في م أنه عليه السلام قال .

(١) أخرجه البخاري ١٦٨١/٤ ومسلم ١٨٤٦/٤ من حديث أبي هريرة بنحوه .

(٢) أخرجه البخاري ١٩٠٥/٤ ومسلم ١٣٤/١ من حديث أبي هريرة .

وعدم إحساس الناس بها .

قوله : « وبالسنن » أي : المكرم بالسنن « المستنيرة للمسترشدين » اعلم أن سنة النبي ﷺ على ضربين :

أحدهما : ما أوحي إليه وحياً لقوله ﷺ : « إن جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن »[١] .

والثاني : ما ألهمه الله عزَّوجلَّ التكلم به بيانا للقرآن ، وفي كلا الوجهين له إكرام ، أعني الوحي والإلهام . والمستنيرة ذات النور كناية عن الهدى / الذي تضمنته . والمسترشد طالب الرشاد . ١١

قوله : « المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين » أما الأول : فأشار[أ] إلى قوله ﷺ : « أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً »[٢] أي: أوتيت الكلم الجوامع وهي المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة .

ولانعلم لأحد أجمع من كلماته ولا أكثر وقد تضَمَّنَت دواوين الحديث ، وسيأتي التنبيه في / أثناء هذا الكتاب على بعضها إن شاء الله تعالى . وأما ٣ب

(أ) في ب ، م اشارة .

(١) رواه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه ٦٦/١ ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٩٠/١ من قول حسان بن عطية التابعي الجليل ، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٩١/١٣ إلى البيهقي ، وصحَّح سنده .

(٢) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث، وأقربها إلى اللفظ الذي ساقه المؤلف حديث عمر بن الخطاب رواه العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير ٢١/٢ وفي سنده خليفة بن قيس و لم يصح حديثه ، وحديث ابن عباس رواه الدارقطني ١٤٤/٤ وفي سنده زكريا بن عطية منكر الحديث .

الثاني : فأشار(أ) إلى قوله ﷺ : « بعثت بالحنفية السَّمحة السَّهلة »(١) وقوله ﷺ: « الدين يُسر »(٢) ولايعلم في الأديان أسمح من دينه ﷺ ، يعرف ذلك من استقرى الأديان .

ويكفي من ذلك قوله عزَّوجلَّ : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] ﴿ **مايريد الله ليجعل عليكم من حرج** ﴾ [سورة المائدة : ٦] ﴿ **الآن خفَّف الله عنكم** ﴾ [سورة الأنفال : ٦٦] ﴿ **ذلك تخفيف من ربكم ورحمة** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٩] مع قوله عزَّوجلَّ : ﴿ **ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم** ﴾ [سورة الأعراف : ١٥٧] قيل : كانت بنو إسرائيل يقرضون مَحَلَّ البول من جلودهم إذا أصابهم ، ولايُجزِئُهم غسله ، وإذا أتى أحدهم ذنبا أصبح مكتوباً على باب داره ، فيقام عليه حده ، وكانت توبتهم بقتل أنفسهم ، وكان موجب القتل عندهم القصاص عينا ولايقبل الدية . وفي الصحيح « فضلنا على الأمم بخمس »(٣) الحديث كل هذا ونحوه من سماحة هذا الدين وتشديد غيره .

قوله : « صلوات الله عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين » أي باقيهم اشتقاقاً لها من السؤر بالهمزة ، وهو بقية الماء / ونحوه في إناء وغيره ، ١٢ أ

(أ) في ب ، م فاشارة .

(١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٠٩/٧ من حديث جابر ، وقريب منه مارواه أحمد ١١٦/٦ من حديث عائشة ، وحديث جابر فيه ضعف ، وحديث عائشة صحيح .

(٢) رواه البخاري ٢٣/١ .

(٣) رواه البخاري ١٢٨/١ ومسلم ٣٧٠/١ من حديث جابر بنحوه .

ويستعمل أيضاً بمعنى جميع اشتقاقاً لها من سُورِ المدينة لأنه جامع محيط بما وراءه منها .

قوله : « وآل كل وسائر الصالحين » أي : آل كل واحد من النبيين لكن حذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه، نحوه ﴿ **وكل أتوه داخرين** ﴾ [سورة النمل : ٨٧] وقبل وبعد أشباه ذلك .

قوله : « أمابعد » قيل : هي فصل الخطاب لأن المتكلم يفصل بها بين خطبته وبين غرضه . وأول من نطق بها داود لقوله عزَّوجلَّ : ﴿ **وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب** ﴾[(١)] [سورة ص : ٢٠] .

وقيل : قُسُّ بن ساعدة الإيادي ، وقيل : يعرب بن قحطان / فعلى هذا ٧س
فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو : البَينة على المدَّعي واليمين على من أنكر[(٢)].

/ قوله : « فقد رُوينَا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ ١١ب
بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله ﷺ قال » .

أكثر الناس يقولون : رَوَينا بفتح الواو مخففةً من روى يروي إذا نقل عن غيره[(أ)]، مثل رمي يرمي ، والأجود رُوينَا بِضم الراء وكَسْرِ الواو مُشَدَّدَةً أي:

(أ) في ب إلى غيره .

(١) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٦/٣٢٥ .

(٢) أخرجه أبوجعفر الطبري في جامع البيان ٢٣/١٤٠ بنحوه .

رَوَّانَا مَشَايِخُنَا ، أي : نقلوا لنا فسمعنا ، كذا حَرَّر هذه اللفظة بعض أئمة[أ] الحديث .

قوله ﷺ: « من حفظ على أُمَّتي أربعين حديثاً بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء » ، وفي رواية « بعثه الله فقيها عالماً » ، وفي رواية أبي الدرداء « كنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً » ، وفي رواية ابن مسعود « قيل له : ادخل من أي أبواب الجنَّةِ شئتَ » ، وفي رواية ابن عمر « كُتِبَ في زمرة العلماء ، وحُشِرَ في زمرة الشهداء » .

قلت : ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب أن معنى حفظها أي[ب]: ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولاعرف معناها ، هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لابحفظ ماينقله إليهم ، انتهى كلامه .

قلت : الحفظ هو : ضبط الشيء ومنعه من الضياع ، فتارة يكون حفظ العلم بالقلب وإن لم يكتب، وتارة في الكتاب وإن لم يحفظ بقلبه، والمراد ما / ١٣ أ ذكره الشيخ ، فلوحفظ في كتابه ثم نقله إلى الناس دخل في وعد الحديث وإن لم يحفظها في قلبه ، ولوحفظها في[جـ] قلبه و لم ينقلها إليهم لم يدخل في وعد الحديث ولوكتبها في عشرين كتاباً . وبهذا المعنى فَسَّرَ البخاري قوله عليه الصلاة والسلام : « إن لله عزَّوجلَّ تسعة وتسعين إسماً من أحصاها

(أ) في م مشايخ .

(ب) في ب ، م ان .

(جـ) في م بقلبه .

دخل الجنة »[١] أي : من حفظها مَسْتَظهِراً .

قلت : لايخلو الشخص في حفظ هذه الأحاديث من أن يحفظها بكتابه وقلبه ، أو يحفظها في أحدهما دون الآخر ، وعلى التقديرات فإما أن ينقلها إلى الناس أولاينقلها فهي ستة أقسام ، وحكمها ظاهر .

واعلم أن هاهنا تحقيقا وهو أن الناقل للحديث إلى المسلمين لينتفعوا به إما أن يكون قد استخرجه بطريق الإسناد والاجتهاد كما استخرج البخاري ومسلم ونحوهما من أئمة الحديث ، أو نقله[أ] / من دواوين الأئمة المفروغ ١٢ب
منها كالمصنف في نقله هذه[ب] الأربعين من الصحيحين وغيرهما ، فإن استخرجه بالإسناد والاجتهاد دخل في وعد الحديث المذكور بلاتَوقف ، وإن نقلها من الدواوين المفروغ منها ففي دخوله نظر ، لأنه لم يحفظه هو على الأمة ، إنما حفظه صاحب الكتاب المُدَوَّنِ المفروغ منه الذي تعب في تخريجه وإسناده ، وإن دخل في وعد الحديث فلايكون كدخول المُسْنِد المجتهد ، بل يكون له أجر إفراد الحديث من هذا الديوان وتقريب تناوله على من أراده لا
أجر / إسناد واجتهاد . وحاصل هذا أنه لم يحفظه الحفظ التام فلايدخل في ١٤أ
الوعد الدخول التام . هذا[جـ] مقتضى النظر عملا بقوله ﷺ: « ثوابك على

(أ) في س ، م او ينقله .

(ب) في م هذه .

(جـ) في م على .

(١) رواه البخاري ٦/٢٦٩١ من حديث أبي هريرة وقال في : ﴿ أحصيناه ﴾ حفظناه .

قدر نصبك »[١] وقوله : « أفضل الأعمال أحمزها »[٢] أي : أشقها ونحوه . ولله عزَّوجلَّ أن يتفضل عليه بالأجر التامَّ وإن لم يحفظ الحفظ التام ، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من سأل الله عزَّوجلَّ الشهادة خالصاً من قلبه بلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه »[٣] ، ونحوه .

وهاهنا تنبيه وهو أن من حفظ على الأمة أربعين حديثاً فإن كانت صِحاحاً أو حساناً دخل في وعد الحديث المذكور ، وإن كانت ضعيفة فإن كانت في الترغيب وفضائل الأعمال دخل أيضاً لأن الضعيف / يعمل به في ذلك ، وإن كانت في الأحكام وبيان الحلال والحرام لم يدخل ، لأن الضعيف لايعمل به في ذلك ، فإنه لم يحفظ على الأمَّةِ ماينفعهم . ٨س

قوله : « واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه» قلت: هذا الحديث : « من حفظ على أمَّتي أربعين حديثا »* إلى آخره ذكره الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في « الموضوعات » أو في كتاب « العلل المتناهية » من رواية جماعة من الصحابة[٤] بطرق كثيرة وضعف الجميع بالقدح في / أسانيدها، ١٣ب

---

(١) رواه البخاري ٦٣٤/٢ ومسلم ٨٧٧/٢ من حديث عائشة بنحوه .

(٢) أورده أبوعبيد في غريب الحديث ٢٣٣/٤ قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٦٩ والسيوطي في الدرر المنتثرة ص ٥١ : « لايعرف » . وذكراه بلفظ : « أفضل العبادات أحمزها » . ومعنى أحمزها : أمتنها وأقواها وأشدها .

(٣) رواه مسلم ١٥١٧/٣ من حديث سهل بن حنيف .

(٤) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١١١/١ - ١٢٢ من حديث علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأنس وبريدة ، ولم يروه في الموضوعات .

ولم يصحح منها طريقا واحداً ، وحسبك من حديث يكون في الموضوعات ونحوها ، وإن كان الشيخ أبوالفرج تسامح في بعضها لكن هذا / الحديث لم ١٥ أ
يقع فيه تسامح ، بل هو ضعيف بحسب قانون علم النقل ، على موجب العدل .

فإن قيل : إذا كان هذا الحديث لم يصح فكيف أتعب جماعة من الأئمة أنفسهم في تخريج الأربعينات اعتمادا عليه ؟ .

فجوابه من وجهين :

أحدهما : أنهم لم يعتمدوا عليه ، بل على ما اعتمد عليه المصنف في تخريج هذه الأربعين مما ذكره بعد من الأحاديث الصحيحة .

والثاني : أن هذا الحديث وإن لم يصح فهو من باب الترغيب وفضائل الأعمال والعمل فيها جائز باتفاق العلماء[١] كما حكاه المصنف بعد .

قوله : « وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب مالا يحصى من المصنفات » قلت : كأنه ذكر هذا تَأَسيًا واقتداءً بهم ، وقد صرح بهذا بعدُ . ثم ذكر جماعة منهم بأعيانهم وأدرج من لم يعينه منهم بقوله[أ]: « وخلائق لايحصون من المتقدمين والمتأخرين » وممن لم يُسمهِ الطائي صاحب « الأربعين الطائية »[٢]، وقد سمعناها ببغداد، والشيخ عزالدين بن عبدالسلام،

(أ) في م في قوله .

(١) في نقل الاتفاق نظر ، فمذهب مسلم وغيره من المحدثين والنقاد منع العمل بالضعيف في الفضائل . يراجع للتفصيل مقدمة « صحيح الترغيب » للألباني .

(٢) هو أبوالفتوح محمد بن محمد الطائي ت ٥٥٥ حقّق الأربعين له د/ على حسين البواب وفيه أربعون حديثاً مسنده وشرحها .

أو ولده جمع « الأربعين الإلاهية »[١] وهي أحاديث يرويها النبي ﷺ عن ربه عزَّوجلَّ كالحديث الرابع والعشرين من هذه الأربعين ، والشيخ زكي الدين المنذري جمع أربعين حديثاً[٢] لكن أظن جمعه إياها بعد المصنف رحمهما الله تعالى .

قال : « ثم محمد بن أسلم الطوسي[٣] العالم الرَّبَّاني » قلت : الرباني هو الذي يربي الناس بعلمه ، وقيل : هو الذي انتهى علمه إلى معرفة ربه .

قوله : « وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثاً اقتداء بهؤلاء الأئمة / الأعلام وحفاظ الإسلام » قلت: تستحبُّ استخارة الله تعالى عزَّوجلَّ ١٦ أ
في جميع الأمور لأنها استشارة للرب، والمستشار مؤتمن. وحديث / الإستخارة ١٤ب
ثابت في الصحيح من رواية جابر[٤] . وفي بعض السنن : « من سعادة ابن آدم الرضا بالقضاء واستخارة الله في أموره، ومن شقاوته ترك ذلك »[٥]

---

(١) الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي سلطان العلماء ت ٦٦٠ ، وولده عبداللطيف بن عبدالعزيز ت٦٩٥ ينظر طبقات الشافعية الكبرى ١١٨٣/٨ ، ١٢١٥ ولا أعرف الأربعين الذي ذكره المؤلف للوالد أو للولد .

(٢) هو الحافظ الكبير عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ت ٦٥٦ طبقات الشافعية ١١٨٧/٨ طبع الأربعين له مرات .

(٣) هو شيخ الإسلام محمد بن أسلم بن سالم أبوالحسن الإمام الرباني الطوسي ت ٢٤٢ طبع الأربعين له بتحقيق عبدالهادي الخرسة ومحمد خالد الخرسة .

(٤) ٣٩٢/١ .

(٥) رواه أحمد (٥٤/٣ طبعة شعيب الأرنؤوط) والترمذي ٤٥٥/٤ والبزار في مسنده البحر الزخار ٣٠٥/٣ وأبويعلى في مسنده ٦٠/٢ من حديث سعد بن أبي وقاص ، وسنده ضعيف ، قال الترمذي : هذا حديث غريب .

أو كما قال . ويستحب أيضاً الاقتداء بأئمة الدين والصدق فيما يفعلون من الخير ما لم[أ] يكن محل اجتهاد[ب] ويؤدي اجتهاده إلى خلافهم .

قوله : « وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » قلت : لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به ، وإن كان ضعيفاً كما ظهر من حاله فمقتضاه لايترتب عليه تحليل ولاتحريم ولاهضم حقٍّ ، بل هو طاعة والطاعة لاحرج على فاعلها . وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أيضاً عن النبي ﷺ: « من بلغه عنّي / ثواب ٩س عمل فعلمه حصل له أَجْرُهُ وإن لم أكن قلته »[١] أو كما قال :

فإن قيل : العبادات ونحوها من فضائل الأعمال إنَّما يُتَلقَّى عن الشرع ، فإذا وقعت اعتمادا على الحديث الضعيف كان ذلك اختراعَ عبادةٍ وشرعًا في الدين ما لم يأذن به الله عزَّوجلَّ وهو مذموم شرعاً .

قلنا[جـ] : ليس هذا من باب اختراع العبادات وشرع ما لم يأذن به الله عزَّوجلَّ ، بل هو من باب ابتغاء فضل الله تعالى بضعف الأمارات . ثم إن إجماع العلماء على جواز العمل به[٢] يدفع هذا السؤال لأن إجماعهم أقوى منه .

(أ) في س بما لم .

(ب) في م الاجتهاد .

(جـ) في ب قلت .

(١) هذا حديث موضوع ، وقد تكلم عليه الألباني في « الضعيفة » حديث ٤٥١ فليراجع .

(٢) لم يثبت هذا الإجماع ، وسبقت الإشارة إلى ذلك .

قوله : « ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث ، بل اعتمادي على قوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب »[١] وقوله ﷺ: « نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها »[٢] » .

قلت : أورد الشيخ على نفسه بالإشارة السؤال الذي أوردناه قبل ، وهو إن كان الحديث المذكور ضعيفاً فكيف اعتمدت عليه في جمع الأربعين ؟ وأجاب عنه بالجوابين السابقين :

/ أحدهما : جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال[٣] . ١٥ب

والثاني : أن اعتماده ليس / على هذا الحديث الضعيف ، بل على ١٧ أ
الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتبليغ نحو « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » قاله في خطبة[أ] الوداع وغيرها « بلغوا عنِّي ولو آية » « نضَّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها ، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع ، ورب حامل

(أ) في أ حجة .

(١) رواه البخاري ٣٧/١ من حديث أبي بكرة .

(٢) رواه أبو داود ٦٨/٤ والترمذي ٣٣/٥ وابن ماجه ٨٤/١ من حديث زيد بن ثابت . قال الترمذي حديث حسن .

(٣) لكن بشروط ذكرها بعض أهل العلم :

قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ٢١ : اشتهر أن أهل العلم يتسمَّحُون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ، ما لم تكن موضوعة ، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً ، وأن لايشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ماليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره .

فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه غير فقيه » .

قال الشيخْ : « نَضَّر الله امرءا » روي بتشديد الضاد وتخفيفها ، والتشديد أكثر . ومعناه : حَسَّنَه وجَمَّلَهُ انتهى كلامه .

قلت : وقد رجَّح بعضهم التخفيف . ونَضَرَهُ من قوله عزَّوجلَّ ﴿ **تعرف في وجوههم نضرة النعيم** ﴾ [سورة المطففين : ٢٤] ورُبَّ مُبَلِّغٍ بفتح اللام . وكان بعض أهل العلم يقول : إنِّي لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة لقوله ﷺ : « نَضَّر الله امرءًا » الحديث . يعني أنها دعوة أجيبت .

قوله : « وقد رأيت جمع أربعين أهمَّ من هذا كله ، وهي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك » يعني ماجمعه فيه غيره من العلماء من أحاديثهم من أصول الدين وفروعه / والجهاد والزهد والآداب والخطب كالأربعين ١٨ أ
الودعانية[1] .

قوله : « وكل حديثاً منها » أي : من أربعينه التي جمعها « قاعدة عظيمة من قواعد الدين » أي : أسٌّ من أساسه التي يبنى عليها « وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه ، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك » يعني : أنَّ كل حديث منها قد وصف بذلك .

---

(١) نسبة إلى قاضي الموصل أبونصر محمد بن علي بن عبيدالله بن ودعان الموصلي ت ٤٩٤ قال ابن ناصر : رأيته و لم أسمع منه لأنه كان متهما بالكذب ، وكتابه في الأربعين سرقه من زيد بن رفاعة ، وزيد وضعه أيضاً ، وكان كذاباً ، ألَّف بين كلمات قد قالها النبي ﷺ ، وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وغيرهم وطول الأحاديث . السير ١٩/١٦٤ طبع الأربعين له بتحقيق الشيخ على حسن الحلبي .

قلت : أول من علمناه قال نحو هذا أبو داود ، حيث قال في سننه : إنه ضَمَّنَها أربعة آلاف حديث ، وثمانمائة حديث ، ويكفي الإنسان من ذلك أربعة أحاديث :

أحدها : « إنما الأعمال بالنيات » .

وثانيها : « الحلال بين والحرام بين » .

وثالثها : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ » .

ورابعها : « من حسن إسلام المرء تركه / مالايعنيه »[1] . ١٦ب

وقال بعض أهل العلم : هذه الأحاديث الأربعة عليها مدار الإسلام ، فكل واحد منها ربع الإسلام ، ثم أضاف الناس إلى هذه الأحاديث ماهو من جنسها من الأحاديث الكلية مما ذكر المصنف . وسنبين وجه كون كل حديث / منها قاعدةً كليةً من قواعد الإسلام إن شاء الله تعالى . ١٠س

قوله : « ثم ألتزمُ في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في[أ] صحيح البخاري ومسلم » .

قلت : خاصية هذه الأحاديث كونها مشتملة على قواعد الدين وكلياته، أما الصحة فقد شاركها فيها غيرها كثيراً .

قوله : « وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم / الانتفاع بها » ١٩أ
يعني إذا سهل حفظها بحذف أسانيدها كثر حفَّاظها فعم الانتفاع بها .

(أ) في م من .

(١) ينظر سير أعلام النبلاء ١٣/٢١٠ .

قلت : ولاحرم قد صَحَّح الله عزَّوجلَّ مقصد الشيخ فإن حفاظ هذه الأربعين والمشتغلين بها كثير ، ولأن المقصود من الإسناد صحة الحديث وقد عُلِمَتْ صحة هذه الأحاديث بدونه ، فاستُغني عنه ، ولهذا لم نُعرِّجْ نحن على الكلام فيما يتعلق بالإسناد إلا نادراً إذ كان غيره أهمَّ منه .

قوله : « ثم أُتْبِعها بباب في ضبط خفي ألفاظها » .

قلت : قد بين في أول هذا الباب أنه يذكر فيه شيئاً من الواضحات أيضاً، وأنا أنقل مايحتاج إليه من هذا[أ] الباب إلى مواضعه من الشرح إن شاء الله عزَّوجلَّ .

قوله : « وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات »

قلت : هذا كما قال ، لأن الشريعة إنما وردت لمصالح الناس وانتظام حالهم في معاشهم ومعادهم ، فانتظام حال المعاش بوضع قانون المعاملات على وفق العدل والإنصاف ، وبالجملة وضع العدل في جميع أمورهم ، وانتظام حال المعاد بالتوحيد والطاعات العملية .

ثم الطاعات إما متعلقة بالقلب كالإخلاص / والإيمان ونحوهما ، أو ١٧ب
بالجوارح كالعبادات العملية ونحوها ، وهذه الأحاديث مشتملة على أصول جميع ذلك كله ، كما سننبِّهُ عليه في مواضعه إن شاء الله عزَّوجلَّ .

(أ) في ب في هذا .

الحديث الأول :

٢٠ أ عن أمير المؤمنين أبي / حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه . رواه إماما المحدثين[١] أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز به البخاري ، وأبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أَصَحُّ الكتب المصنفة .

أقول : الكلام على هذا الحديث في إسناده وألفاظه ومعانيه ،

أما إسناده ففي مواضع :

أحدها : أن جد البخاري بردز به بباء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي معجمة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء .

قلت : ذكر أبوالحسين ابن الفرَّاء[٢] في الطبقات : أن البخاري ذهبت عينه صبيا فرأى في منامه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبرَّك[أ] له عليها ،

(أ) في م فتفل .

(١) رواه البخاري ٣/١ ومسلم ١٥١٥/٣ .

(٢) هو القاضي أبوالحسين محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي صاحب طبقات الحنابلة ت ٥٢٦ السير ٦٠١/١٩ .

أو دعاله فعادت[١] ، فأرى أن قراءة الناس البخاري لتفريج الكرب مأخوذ من هذا لأن مصنفه فرجت كربته[٢] .

الموضع الثاني : عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين من الخلفاء[٣] لامطلقاً ، بل أول من سمي أمير المؤمنين من المسلمين عبد/ الله بن جحش حين بعثه النبي ﷺ في سريَّة في أول مقدمه المدينة فقال ١١س له أصحابه : بماندعوك ؟ فقال : أنتم المؤمنون وأنا أميركم ، قالوا : فأنت إذاً أمير المؤمنين[٤] . وفي سريتهم / أنزلت ﴿ **يسئلونك عن الشهر الحرام قتال** ٢١ أ **فيه** ﴾[٥] [سورة البقرة : ٢١٧ - ٢١٨] الآيتين .

الموضع الثالث : هذا الحديث لم يروه عن النبي ﷺ إلاعمر ، ولاعن عمر إلا / علقمة بن وقاص الليثي ، ولاعن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التَّيميُّ ، ١٨ب ولاعن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ، ثم اشتهر عن يحيى حتى رواه

---

(١) طبقات الحنابلة ١/٢٧٤ .

(٢) ليست قراءة صحيح البخاري وسرد أحاديثه في الشدائد والمحن سببا شرعه الله سبحانه وتعالى لدفعها ، بل السبب الشرعي العمل بمافيه من السنة النبوية التي فيها أخذ بالأسباب لكل شيء حسبما يناسبه ، ويقع هذا الإنحراف عن السبب الشرعي والعلاج الملائم حين يطرأ الخلل على عقيدة الأمة وسلوكها .

(٣) ينظر قصة تلقيبه بأمير المؤمنين في المعجم الكبير للطبراني ١/٦٤ ، مستدرك الحاكم ٣/٨١-٨٢، وتاريخ الطبري ٤/٢٠٨ ، وطبقات ابن سعد ٣/٢٨١ ، والأوائل للعسكرى ١/٢٢٦ - ٢٢٧ ، ومجمع الزوائد ٩/٦١ .

(٤) ينظر طبقات ابن سعد ٢/١١ .

(٥) ينظر جامع البيان لأبي جعفر الطبري ٤/٣٠٢ - ٣٠٥ .

أئمة الحديث السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه[١] وغيرهم من أصحاب المسانيد حتى صار شبيها بالمتواتر .

الموضع الرابع قوله : « إماما المحدثين » هو باعتبار ماكانا عليه من الورع والزهد والجد والاجتهاد في تخريج الصحيح والتصريح به في كتابيهما حتى ائتَمَّ بهما في التصحيح كل من بعدهما . وإنما قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم كتاباً بعد كتاب الله عزَّوجلَّ أصح من موطَّأ مالك رضي الله عنه قبل ظهور الصحيحين ، فلما ظهرا كانا أحقَّ وأولى باسم الصحة . وفي أيُّ الكتابين أصحُّ أقوال :

ثالثها : أنهما سواء ، والمشارقة يرجحون البخاري ، وبعض المغاربة مسلماً . ومما يدل على أن كتابيهما أصح كتب السنة أن المحدثين قسموا الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام :

أحدها : ما اتفقا عليه ، وثانيها : ما انفرد به البخاري ، وثالثها : ما انفرد به مسلم ، ورابعها : ما خُرجَ على شرطهما ، وخامسها : ماخُرجَ على شرط البخاري ، وسادسها : ماخُرجَ على شرط مسلم ، وسابعها : ماحكم بصحته إمام معتبر ولامعارض له .

قلت: فلما قدَّموا الصحيحين ثم ما خُرجَ عليهما في أقسام الحديث الصحيح ومراتبه دلَّ على اتفاقهم على أنَّهما أصح الكتب المصنفة كما قال الشيخ .

---

(١) رواه البخاري ٣/١ ومسلم ١٥١٥/٣ وأحمد ٢٥/١ وأبوداود ٦٥١/٢ والترمذي ١٧٩/٤ والنسائي ٥٨/١ وابن ماجه ١٤١٣/٢ .

وأما ألفاظه : / فمنها الأعمال وهي حركات البدن ، ويتجوَّز بها عن ٢٢ أ
حركات النفس .

ومنها النيات وهي جمع نية بالتشديد والتخفيف ، فإن شُددَت كانت من نوى ينوي إذا قصد ، وأصلها نِوْيَةٌ قلبت الواو ياءً ثم أدغمت في الياء بعدها فقيل نِيَّة ، وإن خُفِّفَت كانت من وَنَى يَنِيْ إذا أبطأ وتأخَّر من قول الشاعر :

مِسَحٌّ إذَاْ ما السَّابِحَاتُ عَلَى الوَنى .: أثَرْنَ الغُبَارَ بِالكَدِيْدِ المُرَكَّلِ[1]

أي / على الإبطاء والتأخُّرِ في الجَرْيِ . وذلك لأن النية تحتاج في توجيهها ١٩ب
وتصحيحها إلى إبطاء وتَأَخُّرٍ . ولهذا ترى بعض الناس يبطئُ في نية الصلاة حتى تفوته الركعة الأولى مع الإمام[2] .

ومنها نوى ينوي إذا قصد ، يقال : نواكَ الله بخير ، أي قصدك به ، ونَوَيْتُ فلانا وانْتويته بمعنى .

ومنها الهجرة وهي في الشريعة : مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفاً من الفتنة وطلبا لإقامة الدين ، وفي الحقيقة مفارقة مايكرهه الله عزَّوجلَّ إلى مايحب . وقد ثبت في الحديث « المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر مانَهَى الله عنه »[3] وكانت الهجرة في الإسلام مرتين إلى الحبشة وإلى المدينة ،

---

(١) البيت رقم ٥١ من معلقة امرئ القيس .

(٢) لا ارتباط – لغة وشرعا – بين وسوسة الموسوسين وتلاعب الشيطان بهم في عباداتهم وبين معنى النية ودلالتها على التأخير والابطاء .

(٣) رواه أحمد ٢١/٦ وابن حبان (الاحسان ٢٠٤/١١) والطبراني في المعجم الكبير ٣٠٩/١٨ من حديث فضالة بن عبيد بنحوه .

وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلا ماخَصَّهُ الدليل . وقوله عليه الصلاة والسلام « لاهجرة بعد الفتح »[١] يعني من مكة لأنها حينئذٍ دار الإسلام . أمامن سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله / عليه الصلاة والسلام : «لاتنقطع ١٢س الهجرة حتى تخرج[أ] الشمس من مغربها »[٢] .

ومنها قوله : « لدنيا يصيبها » أي يحصلها شَبَّه تحصيل الدنيا بإصابَة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود .

وأما معانيه ففيها أبحاث .

الأول : / (إنما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقاً . ٢٣ أ

أما الحصر وهو : إثبات الحكم لما بعدها ، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال[٣] : ثالثها : أنها تقتضيه عرفاً لاوضعًا .

حجة الحصر مطلقاً من وجوه :

أحدها : أنها صُدرَت[ب] في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة .

الثاني : أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملاً لها على غالب مواردها .

(أ) في م تطلع .

(ب) في م وردت .

(١) رواه البخاري ٦٥١/٢ ومسلم ٩٨٦/٢ من حديث ابن عباس .

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ .

(٣) ينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ١١٥/١ .

الثالث : أن (إنَّما) مُرَكَّبَة من (إنَّ) التي هي للإثبات ، و (ما) التي هي للنفي ، فاقتضت إمَّا نفي الحكم عما بعدها ، وإثباته لغيره وهو باطل إجماعاً ، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره ، وهو المطلوب .

واعترض على الأول / بأنَّها وردت لغير الحصر فوجب أن تكون حقيقة ٢٠ب
فيه بعين ماذكرتم .

وعلى الثاني بمنع أنها في غالب مواردها للحصر . سَلَّمناه لكن لانُسَلِّمُ أنَّ ذلك يوجب أنها موضوعة للحصر لجواز غلبة الاستعمال في غير ماوضعت له .

وعلى الثالث : بأنَّا لانُسَلِّمُ تركيبها من (إنَّ) و (ما) بل هي كلمة موضوعة من أصلها كذلك من غير تركيب .

سلَّمناه لكن لانُسَلِّمُ أن « ما » فيها للنفي ، إذ لها معاني غير ذلك فتخصيص النفي من بينها هاهنا تحكم .

سلَّمنا أنها النَّافية لكن لانُسَلِّمُ أنَّ معنى مُفْرَدَيْهَا أعني « إنَّ » و « ما » بعد التركيب مَعْنَاهُمَا قَبلَهُ ، لأن التركيب يُغَيرُ معاني المفردات نحو « لولا » هي مُرَكَّبَةٌ من « لو » و « لا » وليس معناها معنى واحد منهما .

حجة القائلين بعدم الحصر من وجوه :

أحدها : أنها وردت لغير الحصر كثيراً فلتكن / حقيقة فيه كماسبق . ٢٤ أ

الثاني : أنا إذا قلنا : إنما قام زيد، حسن أن يقال: فهل قام عمرو ؟ ولو كانت للحصر لماحسن هذا الاستفسار(أ)، لأنه استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل.

(أ) في م الاستفهام .

الثالث : لوكانت للحصر لاستوى قولنا : إنما قام زيد ، وقولنا : ماقام إلا زيد ، لكنَّهما لايستويان ، إذ الثاني أقوى من الأول .

الرابع : أن أسامة بن زيد رضي الله عنه روى « إنما الربا في النسيئة »[١] و لم ينحصر الربا فيها ، بل هو ثابت في التفاضل .

والجواب عن الأول : بالمعارضة بما سبق .

وعن الثاني : بأنَّه إنما حسن الاستفسار لاحتمال أنَّها استعملت في غير الحصر مجازا ، لا لأنها ليست تقتضي الحصر .

وعن الثالث : بالتزام استواء الصيغتين في الحصر ، ولئن سلَّمنا تفاوتهما فيه لكن لايلزم أنَّ (إنما) ليست للحصر ، لجواز أن للحصر قدراً مشتركاً استويا فيه ، واختصت إحداهما بمزيد قوة فيه ، كما اشتركت السين وسوف في معنى التنفيس ، وكانت / سوف أكثر تنفيسا لكثرة حروفها ، وكذلك ٢١ب
« ماقام إلا زيد » أكثر حروفاً من « إنما قام زيد » ولأن الحصر في « إنما قام زيد » معنوي ، وفي « ماقام إلا زيد » لفظي ، فاقتضى التصريح[أ] فيها بـ(ما) و (إلاَّ) جمعاً بين النفي والإثبات بالمطابقة .

وعن الرابع : أن ابن عباس من أهل اللسان وقد فهم من حديث أسامة الحصر وقال به ، وإنما ثبت[ب] الربا في التفاضل عند من ذهب إليه بأدلة أخر

(أ) في م لفظي للتصريح .

(ب) في م يثبت .

(١) رواه مسلم ١٢١٨/٣ .

ناسخة لمفهوم الحصر في حديث أسامة ، كما نسخ حديث عائشة ونحوه / في ١٣
التقاء الختانين[١] مفهوم حديث « إنما الماء من الماء »[٢] .

حجة القائلين باقتضائها للحصر[أ] عرفا لاوضعا لأن الوضع غائب عنَّا ،
وعليه من الشبه ماسبق فلايثبت / بالشك . ٢٥

أمَّا في عُـرفِ الاستعمال فنحن نجدهم يبادرون عند إرادة الحصر إلى « إنَّما » كما يبادرون إلى تصريح النفي والإثبات بما كان إلا كذا نحو قوله :

..... **وإنَّما** ∴ **يدافعُ عن أحسابهم أنا أو مثلي**[٣]

..... ∴ **وإنما العزة للكاثر**[٤]

وقوله عزَّوجلَّ ﴿ **إنما تجزون ماكنتم تعملون** ﴾ [سورة التحريم : ٧] كما قال عزَّوجلَّ ﴿ **وما تجزون إلا ماكنتم تعملون** ﴾ [سورة الصافات : ٣٩] و ﴿ **إنما إلهكم الله** ﴾ [سورة طه : ٨٩] كما قال ﴿ **ومامن إله إلا الله** ﴾ [سورة ص : ٦٥] وهو كثير ، فثبت أنها للحصر بعرف الإستعمال .

قلت : الأشبه أنها ليست للحصر مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام « مامن نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر ، وإنما

(أ) في م الحصر .

(١) رواه مسلم ٢٧٢/١ من حديث عائشة .

(٢) رواه مسلم ٢٦٩/١ من حديث أبي سعيد الخدري .

(٣) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ١٥٣/٢ . وصدره : أنا الضامن الراعي عليهم ، وإنما .

(٤) البيت للأعشي الكبير ينظر ديوانه ١٧٩ . وصدره : ولستَ بالأكثرِ منهم حَصًى .

كان الذي أوتيته وحياً »[١] فلو كانت إنما للحصر لانحصرت آيات النبي ﷺ ومعجزاته في الوحي ، وانتفى غيره بإقرار النبي ﷺ بحصرها في القرآن ، فكنَّا نحتاج في إثبات غيره من المعجزات بعد ذلك إلى تعب لأن الخصم يقول لنا : أنتم تثبتون لنبيكم من الآيات ماهو مصرح بنفيه ، ومن المعلوم أن من نفى بَيِّنَتَهُ لم تسمع منه بعد ذلك .

أما إذا جعلنا إنما للإثبات المؤكَّد لايلزمنا هذا السؤال، لأنَّا نقول : إنما(أ) أراد / النبي ﷺ بهذا الكلام إثبات الوحي ، لانفي ماعداه ، وقد ثبت له ٢٢ب غيره من الآيات مالايُحصى ، وقوله(ب) عليه الصلاة والسلام غير منكر له ، فيجب القول بثبوته .

فرع : من قال : إن (إنما) للحصر قال : إن حصرها قد يكون عامًّا نحو ﴿ **إنما إلهكم الله** ﴾ وقد يكون خاصًّا باعتبار أمر خاص نحو ﴿ **إنما الله إله واحد** ﴾ [سورة النساء : ١٧١] أي : باعتبار إنكار منكري التوحيد(جـ) لامطلقاً ، فإن لله عزَّوجلَّ صفات كثيرة غير التوحيد(جـ).

وللحصر / أدوات وأنواع ذكرت في كتب الأصول . ٢٦ أ

البحث الثاني : قوله : « الأعمال بالنيات » الأعمال مبتدأ وبالنيات

(أ) في م أن النبي عليه السلام إنما أراد .

(ب) في م وهو عليه السلام غير .

(جـ) في م الوحدانية .

(١) سبق تخريج الحديث .

متعلق بالخبر المحذوف ، واختلف فيه ، فمنهم من قدره بالصحة ، أي : الأعمال صحيحة أو جائزة بالنيات ، فيحصر صحتها وجوازها فيما إذا كانت منوية فيقتضي أن لايصح عمل إلا بنية إلابدليل مخصص ، ومنهم من قدره بالكمال ، أي : الأعمال كاملة بالنيات فيكون المحصور في النية كمالها لاصحتها ، ولايلزم من ذلك انتفاء صحتها بدون النية ، وكلا الأمرين جائز لكن الأول أظهر لقوله عليه الصلاة والسلام : « وإنما لكل امرئ مانوى » إلى آخر الحديث ، مع ماروي من قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس للمرء من عمله إلا مانواه ، ولاعمل إلا بالنية »[1] فإن ذلك قوي جدا في إرادة حصر صحة الأعمال في النيات ، لاحصر الكمال فقط .

البحث الثالث : قوله : « وإنما لكل امرئ مانوى » أي : جزاؤ مانوى من خير أو شر ، فهو من باب حذف المضاف نحو واسأل القرية أي : أهل القرية ونحوه .

وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : يدخل هذا الحديث في سبعين باباً من الفقه .

قلت : يريد الأبواب الكلية كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق ونحوها من الأبواب ، أما المسائل الجزئية التفصيلية فأكثر من أن تحصر(أ).

(أ) في م تحصى .

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ .

ومن مشهور مسائل هـذا البـاب أن النيـة شـرط في / الوضـوء للحديـث ٢٧ب
والقياس على التيمم . وقال أبو حنيفة : لاتشترط ، وأجاب عن الحديث بـأن
معناه / الأعمال كاملة / بالنية ، ونحن نقول بـه ، ولايـلزم منـه نفـي الصحـة ١٤س ، ٢٧ أ
كما سبق .

وهو أيضاً(أ) عام مخصوص بِرَد الغصوب والأمانات ونحوها وهي أعمال، ولاتتوقف صحتها على النيـة ، فَيُخَـصُّ محـل الـنزاع بـالدليل(١)، وفـرَّق بـين الوضوء والتيمم بأن الماء يطهـر(ب) بطبعـه فاسـتغنى بقوتـه عـن النيـة بخـلاف التيمم. وأيضاً فقوله عزَّوجلَّ ﴿ **فتيمَّمُوا** ﴾ أمر بالتيمم وهـو القصـد ، وهـو حقيقة النيـة بخـلاف الوضـوء فـإنَ الآيـة(جـ) وهـي ﴿ **إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا** ﴾ ليس فيها تصريح بالنية ولاتعريض .

وأجيـب عـن الأول بأنَّـا قـد(د) بينَّـا أن المحصـور في النيـات هـو الصحـة لابمجـرد الكمـال ، والحديـث عـام في الوضـوء وغـيره ، ولامخصـص لـه منـه ، ولانُسَلِّمُ أن الماء يطهر(هـ) بطبعه لأن الطهارة عبادة لاتأثير فيها للطبع بخـلاف

(أ) في أ وأيضاً فهو .

(ب) في م مطهر لطبعه .

(جـ) في م آيته .

(د) في م قدمنا .

(هـ) في م مطهر .

(١) ينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١/١٢٧ - ١٢٨ .

الري فإنه ليس بعبادة ، والوضوء والتيمم طهارتان[أ] فكيف يفترقان ، وهذا لفظ الشافعي في إلزامهم النية للوضوء قياسا على التيمم[١].

واختلف العلماء في النية في الطهارات فأوجبها الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في آخرين في الطهارة بالمائع والجامد[٢] ، ونفاها زفر[٣] والحسن بن صالح[٤] فيهما لأن الطهارة وسيلة إلى العبادة فلاتعتبر فيها[ب] النية ، إنما النية للعبادات[٥]، وأوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه في التيمم دون الوضوء لما مَرَّ .

ومن مسائل النية أنه لووطئ امرأة أجنبية يظنها[جـ] زوجته أو أمته لا إثم عليه ، ولو وطئها يعتقدها[د] أجنبية فإذا هي مباحة له أثم / ولولا مصادفة ٢٨

(أ) في م عبادتان .

(ب) في م لها .

(جـ) في م يظن أنها .

(د) في م معتقدا أنها .

(١) لم أقف في الأم ولافي الرسالة .

(٢) ينظر الأم ١/١٠٠، ١٨٦ طبعة د/أحمد بدر الدين حسون والمغني لابن قدامة ١/١٥٦ ، ٣٢٩.

(٣) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة ت ١٥٨ الطبقات السنية ٣/٢٥٤ .

(٤) هو الحسن بن صالح بن حي الكوفي الهمداني الفقيه العابد ت ١٦٧ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٣/٦٥ .

(٥) قال أبوجعفر الطحاوي : وقال الحسن بن حَيٍّ : يجزئ الوضوء والتيمم جميعاً بغير نية ، قال أبوجعفر : ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره . أهـ . مختصر اختلاف العلماء ١/١٣٥ .

المحل المباح لَحُدَّ ، وكذا لوشرب مباحاً يعتقده حراماً أثم . أو بالعكس لا يأثم .

ولو قال لامرأته : أنت طالق يظنها[أ] / أجنبية طلقت زوجته لمصادفة الطلاق محله . ٢٤ب

ولو قال لأجنبية : أنت طالق وظَنَّها[ب] زوجته اختلف فيه ، والأشبه طلاق زوجته اعتباراً للنية ، وقيل : لاتطلق لفوات المحل .

ولو قال لرقيق له : أنت حُرٌّ يَظُنُّه أجنبياً عتق لمصادفة العتق مَحَلَّه ، وفي عكسه خلاف ، العتق للنية ، وعدمه لفوات المَحَلّ .

وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة ، ولهذا افتتح البخاري كتابه به مع أنه لايناسب ترجمة « باب بدء نزول الوحي » ، إنما أراد التنبيه على تصحيح النية في الأعمال حتى قال بعضهم : ينبغي لكل بادئ عمل أو مصنف[جـ] كتاب أن يفتتح به .

وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ قال : « يقول الله عزَّ وجلَّ للحفظة يوم القيامة : « اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر ، فيقولون : رَبَّنَا لم نحفظ ذلك عنه ولاهو في صحفنا فيقول : إنَّه نواه »[١] .

(أ) في م يظن أنها .

(ب) يظنها .

(جـ) في م تصنيف .

(١) لم أقف عليه في مسند أبي يعلى .

قلت : ولهذا المعنى ونحوه قيل : « نية المرء(أ) خير من عمله »(١) وقد ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة ، ولزوم النذر بها اعتمادا على هذا الحديث ، ولايَرِدُ عليهم(ب) قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله تجاوز لأمَّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به »(٢) لأن المعفو(جـ) عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم الضعيفة ، بخلاف ماعقدت عليه العزائم ، وهم إنما يوقعون الطلاق ونحوه بالنية إذا قويت وصارت عزيمة أكيدة . وسيأتي الكلام في نحو هذا إن شاء الله عزَّوجلَّ .

البحث / الرابع : / قوله : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » هذا تفصيل لما سبق في قوله : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ / مانوى » وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب الباعث على هذا الحديث وذلك لأن رجلا من أهل مكة كان يهوى امرأة يقال لها : أم قيس فهاجرت إلى المدينة فهاجر الرجل لأجلها لاتدينًا فَعَرَّض النبي ﷺ به في الحديث تنفيرا عن(د) مثل قصده ، وكان ذلك الرجل

٢٥ب ، ٢٩ أ

١٥س

(أ) في س ، م المؤمن .

(ب) في س عليه .

(جـ) في م المرفوع .

(د) في م من مثل فعله .

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢٨/٦ من حديث سهل بن سعد الساعدي ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦١/١ ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة .

(٢) رواه البخاري ٨٩٤/٢ ومسلم ١١٧/١ من حديث أبي هريرة .

بعد يُدعى مهاجر أم قيس[١] .

ثم قيل على هذه الجملة : إن قاعدة الجملة الشرطية أن يكون الشرط فيها غير الجزاء نحو من أطاع أُثيب ، ومن عصى عوقب ، أما هذه الجملة فالشرط فيها هو الجزاء بعينه ، وهما الهجرة إلى الله ورسوله ، فهو بمثابة قولنا: من أكل أكل ، ومن شرب شرب ، ومن كان مؤمنا فهو مؤمن ومن كان كافرا فهو كافر .

وجوابها أن الشرط والجزاء في هذه الجملة إنما اتحدا لفظا لامعنًى ، والاعتبار بالمعاني لابالألفاظ .

ومعنى الكلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً ونية ، فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وأجراً ، أي : من هاجر إلى الله كان أجره على الله ، وكانت هجرته مقبولة فاندفع السؤال .

البحث الخامس : قوله : « ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » قلت : اللام في / لدنيا يحتمل أنها للتعليل ٣٠ أ
على بابها ، أي : من كانت هجرته لعلة دنيا أو لأجل دنيا ، ويحتمل أنها بمعنى إلى ، أي : من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لأنه قابله بقوله :

---

(١) قال العلامة أحمد بن محمد القسطلاني في كتابه إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ١/٥٥ وقد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس المروية في المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجاله ثقات من رواية الأعمش ، ولفظه عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها : أم قيس ، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها ، قال : فكنا نسميه مهاجر أم قيس أهـ و لم أقف عليه في المعجم الكبير المطبوع .

« فهجرته إلى ماهاجر إليه » و لم يقل فهجرته لما هاجر إليه ، وهذا / جيدٌ ، ٢٦ب
والأول أشبه ، وتقديره فمن كانت هجرته لأجل دنيا يحصلها انتهت هجرته أو كانت نهاية هجرته إلى ذلك ، لايحصل له غيره .

وقوله : « لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » يحتمل أن مهاجر أم قيس المذكور كان يُحبها لمالها وجمالها فجمعهما في التعريض به .

ويحتمل أنه كان يطلب نكاحها ، وغيره من الناس هاجر لتحصيل(أ) دنيا من جهةٍ مَّا فَعَرَّض بهما ، ويحتمل أنه عليه السلام عرَّض لطلب نكاح المرأة ، وأنشأ ذكر المال إنشاءً تقريراً لقاعدة زجر الناس عن قصده بنية الهجرة كما أنه لما سئل عن طهورية ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته »(١) فزاد على السبب تمهيداً لقاعدة أخرى ، وهذا من باب زيادة النص على السبب .

البحث السادس : يقال : لم اتحد الشرط والجواب في الجملة السابقة واختلفا هاهنا ؟ وَهلاً قيل : من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قيل : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ؟ .

والجواب أن اتحاد الشرط والجزاء خلاف الأصل ، وإنما اتحدا في قوله : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » تبركا

(أ) في م لتحصل له دنيا .

(١) رواه أبوداود ٦٤/١ والترمذي ١٠١/١ والنسائي ٥٠/١ وابن ماجه ١٣٦/١ من حديث أبي هريرة ، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

وتعظيماً / لهما بتكرار ذكرهما ، وكونه أبلغ في حصول مقصود[أ] الهجرة ٣١ أ
إليهما ، لأن من سعى إلى خدمة الملك تعظيماً له أجزل عطاءً ممن يسعى ليأخذ كسرة من سماطه ، بخلاف الدنيا والمرأة فإنهما لايستحقان التعظيم ولايحصل بذكرهما تبرك ، والعدول عن ذكرهما أبلغ في[ب] الزجر عن قصدهما كأنه قال : « فهجرته إلى ماهاجر إليه » وهو حقير مهين لايجدي ، وأيضاً فإن ذكر الدنيا ونكاح المرأة مما يستحلى عند عامة / الناس فلو كرَّر ٢٧ب
ذكره ربما عَلِقَ بقلب[جـ] بعض السامعين فيقول : قد رضيت أن[د] تكون هجرتي إلى دنيا أصيبها أو امرأة انكحها ، فهل العيش إلا ذلك ؟ فكان قوله: « فهجرته إلى ماهاجر إليه » أبلغ وأجدر / باندفاع هذا المحذور . ١٦س

البحث السابع : هذا الحديث أصل في الإخلاص وله مرجع إلى الكتاب والسنة .

أما مرجعه من الكتاب فكل آية تضمنت مدح الإخلاص أوذم الرياء نحو ﴿ **وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين** ﴾ [سورة البينة : ٥] ﴿ **فادعوا الله مخلصين له الدين** ﴾ [سورة غافر : ١٤] ﴿ **إنه من عبادنا المخلصين** ﴾ [سورة يوسف : ٢٤] ﴿ **فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا** ﴾ [سورة الكهف : ١١٠] ﴿ **كالذي ينفق ماله رئاء الناس** ﴾

(أ) في م المقصود بالهجرة .

(ب) في م من .

(جـ) في م بقلوب .

(د) في م بأن .

[سورة البقرة : ٢٦٤] ﴿ أيودُّ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ﴾ الآية [سورة البقرة : ٢٦٦] ﴿ الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾ [سورة البقرة : ٢٦٦] الآية .

وأما مرجعه من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « يقول الله عزَّوجلَّ « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريء، / وهو للذي أشرك »[١] وفي رواية « تركته وشركه »[٢]. ٣٢ أ

وعن أبي موسى أن رجلا قال يارسول الله : الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »[٣] رواه السبعة الذين رووا حديث « إنما الأعمال بالنيات » .

البحث الثامن : قوله : « الأعمال بالنيات » قدمنا(أ) أن معناه الأعمال صحيحة بالنيات ، ثم الصحة هي ترتب آثار الفعل عليه ، لكن هذا الحديث مخصوص(ب) بالحس والنظر ، أما تخصيصه بالحس فلأن الأعمال العادية

(أ) في م قد بينا .

(ب) في م مخصص .

(١) رواه أحمد ٣٠١/٢ وابن ماجه ١٤٠٥/٢ من حديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٤٠٩/٢ .

(٢) رواه مسلم ٢٢٨٩/٤ من حديث أبي هريرة .

(٣) رواه أحمد ٣٩٧/٤ والبخاري ٥٨/١ ومسلم ١٥١٣/٣ وأبوداود ٣١/٣ والترمذي ١٧٩/٤ والنسائي ٢٣/٦ وابن ماجه ٩٣١/٢ .

كالأكل والشرب والنوم والنكاح وبناء الدور وزرع الزروع[أ] ونحوه تصح / بدون النية إذ يترتب آثارها عليها بمجرد عملها ، وأما تخصيصه بالنظر فلأن ٢٨ب
قضاء الديون ورد الغصوب والأمانات ودفع النفقات الواجبة تصح[ب] ويترتب أثرها عليها وهو براءة العهدة منها بدون النية ، وهذا التخصيص إنما لحق الجملتين الأوليين من الحديث وهما : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى » لعمومهما في أعمال العادات والعبادات ، أما الجملتان الأخيرتَان وهما « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » فهما على عمومهما لم يُخَصَّا بشيء لاختصاصهما بالهجرة التي هي من أعمال العبادات ، والعبادات تشترط لها النيات .

البحث التاسع : إن قيل : لم قال : « إنما الأعمال بالنيات » / ولم يقل : ٣٣ أ
إنما الأفعال ؟ قلنا : قال بعض العلماء : إنما قال : إنما الأعمال لأنه لوقال : إنما الأفعال بالنيات لتناول أفعال القلوب ، ومنها النية ، ومعرفة الله تعالى ، فكان يلزم أن لايصحَّا إلا بالنية ، لكن النية فيهما محال .

أما في النية فلأنها لو توقَّفَت على نيَّة أخرى لتوقَّفت الأخرى على نيَّة أخرى ، ولزم تسلسل النيَّات ، أو الدور وهما محالان ، وأما معرفة الله عزَّوجلَّ فلأنها لوتوقَّفت على النية - مع أن النيَّة قصد المنوي بالقلب[1] -

---

(أ) في ب الزرع .

(ب) في م يصح ترتب آثارها عليها وهي .

(١) في هامش أ « أي فتكون المعرفة سابقة على النية حتى تكون مقصودة بالنية إذ لايُقصد مالا يُعلم » .

لزم أن يكون الإنسان عارفا بالله عزَّوجلَّ قبل معرفته به ، وأن يكون الله عزَّوجلَّ معروفا له قبل أن يكون معروفا له ، وأن يكون المُكَلَّفُ عارفا بالله عزَّوجلَّ غير عارف به في حالة واحدة وكل ذلك محال .

تم الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى ، وهو من أحاديث أعمال القلوب والطاعات المتعلقة بها ، وعليه مدارها وهو قاعدتها ، وهي قاعدة ، فهذا الحديث قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان ، ولهذا لونوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح ، ولو قرأ[أ] الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح . والله أعلم .

(أ) في س اوقرا .

/ الحديث الثاني : ١٧س

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً قال : بينما نحن عند رسول الله / ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد ٢٩ب
الشعر ، لايُرى عليه أثر السفر ، ولايعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه / إلى ركبتيه ووضع كفَّيه على فخديه وقال : يا محمد أخبرني ٣٤أ
عن الإسلام ؟ فقال رسول الله ﷺ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنَّك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أمارتها ؟ قال : أن تلد الأمَّة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . ثم انطلق فلبثت مليًّا . ثم قال : ياعمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . رواه مسلم[1].

الكلام على هذا الحديث في لفظه ومعناه .

أما لفظه فمنها قوله : « بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا

---

(١) رواه مسلم ٣٦/١ .

رجل » أي : كان طلوعه علينا بَيْنَ ، أوفي أثناء أزمنة كوننا عند النبي ﷺ ، لأن بين تقتضي شيئين فصاعدا ، وهذا تأويله هاهنا . وقد يقال في بينما : بينا بحذف الميم تخفيفا ، قال الشاعر :

بَيْنَا نَحْنُ نَرْقُبُهُ أَتَانَا ∴ مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وَزِنَادَ رَاعِي[1]

ومنها / قوله : « ذات يوم » ذات هاهنا تأنيث ذو بمعنى صاحب ، أي: ٣٥
بينا نحن في ساعة ذات مرة في يوم / فحذفت هذه المضافات لوضوح الأمر ٣٠
كما حذفت من قوله :

إِذَا اقَامَتَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَا ∴ نَسِيمَ الصَّبَا[2] .....

أي : تضوَّع تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا .

ومنها قوله : « لايُرى عليه أثر السفر » هو بضم الياء آخر الحروف من يُرَى على ما لم يُسمَّ فاعله ، وهو أبلغ من نرى بالنون على تسمية الفاعل ومنها قوله : « أخبرني عن أمارتها » بفتح الهمزة أي : علامتها وربما روي أماراتها على الجمع ، يقال : أمارة وأمارات وأمار ، نحو ضلالة وضلالات وضلال ، من باب مابين واحده وجمعه حذف الهاء نحو تمرة وتمر . أما الإمارة بكسر الهمزة فالولاية .

ومنها « رَبَّتها » أي : سيدتها ومالكتها تأنيث رَبٌّ وقد سبق معناه .

ومنها « الحفاة » بحاء مهملة جمع حاف وهو الذي لانعل له . والعُرَاة

---

(١) البيت لرجل من قيس عيلان ينظر الكتاب لسيبويه ٨٧/١ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ٤٠٥/١ والوفضة : جعبة السهام ، وزناد راعي : الخشبة التي تقدح بها النار .

(٢) البيت رقم ٦ من معلقة امرئ القيس .

جمع عار . والعالة جمع عائل وهو الفقير ومنه ﴿ **ووجدك عائلا فأغنى** ﴾ [سورة الضحى : ٨] و ﴿ **ذلك أدنى أن لاتعولوا** ﴾ [سورة النساء : ٣] أي : لاتفتقروا .

ورعاء الشاء رعاة الغنم ومنه ﴿ **حتى يصدر الرعاء** ﴾ [سورة القصص : ٢٣] ومنها قوله : « فلبثت مليا » قال الشيخ : هو بتشديد الياء أي : زمانا كثيراً ، وكان ذلك ثلاثا . هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي[١] وغيرهما انتهى .

قلت : مَلِيٌّ غير مهموز ومنه ﴿ **واهجرني مليًّا** ﴾ [سورة مريم : ٤٦] لأنه من الملوان وهو الليل والنهار ﴿ **وأملي لهم** ﴾ [سورة القلم : ٤٥] وإن الله عزَّوجلَّ ليملي للظالم ، ولاهمز في شيء من ذلك .

أما المليء ضد المعدم ، فمهموز لأنه من ملأ / كيسه ونحوه مالاً ، ومن الملاءة[أ] وهي اليسار ، وكذلك الملأ الأعلى، والملأ من الناس مهموز ذلك كله. ٣٦ أ

وقوله : « فلبثت ملياً » أي : زَمَانًا مَلِيًّا أي : طويلا فحذف الموصوف لظهوره . ومنها جبريل ، وهو اسم أعجمي سرياني ، قيل : معناه عبدالله . والدين : الملة والشريعة ، ويستعمل أيضاً في الجزاء ، ومنه ﴿ **مالك يوم الدين** ﴾ / أي : الجزاء ، وبمعنى العادة ومنه قوله[٢] : ١٨س

(أ) في ب الملاء .

(١) رواه أبوداود ٦٩/٥ والترمذي ٦/٥ .

(٢) البيت رقم ٧ من معلقة امرئ القيس .

/ كَدِيْنِكَ مِن أُم الحُوَيرِثِ قَبلَهَا ∴ ٣١ب

وروي كدأبك ، وهو أشهر .

وقول الآخر[١] :

تَقُولُ : وَقَد ذَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي ∴ أَهَـذَا دِيْنُـهُ أَبَـدًا وَدِيْنِـيْ

أي : عادته وعادتي .

وأما معانيه ففيها أبحاث :

البحث الأول : قوله : « شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لايُرى عليه أثر السفر » هو إشارة إلى غرابة هذه القضية لأن الرجل هيئته هيئة حاضر لايخفى عليه أمر الدين مع اشتهاره غالباً خصوصاً في المدينة ، وسؤاله سؤال أعرابي وارد غير عالم بالدين . وهذا بخلاف حديث طلحة بن عبيدالله جاء أعرابي ثائر الرأس من أهل نجد يُسمع دويُّ صوته الحديث[٢]؛ إذ وصفه بصفة الأعراب الواردين فلم يكن في سؤاله غرابة ولاعجب .

وقوله : « بياض الثياب ، وسواد الشعر » مطابقة جَيدَةٌ تامَّةٌ .

---

(١) البيت للمُثَقِّب العَبدِي ، ينظر ديوان شعر المثقب العبدي ١٩٥ ورواية الديوان هكذا :

تقـولُ : إذا دَرَأْتُ لَهَـا وَضِينِـي ∴ أَهَـذَا دِينُـهُ أَبَـدًا وَدِيْنِـي

أخرى: أقول: إذا ذَرَأْتُ لها وَضِينًا

ذَرَأْتُه : أَزَلتُهُ عن موضعه . وفي هامش الديوان : يريد أن ناقته سئمتت كثرة مايرحلها ، فإذا شَدَّ عليها الوضين – والوضين إنما يُشدُّ عليها مع الرحل – ضَجَّت ، فكأنها في حالة الذي لو تكَلَّم لنطق بهذا القول ، وشَكَا حَالَهُ .

(٢) رواه البخاري ٢٥/١ ومسلم ٤٠/١ .

وفيه أيضاً استحباب التجمل وتحسين الهيئة للعالم والمتعلم لأن هذا الرجل
هو جبريل عليه السلام كما بين في آخر الحديث وهو معلم / من جهة لقوله ٣٧ أ
عليه الصلاة والسلام : « جاء يعلمكم دينكم » ومتعلم من جهة أنه في صورة سائل .

قوله : « ولايعرفه منا أحد » إشارة إلى غرابة القضية أيضاً لأن هيئته تقتضي أنه من أهل المدينة ، ولوكان منها لعرفناه أوبعضنا فقد حصل فيه(أ) أمارة معرفتنا لَهُ ، مع عدم معرفتنا لَهُ . والله أعلم .

البحث الثاني : قوله : « فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » تقتضي أنه جلس بين يدي النبي ﷺ وإلا لم يتصور إسناد ركبتيه إلى ركبتيه ، لأنه لوجلس إلى جانبه لما أمكنه إلا إسناد ركبة واحدة منه إلى ركبة واحدة من النبي ﷺ ، وهذا جلوس المتعلمين بين يدي المشايخ(ب) للتعلم .

وقوله : « ووضع كفيه على فخذيه » الضمير في كفَّيه للرجل ، وفي فخذيه يحتمل أنه للرجل أيضاً ، وأنه وضع كفيه على فخذي نفسه معتمدا عليهما وقت السؤال ، ويحتمل أنه للنبي ﷺ وأن الرجل وضع كفيه على
فخذي النبي ﷺ / استئناساً باعتبار مابينهما من الأنس في الأصل حين يأتيه ٣٢ ب
جبريل عليه السلام لتبليغ(جـ) الوحي ، وهذا الاحتمال أرجح ، وإنما رُجحَ

(أ) في م منه .

(ب) في م الشيخ .

(جـ) في م السلام بالوحي .

الاحتمال في ضمير فخذيه ، دون ضمير ركبتيه ، لجواز وضع الإنسان يده على فخذيه ، وعلى فخذي غيره ، واستحالة إسناد ركبتيه إلى ركبتي نفسه والله أعلم .

البحث الثالث : قوله : « يامحمد أخبرني عن الإسلام » فيه فوائد :

الأولى : جواز تسمية المتعلم شيخه ، والمرؤوس رئيسه باسمه ، لكن قد غلب في العرف تسمية المشايخ والرؤساء بالأسماء الشريفة المفخمة فينبغي اتباعه / إلا أن يعلم أن الشيخ لاينقبض من تسميته باسمه الأصلي ، ولايكون ٣٨ أ
ذلك على سبيل الوضع منه ، فيكون ذلك هو الأولى اتباعا لهذه السنة وغيرها، ولأنه أقرب إلى التواضع وأولى بالصدق .

الثانية : أن للمسؤول من مفت وغيره أن يجيب عن السؤال معتمدا على ما فهم بالقرينة ، وذلك لأن هذا السائل قال :

أخبرني عن الإسلام ، وهو سؤال مجمل ، يحتمل أن يكون عن حقيقة الإسلام ، وعن شروطه ، وعن أركانه ، وعن زمانه ومكانه ، وغير ذلك من لواحقه ، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجابه بماهية الإسلام وحقيقته مبادراً من غير استفسار ، وما ذلك إلا لما فهمه بالقرينة من أنه سأل عن الماهية ، ولأن القرائن كالنصوص فجاز الاعتماد عليها في الخطاب سؤالاً وجواباً وشواهده كثيرة .

الثالثة : فيه دليل على أن الإسم غير المسمى لأن جبريل قال : ما الإسلام؟ ما الإيمان ؟ ما الإحسان ؟ فأتى بأسمائها وأجابه النبي ﷺ بمعانيها ، ولوكان الإسم هو المسمى لما احتاج إلى السؤال عنه لعلمه به ، ولما أجابه

النبي ﷺ / بل كان يقول له : إنك عالم بمسمى ماسألت عنه ، لأنك عالم ١٩س
باسمه لتلفظك به .

/ واعلم أن للناس في هذه المسألة أقوالاً : ٣٣ب

أحدها : أن الإسم غير المسمى كما قلنا .

والثاني : أنه هو المسمى لقوله عزَّوجلَّ ﴿ **سبح اسم ربك الأعلى** ﴾ [سورة الأعلى : ٦٢] والتسبيح إنما هو للرب عزَّوجلَّ فدلَّ على أن اسمه هو هو ، وجوابه : / أنه ضمن (سبح اسم) معنى اذكر فكأنه قال : اذكر اسم ربك ٣٩أ
كقوله عزَّوجلَّ ﴿ **واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً** ﴾ [سورة الإنسان : ٢٥] وعكس ذلك قوله عزَّوجلَّ ﴿ **واذكر ربك** ﴾ [سورة الأعراف : ٢٠٥] ضمن (اذكر) معنى سبح ونزه ، أي : نزه ربك عمالا يليق به ، واحتجوا أيضاً بقوله عزَّوجلَّ ﴿ **بغلام اسمه يحيى** ﴾ [سورة مريم : ٧] ثم قال : ﴿ **يا يحيى خذ الكتاب بقوة** ﴾ [سورة مريم : ١٢] فنادى الاسم فدلَّ على أنه المسمى . وجوابه أن المعنى : يا أيها الغلام الذي اسمه يحيى .

والثالث : أن الاسم المسمى[1] لاهو هو ، ولاهو غيره ، كالواحد من العشرة لاهوهي ولاهو غيرها ، وجوابه أن هذا لايتحقق ، لأن قولنا : إن هذا الشيء لهذا الشيء ، إما بمعنى أنه يملكه أو يستحقه أو يختص به اختصاص الموصوف بالصفة ونحوه ، وعلى كل تقدير هو يقتضي المغايرة لأن ملك الشيء نفسه واستحقاقه لها واختصاصه بها محال .

---

(١) كذا في النسخ والسياق يقتضي أن يكون (للمسمى) .

واعلم أن المغايرة تارة تكون بالذات نحو زيد غير عمرو ، وتارة بالأحوال والصفات ، نحو قولنا : وجه زيد اليوم غير وجهه أمس ، وقد دخل عمرو بغير الوجه الذي خرج به ، أي : حاله وصفته الآن غير حاله وصفته الذي كان ، والمغايرة بين الإسم والمسمى بالذات لأن الاسم لفظ محل وجوه اللسان كلفظ زيد الذي هو الزاي والياء والدال ، والمسمى ذات محل وجودها الأعيان كشخص زيد الطويل المنتصب القامة الذي هو حيوان ناطق، وهذه مغايرة ذاتية بالضرورة[1] .

واعلم أن لنا اسما ومُسَمًّى بفتح الميم ، ومُسَمٍّي بكسرها ، وتسمية ، فالاسم / هو اللفظ الموضوع للذات لتعريفها أو تخصيصها عن غيرها كلفظ ٤٠ أ
زيد ، والمسمَّى : هو الذات المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد ، ٣٤ب
والمسمي: هو الواضع ذلك اللفظ لتلك الذات كأبي زيد الذي وضع اسمه لشخصه ، والتسمية : هي وضع ذلك اللفظ لتلك الذات ، والوضع هو تخصيص لفظ بمعنى بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم ذلك المعنى ، فبهذا التفصيل يعلم أن الإسم غير المسمَّى بالضرورة .

---

(١) قال الإمام أبوجعفر الطبري في رسالته صريح السنة :

٢٦ وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التى لا أثر فيها فيتبع ، ولاقول من إمام فيسمع ، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين ، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عزَّوجلَّ ثناؤه الصادق ، وهو قوله : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ أهـ وينظر كتاب الفنون لأبي الوفاء على بن عقيل الحنبلي ١/٢٣٨ - ٢٤٠ .

ومن شبه الخصم أن الله عزَّوجلَّ قال ﴿ **اعبدوا الله** ﴾ .

فإن عبدتم المسمى خالفتم النَّصَّ ، وإن عبدتم الاسم سلَّمتُم أنه المسمَّى ، وجوابه أنَّا نعبد المسمَّى وهو الذات التي اسمها « الله » والتقدير : اعبدوا المسمى أو الذات التي اسمها الله واندفع الإشكال . وليس ﴿ **اعبدوا الله** ﴾ نصًّا في عبادة الاسم ولا ظاهرا ولا له على ذلك دلالة(أ) أصلاً .

ومن شبههم أنَّا لوكتبنا الجلالة على قرطاس أو أرض فإن كانت هي المعبود كان ذلك إشراكا وإن كان المعبود غيرها كان كفرا لعبادة غير الله عزَّوجلَّ .

وجوابه أن الجلالة المكتوبة معظَّمَةٌ ، والمعبود غيرها وهو مدلولها ومسمَّاها وهو الذَّات القديمة الواجبة الوجود ، ولانُسَلِّمُ أن عبادة غيرها عبادة غيرالله عزَّوجلَّ حتَّى يكون كفراً .

البحث الرابع : قوله عليه السلام : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال : صدقت / فعجبنا له يسأله ويصدقه . ٤١ أ
قال: فأخبرني عن الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت » الكلام / عليه من(ب) ٣٥ب
أمور :

(أ) في م ولا له عليه دليل .

(ب) في أ ، م في .

أحدها : أن قوله : تشهد منصوب بأن ، وباقي الأفعال / عطف عليه ، ٢٠س
وهي تقيم ، وتؤتي ، وتصوم ، وتحج . فأمَّا تؤمن فنصب بأن مباشرة مثل تشهد . وتنبيهنا على هذا لأن بعض الناس يغلط فيه فيرفع بعض هذه الأفعال ظنًّا أنها مستأنفة .

الثاني : لم قيد الحج بقوله : إن استطعت إليه سبيلا ، ولم يقيد بذلك الصلاة والزكاة والصوم مع أنَّها إنَّما تجب بالاستطاعة(أ) لقوله عزَّوجلَّ ﴿ **فاتقوا الله ما استطعتم** ﴾ [سورة التغابن : ١٦] وهذه العبادات من التقوى .

وقوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم » وكان ينبغي أن يقيد الجميع بالإستطاعة أولا يقيد أحداً(ب) منها بها .

فالجواب أن الخطب في هذا يسير ، وأنه عليه الصلاة والسلام تابع القرآن في قوله عزَّوجلَّ ﴿ **ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً** ﴾ [سورة آل عمران : ٩٧] ولم يقل ذلك في خصوص غيره من العبادات ، فإن قيل : ينتقل السؤال إلى القرآن لم قيد الحج بالاستطاعة دون غيره ؟ قلنا : لأنه يتعلق بقطع مسافة ، وفيه من المشقة ماليس في غيره فكان أحقَّ بالتقييد بالاستطاعة من غيره .

الثالث : قوله : « فعجبنا له يسأله ويصدقه » لأن سُؤاله يقتضي عدم العلم بما سأل عنه / وتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام فيما أجابه به يقتضي ٤٢ أ

(أ) في م مع الاستطاعة .

(ب) في م واحدا .

أنه عالم به ، فكان ظاهر حاله أنه عالم بذلك ، غير عالم به ، وهو محل التعجب[أ] ، وإنما زال التعجب عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام : « أنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

فتبين أنه كان عالما في صورة متعلم لقصد التعليم والتبيين لهم وذلك لاعجب فيه .

الرابع : الإسلام مصدر أسلم / إسلاما ، وهو في اللغة الطاعة والانقياد ، ٣٦ب
وفي الشرع مافَسَّر به في هذا الحديث ، وهو الأعمال الظاهرة كالشهادتين وباقي العبادات . والإيمان مصدر آمن إيماناً وزن أكرم إكراماً فالهمزة الثانية في آمن نظير الكاف في أكرم فإذًا آمن من أفعل ، لافَاعَلَ إذ لوكان فاعل لكان مصدره فِعَالاً نحو قاتل قِتَالاً ، وضارب ضِرَاباً ونحوه وهو قياس في مصدر فاعل الفِعَال والمفاعلة كالمقاتلة والمضاربة .

الخامس : اختلف فى الإسلام والإيمان هل هما واحد أو متغايران وهذا الحديث يقتضي تغايرهما لأن جبريل عليه السلام سأل عنهما سؤالين ، وأجيب عنهما بجوابين ، وفُسرَ له الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ، وفُسرَ الإيمان بعمل القلب وهو التصديق ، ولوكانا واحداً لكان السؤال والجواب عن أحدهما كافيا عن السؤال عن الآخر ، ولكان تفسير أحدهما هو عين تفسير الآخر كما لوسأل عن الخمر والعقار لكان جوابه أنهما جميعا الشراب المسكر .

(أ) في ب ، م العجب .

احتج القائل بأنهما واحد بقوله عزَّوجلَّ ﴿ **فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين** ﴾ [سورة الذاريات : ٣٥-٣٦] والمراد بهما آل لوط ، فوصفهم ثارة بأنهم / مؤمنون، وتارة بأنهم مسلمون ، ٤٣ أ
فَدَلَّ على أن الإسلام والإيمان شيء واحد . وجوابه أنه معارض بقوله عزَّوجلَّ ﴿ **قالت الأعراب آمنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا** ﴾ [سورة الحجرات : ١٤] الآية فنفى الإيمان عنهم وأثبت الإسلام ، ولو كانا واحداً لَمَّا صَحَّ ذلك .

ثم الجواب عن الآية الأولى أنه وصف آل لوط بمجموع الأمرين الإيمان والإسلام لأنه أمدح وأكمل ، وأيضاً لئلا تتكرر فاصلة واحدة في آيتين متواليتين .

واحتج / أيضاً بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس / : هل ٣٧ب ، ٢١س
تدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم »[1] الحديث . ففسر الإيمان هاهنا بما فسر به الإسلام في حديث جبريل من الأعمال الظاهرة فدلَّ على أنهما شيء واحد .

وجوابه من وجوه :

أحدها : أن حديث جبريل مصطحب ، وحديث ابن عباس هذا مضطرب لأن فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأربع و لم يأمرهم إلا

---

(١) متفق عليه رواه البخاري ٢٩/١ ومسلم ٤٧/١ - ٤٨ .

بالإيمان وحده[١].

فإن قيل : الإيمان يشتمل على الأربع ولذلك فسَّره بها .

قلنا : هذا لكم أن تقولوه ، غير أنه فسر الإيمان بخمس :

إحداهن : الشهادتان ، والثانية : الصلاة ، والثالثة : الزكاة ، والرابعة : الصوم ، والخامسة : أداء الخمس من الغنيمة ، وفي بعض الروايات أنه قال : شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة[٢] .

---

(١) للمؤلف سقطات سيئة من نواح عدة في الكلام على حديث ابن عباس هذا المتفق عليه ، الحائز أعلى درجات الصحة والقبول ، حيث تصور أنه معارض لحديث عمر السابق ، فنثر كنانته ليرفع هذا التعارض وليزيل هذا التدافع فلم يجد فيها أجود من خروجه على الناس بعلل رديئة بعضها أردأ من بعض لم يسبق إليها ، وقد وافق بينهما وآلف أهل العلم من غير إحداث هذه الشناعة ، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح :

فقوله : ((أمرهم بالإيمان بالله)) إعادةٌ لذكر الأربع ووصفٌ لها بأنها إيمان بالله ثم فسر الأربع بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم فهذا إذاً موافق لقوله عليه السلام ((بني الإسلام على خمس)) ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل ﷺ على ماسبق تقريره من أن مايسمى إسلامًا يسمى إيماناً ، وأن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ، وقد قيل : إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن فرض حينئذ والله أعلم .

وأما قوله : ((أن تؤدوا خمساً)) فليس عطفا على قوله : ((شهادة أن لا إله إلا الله)) فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا ، وإنما هو عطف على قوله : ((وأمرهم بأربع)) فيكون مضافاً إلى الأربع ، لا واحداً منها ، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان ، وحسن أن يقرأ : وأن يؤدوا بياء المغايبة ، ويجوز بتاء المخاطبة ... فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا سبحانه لِحَلِّه من العقد والعضل والله أعلم . أهـ صيانة صحيح مسلم . وينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/١٦١ - ١٦٣ .

(٢) رواه البخاري ٤/١٥٨٨ ومسلم ١/٤٧ .

وهو يقتضي أنها ستٌّ ، فإذا أخبر بأنه أمر[أ] بأربع ، ثم أمر بست ، كان ذلك / اضطرابا في الحديث لعدم مطابقة العدد المعدود والخبرِ المُخبَرَ . ٤٤ أ

وقد روي هذا الحديث من غير جهة ابن عباس في الصحيح[١] ، وهو مضطرب أيضاً كذلك[٢] ، فالاضطراب لازم له ، فلا يعارض حديث جبريل المنتظم المصطحب.

فإن قيل : الاضطراب إنما يكون في الإسناد لافي المتن قلنا : بل يكون فيهما واضطراب هذا الحديث في متنه .

الوجه الثاني : أن حديث ابن عباس ليس فيه ذكر الحج فلايخلو وقوعه إما أن يكون بعد فرض الحج أو قبله فإن كان بعده فمحال أن لايذكره النبي ﷺ للقوم في جملة خصال الإيمان خصوصاً وهم في مقام البيان . وحينئذ يكون سقوط الحج من الحديث مؤكدا لاضطرابه / موجها للقدح فيه لترك ٣٨ب راويه بعض مهماته[٣] ، وإن كان قبله فابن عباس كان حينئذ صغيراً لايضبط مايروي فلا تعارض روايته رواية عمر المتقن الضابط المشاهد لماروى ، ويترك حديث ابن عباس هاهنا إما لذلك كما ترك حديثه أن النبي ﷺ تزوج ميمونة

(أ) في م يامر .

(١) رواه مسلم ٤٨/١ - ٥٠ من حديث أبي سعيد الخدري .

(٢) كلا بل هو حديث صحيح ، والقول باضطرابه ساقط لسقوط مابني عليه .

(٣) يسوق الرواه الحديث بطوله أحيانا ، ويختصرونه أحيانا ، فيقتصرون منه على بعض ألفاظه لسببٍ مَّا ، وليس هذا من الاضطراب في شيء .

وهو محرم[١] ، أو حملا لحديثه على أنه أرسله عن غيره كما أرسل حديث : « إنما الربا في النسيئة »[٢] عن أسامة بن زيد ، ومراسيل الصحابة وإن كانت صحيحة لكنها لاتعارض متصلاتهم ، وحديث عمر في مغايرة الإسلام الإيمان متصل فلايعارضه مرسل ابن عباس في اتحادهما .

الوجه الثالث : أن حديث ابن عباس قول رسول واحد وهو النبي ﷺ وحده ، وحديث جبريل قول رسولين / محمد ﷺ ، وجبريل عليه السلام لأنه أقَرَّ النبي ﷺ على ماقاله ، وتقريره كقوله وقول رسولين أرجح من قول رسول واحد[٣] . ٤٥ أ

فإن قيل : النبي ﷺ معصوم وحده ، ومع غيره فلا أثر لهذا الترجيح . قلنا: الترجيح بين أخبار الآحاد يحصل بما ذكرناه ، وماهو دونه في القوة كالترجيح بكثرة الرواة والروايات وهذا شبيه بقول عبيدة السلماني لعلي حين

---

(١) الأصل أنه ضابط متقن سامع لما روى عن رسول الله ﷺ فلا يُترك هذا الأصل إلا لدليل قاطع ناقل عن هذا الأصل ، كما أنه لايُسلَّم للمؤلف أن مراسيل الصحابة عن الصحابة لاتعارض متصلاتهم ، بل مراسيل الصحابة عن الصحابة صحيحة ، فإذا وقع تعارض بين مراسيلهم ومتصلاتهم يُسلك مسالك أهل العلم في ذلك ، وليس منها هذا المسلك الذي اخترعه لنا المؤلف غفرالله له .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) هذا سقط من القول ، وَخَلْفٌ من الكلام ، وجري وراء بحث كاذب وتحقيق فاسد ، فإن كون هذا الحديث قول رسولين جبريل والنبي ﷺ لايتعلق به ترجيح من حيث إنه قول رسولين على قول النبي ﷺ وحده ، فإن قوله قول معصوم لاينطق عن الهوى ، والصمت عن هذا كله كان أوفر لدينه وعلمه وعرضه .

خالف في بيع أم الولد : رأيك مع الجماعة خير من رأيك لنا وحد[١]ك[٢] .

الوجه الرابع : أن حديث عمر هو تعليم جبريل لجمهور المسلمين أو لجميعهم مجموع الدين ، وحديث ابن عباس هو تعليم النبي ﷺ لشرذمة يسيرة من الناس بعض أحكام الدين ، فكانت / العناية في حديث جبريل ٢٢س أشدَّ[٣]، فكان تقديمه أولى .

البحث الخامس : قوله : « الإيمان أن تؤمن بالله » إن قيل : في هذا تعريف الشيء بنفسه لأن تؤمن مشتق من الإيمان فهو كقوله : الأكل أن تأكل ، والشرب أن تتسرب ، والتصديق أن تصدق !

فجوابه : أنا لانسلم أن هذا من باب تعريف الشيء بنفسه ، وإنما هو من باب / تعريف الشرعي باللغوي ، وذلك أن الإيمان في اللغة التصديق ، وفي ٣٩ب الشرع تصديق خاص وهو التصديق بالله عزَّوجلَّ وماذكره بعد فكأنه قال : الإيمان شرعاً هو التصديق بهذه الأشياء ، أو الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي بهذه الأشياء ، كما يقال :

الصلاة شرعاً هي الصلاة لغة وهي الدعاء وزيادة أمور أخر وهو كلام صحيح . واعلم أنه قد تبين من هذا / الحديث أن مسمى الإيمان والإسلام لغة ٤٦ أ غير مسمَّاهما شرعا . وفيه دليل على إثبات الحقائق الشرعية ، وهي من

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٣٦/٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٨/١٠ .

(٢) كلا ، لاشبه بين هذين الأمرين ، وهل يجرؤ مؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يقول : إن كلام الرسول مع كلام جبريل أحب إلينا من كلام الرسول وحده .

(٣) هذه شناعة أخرى ظاهرة للمؤلف حول هذا الحديث ، وقى الله شرَّها عنا وعنه .

مسائل الخلاف في أصول الفقه[١] .

البحث السادس : لم قدم السائل في سؤاله الإسلام على الإيمان وهل له وجه مناسب أم وقع اتفاقا ؟ وجوابه بأنَّ في رواية الترمذي قدم الإيمان على الإسلام ، وهي أولى بالتقديم .

فإن قيل : لم تلك[أ]، ومسلم أشهر بالصحة وأقعد بها من الترمذي ؟

قلنا : لأن السنة بيان لكتاب الله عزَّوجلَّ فاولاها بالتقديم أوفقها للكتاب ، ورواية الترمذي هاهنا أوفق لكتاب الله عزَّوجلَّ في تقديم الإيمان على الإسلام بدليل قوله عزَّوجلَّ ﴿ **إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم** ﴾ [سورة الأنفال : ٢] الآيتين ، قدم فيهما الإيمان على الإسلام . وقوله عزَّوجلَّ ﴿ **قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون** ﴾ [سورة المؤمنون: ٢٠١] فقدم ذكر الإيمان . وقوله ﴿ **فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك** ﴾ [سورة محمد : ١٩] و ﴿ **سبح باسم ربك** ﴾ [سورة الواقعة : ٧٤] فقدم التوحيد الذي هو من قبيل الإيمان ، على الاستغفار والتسبيح الذي هو من قبيل الإسلام ، لأنه اعتقاد ، وهما عمل .

وقوله عزَّوجلَّ ﴿ **ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٧] الآية ذكر فيها الإيمان بأركانه قبل الإسلام بأعماله .

(أ) في أ ، م ذلك .

(١) ينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ١/٨٨ - ٩٧ .

فإن قيل : علام تحمل رواية مسلم في تقديم الإسلام ؟ قلنا : تحمل على التقديم والتأخير من بعض الرواة بناء / على الرواية بالمعنى ، أما الجمع بينهما ٤٧ أ بوجه من الوجوه فعسر جداً .

البحث السابع : قوله : « فأخبرني في الإحسان ؟ قال : أن / تعبد الله ٤٠ب كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » اعلم أنه فسر الإحسان بالمراقبة والإخلاص في العبادة ، وأن الإنسان يشاهد الله عزَّوجلَّ بعين إيمانه مطلعا عليه في جميع أحواله حتى كأنه يشاهده عيانا فلايَنْحرِف في عبادته عن الطريق الذي نهجه له الشرع وأدَّاه إليه طريق المعرفة ، فإن الله عزَّوجلَّ قائم على كل نفس بما كسبت ، مشاهد لكل واحد من خلقه في حركته وسكونه، فمن أحسن الأدب أحسن إليه ، ومن أساء الأدب عاقبه أوعفا عنه، فمن اعتقد هذا وصدق به جرى على طريق الاستقامة ، ووقي الحسرة والندامة ، وكان في عبادة الرب جل جلاله كشخص ضعيف ، بين يدي ملك جبار قوي بينهما حجاب ، وهو يتيقن أنه ملاحظ له فإنه يتحرى أن لايصدر منه سوء أدب فيامر بتأديبه عليه . واعلم أن العبادة تكون إما بالقلب كالإيمان ، وإما بالبدن كالإسلام ، ولما كان الاحسان هو المراقبة في العبادة / كان الإحسان هو المراقبة والإخلاص في الإيمان والإسلام فلايظهر الإيمان ٢٣س رياء أوخوفا فيكون منافقا ، ولايظهر أعمال الإسلام كالصلاة ونحوها لغير الله عزَّوجلَّ ، فيكون مرائيا مشركا ، بل يرى أن الله عزَّوجلَّ معه مطلع عليه وأقرب إليه مما سواه فلايعبد إلا إياه ولايراقب سواه ، وعلى هذا فالإحسان شرط في الإسلام والإيمان أوكالشرط فيهما إذ بدون الإخلاص والمراقبة فيهما

لايقبلان لقوله عليه السلام ، إن / الله عزَّوجلَّ لايقبل إلاماكان خالصاً ٤٨ أ
لوجهه[١] ، ويدل على ذلك قوله عزَّوجلَّ ﴿ **بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه** ﴾ [سورة البقرة : ١١٢] .

﴿ **ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾ [سورة لقمان : ٢٢] فشرط الإحسان في الإسلام . وقال عزَّوجلَّ ﴿ **ليس على الذين آمنوا / وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا** ﴾ [سورة ٤١ ب
المائدة : ٩٣] الآية ، فاشترط الإحسان في التقوى والإيمان .

فائدة : حكى بعض(أ) الفقراء عن الشيخ أبي محمد(ب) بن سكران وهو من مشاهير مشايخ بغداد المتأخرين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين أنه ذكر هذا الكلام يوما فقال : « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه »[٢] ثم وقف هاهنا. وهي إشارة صوفية معناها أنك إذا فنيت عن نفسك فلم ترها شيئاً شاهدت الله عزَّوجلَّ ، فإن النفس ورؤيتها حجاب دون الله عزَّوجلَّ، فمن ألقى الحجاب شاهد الجناب . وهذا شبيه بما حكي عن بعض المشايخ أنه قال : رأيت رب العزة في النوم فقلت : يارب كيف الطريق إليك ؟ فقال : خَل نفسك وتعال .

(أ) في م عن بعض .

(ب) في أ ، م محمد بن سكزن .

(١) رواه النسائي ٦/٢٥ من حديث أبي أمامة .

(٢) شِنْشِنَةٌ أَعرِفُهَا مِن أَخْزَم ، يرفض السياق هذا المعنى الذي تفضل به ابن سكران ، ولم أقف على ترجمته .

البحث الثامن : قوله : « فأخبرني عن الساعة » يعني عن القيامة ، أي : عن زمن وجودها ، سميت ساعة وإن طال زمنها اعتبارا بأول أزمنتها فإنها تقوم بغتة في ساعة ، ومن الناس من يكون قد تناول لقمة فلا يمهل حتى يبتلعها ﴿ **فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها** ﴾ [سورة محمد : ١٨] قوله : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » أي : كلانا سواء في عدم العلم بزمن وقوعها ﴿ **إن الله عنده علم الساعة** ﴾ [سورة لقمان: ٣٤] ﴿ **إن الساعة آتية أكاد أخفيها** ﴾ [سورة طه : ١٥] ﴿ **يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل / إنما علمها عند ربي** ﴾ [سورة الأعراف : ١٨٧] ٤٩ أ الآيات. وفي الصحيح « مفاتيح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله » وتلا ﴿ **إن الله عنده علم الساعة** ﴾[1] الآية . قوله : « فأخبرني عن أمارتها » أي : شرطها وعلامتها ، قال : « أن تلد الأمة ربتها » فيه وجوه :

أحدها : أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السُّريه بنتاً لسيدها وبنت السيد في معنى السيد .

والثاني : أن يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمَّهَا فتستعبدها جاهلة أنها أمها .

الثالث : معناه أن الإماء يلدن الملوك فتلد الأمة الملك وهي من رعيته فهو كَرَبهَا .

قوله : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان »

---

(١) رواه البخاري ٤/١٧٩٣ من حديث ابن عمر .

قال الشيخ : معناه أن أسافل الناس يصيرون أهل / ثروة ظاهرة ، انتهى كلامه . ٤٢ب

قلت : ولعل هذا ينظر إلى قوله ﷺ : « وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »[١] لأن أسافل الناس وأراذلهم ليسوا من أهل الإمرة[أ] والولاية ، فإذا تأمروا آثروا .

قلت : وقد ذكر للساعة أمارات وشروط كثيرة في كتب الحديث ، كطلوع الشمس من مغربها ، / وخروج الدابة ، والدجال ، ويأجوج ٢٤س ومأجوج ، وكثرة الهرج ، وفيض المال حتى لايقبله أحد ، وأن يحسر الفرات عن جبل من الذهب ، ونحو ذلك كثير .

ولعله إنما اقتصر في هذا الحديث على هاتين الأمارتين تحذيرا للحاضرين وغيرهم منها ، أعني كثرة اتخاذ السراري / وبيعهن ، والتطاول في البنيان ، ٥٠أ وتوسيد الأمر إلى غير أهله ، لاقتضاء الحال ذلك إذ لعلهم كانوا يتعاطون شيئا من ذلك فزجرهم عن[ب] ذلك .

قوله : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » قيل : إنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف جبريل حين سأله ، وإنما عرفه بعد ذلك بوحي أو نظر .

ويقال : إنه عليه الصلاة والسلام قال : « ماجاءني في صورة لم أعرفها

(أ) في س الامارة .

(ب) في م عنه .

(١) رواه البخاري ٣٣/١ من حديث أبي هريرة .

إلا هذه المرة »[١] وجبريل لم يعلمهم شيئاً ، وإنما الذي علمهم بالحقيقة هو النبي ﷺ لكن جبريل لما كان سؤاله سببا للتعلم من النبي ﷺ نسب التعليم إليه مجازا من باب إطلاق اسم المُسَبَّبِ على السبب .

البحث التاسع : احتج الاتحادية والحلولية من هذا الحديث على مذهبهم بوجهين(أ):

أحدهما : أن جبريل عليه السلام روحاني وقد خلع في هذا الحديث صورة الروحانية وظهر بمظهر البشرية ، مع أن جبريل أحد مخلوقات الله عزَّوجلَّ ، ولذلك كان يظهر في صورة دحية الكلبي فيعلمه النبي ﷺ مَلَكا ، والناس حوله يعتقدونه بشرا .

قالوا : فالله عزَّوجلَّ أقدر على الظهور في صورة الوجود الكلي أو بعضه ، وبنحو هذا احتج ابن الفارض في نظم السلوك[٢] .

الوجه الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قالوا : هذا يدل على أنه عزَّوجلَّ ماهية لطيفة في غاية اللطافة بحيث أنه يَرَى

(أ) في م من وجهين .

(١) رواه أحمد ١٢٩/٤ ، ١٦٤ ، من حديث عامر الأشعري . وصحَّح الحافظ ابن حجر سنده فتح الباري ١١٦/١ .

(٢) هو عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري .

صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائية ، فإن لم يكن في تلك القصيدة الذي لاحيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولاضلال . أهـ سير أعلام النبلاء ٣٦٨/٢٢ ونظم السلوك هي قصيدته التائية الاتحادية في نحو ثمانمائة بيت تنعق بصريح الاتحاد .

ولايُرى ، ويشهد لذلك قوله عزَّوجلَّ / ﴿ **وهو معكم أينما كنتم** ﴾ [سورة الحديد : ٤] ﴿ **مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم** ﴾ [سورة المجادلة : ٧] ﴿ **ونحن أقرب إليه من حبل الوريد** ﴾ [سورة ق : ١٦] ﴿ **ونحن أقرب إليه منكم** ﴾ [سورة الواقعة : ٨٥] ﴿ **ونعلم ماتوسوس به نفسه** ﴾ ﴿ **لاتدركه / الأبصار** ﴾ الآية [سورة الأنعام : ١٠٣] وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن المصلي يناجي ربه فلايتخمنَّ في قبلته فإن الله عز وجل بينه وبين قبلته »[(١)] وقوله عليه الصلاة والسلام : « اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولاغائباً ، إنكم تدعون سميعا بصيراً أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »[(٢)] قالوا : فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الله عزَّوجلَّ سار بذاته في الوجود . ٥١ أ ٤٢ ب

والجواب : أن البرهان قد قام على استحالة الاتحاد مطلقا ، وعلى استحالة الحلول على الرب جلَّ جلاله . وماذكرتموه من الاستدلال بهذا الحديث وغيره ظواهر لاتعارض البرهان القاطع .

وقد أجمع علماء الكتاب والسنة على تأويلها على خلاف ماذكرتم فبطل ما ادعيتم والحمدلله رب العالمين .

وإنما ذكرت استدلالهم وجوابه لئلا يُمَوِّهَ به بعضهم على أحد ، ويحتج بهذا الحديث الصحيح ونحوه عليه فيقبله وليس كذلك، فإن الحديث صحيح،

---

(١) رواه البخاري ١٥٩/١ ومسلم ٣٩٠/١ من حديث أنس بنحوه .

(٢) رواه البخاري ١٠٩١/٣ ومسلم ٢٠٧٧/٤ من حديث أبي موسى الأشعري .

ولكن الاستدلال به على ماذكرتموه باطل ، ولايلزم من صحة النقل صحة الاستدلال به .

البحث العاشر : أن اللام في « الحفاة العراة العالة » يحتمل أنها فيه للعموم ، فيكون مخصوصا بقاطع العادة ، إذ العادة تقتضي أن ليس جميع الفقراء يتطاولون في البنيان بل بعضهم . ويحتمل / أنها لمعهود بين المتخاطبين، ٥٢ أ
أو لتعريف الماهية ، أو لبعض الجنس كما ذهب إليه بعضهم ، فلاعموم ولاتخصيص . / وكذلك قوله : « أن تلد الأمة ربَّتها » ليست اللام للعموم إذ ٢٥ س
ليس كل أمة يتفق لها ذلك ففيها الوجهان في لام الحفاة .

وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر : « أتدري من السائل » إلى آخره فيه دليل على استحباب تنبيه المعلم تلاميذه والرئيس من دونه على سائر فوائد العلم وغرائب الوقائع طلبا لنفعهم وفائدتهم .

البحث الحادي عشر : هذا الحديث يرجع من كتاب الله عزَّوجلَّ إلى آيات كثيرة تضمنت ماتضمنه من ذكر الإسلام والإيمان نحو قوله ﴿ **إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم** ﴾ إلى قوله ﴿ **ومما رزقناهم ينفقون** ﴾ [سورة الأنفال : ٢-٣] ﴿ **آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه** ﴾ الآية [سورة البقرة : ٢٨٥] . ﴿ **ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر** ﴾ الآية [سورة النساء : ١٣٦] ﴿ **ليس البر أن تولوا وجوهكم** ﴾ الآية [سورة البقرة : ١٧٧] ونحو ذلك .

ويرجع من السنة إلى أحاديث / منها الثالث والثامن من هذه الأربعين . ٤٤ ب

ثم هاهنا سؤال : وهو أنه عليه الصلاة والسلام سمَّى مجموع ماتضمنه

هذا الحديث دينا وهو الإسلام والإيمان والإحسان بقوله : « إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » وإنما علمهم هذه الثلاثة فمجموعها هو الدين ، لكن هذا معارض لقوله عزَّوجلَّ ﴿ **اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا** ﴾ [سورة المائدة : ٣] إذ يقتضي أن الدين هو الإسلام وحده ، وهو جزء / الدين المذكور في حديث جبريل . ٥٣ أ

وهذا سؤال أوردته في درس بعض الفضلاء فلم يحصل عنه مايشفي .

والذي أستحضره الآن في الجواب عنه : أن الدين لفظ يطلق على الثلاثة التي سأل عنها جبريل ، وعلى الأول منها وحده ، وإطلاقه على هذين المعنيين إما بالاشتراك ، أو بالحقيقة والمجاز ، أو بالتواطئ أو غير ذلك ، ففي الحديث أطلق الدين على مجموع الثلاثة ، وهو أحد مدلوليه ، و في الآية أطلق على الإسلام وحده وهو مسماه الآخر .

ويحتمل أن يقال في الجواب : إن قوله عزَّوجلَّ ﴿ **ورضيت لكم الإسلام دينا** ﴾ لاعموم فيه لأن دينا نكرة لاعموم لها ، وهي نصب على التمييز ، والتقدير رضيت لكم الإسلام من الدين ، والمتيقن من ذلك أن الإسلام بعض الدين لاكله ، وهو موافق للحديث لأن الإسلام فيه بعض الدين وهو ثلثه ، خصلة من ثلاث خصال ، وهي الإسلام والإيمان والإحسان ، لكن هذا الجواب يعارضه قوله عزَّوجلَّ ﴿ **إن الدين عندالله الإسلام** ﴾ [سورة آل عمران: ١٩] وقوله عزَّوجلَّ ﴿ **ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه** ﴾ [سورة آل عمران : ٨٥] فإنه يقتضي أن الإسلام جميع الدين ، لابعضه والأقرب هو الجواب الأول .

البحث الثاني عشر : أن الإيمان هل هو التصديق المجرد أو التصديق بالقلب مع أعمال الجوارح الظاهرة .

حجة الأول حديث جبريل هذا حيث قال : « الإيمان أن تؤمن بالله » وهو التصديق كما مَرَّ ، وخص أعمال الجوارح باسم الإسلام ، وأيضاً قوله عزَّوجلَّ ﴿ **إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات** ﴾ [سورة الكهف : ١٠٧] والعطف يقتضي التغاير فالأعمال غير الإيمان(أ).

حجة الثاني / وهم جمهور أهل الحديث حديث ابن عباس في وفد ٥٤
عبدالقيس حيث فسر لهم الإيمان بالأعمال مع التوحيد وقد سبق أنه لاضطرابه
/ لايعارض حديث جبريل(١) ، وأيضا احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ٤٥
« الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة
/ الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان »(٢). ٢٦

وجوابه : أن الأعمال من آثار الإيمان وَمُسَبَّبَاتِهِ لامن حقيقته ، بدليل ماسبق من حجة الآخرين وجمعا بينه وبين حديث جبريل .

واحتجوا بماروووه عن النبي ﷺ أنه قال : « الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان » .

وجوابه أن هذا لايصح عن النبي ﷺ ، وإنما هو قول بعض مجتهدي أئمة

(أ) في م والإيمان غير الاعمال .

(١) سبق الكلام على هذا الاضطراب المزعوم .

(٢) رواه البخاري ١٣/١ ومسلم ٦٣/١ من حديث أبي هريرة .

السلف ، وقول النبي ﷺ في حديث جبريل حجة عليهم في أن الإيمان هو التصديق المجرد .

فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » يقتضي أن أعمال الجوارح من الإيمان فلم لايجعل هذا زيادة على مقتضى حديث جبريل فيعمل به(أ)، ويكون الإيمان هو التصديق مع الأعمال عملا بالحديثين ؟

قلنا(ب): لأن حديث جبريل محل تعليم وبيان بحضرة رسولي السماء والأرض ومعصومي الملائكة والبشر(١)، فلوكان الإيمان زيادة على التصديق لما أخر بيانه عن وقت الحاجة .

وقد أخبر النبي ﷺ أن جبريل علمهم دينهم ومقتضاه أنه علمهم دينهم كاملا ، فلوكان مع ذلك قد أخل بجزء الإيمان و لم يبينه لم يكن قد علمهم دينهم كاملا هذا خلف ، فثبت / أن الإيمان هو التصديق ، وهو مذهب أبي ٥٥ أ
حنيفة وجماعة من العلماء(٢) ، نعم يتفاضل الناس في آثار الإيمان وهي الأعمال .

البحث الثالث عشر : أنه عليه السلام ذكر أجزاء الدين ثلاثة :

أحدها : الإسلام وهو الشهادتان والعبادات الخمس وتفصيلها التام في

(أ) في أ ، م بها .

(ب) في س قلت .

(١) سبق مافيه .

(٢) سيأتي التعليق على هذه المسألة في شرح الحديث الرابع والثلاثين .

كتب الفقه ، والثاني : الإحسان وهو المراقبة والإخلاص وتفصيلها التام في كتب التصوف والحقائق والمعاملات كالرعاية للمحاسبي[١] ، وقوت القلوب لأبي طالب المكي[٢] ، والإحياء للغزالي ونحوها ، والثالث : الإيمان ومُتَعَلَّقُهُ ستة أشياء الله عزَّوجلَّ وملائكته وكتبه ورسله / واليوم الآخر والقدر ، ٤٦ب
والعلم بهذه[أ] الأشياء الستة هو العلم المسمى بأصول الدين ، فأما ماضَمَّته إليه متأخروا المتكلمين فموضعه اللائق به كتب الفلسفة ، ولاحاجة بالمسلم إليه إلا ليناضل به عن دينه أو يعرف غثَّ كلام الناس من سمينه ، ونحن إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض تفصيل هذه الجملة لتكون كالعقيدة المختصرة، ولئلا يلتبس على بعض الناس ماهو من أصول الدين بغيره فنقول :

أما الإيمان فقد سبق القول في لفظه وأنه التصديق المجرد وأنه مغاير للإسلام ، وقال بعض العلماء : لايدخل الجنة والنار إلا مؤمن ! لكن إيمان أهل الجنة نافع لأنه مستصحب من حين التكليف ، وإيمان أهل النار لاينفع[ب]؛ لأنه مستأنف حينئذ اضطراراً ﴿ **فلم يك ينفعهم إيمانهم لمارأوا بأسنا** ﴾ الآية [سورة غافر : ٨٥] ونحوها .

(أ) في أ ، م باحكام هذه .

(ب) في م لاينتفع به .

(١) هو الزاهد العارف شيخ الصوفية أبوعبدالله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي صاحب التصانيف الزهدية ت ٢٤٣ سير أعلام النبلاء ١٢/١٧ طبع كتابه (الرعاية) مرات .

(٢) هو الزاهد العارف شيخ الصوفية أبوطالب محمد بن علي بن عطية المكي المنشأ العجمي الأصل ت ٣٨٦ السير /٥٣٦ طبع كتابه (قوت القلوب) مرات .

أما الله عزَّوجلَّ فيتعلق الإيمان بذاته وصفاته / وأفعاله ، أما ذاته فيجب ٥٦ أ
الإيمان بوجودها وجودا قديما لم يسبقه ولايلحقه عدم ، وأن ماسواه محدث هو أحدثه وأوجده :

وأما صفاته فَضَرْبَان : ذاتي مقارن في الوجود للذات لم يفارقها كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر ، وغير ذاتي وهو إما سلبي أو إضافي[1]، وقد اشتمل على أكثر ذلك الأسماء الحسنى ، وتفصيل أحكام الصفات يطول ، ومنها الوحدانية وهو أنه عزَّوجلَّ واحد لاشريك له ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وصفاته الذاتية معان زائدة على مفهوم ذاته قائمة بها عند الجمهور ولامحذور .

وأما / أفعاله فهي متعلق الإيمان بالقدر فيجب اعتقاد أن الله قدر الخير ٢٧س
والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله عزَّوجلَّ وقدره وهو مريد لها ، وأن له رحمة من شاء من خلقه متفضلا ، وله تعذيب من شاء من خلقه عادلاً ، كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، لايسأل عما يفعل وهم يسألون ، وأنه أعلم بطباع خلقه منهم ﴿ **هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم** ﴾ الآية [سورة النجم : ٣٢] فما فعل فيهم فهو غير ملوم ولامطعون على عمله ولاعدله ، وله تكليفهم بما شاء من
الأفعال مع تقدير أسباب منعهم منها ، / وهو المسمى تكليف مالايطاق . ٤٧ب

---

(١) تابع المؤلف طائفة من الفلاسفة في تقسيم صفات الله إلى صفات سلبية أو إضافية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات » . التدمرية ١٧ .

قال بعض العلماء : يجب السكوت عن (كيف) في صفاته ، وعن (لم) في أفعاله .

وأما الملائكة فيجب الإيمان بأنهم عباد مكرمون ، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم مطيعون معصومون لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون / مايؤمرون ، ٥٧ ظ
فقولنا : عباد ، رَدٌّ على من تألههم كالكفار ، وقولنا : مكرمون ، رَدٌّ على من تنقصهم كاليهود .

أما التفضيل بين الملائكة والبشر فالأشبه أنهم أفضل من البشر في الجملة، وأما التفصيل ففيه تطويل ، وأنهم جواهر روحانية أعطوا من القوة والنفوذ في الموجودات مالم يعط غيرهم، وأنهم كثيرون بحيث لايعلم جنود ربك إلاهو .

وأما الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان(أ) فيجب الإيمان بإنزالها وبما تضمنته من حكم وخبر والعمل بما فيها مالم يثبت نسخه ، أما قدمها وحدوثها فقد اختلف فيه المتكلمون ، والتحقيق فيه يحتاج إلى تدقيق من نظر دقيق .

وأما الرسل فيجب الإيمان بعد النظر في معجزاتهم / بإرسالهم وبما أرسلوا به وأن إرسالهم واجب من الله عزَّوجلَّ لاعليه ، واختلف(ب) في النبوة : هل هي موهبة أو مكتسبة(١).

(أ) في م القرآن .

(ب) في م واختلفوا .

(١) هذا خلاف للزنادقة ، وليس بين أهل الحق خلاف في النبوة هل هي موهبة من الله سبحانه

وأما اليوم الآخر فأوله من ساعة الموت إلى المحشر ، ثم إلى الأبد إما في نعيم مخلد - جعلنا الله وإياكم من أهله - وإما في عذاب شديد[أ] - أعاذنا الله عزَّوجلَّ وإياكم منه ، فيجب الإيمان بما بينَ الموت إلى دخول إحدى الدارين فما بعد ذلك مما صحَّت به نصوص الشرع ، إذ لاطريق إلى معرفة ذلك إلا خبر الشرع المعصوم ، وهي كثيرة موجودة في كتاب البعث والنشور[١] للبيهقي ، وفي العاقبة لعبد الحق[٢] ، وفي غيرهما من كتب السنة، وفي القرآن العظيم أكثرها ؛ بل جميعها ، لكن على طريق الإجمال في بعضها .

وأما القدر : فقد سبق معنى الإيمان به في ذكر أفعاله عزَّوجلَّ .

٥٨ أ وظاهر هذا الحديث أن القدرية / يكفرون بإنكار القدر لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان به من جملة أركان الدين التي لايتم بدونها ، ويشهد لهذا قول ابن عمر : أخبرهم : يعني القدرية أني منهم بريء ، ولولا أنه علم كفرهم من السنة لما تبرأ منهم ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « القدرية

(أ) في م سرمد .

⇐ وتعالى أم مكتسبة ، بل هم مطبقون على أن النبوة موهبة ربانية لاتُدرك برياضات صوفيه ، ولامجاهدات اتحادية ، وكان للمؤلف سعة فى السكوت عنه وعدم نقل مثل هذا الإلحاد في كتاب يشرح فيه حديث رسول الله ﷺ بأبي وأمي .

(١) طبع طبعات ناقصة .

(٢) هو عبد الحق بن عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي الاشبيلي الأندلسي الإمام الحافظ البارع ت ٥٨١ السير ١٩٨/٢١ وكتابه (العاقبة في ذكر الموت والآخرة) طبع مرات ، أجودها طبعة الكويت .

مجوس هذه / الأمة »[1] والأشبه أنهم لايكفرون لأن تعارض الشبه في مسألة ٤٨
القدر شديد ، فهم فيه معذورون ، وكذلك غيرهم من فرق الأمة ممن حاله في ذلك كحالهم .

وتحقيق ذلك أن مسائل الشريعة إما قاطع كالتوحيد والنبوات فيكفر منكره ، وإما ظني[أ] احتهادي كمسائل الفروع فلا يكفر منكره كإنكار وجوب النية للوضوء ، وجواز الوضوء بالنبيذ ، أو متردد بين القسمين كمسألة الجبر والقدر ، وحدوث الكلام ، وإثبات صفة العلو ، ونحوها مما قويت فيه الشبهة من الطرفين فاختلف الناس في التكفير به ، والأشبه عدم التكفير إلحاقا له بالاحتهاديات . / ٢٨

واعلم أنه لو لم يكن في الأربعين ، بل في السنة جميعها غير هذا الحديث

(أ) في ب ، س : وظني .

(١) رواه أبو داود ٦٦/٤ والحاكم ٨٥/١ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٧١٢/٣ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن ابن عمر . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر و لم يخرجاه .

ورواه اللالكائي ٧٠٧/٣ والآجري في الشريعة ٣٧٨/١ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر .

ورواه الآجري ٣٧٩/١ وابن أبي عاصم في السنة ١٥٠/١ من طريق الجعيد بن عبدالرحمن عن نافع عن ابن عمر .

ورواه أحمد ٢٥٢/١٠ من طريق عمر بن عبدالله مولى غفرة عن نافع عن ابن عمر .

ورواه أيضا ٤١٥/٩ من طريق عمر بن عبدالله مولى غفرة عن ابن عمر وقد حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة .

لكان وافيا بأحكام الشريعة لاشتماله على جملها مطابقة ، وعلى تفاصيلها تضمنا ، وجمعه بين الطاعات المتعلقة بالقلب والبدن أصولا وفروعا .

تم الكلام على هذا الحديث إن شاء الله عز وجلَّ .

الحديث الثالث :

عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان . رواه البخاري ومسلم[١].

/ أقول : هذا الحديث داخل في ضمن الذي قبله حيث سأل جبريل عن ٥٩
الإسلام فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس .

وقوله : « بني الإسلام » أي أُسِّسَ .

وقوله : « على خمس » أي : خمس دعائم ، هي خصاله المذكورة ، فلذلك لم تلحق التاء في خمس ، ولو أراد الأركان لقال على خمسة .

وإقام الصلاة، أصله إقامة الصلاة لكن حذف التاء تبعًا للفظ القرآن، وحذفت في القرآن طلبا للازدواج مع وإيتاء الزكاة، والحذف ونحوه للازدواج كثير في كلام العرب نحو الغَدايَا[٢] والعشَايَا[٣]، و « ارجعن مأزورات غير مأجورات »[٤]

---

(١) رواه البخاري ١٢/١ ومسلم ٤٥/١ .

(٢) الغدايا : مفرده غدوة ، وجمعه غُدًا وغدوات قال الجوهري : قولهم إني لآتيه بالغدايا والعشايا هو لازدواج الكلام . الصحاح ٢٤٤٤/٦ .

(٣) العشايا : العَشِيُّ كغني والعشيَّة كغنية وجمعه عَشَايَا . تاج العروس ٦٧٧/١٩ .

(٤) رواه ابن ماجه ٥٠٣/١ والبيهقي في السنن الكبرى ٧٧/٤ من حديث علي ، وهو حديث ضعيف .

وكان الأصل « ارجعن موزورات » لأن المادة الوزر ، ولكن قيل : مأزورات للازدواج مع مأجورات .

« والرِّجْسُ النَّجْسُ »[١] وهو كثير .

وإيتاء الزكاة محذوف المفعول ، أي : وإيتاء الزكاة أهلها ، بدليل ﴿ **وآتى المال على حبه ذوي القربى** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٧] والإيتاء الإعطاء . وقد سبق معنى الصلاة ،

وأما الزكاة فهي في اللغة: الزيادة والنماء، ومنه ﴿ **أقتلت نفسا زكيَّة** ﴾ [سورة الكهف : ٧٤] ﴿ **ويزكيهم** ﴾ [سورة آل عمران : ١٦٤] و ﴿ **قد / أفلح من** ٤٩ب **زكَّاها** ﴾ [سورة الشمس : ١٠] ولعلها مأخوذة من الزَّكَا ، وهو الاثنين[٢] من قوله في وصف السيف[٣] :

إذَا هَوَى فِي جُثَّةٍ غَادَرَهَا ∴ مِنْ بعدِ ما كانَتْ خَسًا وَهْيَ زَكَا

أي : من بعد ما كانت واحدا وهي اثنان .

وفي الشرع : إخراج جزء مقدر من مال مخصوص إلى جهة مخصوصة على جهة القربة .

والحج في اللغة : القصد ، وفي الشريعة[أ]: قصد المسجد الحرام وما حوله

(أ) في م الشرع .

(١) في تاج العروس : زعم الفراء : أنهم إذا بدءوا بالنحس و لم يذكروا الرحس فتحوا النون والجيم، وإذا بدءوا بالرحس ثم أتبعوه بالنحس كسروا النون ، فهم إذا قالوه مع الرحس أتبعوه إياه ، وقالوا : رِجْسٌ نِجْسٌ ، كسروا لمكان رحس . مادة نجس .

(٢) في اللسان : والزكا مقصور الشفع من العدد ، وزكا الشفع ، يقال : خَسًا أو زَكَاً ، والعرب تقول للفرد : خَسًا ، وللزوجين اثنين زَكًا .

(٣) هو البيت السابع والسبعون من مقصورة ابن دريد ، وانظر شرحه في « شرح مقصورة ابن دريد » لابن هشام اللخمي (طبعة مؤسسة الرسالة) ص ٢٨٨ .

لأداء النسك .

والصوم في اللغة : الإمساك ، وفي الشرع : إمساك مابين طلوع الفجر وغروب الشمس عن المفطرات الشرعية بنية القربة .

ورمضان قيل : من أسماء الله تعالى ، والصحيح أنه اسم الشهر المشهور سمي رمضان لاشتداد حَرِّ الرمضاء فيه حين وضع له هذا الاسم .

واعلم أن الشرع تعبَّدَ / الناس في أبدانهم وأموالهم فلذلك كانت ٦٠ أ
العبادات إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منهما كالحج والصوم لدخول التكفير بالمال فيهما ، وعمل البدن فيهما ظاهر كالطواف وتجويع البدن .

وقوله : « بني الإسلام على خمس » شبهه ببيت بني على دعائم خمس كما قال في حديث آخر « ألا أنبئك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ الجهاد »[١] ثم من المعلوم أن البيت لايثبت بدون ركنه ودعائمه[أ] التي يبنى عليها .

وظاهر هذا الحديث أن من ترك شيئا من هذه الخمس يخرج عن كمال الإسلام الجزئي بقدر ما ترك منها لكنه لايدخل في الكفر إلا إن ترك[ب] ذلك جاحدا لوجوبه ، إذ قد بينا أن الإسلام غير الإيمان وإنما يكفر من فارق الإيمان

(أ) في أ ، م دعامته .

(ب) في م يترك .

(١) الحديث التاسع والعشرون من هذا الأربعين .

بأن كذَّبَ الله(أ) وملائكته وكتبه ورسله واليومَ الآخِرَ أو بعضها(ب)، أما من فارق الإسلام(١) أو بعضه فإنما يدخل في الفسق لافي الكفر ، وظاهر هذا التقرير أن تارك الصلاة تهاونا لايكفر خلافا لمشهور قول الحنابلة(٢) .

وها هنا تقسيم : وهو أن الإيمان والإسلام قد عرفت حقيقتهما ومعناهما ، فمن أتى بهما فهو مؤمن / كامل ، ومن تركهما فهو كافر كامل ، ومن ترك ٢٩س
الإسلام وحده فهو فاسق وهو مؤمن ناقص ، ومن ترك الإيمان وحده فهو / منافق يؤمن بلسانه وفعله ، ويكفر باعتقاده وقلبه . ٥٠ب

ومرجع هذا الحديث من آي الكتاب إلى قوله عز وجلَّ ﴿ **فاعلم أنه لا إله إلا الله** ﴾ [سورة محمد : ١٩] ﴿ **محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم** ﴾ [سورة الفتح : ٢٩] ﴿ **أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة** ﴾ [سورة البقرة : ٤٣] ﴿ **كتب عليكم الصيام** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٣] ﴿ **فمن شهد منكم الشهر فليصمه** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٥] ﴿ **وأتموا الحج والعمرة لله** ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦] ﴿ **ولله على الناس / حج البيت من استطاع إليه سبيلا** ﴾ ٦١أ
[سورة آل عمران : ٩٧] ومن السنة إلى نظائره وهي عديدة ، والله عزَّ وجلَّ أعلم بالصواب .

(أ) في أ ، م بالله .

(ب) في أ ، م وببعضها .

(١) إلا الشهادتين فلا يكون مسلماً من فارق الشهادتين بأن لم ينطق بهما مع القدرة عليهما ، انظر الكلام على حقيقة الاسلام والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٥ .

(٢) انظر المغني لابن قدامة ٣/٣٥٤ .

فائدة : إن قيل : هذا الحديث مطلق في الأزمان لاعموم له فيها فيقتضي تقرر الإسلام المعتبر لمن أتى بهذه الأركان الخمسة مرة واحدة، فبماذا يثبت(أ) عمومها في الأزمان ، وتكَرُّرُهَا فيها ؟

قلنا : بالأدلة المنفصلة الدالة على العموم ، نحو قوله ﷺ « خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة »(١) .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك الصلاة فقد كفر »(٢) يقتضي من تركها مرة واحدة كفر ، وذلك يقتضي عموم وجوبها في الأزمان ، والأدلة على ذلك كثيرة .

(أ) في أ ، م ثبت .

(١) رواه أبو داود ١٣٠/٢ والنسائي ٢٣٠/١ وابن ماجه ٤٤٨/١ وابن حبان (الإحسان ٢٣/٥) من حديث عبادة بن الصامت .

(٢) رواه الترمذي ١٤/٥ والنسائي ٢٣١/١ وابن ماجه ٣٤٢/١ من حديث بريدة . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

الحديث الرابع :

عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . رواه البخاري ومسلم .

الكلام على هذا الحديث في لفظه ومعناه .

أما لفظه فمنه / قوله : حدثنا رسول الله ﷺ ، وهو أصل فيما يستعمله ٦٢ أ
المحدثون من قولهم حدثنا ، وأخبرنا ، وأنبأنا . ومعنى حدثنا أنشأ لنا خبراً حادثا .

ومنه الصادق المصدوق فالصادق الآتي بالصدق ، وهو الخبر المطابق ، والمصدوق الذي يأتيه غيره بالصدق، وعلى هذا القياس الكاذب والمكذوب ، / ومنه قول علي رضي الله عنه يوم النهروان : والله ما كَذَبْتُ وما ٥١ب كُذِبْتُ[1]، أي : ما كذبني من أخبرني .

---

(١) انظر الكامل للمبرد (٣/١١٠٥-١١٠٦ طبعة الدالي) .

والنبي ﷺ صادق فيما أخبر به ، مصدوق فيما أخبر لأن جبريل مخبره ، وعكسه ابن صياد حين قال : يأتيني صادق وكاذب ، وأرى عرشا على الماء فقال : « خُلِّط عليه الأمر »[1] فهو إذاً كاذب مكذوب[2].

ومنه قوله : « يجمع خلقه في بطن أمه » أي : مادة خلقه ، وهو الماء الذي يخلق[أ] منه . و « يجمع » أي : يضم ويحفظ .

ومنه العلقة قطعة دم ، والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ .

ومنه الروح وهو المعنى الذي يحيى به الإنسان ، وهو من أمر الله عزَّ وجلَّ كما أخبر ، وللناس في تحقيقه خلاف كثير ، ولفظه مشترك بين عدة معانٍ .

ومنه الرزق وهو ما يتناوله الإنسان في إقامة بدنه من مأكول / ومشروب ٣٠س
وملبوس وغيره . والأجل مدة الحياة .

وأما معناه ففيه أبحاث :

الأول : قوله : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه » إلى قوله : « ثم يرسل الملك » هو راجع إلى قوله عزَّ وجلَّ ﴿ **هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة** ﴾ [سورة غافر : ٦٧] وأيضا ﴿ **ولقد خلقنا الإنسان / من** ٦٣ أ
سلالة من طين ﴾ [سورة المؤمنون : ١٢] الآية ونحوها .

(أ) في م خلق .

(١) رواه البخاري ١/٤٥٤ ومسلم ٤/٢٢٤٤ من حديث ابن عمر .

(٢) في هامش أ أي كاذب فيما أخبر مكذوب فيما أُخبر به .

البحث الثاني : أنه ذكر نفخ الملك الروح في الجنين بعد مائة وعشرين يوما ، مضروب ثلاثة في أربعين ، فاستفيد من ذلك أنه لايصلى على السقط حتى يستكمل أربعة أشهر وهي مائة وعشرون يوما ، إذ قبل ذلك لاروح فيه ومالا روح فيه فهو موات ، والصلاة إنما تكون على الميت ، وهو من حلَّه(أ) الروح ، ثم فارقه لاعلى الموات بالأصالة .

فإن قيل : قد تضمن هذا الحديث أن الجنين يُصلَّى عليه بعد ثلاثة أطوار وهي طور النطفة والعلقة والمضغة ، وإذا صُلِّي عليه ضمن بالجناية عليه . ونقل عن عليّ رضي الله عنه أنه قال : لايضمن حتى تأتي عليه الأطوار السبعة . يعني المذكورة في أوَّل سورة المؤمنين(١).

فاعلم أنه لاتعارض بين الحديث وقول عليٍّ لأن الأطوار الثلاثة في الحديث متضمنة الأطوار(ب) السبعة التي في الآية ، وهي السلالة ، والنطفة ، والعلقة ، والمضغة ، ثم العظام ، ثم كسوتها لحما ، ثم إنشاؤها خلقا آخر ، وهي الصورة الإنسانية / الكاملة التي تضمن الحديث أنها تكون بعد مائة ٥٢ب
وعشرين يوما .

البحث الثالث : يستفاد من الحديث أن الأمة لاتصير أم ولد إلا بوضع ما تجاوز أربعة أشهر من سيدها لأن النبي ﷺ قال في أم الولد : « أعتقها

(أ) في س دخله .

(ب) في م للأطوار .

(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٧٤/٥ .

ولدها »[1] فعلق العتق بالولد ، ومقتضى حديث ابن مسعود أنه لايسمى ولدا قبل أربعة أشهر لأنه سماه قبلها نطفة وعلقة ومضغة ، ولا شيء من ذلك بولد لغة ولاعرفا ، وإنما يسمى ولدا إذا نفخ فيه الروح بعد ذلك ، ثُمَّ وُلِدَ . / ٦٤ أ

فإن قيل : الشرع علَّق عتقها بالولد ، والولد مشتق من الولادة ، وهي الخروج من الرحم ؟

قلنا : يلزم على هذا أن تصير أم ولد بوضع النطفة إذا خرجت من الرحم وليس كذلك ، ولو قال به قائل لكان بعيدا عن دليل الشرع ، وإنما ذهب بعض الفقهاء إلى صيرورتها أم ولد بدون ما ذكرناه حرصا على عتقها وتشوُّفا إليه ولو بسبب ضعيف كالعتق بالسراية .

البحث الرابع : أن نفخ الروح في هذا الحديث بعد مائة وعشرين يوما ، وصحَّ في حديث آخر أنه بعد أربعين ، أو اثنين وأربعين يوماً[أ] [2] .

وأشبه ما يجمع به بينهما حمله على أن بعض الأجنَّة ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوما ، وبعضهم بعد اثنين وأربعين تخصيصا لكل واحد من الحديثين بالآخر . والله أعلم .

(أ) في س بعد اثنين وأربعين يوما .

(١) رواه ابن ماجه ٨٤١/٢ والحاكم ١٩/٢ من حديث ابن عباس . قال الزيلعي : والحديث معلول بابن أبي سبرة وحسين فإنهما ضعيفان . نصب الراية ٢٨٧/٣ .

(٢) لكن في حديث حذيفة بن أسيد - ولعله الذي يشير إليه المؤلف - « يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة » صحيح مسلم ٢٠٣٧/٤ .

البحث الخامس : قوله : « يؤمر بأربع كلمات » أي : بكتابة أربعة أشياء من أحوال الجنين ، رزقه قليلا أو كثيرا ، حراما أو حلالا ، من أي جهة هو ونحو ذلك ، وأجله طويل أو قصير ، وعمله صالح أو فاسد ، وشقي في الآخرة أو سعيد .

قوله : « فيسبق عليه الكتاب » أي : حكم الكتاب الذي كتب له في بطن أُمِّه مستندا إلى سابق العلم الأزلي فيه « فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » يعني بحكم القدر الجاري عليه المستند / إلى خلق الدواعي والصوارف في قلبه ٣١س
إلى ما يصدر عنه من أفعال الخير والشر ، فمن سبقت له السعادة / صرف ٦٥أ
الله قلبه إلى خير يختم له به ، ومن سبقت له الشقاوة صرف الله عزَّ وجلَّ قلبه إلى شرٍّ يختم له به .

وفي بعض روايات هذا الحديث « وإنما الأعمال بالخواتيم ، والأعمال بخواتيمها »[1] وفي / حديث آخر « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من ٥٣ب
كان من أهل السعادة فييسَّرُ لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسَّرُ لعمل أهل الشقاوة »[2] وهذا أيضا إشارة إلى تصريف الإنسان في أفعاله إلى ما يراد منه بحسب القدر الجاري عليه المستند إلى سابق العلم فيه بحسب خلق الدواعي والصوارف فيه المشار إليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام : « قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف

---

(١) لم يأت في حديث ابن مسعود ، وإنما جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه الإمام أحمد ٣٣٥/٥ .

(٢) رواه البخاري ١٨٩١/٤ ومسلم ٢٠٣٩/٤ من حديث علي .

يشاء »[١] .

البحث السادس : قوله : « يعمل بعمل أهل الجنة » إلى آخره ، هو قسمان من أربعة ، لأن الإنسان إما أن يعمل بعمل أهل الجنة من أول عمره إلى آخره ، أو بعمل أهل النار مثل ذلك ، أو يعمل بعمل أهل الجنة أول عمره ويعمل بعمل أهل النار عند اختتامه(أ)، أو بالعكس .

واعلم أن أهل التحقيق اختلفوا ، فمنهم : من يراعى(ب) حكم السابقة وجعلها نصب عينه ، ومنهم : من راعى حكم الخاتمة ، والأشبه الأول لأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه الأزلي سعيد العَالَم وشقيه ، ثم الخاتمة عند الموت مرتبة على العلم الأزلي ومبنية عليه بحسب صلاح العمل عندها وفساده ثم حقيقة السعادة والشقاوة في الدار الآخرة مبنية على الخاتمة ، والمبنيُّ على المبنيِّ على الشيء مبنيٌّ على ذلك الشيء ، فحقيقة / السعادة والشقاوة مبنية ٦٦
على سابق العلم بها ، فهي إذن أولى بالخوف منها والمراعاة لها .

البحث السابع : قوله : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل ... » كل هذا إشارة إلى أنه لابُدَّ من سببيَّة الأعمال للسعادة والشقاوة .

(أ) في م الخاتمة .

(ب) في م راعى .

(١) رواه ابن ماجه ٢/١٢٦٠ وابن أبي عاصم في السنة ١/١٠١ من حديث أنس وصححه الألباني في ظلال الجنة .

وتحقيق هذا المقام أن الله عزَّ وجلَّ خلق الخلق وركب[أ] فيهم طباع الخير والشر ، فعلم مايكون منهم بحسب مقتضى طباعهم المركوزة فيهم ، فلو أسعدهم وأشقاهم بدون تكليف وعمل اعتماداً على سابق علمه وحكمته فيهم لكان في ذلك مأمونا غيرَ مُتَّهَمٍ ، لكنه سبحانه وتعالى عادل في حكمته[ب] حليم في عدله ، والحكمة تقتضي اجتناب مظان التُّهَمِ ، فلو عذب بعضهم بموجب علمه فيهم لاتَّهَمُوهُ ، فدفع هذه التهمة بأن كلَّفهم حتى ظهرت معصيتهم عن طباعهم المركوزة فيهم من القوة إلى الفعل ، وهذا هو سِرُّ قوله عزَّ وجلَّ ﴿ **لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل** ﴾ [سورة النساء : ١٦٥] وقوله عليه / الصلاة والسلام في أطفال المشركين : « الله أعلم ٥٤ب بما كانوا عاملين »[١] وفي هذا المقام بسط وتحقيق وفيما ذكرناه تنبيه على المقصود منه .

ومرجع هذا الحديث من الكتاب إلى آيات القدر ، نحو ﴿ **إنا هديناه السبيل إمَّا شاكرا وإمَّا كفورا** ﴾ [سورة الإنسان : ٣] ﴿ **من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدا** ﴾ [سورة الكهف : ١٧] .

ومن السنة إلى أحاديث القدر ، كحديث محاجَّة آدم وموسى ، وحديث عليٍّ « كل ميسر لما خلق له »[٢] وقوله عليه الصلاة والسلام « اعملوا / على ٣٢س

(أ) في م وركز .

(ب) في م حكمه .

(١) رواه البخاري ٤٦٥/١ ومسلم ٢٠٤٩/٤ من حديث أبي هريرة .

(٢) سبق تخريجه قريبا .

مواقع القدر » وقوله : « قدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام »[١] أو كما قال / وهي كثيرة . ٦٧

البحث الثامن : تصرف الله في خلقه إما ظاهر أو باطن ، والظاهر إما بخرق العادات كالمعجزات ، أو بنصب الأدلَّة والأمارات كأحكام التكليفات، والباطن إما بتقدير الأسباب نحو ﴿ **ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد** ﴾ [سورة الأنفال : ٤٢] وشبهه ، أو بخلق الدواعي والصوارف نحو ﴿ **كذلك زيَّنَّا لكل أمَّة عملهم** ﴾ [سورة الأنعام : ١٠٨] ﴿ **ونقلب أفئدتهم وأبصارهم** ﴾ [سورة الأنعام: ١١٠] ﴿ **ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم** ﴾ [سورة التوبة : ١٣٧] وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا مصرف القلوب صَرِّفْ قلبي على طاعتك »[٢] .

وهذا البحث مناسب لما ذكرنا في قوله : « فيسبق عليه الكتاب » .

وهذا الحديث يتعلق[أ] بمبتدإ الخلق ومنتهاه ، وأحكام القدر في المبدأ والمعاد . تم الكلام على هذا الحديث إن شاء الله عزَّ وجلَّ .

(أ) في م متعلق .

(١) رواه مسلم ٤/٢٠٤٤ من حديث عبدالله بن عمرو بنحوه .

(٢) رواه مسلم ٤/٢٠٤٥ من حديث عبدالله بن عمرو .

الحديث الخامس :

عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَدٌّ » رواه البخاري ومسلم[١] ، وفي رواية لمسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » .

الكلام على إسناده ولفظه ومعناه .

أما إسناده ففي موضعين :

أحدهما : أن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله ﷺ يقال لهن : أمَّهات المؤمنين لقوله عزَّ وجلَّ ﴿ **النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم** ﴾ [سورة الأحزاب : ٦] ولهذا حرم نكاحهن على غيره بدليل ﴿ **وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا** ﴾ [سورة الأحزاب : ٥٣] ولأنه لما كان النبي ﷺ للناس كالأب لرأفته ورحمته بهم - ولذلك قال : « إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم »[٢] - / كُنَّ أزواجه / كالأمَّهات لهم ، فأمَّا قوله عزَّ وجلَّ ﴿ **ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله** ﴾ [سورة الأحزاب : ٤٠] فالمراد نفي أبوة النسب ، ولذلك لم يعش له ابن حتى يصير من الرجال . ٥٥ب ٦٨ أ

الموضع الثاني : إنما كنيت عائشة أم عبدالله بابن أختها أسماء ، روي أنها قالت : يا رسول الله كل نسائك لهن كنى إلا أنا، فقال : « اكتني بابن

---

(١) رواه البخاري ٩٥٩/٢ ومسلم ١٣٤٣/٣-١٣٤٤ .

(٢) رواه أبو داود ١٨/١ والنسائي ٣٨/١ وابن ماجه ١١٤/١ من حديث أبي هريرة .

أختك عبدالله بن الزبير »[١] فقيل لها : أم عبدالله ، وإلاَّ فالأصحُّ أنها لم تلد من النبي ﷺ شيئا ، وقيل : ألقت سقطا وليس بثابت .

وأما لفظه فقوله : « من أحدث » أي : أتى بأمر حادث ، و « أمرنا » ديننا وشرعنا ، و « ماليس منه » أي : لايستند إلى شيء من أدلة الشرع « فهو رَدٌّ » أي : مردود كالخلق بمعنى المخلوق ، وثوب نسج اليمن أي : منسوجه ، ومنه في الحديث « الغنم والوليدة رَدٌّ عليك »[٢] أي : مردودة(أ).

وقوله : « ليس عليه أمرنا » أي : لايرجع إلى دليل شرعنا كما سبق في قوله : « ماليس منه » .

وأما معناه من حيث الجملة فهو أن ما خرج عن الشرع فهو باطل ، لاصيور له ولاعبرة به .

وأما من حيث التفصيل فهذا الحديث على إيجازه واختصاره من أعظم قواعد الشرع وأعمِّهَا نفعا من جهة منطوقه ومفهومه .

أما من جهة منطوقه فلأنه مقدمة كلية في كل دليل نافٍ لحكم ، مثل أن يقال في الوضوء بماء مغصوب ، أو مسروق ، أو نجس ، أو بدون النية ، وفي الصلاة لغير القبلة، أو بغير سترة ، أو الصوم بلا نية من الليل ، أو بيع الغائب، أو النجش ، أو الغرر ، أو نكاح الشغار ، أو المتعة ، أو بلا وليٍّ أو شهود

(أ) في م مردود .

(١) رواه أحمد ١٨٦/٦ وأبو داود ٢٥٣/٤ .

(٢) رواه البخاري ٩٥٩/٢ ومسلم ١٣٢٥/٣ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني .

ونحو / ذلك[أ] من أحكام لاتحصى ، يقال في كل واحد منها : هذا عمل ٣٣س
ليس من الشرع ، أو ليس عليه أمر الشرع ، وكل ما كان كذلك فهو باطل
مردود ، فهذا العمل باطل مردود ، فالمقدمة الثانية / ثابتة بهذا الحديث ٦٩ أ
الصحيح الصريح ، وإنما يتجه النزاع في المقدمة الأولى فإذا ثبت تم الدليل ،
وثبتت الدعوى ، وانتفى الحكم .

وأما من جهة مفهومه فهو مقدمة كلية في كل دليل مثبت للحكم ، لأن
مفهوم قوله : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ » أن من عمل عملا
عليه أمرنا فليس مردوداً ، فيكون صحيحاً ، فيقال في الوضوء بدون المضمضة
والاستنشاق ، والتسمية ، / وغسل اليدين من نوم الليل ، وبدون النية ، ٥٦ ب
والترتيب ، والموالاة ، واستيعاب مسح الرأس ونحوها : كل واحد منها عمل
عليه أمر الشرع ، وكل ما دَلَّ[ب] عليه أمر الشرع فهو صحيح ، فهذا العمل
أو الوضوء صحيح .

والمقدمة الثانية ثابتة بمفهوم هذا الحديث الصحيح عند من يحتج بالمفهوم،
وإنما النزاع في الأولى فيثبتها المستدل بدليلها إن أمكنه ، فيتم الدليل وتثبت
الدعوى ويثبت الحكم .

وهذه قاعدة كلية في إثبات الأحكام ونفيها ، وهذا الحديث يصلح أن
يسمى نصف أدلة الشرع لأن الدليل إنما يتركب من مقدمتين صغرى

(أ) في أ ، ب ، م ونحوها من أحكام .

(ب) في أ ، م ما كان .

وكبرى، وإن شئت قلت : أولى وأخرى ، ثم المطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه ، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ، ونفيه ، وإنما يقع الخلاف في المقدمة الصغرى ، فلو وجد حديث يكون مقدمة صغرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بأدلة أحكام الشرع ، لكن هذا لم يوجد ، فإذن هذا الحديث نصف أدلة الشرع باعتبار ما ذكرناه .

فإن قيل : كثير من أوامر الشرع العامة خُصَّت بصور فتلك الصور ليس عليها أمر الشرع ، وإلا لما كان مخصوصاً بها ، ومع ذلك فهي صحيحة في الشرع فإذاً قد صَحَّ في الشرع ماليس عليه أمر الشرع .

قلنا : تخصيص تلك الصور من أوامر الشرع إن كان بغير دليل شرعي فهي باطلة ، ولانسلم / صحتها ، وإن كان بدليل شرعي فعليها أمر الشرع ١٧٠ أ فلا نسلم خروجها عن أمر الشرع .

فإن قيل : ثبت أن خالد بن الوليد تأمَّر على جيش مؤتة بعد قتل أُمَرَائِهِ من غير إمرة[١]، وهي ولاية ليس عليها أمر الشرع ، ثم قد صحَّت ؛

قلنا : لانسلم أنه ليس عليها أمر الشرع ، لأن المراد بأمر الشرع دليله ، وإمرة خالد يومئذ كان عليها دليل الشرع من وجهين :

أحدهما : أنه هو وأصحابه رأوا في إمرته المصلحة العامة الراجحة للمسلمين ، واعتبار المصالح من أدلة الشرع القوية على ما سنقرر في أثناء هذا

---

(١) ينظر السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٧٩-٣٨٠ .

الكتاب إن شاء الله عز وجلَّ ، وقد قال بـه مـالك رحمـه اللـه حيـث اعتـبر المصالح المرسلة[١].

الوجه الثاني : أن النبي ﷺ لما بلغه / إمرة خالد سُرَّ بهـا ورضـي ، وهـو ٥٧ب عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع ، ورضـى صـاحب الشـرع أقـوى أدلـة الشرع واللـه أعلم .

(١) سيأتي العزو إليه في أثناء شرح حديث « لاضرر ولاضرار » .

الحديث السادس :

عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس ، فمن / اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن ٣٤
وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع[أ] فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب . رواه البخاري ومسلم[١] .

النعمان هذا هو الذي تنسب إليه معرة النعمان لأنه كان مقيما بها أو واليا عليها ، وأمه عمرة بنت رواحة ، أخت عبدالله بن رواحة ، أحد الأمراء الذين قتلوا بمؤتة ، وأبوه بشير بن سعد الذي قال : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟[٢] وهو بفتح الباء الموحدة / وبشين معجمة مكسورة . ٧١

ثم الكلام في لفظه ومعناه .

أما لفظه فالحرام الممنوع منه شرعا لأن حكمه أن يُحرَمَهُ الإنسانُ، أي:

(أ) في س ، م يقع .

(١) رواه البخاري ٢٨/١ ومسلم ١٢١٩/٣ .

(٢) كلا ، لم يروِ بشير بن سعد هذا الحديث ، ولكن رواه كعب بن عجرة ، أخرج عنه البخاري ٢٣٣٨/٥ ومسلم ٣٠٥/١ .

يمنع منه حِسًّا ، والحلال ضده[١].

والمشتبهات ما تَردَّد بينهما فقامت فيه شبهة الحل وشبهة الحرمة .

واتقى : اجتنب ، والشبهات جمع شبهة ، وهي ما خُيِّلَ[أ] للناظر أنه حجة وليس كذلك .

واستبرأ لدينه مهموز وقد يخفَّف ، ومعناه طلب البراءة لدينه من النقص وحصَّلها له ، وكذلك استبرأ من البول حصَّل البراءة منه .

وعرضه بكسر العين محل المدح والذم منه .

والحمى هو الشيء الممنوع ، وحمى الملك ما تحجَّره لخيله ونحوها من آلات مصالحه ومنع منه غيره ، ومنه حمى كليب ، قال الشاعر :[٢]

أَبَحْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ .: وَمَا شَيْءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَبَاحِ

ومحارم الله عزَّ وجلَّ ما حرَّم على خلقه .

والقلب عضو باطن في الجسد عليه مدار حال الإنسان ، قيل : سمي قلبا لتقلبه[ب] كما قال الشاعر :

وما سمي الإنسانُ إلا لِنَسْيِهِ[جـ] .: ولا القلبُ إلا أنه يتقلبُ[٣]

(أ) في أ ، م يخيل .

(ب) في س من اجل تقلبه .

(جـ) في س لانسه .

(١) في أ أسفل هذه الكلمة ((أي فهو المأذون فيه شرعا)) .

(٢) البيت لجرير ، انظر ديوانه ٧٧ ، وهو في خزانة الأدب ٤٢/٦ بلا نسبة .

(٣) والبيت في الدر المصون للسمين الحلبي ١١٩/١ وتاج العروس ١٢٤/١ (شرح خطبة المصنف) .

وهو عضو صغير الجِرْمِ ، ولذلك سماه مضغة / ولكنه عظيم الجُرْمِ . ٥٨ظ

وأما معناه ففيه أبحاث :

الأول : أن قسمة أحكام الأشياء إلى حلال وحرام وما بينهما قسمة صحيحة ، لأن كل شيء أو فعل يفرض فإما منصوص على الإذن فيه ، وهو الحلال البين ، أو على المنع منه وهو الحرام البين ، أو لاينص فيه لاعلى هذا ولاعلى هذا ، وهو المسكوت عنه ، وهو مشتبه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر ، أو ينص فيه عليهما فإن علم آخر النصين فالحكم له من حِلٍّ أو حرمة، والأول منسوخ به ويرجع هذا إلى الحلال أو إلى الحرام، وإن لم يعلم آخر النصين فهو مشتبه أيضا .

وقد يقع الاشتباه من جهة أخرى / وهي أن تكاليف الشرع إما أن تأتي ٧٢و بالتخيير بين الفعل والترك وهو الإباحة ، أو باقتضاء الفعل ، أو باقتضاء الترك لكن الاقتضاء تارة يُصرَّح فيه بالجزم فيكون إيجابا أو حظرا ، وتارة بعدم الجزم فيكون ندبا أو كراهة ، وتارة يطلق فلا يُصرح فيه بجزم ولا بعدمه فيبقى متردداً بين الأمرين الإيجاب والندب ، أو الكراهة والحظر ، فينشأ الاشتباه من ها هنا .

البحث الثاني : قوله : « لا يعلمهن كثير من الناس » أي : ليست أحكام تلك الشبهات معطلة لاتعلم ، بل يعلمها بعض الناس وهم أولوا العلم والنظر في أحكام الشرع ، وفيه إشارة إلى فضل العلماء لعلمهم بما لم يعلم غيرهم ، وحَلِّهم ما أشكل على غيرهم .

ثم الناس في الشبهات قسمان :

أحدهما : يتَّقيها ويتجنَّبُهَا(أ) فذلك / يستبرئ لدينه وعرضه ، أي : ٣٥س
يصونهما عن النقص والخلل ، ووقوع الناس فيه ، لاتهامهم إياه بمواقعة المحظورات ، وقد جاء في الأثر « من وقف موقف تهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظن » ولهذا لما رأى النبي ﷺ رجلين ومعه امرأته صفية قال لهما : « على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي » خشية أن يتهماه(١) فيأثما(٢) ، ولذلك قالا له : يا رسول الله من كنا نتهمه فلا نتهمك ، فقال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف / في ٥٩ب
قلوبكما شرًّا »(٣) وكذلك لما رأى تمرة ملقاة قال : « لولا أني أخشى أنَّها من الصدقة لأكلتها »(٤) وذلك من اتقاء الشبهة تورعا .

فإن قيل : لم لم يتورع عن لحم بريرة والشبهة قائمة به ؟

قلنا : لانسلم أن الشبهة قائمة به، وقد بين انتفاء الشبهة بقوله : « هو عليها صدقة، ولنا هدية »(٥) ولئن سلمنا قيام الشبهة به لكنه عليه الصلاة والسلام

(أ) في أ ، م ويجانبها .

(١) في هامش أ « حاشية لو اتهماه بريبة كفرا كذا صرح به الأئمة » .

(٢) وقد استنبط الشافعي من الحديث معنى لطيفا ، روى البيهقي في مناقب الشافعي ٢/٢٤١ قال ابن عيينة للشافعي : ما فقه هذا الحديث ؟ فقال الشافعي : إن كان القوم اتهموا النبي ﷺ كانوا بتهمتهم إياه كفارا ، لكن النبي ﷺ أدَّب من بعده ، فقال إذا كنتم هكذا ، فافعلوا هكذا لكيلا يظن بكم السوء، فقال ابن عيينة: جزاك الله خيرا، ما يجيئنا منك إلا كل ما نحب.

(٣) رواه البخاري ٢/٧١٥ ومسلم ٤/١٧١٢ من حديث صفية .

(٤) رواه البخاري ٢/٧٢٥ ومسلم ٢/٧٥٢ من حديث أنس بن مالك .

(٥) رواه البخاري ٢/٥٤٣ ومسلم ٢/٧٥٥ من حديث عائشة .

كان مُشَرِّعاً ، فهو تارة يترك الشيء تورعا لئلا ينهمك الناس في الشبهات ، وتارة يفعل الشيء توسيعا[أ] لئلا يَحْرَجَ / الناسُ بضيق مجال الشهوات . ٧٣

والثاني : من يواقع الشبهات فذلك يعرض دينه للنقص وعِرْضَه للمضغ ، ثم تفضي به مواقعة[ب] الشبهات إلى مواقعة المحظورات بالتدريج والتسامح ولذلك أمثلة :

أحدهما : ما ضربه النبي ﷺ مثلا لذلك وهو الراعي يرعى حول الحمى وهو المرعى الممنوع منه ، فيوشك ، أي : يقرب أن يرتع فيه لأن من قارب الشيء خالطه غالبا ، ومنه ﴿ **تلك حدود الله فلا تقربوها** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٧] نهى عن المقاربة حذرا من المواقعة .

وثانيها : يسير الخمر ليس محذورا في نفسه ، وإنما حرم لئلا يتدرج منه إلى الكثير المحذور .

وثالثها : الخلوة بالأجنبية لامحذور فيه إلا كونه داعية بالتدريج إلى الوطء المحرم .

ورابعها : قبلة الصائم إذا حَرَّكت شهوته تكره لئلا يتدرج بها إلى الوطء المفسد للصوم .

وخامسها : في التدريج قوله عليه الصلاة والسلام : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده »[١] الحديث .

(أ) في أ ، م توسعا .

(ب) في م مواقع .

(١) رواه البخاري ٦/٢٤٩٠ ومسلم ٣/١٣١٤ من حديث أبي هريرة .

أي : يتدرج من سرقة مالا يقطع به ، إلى سرقة ما يقطع به ، وأمثلة هذا كثيرة .

وقد أجاز بعض أهل العلم وطء الزوجة والأمة فيما بين الأليتين ، وهذا الحديث يقتضي كراهته(أ) لمافيه من التعريض للإيلاج المحرم ، والتعرض(ب) للحرام أقل أحواله أن يكون مكروها ، وأقل ما يقال فيه : إن الورع تركه .

البحث الثالث : قوله : « ألا وإن لكل ملك حمى » أي : ما يحميه ويمنعه عن غيره ، وأقل ذلك ملكه وبلاده فيمنعها(جـ) من غيره أن يغلبه عليها، وقد يكون الحمى خاصة(د) كما سبق / ذكره . ٦٠ب

وقد جعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلا حِمىً(١) ، أي : حرما لايقطع شجره ولايصاد صيده ، وحمى عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة / أرضا ترعى فيها(٢) « ألا وإن حمى الله محارمه » هذا من باب قياس الغائب على الشاهد ، والمعقول على المحسوس . ٧٤ أ

ونظم القياس هكذا : الله عز وجل ملك ، وكل ملك فله حمى ، فالله عز وجل له حمى ، ثم حمى كل ملك ما منعه ، فكذلك حمى الله عزَّ وجلَّ

(أ) في م كراهيته .

(ب) في م والتعريض .

(جـ) في أ ، م التي يمنعها .

(د) في أ ، م خاصا .

(١) رواه مسلم ١٠٠٠/٢ من حديث أبي هريرة .

(٢) رواه البخاري ١١١٣/٣ عن زيد بن أسلم عن أبيه .

ما منعه وهو المحارم .

قوله : « ألا وإن » هو افتتاح كلام يقصد به تنبيه السامعين / لفهم ٣٦ الكلام نحو ﴿ **ألا يوم يأتيهم** ﴾ [سورة هود : ٨] ﴿ **ألا إنهم في مرية** ﴾ [سورة فصلت : ٥٤] ﴿ **ألا إنه بكل شيء محيط** ﴾ [سورة فصلت : ٥٤] .

البحث الرابع : قوله : « ألا وإن في الجسد مضغة » إلى آخره معناه أن صلاح الجسد تابع لصلاح القلب ، وفساده تابع لفساده ، لأن القلب مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية ، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة ، وإن صدرت عنه إرادة فاسدة تحرك الجسد حركة فاسدة . وبالجملة فالقلب كالملك ، والجسد وأعضاؤه كالرعية ، ولاشك أن الرعية تصلح بصلاح الملك ، وتفسد بفساده ، وأيضا القلب كالعين والجسد كالمزرعة إن عَذُبَ ماءُ العين عذب الزرعُ ، أو مَلُحَ مَلُحَ ، وأيضا القلب كالأرض وحركات الجسد كالنبات ﴿ **والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لايخرج إلا نكدا** ﴾ [سورة الأعراف : ٥٨] وشاهد ما ذكرناه من أمر القلب والجسد أن النبي ﷺ شق عن قلبه مرتين[1]، واستخرج منه علقة سوداء ، قيل : هذه حظُّ الشيطان منك ، ثم غسل بالماء المبارك الطهور ، فلما طاب قلبه طاب جسده ، ثم صار إماما للمتقين ، ورحمة للعالمين ،

---

(١) روى أحمد قصة شق قلبه المرة الأولى ١٣٩/٥ من حديث ابن عباس ، وكان للنبي ﷺ عشر سنين وأشهر .

وروى البخاري ١٣٥/١ ومسلم ١٤٨/١ من حديث أنس قصة شق قلبه المرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج .

وخاتما للنبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

البحث الخامس : هذا الحديث أصل في الورع وهو ترك المشتبه من الأفعال / إلى غيره[١]. ٧٥ أ

وإن شئت قلت[أ]: هو[٢] الأخذ في الأفعال بنفس الإباحة وبراءة الذمة. وقد نقل عن الحسن البصري أنه قال : أدركنا قوما يتركون سبعين بابا / من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام . ٦١ب

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل شبهة غير عالم بها ، فلما علم بها أدخل يده في فيه[ب] فقاءها[٣].

وهذا الحديث يرجع من آي الكتاب إلى قوله عز وجل ﴿ **كلوا من طيبات مارزقناكم** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٢] ﴿ **أنفقوا من طيبات ما كسبتم** ﴾ [سورة البقرة : ٢٦٧] وإطلاق الطيب يقتضي المحض الخالي من الشبهة ، لأن الشيء إما طيب ، أو خبيث ، أو مركب منهما ، والخبيث لايدخل تحت لفظ الطيب ، والمركب منهما يرجع كل جزء منه إلى أصله ، فلايدخل منه تحت لفظ الطيب إلا الجزء الطيب، ومن السنة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: « دع مايريبك إلى مالا يريبك » وهو من أحاديث الأربعين .

(أ) في م قل .

(ب) في س ، م فمه .

(١) في هامش أ « وهو مالا اشتباه فيه أصلا » .

(٢) في هامش أ « أي الورع » .

(٣) رواه البخاري ٣/١٣٩٥ .

الحديث السابع :

عن أبي رُقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : الدين النصيحة ، قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم[١] .

قال المصنف : رقية بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء ، والداري منسوب إلى جد له اسمه الدار ، وقيل : إلى موضع يقال له : دارين ، ويقال له أيضاً : الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه ، انتهى كلامه .

والنصيحة إخلاص القول والعمل ، وهي في العرف إخلاص الرأي من الغش للمستشير ونحوه ، وإيثار مصلحته . والنصيحة على ماذكرنا تختلف باختلاف المنصوح .

فنصيحة الله عزوجل الإيمان به، وطَاعَتُهُ بالقلبِ توحيداً وبالبدن عِبَادةً، وفي التنزيل ﴿ **إذا نصحوا لله ورسوله** ﴾ [سورة التوبة : ٩١] .

ونصيحة كتاب الله تعظيمه ، والإيمان به ، والعمل بما فيه .

ونصيحة الرسول ﷺ تصديقه فيما جاء به ، وإعانته / على إقامة أمر ٧٦ أ
ربه بالقول / والعمل والاعتقاد ، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم . ٣٧س

ونصيحة أئمة المسلمين بالوفاء لهم بعهدهم ، والتنبيه لهم على مصالحهم ورشدهم .

ونصيحة عامة المسلمين بذلك ، وبأن يحب لهم مايحب لنفسه .

---

(١) ١/٧٤ .

واعلم أن هذا الحديث وإن أوجز في العبارة فلقد أعرض في الفائدة ، وهذه الأحاديث الأربعون وسائر السنن داخلة تحته ، بل تحت كلمة منه وهي قوله: « ولكتابه » لأن الكتاب مشتمل / على أمور الدين جميعاً أصلا وفرعاً، ٦٢ب وعملا واعتقاداً ، فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على ماينبغي فقد جمع الكل .

تنبيه : تميم الداري روى عن النبي ﷺ أحاديث ، وروى عنه النبي ﷺ حديث الدجال إذ وجده تميم وأصحابه في البحر[1] ، وهذه من غرائب مسائل علم الحديث ، يقال : أي الصحابة روى عنه النبي ﷺ ؟ فيقال : تميم الداري روى عنه النبي ﷺ الحديث المذكور .

تنبيه : إن قيل : هل الدين محصور في النصيحة على قاعدة حصر المبتدأ في الخبر ، أووراء النصيحة من الدين شيء ويكون قوله : « الدين النصيحة » من باب قوله : « الحج عرفة »[2] أي : معظم الدين النصيحة ؟ قلنا : بل الدين محصور في النصيحة لأن من جملة النصيحة طاعة الله ورسوله ، والإيمان والعمل بما قالاه من كتاب وسنة ، وليس وراء ذلك من الدين شيء ، إذ قد سبق في حديث جبريل أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وجميع ذلك مندرج تحت ماذكرناه في النصيحة والله أعلم .

---

(١) رواه مسلم ٤/٢٢٦١ - ٢٢٦٤ .

(٢) رواه أبوداود ٢/٤٨٦ والترمذي ٣/٢٣٧ والنسائي ٥/٢٥٦ وابن ماجه ٢/١٠٠٣ من حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي .

الحديث الثامن :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله / وأن محمدا رسول الله ويقيموا ٧٧ أ الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى . رواه البخاري ومسلم[١].

في هذا الحديث مباحث :

الأول : قوله : « أمرت » أي : أمرني الله تعالى إذ ليس فوق رتبة النبي ﷺ من يأمره إلا الله عزوجل ، ولا يأتي هاهنا الاحتمال الوارد في قول الصحابي : أُمِرْنَا أَوْ نُهِيْنَا ، لأن فوق الصحابي من يحتمل إضافة الأمر إليه ، والإحالة به عليه من خليفة ومعلم ووالد ورئيس ونحوه ، وليس فوق الرسول عليه الصلاة والسلام من يضاف أمره إليه إلا الله عزوجل وجبريل ، وهو إنما يأتي بأمر الله عزوجل .

البحث الثاني : « أمرت أن أقاتل الناس » أي : بأن أقاتل ، لأن أمر غالباً إنما يتعدى غالباً بالباء ، و « أمرتُك الخيرَ » ونحوه قليل جاء في الشعر[٢]، على أنهم قد جعلوا أمر مما يتعدى بنفسه وبغيره ، وتقدير الحديث

---

(١) رواه البخاري ١٧/١ ومسلم ٥٣/١ .

(٢) يشير إلى البيت المستشهد في كتب النحو واللغة :

أمرتكَ الخيرَ فافعلْ ما أُمرتَ بـه فقد تركتُك ذا مالٍ وذَا نَشَبِ

وانظر الخلاف في نسبته إلى عمرو بن معدي كرب أو غيره في خزانة الأدب ٣٣٩/١ ، ٣٤٢ وشرح أبيات سيبويه ٢٥٠/١ .

أمرت بقتال الناس .

ولو قال قائل : أمرت / قتال الناس لكان نائياً عن اللسان . ٦٣ب

البحث الثالث : قوله : « حتى يشهدوا » إلى آخره ، فيه دليل على قتل تارك الصلاة والزكاة غير جاحد لهما لأن غاية الأمر بالقتال فعل الصلاة والزكاة ، فما لم يفعلا لايبلغ القتال غايته ، فيكون قتال تاركهما جائزاً بل واجبا بموجب الأمر الإلهي ، ثم القتال ينتهي إلى القتل غالباً ولو لم يكن الإجواز إفضائه إليه ، وذلك يدل على جواز بل وجوب قتل تاركهما .

/ فإن قيل : الحديث إنما دل على قتال الكافر الأصلي حتى يؤمن ويصلي ٣٨س ويزكي ، فلم قلتم : إن المسلم إذ تركهما يجوز قتاله ؟

قلنا : لوجهين :

أحدهما : أن الكافر / الأصلي إذا قوتل على تركهما مع أنه لايعتقد ٧٨ أ وجوبهما ، فالمسلم المعتقد لوجوبهما أولى بالقتال عليهما .

ولمثل هذا قال أهل العلم : إن المرتد يقضي بعد إسلامه ماتركه في حال ردته ، بخلاف الكافر الأصلي .

الوجه الثاني : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « حتى يشهدوا » إلى آخره وإن كان غاية ففيه معنى الشرط ، ولهذا قيل : إن حكم مابعد الغاية مخالف لما قبلها ، فصار كفُّ القتال عنهم مشروطا بالشهادتين والصلاة والزكاة ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فإذا انتفى فعل الصلاة والزكاة انتفى كفُّ القتال والقتل ، وصار التقدير إن صلوا وزكوا كُفَّ عنهم القتالُ ، ويشهد لهذا قوله عزوجل ﴿ **فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين** ﴾ [سورة التوبة : ١١] ﴿ **فخلوا سبيلهم** ﴾ [سورة التوبة : ٥] .

البحث الرابع : إذا ثبت أن في الحديث دليلاً على قتله فيشبه أن فيه دليلا على كفره لقوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحق الإسلام » مفهومه إن لم يفعلوا ذلك لم يعصموا مني دماءهم ، يعني بحق الكفر ؛ لأن حق الإسلام قد ذكره بعد إلا ، وما بعدها مخالف لما قبلها ، والذي بعدها هو حق الإسلام ، والذي قبلها وهو عدم العصمة ، لعدم الفعل ، يكون بحق الكفر .

ومعنى عصموا : منعوا .

فإن قلت : لم ذكر الصوم والحج في الحديث الثاني والثالث ، وهو من رواية ابن عمر أيضاً ، و لم يذكرهما هاهنا ؟

قلنا : لأنه عليه الصلاة والسُلام قال هذا الحديث قبل فرضهما ، بخلاف الحديثين الآخَرَينِ(أ) / فإنه قالهما بعد فرض الحج والصوم ، فروى الراوي كل ٦٤
حديث على ماسمعه ، والحديثان الأولان مع هذا من باب الزيادة في الأحكام، وليس من باب التعارض ولا النسخ .

البحث الخامس : قوله : « إلا بحق الإسلام » يعني القتل بالقصاص والزنا والقطع بالسرقة فإنها / حدود واجبة بحق الإسلام ، والمسلم التزمها ٧٩
بإسلامه فتقام عليه بمقتضى إسلامه(ب) « وحسابهم على الله عزوجل » أي : أنا أحكم فيهم بهذه الأحكام أهل الكفر والإسلام ظاهرا ، وحسابهم فيما يتعلق بالباطن إلى الله عزوجل ، فرب عاص في الظاهر يصادف عند الله

(أ) في م الأخيرين .

(ب) في أ ، س ، م التزامه .

عزوجل خيرا في الباطن ، وبالعكس .

وشبيه بهذا قوله عليه الصلاة والسلام : « إنكم تختصمون إليَّ[أ] ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض »[١] الحديث ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر »[٢] .

واعلم أن من العجب أن هذا الحديث الثابت كان عند ابن عمر ، وهو نص في قتال مانعي الزكاة ، ولم يبلغ أبابكر وعمر حتى تشاجرا في قتالهم ، وجرت بينهما مناظرة في ذلك ، واحتاج أبوبكر إلى القياس بأن قال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، وإلى الاستنباط / من قوله عليه الصلاة ٣٩س والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » قال أبوبكر : والزكاة من حقها .

قلت : فلعل ابن عمر كان غائباً أو مريضاً أو ناسياً للحديث ذلك الوقت ، ولقد وُفِّق أبوبكر حيث وقع استنباطه وقياسه موافقا لهذا النص ، وخالفه عمر في هذا المقام ، وكان الأولى موافقته لما عهد منه من موافقة النصوص ، حتى قال : وافقت ربي في ثلاث[٣]. ثم إن عمر رجع في هذه القضية إلى متابعة أبي بكر والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في س لدي .

(١) رواه البخاري ٨٦٨/٢ ومسلم ١٣٣٧/٣ من حديث أم سلمة .

(٢) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ٢٠٠ يحتج به أهل الأصول ، ولا أصل له .

(٣) رواه مسلم /١٨٦٥ ولفظه : وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر .

الحديث التاسع :

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائِلِهِمْ واختلافُهُمْ على أنبيائهم . رواه / البخاري ومسلم[١] . ٨٠

الكلام على هذا الحديث في إسناده ولفظه ومعناه .

أما إسناده : فإن أباهريرة كني بهرة كان يصحبها / إمَّا صغيرا يلعب ٦٥ بها، أو كبيراً يحسن إليها ، لأنه هو الذي روى أن امرأة عذبت في هرة[٢]. فلعله أخذ بقياس العكس[٣]، ورجا الثواب في هرة . واختار الشيخ من أسمائه عبدالرحمن بن صخر ، وفيه بضعة عشر قولا ، أصحها هذا .

وأما لفظه : فقوله : « واختلافهم » مضموم الفاء ، لامكسورها[أ] عطفا على كثرة ، لاعلى مسائلهم ، أي : أهلكم كثرة مسائلهم[ب] وأهلكهم اختلافهم ، وهو أبلغ لأن الهلاك بمسمى الاختلاف ومطلقه أبلغ في الزجر والازدجار من الهلاك بالاختلاف الكثير .

(أ) في م لابكسرها .

(ب) في م سؤالهم .

(١) رواه البخاري ٢٦٥٨/٦ ومسلم ٩٧٥/٢ .

(٢) رواه البخاري ١٢٠٥/٣ ومسلم ١٧٦٠/٤ .

(٣) قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم الشيء في غيره ، لافتراقهما في علة الحكم . انظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ٣٦٠/٣ .

وأما معناه فاعلم أن هذا الحديث من الجوامع ، وقد تضمن أحكاماً :

أحدها : وجوب ترك المنهيات لقوله : « مانهيتكم عنه فاجتنبوه » والأمر باجتنابه للوجوب .

والثاني : وجوب فعل المستطاع من المأمورات لقوله : « فأتوا » أي : فافعلوا منه ما استطعتم ، والأمر بفعله للوجوب ، وهذا راجع إلى قوله عزوجل : ﴿ **وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا** ﴾ [سورة الحشر : ٧] .

فإن قيل : الآية دلت على وجوب اتباع أوامره ﷺ مطلقا ، ولم يستثن المستطاع من غيره ، والحديث المذكور خصَّ المستطاع من ذلك دون غيره ، فهذا الحديث مخصص للآية أو مبين لها .

قلنا : يحتمل أن يقال هذا ، ويحتمل أن يقال : إن الآية المذكورة خُصَّت بقوله عزوجلَّ ﴿ **فاتقوا الله ما استطعتم** ﴾ [سورة التغابن : ١٦] والتقوى تشتمل على جميع المأمورات فصار ذلك في قوة قوله : ما آتاكم(أ) به فافعلوا منه ما استطعتم ، ثم جاء هذا الحديث موافقا لهذه الآية ، كما جاء قوله في حديث جبريل : « وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » موافقا لقوله عزوجل ﴿ **من استطاع إليه سبيلا** ﴾ [سورة آل عمران : ٩٧] .

فإن قيل : ما الفرق بين المأمور به ، وبين المنهي عنه حيث سقط التكليف بما لايستطاع من الأول ، دون الثاني ؟ .

قلنا : لأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه والاستمرار

(أ) في م آتيتكم .

على عدمه ، وليس في ذلك مالايستطاع / حتى / يسقط التكليف به ، ٨١ أ ، ٤٠ س
بخلاف فعل المأمور به فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود ، وذلك يتوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها ، وبعض ذلك يستطاع ، وبعضه لايستطاع ، فلاجرم سقط التكليف به ، لأن / الله ٦٦ب
عزوجل أخبر أنه لايكلف نفسا إلا وسعها ، وهذه رخصة عظيمة في كثير من الأحكام ، مثل من لم يجد إلا مايكفي بعض الوضوء أو الغسل ، أو وجد ترابا يكفي بعض التيمم ، أو لم يقدر إلا على غسل بعض محل الحدث ، أو لم يجد إلا بعض الفطرة ، أو لم يقدر أن يصلي إلا جالساً ، أو نائما ، أولايطوف إلا راكباً ، أولايفي من الإيلاء إلا بالقول ، وهي فيئة المعذور ونحو ذلك كله يأتي منه بالمستطاع ويسقط غيره هدراً أو إلى بدل .

فإن قيل : لو وجد بعض الرقبة في الكفارة هل يلزمه عتقه ، و يسقط ما لم يجده منها ؟ .

قلنا : لا ، لأن الرقبة لها بدل ، وهو الإطعام أو الصيام بخلاف الفطرة إذا وجد بعضها إذ لابدل لها .

الحكم الثالث في الحديث : تحريم الاختلاف وكثرة المسائل عن(أ) غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك ، والوعيد على الشيء يقتضي تحريمه .

أما الاختلاف فلأنه سبب تَفَرُّقِ(ب) القلوب وَوَهْنِ الدين كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض وهن أمرهم واندحضوا ، وذلك حرام ،

(أ) في س من .

(ب) في ب يفرق .

وسبب الحرام حرام .

وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض[أ] إليه، وهو[ب] أيضا حرام .

وقد نهي النبي ﷺ عن قيل وقال ، وكثرة السؤال[١] ، ونهى النبي ﷺ عن الأغلوطات ، وهي صعاب المسائل[٢] .

وكان أبي بن كعب[٣] وزيد بن ثابت[٤] وغيرهما من أفاضل[جـ] الصحابة إن سئل أحدهم / عن مسألة يقول : أوَقَعت هذه ؟ . ٨٢ أ

فإن قيل : نعم ، قال فيها بعلمه ، أو أحال على غيره ، وإن قيل : لا ، قال : فدعها حتى تقع .

وهذا الحكم يرجع إلى قوله عزوجل ﴿ **واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا** ﴾ [سورة آل عمران : ١٠٣] ﴿ **إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا** ﴾ [سورة الأنعام : ١٥٩] ﴿ **ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا** ﴾ [سورة الروم : ٣١ - ٣٢] الآيات ونحوها والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في س ويفضي .

(ب) في ب وهذا .

(جـ) في س من اكابر .

(١) رواه البخاري ٨٤٨/٢ ومسلم ١٣٤١/٣ من حديث المغيرة بن شعبة .

(٢) رواه أحمد ٤٣٥/٥ وأبوداود ٦٥/٤ .

(٣) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١٤/٢ .

(٤) رواه الدارمي ٥٤/١ ، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١٤/٢ .

الحديث العاشر :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ **يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا** ﴾ [سورة المؤمنون : ٥١] وقال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٢] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء / يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه ٦٧ب حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك . رواه مسلم(١).

وغذي بالحرام بغين معجمة مضمومة ، وذال معجمة مكسورة مخففة ، أي : كان غذاؤه الحرام .

ثم في هذا الحديث أبحاث :

البحث الأول : قوله : « إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » هذا توطئة لباقي الحديث ، وهو طيب المطعم لإجابة الدعاء .

واعلم أن الطيب يطلق / بمعان : ٤١س

أحدهما : المُستَلَذُّ طبعا نحو هذا طعام طيب ﴿ **فانكحوا ماطاب لكم من النساء** ﴾ [سورة النساء : ٣] .

والثاني : بمعنى الحلال ، ويقابله الخبيث نحو قوله ﴿ **قل لايستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث** ﴾ [سورة المائدة : ١٠٠] .

---

(١) ٢/٧٠٣ .

والثالث : الطيب بمعنى الطاهر ومنه قوله عز وجل ﴿ **فتيمَّمُوا صعيداً طيبا** ﴾ ﴿ **والطيبون للطيبات** ﴾ [سورة النور : ٢٦] أي : الطاهرون من العيوب للطاهرات ، والله عزوجل طيب بهذا المعنى ، أي : هو طاهر منزه عن جميع النقائص ، فلا يقبل من الأعمال إلا طاهراً من المفسدات كالرياء ، والعجب ونحوه ، ولامن الأموال / إلا طاهرا(أ) من الحرام ، وفي الحديث : « من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه »(١) وفيه « من صلى في ثوب قيمته عشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة »(٢). ٨٣ أ

البحث الثاني : قوله : « وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » إلى آخره ، فيه دليل على أن الرسل وأممهم سواء في عبادة الله عزوجل ، والدخول تحت خطابه إلا ماقام عليه الدليل من اختصاصهم على الأمم ببعض الأحكام لأن الجميع عبيدالله ، ومأمورون بعبادة الله عزوجل .

والظاهر أن المراد بالطيبات في الآيتين الحلال بدليل ماسِيْقَ(ب) قبله ومابعده من ذم المطعم الحرام .

البحث الثالث : قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر » هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن النبي ﷺ بعد ماسبق ذكره استطرد الكلام

(أ) في أ إلا ماكان .

(ب) في م سبق .

(١) سبق تخريجه .

(٢) رواه أحمد (١٠/٢٤ الطبعة المحققة) من حديث ابن عمر بنحوه وضعف محققو المسند إسناده جدا .

حتى ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره . وفيه أمران :

أحدهما : قوله : « يمد يديه » إلى السماء يدل على أن من أدب الدعاء رفع اليدين إلى السماء ، وكان النبي ﷺ يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه ، أو كما روى أنس[١] . وجاء في الحديث « إن / الله عزوجل ٦٨ب حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه كفيه ثم يردهما صفرا »[٢] .

والثاني : أن تناول الحلال في المطعم والمشرب والملبس ونشوء الجسد على الغذاء الحلال - وبالجملة اجتناب الحرام من كل شيء - شرط في إجابة الدعاء ، وأن تناول الحرام مانع منه لقوله : « فأنى يستجاب لذلك » ووجه ذلك أن مبدأ إرادة الدعاء القلب ، ثم تفيض تلك الإرادة على اللسان فينطق به ، والقلب يفسد بتناول الحرام ، وهو مدرك بالنظر والوجدان ، وإذا أفسد القلب / فسد الجسد وجوارحه ، والدعاء نتيجة الجسد الفاسد ، ونتيجة ٨٤ أ الفاسد فاسدة ، فالدعاء فاسد ، والفاسد ليس بطيب ، والله عزوجل لايقبل إلا الطيب ، فالله عزوجل لايقبل دعاء من أكل الحرام وغذي به .

وللدعاء آداب وشروط أخر ذكرها القرافي[٣] وغيره في كتاب الدعاء .

---

(١) رواه البخاري ٣٤٩/١ ومسلم ٦١٢/٢ من حديث أنس .

(٢) رواه أبوداود ١٦٥/٢ والترمذي ٥٥٧/٥ وابن ماجه ١٢٧١/٢ من حديث سلمان . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

(٣) لعله شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس الصنهاجي القرافي المصري ت ٦٨٤هـ صاحب الذخيرة فإن له كتابا في الأدعية (المنحيات والموبقات في الأدعية وما يجوز منها وما يكره وما يحرم) له نسخة في مكتبة البلدية بالاسكندرية رقم (١٦) فقه مالكي .

منها أن الداعي لايدعو بمعصية كالإثم وقطيعة الرحم .

ومنها أن لايدعو بمحال لأن وجوده ممتنع .

ومنها أن لايخرج عن العادة خروجا بعيدا لأنه سوء أدب على الله عزوجل لأنه جعل للأشياء عادات مضبوطة فالدعاء بخرقها شبيه بالتحكم على القدرة .

قلت : إلا أن يدعوه باسمه الأعظم فيجوز تأسيا بالذي عنده علم من الكتاب إذ دعا بحضور عرش بلقيس فأجيب .

ومنها حضور القلب عند(أ) الدعاء / لقوله ﷺ : « ادعوا الله وأنتم ٤٢س
موقنون بالإجابة ، فإن الله لايسمع دعاء من قلب غَافِلٍ لاَهٍ »(١) .

ومنها أن يحسن ظنه بالإجابة للحديث المذكور قبله ، ولقوله ﷺ : يقول الله عزوجل : « أنا عند ظن عبدي بي »(٢) .

ومنها أن لايستعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي لأن ذلك استحثاث للقدرة ، وهو سوء أدب ، ولأن ذلك يقطعه عن الدعاء فتفوته الإجابة .

واعلم أن هذا الحديث عظيم(ب) النفع لأنه تضمن بيان حكم الدعاء ،

(أ) في أ في .

(ب) في س ، م كثير .

(١) رواه الترمذي ٥١٧/٥ والحاكم ٤٩٣/١ قال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو أخرجه أحمد (٢٣٥/١١ الطبعة المحققة) .

(٢) رواه البخاري ٢٦٩٤/٦ ومسلم ٢١٠٢/٤ من حديث أبي هريرة .

وشرطه ، ومانعه ، والدعاء كما ورد في السنة « مخ العبادة »[١] وقال الله عزوجل ﴿ **وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي** ﴾ [سورة غافر : ٦٠] الآية جعل الدعاء عبادة ، ولأن الداعي إنما يدعو الله عزوجل عند انقطاع أمله مما سواه ، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص / ولاعبادة فوقهما . فالدعاء مخ العبادة من هذا الوجه . والله عزوجل أعلم بالصواب . ٦٩ب

(١) رواه الترمذي ٥/٤٥٦ من حديث أنس وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

الحديث الحادي عشر :

٨٥ أ عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب / سبط رسول الله ﷺ وريحانته رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله ﷺ دع مايريبك إلى مالا يريبك . رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح[١] .

الكلام في إسناده ولفظه ومعناه .

أما إسناده فسبط الرجل هو ابن ابنته .

وقوله : « ريحانته » إشارة إلى قوله ﷺ في الحسن والحسين : « هما ريحانتاي من الدنيا »[٢] أي : يُسَرُّ بهما ويَتَرَوَّحُ ، وكنية الحسن أبومحمد .

وقال النبي ﷺ فيه : « إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »[٣] فأصلح الله به بين أهل العراق والشام ، وسلَّم الأمر لمعاوية صلحا .

وكان الحسن رضي الله عنه من الحلماء الكرماء الأسخياء ، وكان مطلاقاً للنساء ، فيقال : إنه أحصن مائة امرأة أو أكثر .

وكنية الحسين أبوعبدالله ، وكنية علي أبوالحسن ، كني بالحسن أكبر أولاده ، وأبوتراب كناه به النبي ﷺ إذ وجده نائما في المسجد على التراب .

وأما لفظه فقوله : « يريبك » بفتح الياء وضمها لغتان ، والفتح أفصح

---

(١) رواه الترمذي ٦٦٨/٤ والنسائي ٣٢٨/٨ .

(٢) رواه البخاري ١٣٧١/٣ من حديث ابن عمر .

(٣) رواه البخاري ١٣٦٩/٣ من حديث أبي بكرة .

يقال : راب يريب ثلاثيا ، وأراب يُريب رباعيا ، من الريبة وهي الشك والتردد .

وأما معناه : فاترك مافيه شك من الأفعال إلى مالاشك فيه منها . وهذا أصل في الورع، وهذا[أ] موافق لقوله عليه السلام: « الحلال بين الحرام بين » إلى قوله : « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » .

ويروي عن زيد بن ثابت أنه قال : ماشيء أسهل من الورع إذا أرابك[ب] شيء فدعه .

قلت : هذا سهل على من سهله الله عزوجل عليه ، وهو على كثير من الناس أصعب من نقل الجبال ، وإنما هذا شبيه بقول بعض سليمي الصدور : لاشيء أسهل من صيد الأسد ! قيل : وكيف ذلك ؟ / قال : واحد يفتح ٨٦ رأس الجوالق[حـ]، وآخر يكشكش ![١].

واعلم أن الأشياء إما واضح الحِل ، أو واضح الحرمة ، أو مرتاب فيه ، والريبة ، قد تقع في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام، وترك الريبة في ذلك كله / إلى غيرها أمر عميم / النفع كثير الفائدة . ٧٠ب ٤٣س

وتفاصيل ذلك تكثر ، وهذه قاعدته ، والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في ب ، م وهو .

(ب) في أ رابك .

(حـ) في ب الجواليق .

(١) يبدو من السياق أنها عبارة عن صوت دفع الأسد في الجوالق .

الحديث الثاني عشر :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا[١].

يقال : عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به ، وكان من غرضه وإرادته ، والذي يعني الإنسان من الأمور مايتعلق بضرورة حياته في معاشه ، وسلامته في معاده ، وذلك يسير بالنسبة إلى مالايعنيه ، فإذا اقتصر الإنسان على مايعنيه من الأمور سلم من شر عظيم عميم ، وذلك يعود بحسن الإسلام لأن السلامة من الشر خير عظيم[أ] ، والسلامة من الشر من حسن إسلام المرء .

ومن كلام بعض السلف : من علم أن كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه .

ومن كلام بعضهم من سأل عما لايعنيه سمع ما يُعنِّيه .

فإن قيل : لم قال : من حسن إسلام المرء ، ولم يقل من حسن إيمانه ؟ .

قلنا[ب]: لأنه سبق أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة ، والترك والفعل

(أ) في س عميم .

(ب) في س قلت .

(١) رواه الترمذي ٤/٥٥٨ وابن ماجه ٢/١٣١٥ من طريق الأوزاعي ، عن قرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . ورواه في الموطأ ٢/٩٠٣ - ومن طريقه الترمذي - عن الزهري ، عن علي بن الحسين مرسلا . قال الترمذي : وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أهـ . وقال الدارقطني : والصحيح حديث الزهري عن علي بن الحسين مرسلا . العلل ٨/٢٧ .

ضدان إنما يتعاقبان على الأعمال الظاهرة دون الباطنة ، لأن الظاهرة حركات اختيارية يتأتى فيها الترك والفعل اختيارا والباطنة اضطرارية تابعة لما يخلقه[أ] الله عزوجل في النفوس من العلوم ويوقعه فيها من الشبه[ب].

فإن قيل : فلم قال : من حسن إسلام المرء على التبعيض ، و لم يقل : حسن إسلام المرء ؟ .

قلنا : لأن ترك مالايعني ليس هو كل حسن الإسلام ، بل بعضه ، وإنما جميع حسن الإسلام ترك مالا يعني ، وفعل مايعني ، فإذا فعل مايعنيه / وترك ٨٧ أ
مالايعنيه فقد كمل حسن إسلامه .

فإن قيل : فلم قال : من حسن إسلامه ، و لم يقل من إسلامه ؟ .

قلنا : لأن ترك مالايعني ليس هو نفس الإسلام ولاجزءًا منه[جـ]، بل هو وصفه وهو حسنه ، وحسن الشيء ليس هو ذاته ولاجزءَه .

أما الإسلام نفسه فهو الانقياد لغة ، والأركان الخمسة شرعا فهو كالجسم ، وترك مالايعني كالشكل واللون له .

واعلم أن كل شيء فإما أن يعني الإنسان أو لايعنيه ، وعلى التقديرين فإما أن يفعله أو يتركه فهي أربعة أقسام :

فعل مايعني ، وترك مالايعني ، وهما حسنان ، / وترك مايعني وفعل ٧١ب

(أ) في أ خلق .

(ب) في م الشبهة .

(جـ) في س ولاجزأه .

مالايعني ، وهما قبيحان .

والذي يعني الإنسان من أمر معاشه مايشبعه من جوع ، ويرويه من عطش ، ويستره من ظهور عورته ، ويعفه من زنا ، وماتعلق بذلك على جهة دفع الضرورة لاعلى جهة التلذذ والتمتع والاستكثار ، والذي يعنيه من أمر معاده الإسلام والإيمان والإحسان على ماسبق بيانه ، والإمعان في ذلك والاستكثار أولى من الإقلال والاختصار .

وهذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى : ﴿ **وذروا ظاهر الإثم وباطنه** ﴾ [سورة الأنعام : ١٢٠] ونحوه ، لأن ذلك جميعه مما لايعنيه . والله عزوجل أعلم بالصواب .

الحديث الثالث عشر :

عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ قال: لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم(١).

الكلام على إسناده ومعناه .

أما إسناده : فأبوحمزة كنية أنس ، وهو بحاء مهملة وزاي معجمة ، وهي بقلة كني بها .

أما أبوجمرة الضبعي الراوي عن ابن عباس فهو بجيم وراء مهملة(٢).

٤٤س ، ٨٨أ وأنس خدم النبي ﷺ عشر سنين فلذلك قيل : / خادم النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما معناه فمقصوده ائتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم ، وهو(أ) قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عزوجل بها بقوله : ﴿ **واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا** ﴾ [سورة آل عمران : ١٠٣] وبيان ذلك أنه إذا أحبَّ كل واحد من الناس لباقيهم مايحب لنفسه أحسن إليهم ، ولم يؤذهم لأنه هو يحب لنفسه أن يُحسَنَ إليه ، ولايُؤذَى ، وإذا أحسن إليهم ، ولم يؤذهم أحبوه فتسري بذلك المحبة بين الناس ، وبسريان المحبة بينهم يسري الخير

(أ) في س وهذه .

(١) رواه البخاري ١٤/١ ومسلم ٦٧/١ .

(٢) نصر بن عمران بن عصام الضُبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة ، أبوجمرة بالجيم البصري نزيل خراسان من الثالثة ع التقريب .

ويرتفع[أ] الشر ، وبذلك ينتظم أمر المعاش والمعاد وتصلح أحوال العباد .

وقوله : « لايؤمن » أي : لايؤمن إيمانا كاملا ، أولايكمل إيمانه بدليل ماسبق في حديث جبريل أن الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ، ولم يذكر حُبَّ الإنسان لأخيه مايحب لنفسه ، فدل على أنه من كمال الإسلام لامن أجزائه بحيث تختل ذاته بعدمه .

/ ويشبه أن محبة الإنسان لغيره مايحب لنفسه إنما هو باعتبار عقله ، أي : يحب له ذلك ويؤثره من جهة عقله ، أما التكليف بذلك من جهة الطبع فصعب[ب]، إذ الإنسان مطبوع[حـ] على حب الاستئثار على غيره بالمصالح ، بل على الغبطة والحسد لإخوانه ، فلو كلف أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه بطبعه لأفضى إلى أن لايكمل إيمان أحد إلا نادرا . وفي الحديث « انظر ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم »[(١)] . ٧٢ب

وفي كلام بعضهم : « **ارضَ للناس مالنفسك تَرضَى** »[(٢)] وهذا الحديث عام مخصوص بأن الإنسان يحب لنفسه وطء زوجته أو أمته ولايجوز أن يحب ذلك لأخيه حال كون المرأة في عصمته لأن ذلك حرام ، وليس له أن يحب لأخيه فعل الحرام ، وبما أشبهه من الصور . والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في ب ويرفع .

(ب) في م فيصعب .

(حـ) في أ فصعب على الانسان فانه مطبوع .

(١) رواه أحمد ٣٨٢/٦ والطبراني في المعجم الكبير ٢٠٩/١٩ - ٢١٠ من حديث أبي المنتفق بنحوه . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ١٤٧٧ .

(٢) شطر بيت من الشعر ، ولم أجد تتمته وقائله .

الحديث الرابع عشر :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
/ لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، ٨٩ أ
والتارك لدينه المفارق للجماعة . رواه البخاري ومسلم(١).

المقصود بهذا الحديث بيان عصمة الدماء ، وما يباح منها ومالايباح .

والأصل في الدماء العصمة عقلا وشرعا ، أما عقلا فلأن في القتل إفساد الصورة الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم ، والعقل ينكر ذلك ، وأما شرعا فلقوله عزوجل ﴿ **ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق** ﴾ [سورة الإسراء : ٣٣] ﴿ **ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها** ﴾ [سورة النساء : ٩٣] الآية .

وقوله ﷺ : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » .

وقوله ﷺ : « ليحذر أحدكم أن يحول(أ) بينه وبين الجنة ملء كفٍّ من دم يهريقه بغير حق »(٢).

وقوله ﷺ : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله »(٣) ثم استثنى من ذلك ثلاثة يجوز قتلهم لتعلق

(أ) في م أن يكون .

(١) رواه البخاري ٢٦٦٥/٦ ومسلم ١٣٠٢/٣ .

(٢) رواه عبدالرزاق في المصنف ٢٦/١٠ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير ١٥٩/٢ من حديث جندب بن عبدا لله بنحوه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٩٨/٧ رجاله رجال الصحيح .

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٣٤٦/٤ من حديث ابن عمر ، وابن ماجه ٨٧٤/٢ وابن عدي في الكامل ٢٧١٥/٧ من حديث أبي هريرة ، وقال : ليس بمحفوظ .

المصلحة به ، بل يجب على الإمام ذلك .

أحدهم : الثيب الزاني يقتل رجما ، وهل يجلد قبل الرجم ؟ فيه خلاف ، أوجبه أحمد[١]، ونفاه الشافعي[٢] أعني الجلد .

ودليل قتله ماثبت من القرآن المنسوخ لفظا / الثابت حكما ﴿ **الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة** ﴾[٣] ولأن النبي ﷺ رجم ماعزاً[٤] والغامدية[٥] ، والجهنية[٦] / والتي اعترفت بالزنا فرجمها أنيس[٧] ، ولأن في الزنا مفسدة عظيمة فكانت الحكمة في درءها بهذا الحد . ٧٣ب ٤٥س

والثيب احتراز من البكر فإنه يجلد ويغرب ولايرجم . وتفاصيل ذلك في الفقه .

والثاني : القاتل يقتل قصاصا لقوله عزوجل ﴿ **النفس بالنفس** ﴾ ﴿ **ولكم في القصاص حياة** ﴾ ورضَّ النبي ﷺ / رأس يهودي بين حجرين قصاصا بجارية فعل بها ذلك[٨] ، واقتص الخلفاء بعده ، وأجمع عليه الناس ، ٩٠ أ

---

(١) انظر المغني لابن قدامة ٣٠٨/١٢ .

(٢) انظر المهذب ٣٧٢/٥ .

(٣) رواه مالك في الموطأ ٨٢٤/٢ .

(٤) رواه البخاري ٢٥٠٢/٦ من حديث أبي هريرة .

(٥) روى مسلم قصتها ١٣٢٢/٣ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه .

(٦) روى مسلم قصتها ١٣٢٤/٣ من حديث عمران بن حصين .

(٧) روى البخاري ٢٥٠٣/٦ ومسلم ١٣٢٤/٣ قصتها من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني .

(٨) رواه البخاري ٢٥٢٤/٦ ومسلم ١٢٩٩/٣ من حديث أنس بن مالك .

ولأن في القتل العدوان مفسدة عظيمة ، وفي القصاص مصلحة جسيمة دافعة لها فوجب لذلك .

والثالث : التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد يقتل لأن في إقراره على الردة حلاً لنظام عقد الإسلام فوجب قتله دفعا لذلك .

واختلف(أ) في المرأة المرتدة هل تقتل أم لا ؟ فقال الشافعي(١) وأحمد(٢): تقتل لقوله ﷺ : « من بدل دينه فاقتلوه »(٣) وهو عام في الرجل والمرأة ، ولأن إشارة الحديث المذكور إلى أن العلة تبديل الدين ، وهي موجودة في المرأة فوجب قتلها كالرجل ، وقال أبوحنيفة : لاتقتل(٤) لنهيه ﷺ عن قتل النساء(٥) ، وهو خاص فيهن فيقدم على عموم « من بدل دينه فاقتلوه » ولأن العلة في قتل الرجال بالردة أنه لو أُقِرَّ لَلَحِقَ بالكفار فكثَّر سوادهم ، وحارب المسلمين فَكُفَّت عاديته بالقتل ، وهذا مفقود في المرأة فإنها ليست من أهل الحرب والنكاية فلايخاف منها .

والأول أجود لسلامة علته من التخصيص بمن لانكاية له كالأعمى والزمن(ب)

(أ) في س واختلفوا .

(ب) في س والمريض .

(١) انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٢٤٩/٥ .

(٢) انظر المغني لابن قدامة ٤٤/١٣ .

(٣) رواه البخاري ١٠٩٨/٦ من حديث ابن عباس .

(٤) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٣٦١ .

(٥) رواه البخاري ١٠٩٨/٣ ومسلم ١٣٦٤/٣ من حديث ابن عمر .

والأعرج ونحوهم .

وقوله : « المفارق للجماعة » أي : بقلبه واعتقاده بخلاف قوله : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »[1] فإن المراد التفرق بأبدانهما .

فإن قيل : النبي ﷺ استثنى الزاني والقاتل والمرتد من المسلم ، واستثناء الزاني والقاتل منه ظاهر لأن الزنا والقتل لايخرجهما عن الإسلام ، أما المرتد فاستثناؤه من المسلم مشكل لأنه بالردة يصير كافرا / واستثناء الكافر من ٩١ أ
المسلم لايجوز .

فالجواب أنه استثنى(أ) من المسلم باعتبار ما كان قبل ردته مسلما خصوصا وعلاقة الإسلام مرتبطة به بدليل أنه لايقتل حتى يستتاب / ثلاثا ، ٧٤ب
ولهذا قال بعضهم : لايجوز أن يشتري الكافر مرتدا لبقاء عُلقة الإسلام .

وأكثر مافي هذا الجواب الجمع بين حقيقة المسلم وبين مجازه في جملة واحدة ، وهي مسألة خلاف ، والظاهر جوازه خصوصا إذا اقتضاه دليل .

ثم هنا مسائل :

الأولى : أن الله عز وجل قال ﴿ **إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف** ﴾ [سورة المائدة : ٣٣] ، فأوجب قتلهم وليسوا زناة ولا قاتلين ولا مرتدين ، فبطل حصر من يجوز قتله في الثلاثة المستثنين في الحديث .

(أ) في س مستثنى .

(١) رواه البخاري ٢/٧٣٢ ومسلم ٣/١١٦٤ من حديث حكيم بن حزام .

والجواب أن العلماء اختلفوا في قطاع الطريق ، فقال بعضهم : إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإن قتلوا فقط قتلوا ، وإن أخذوا المال فقط قطعوا[١] ، وهؤلاء لايرد السؤال عليهم لأنهم لم يقتلوا منهم إلا قاتلا كما في / الحديث ، وذهب بعضهم إلى تخيير الإمام فيهم بين القتل والصلب والقطع ٤٦ب والنفي[٢] ، وهو ظاهر الآية ، لكن يلزمهم الجواب عن السؤال المذكور .

وجوابهم عنه بأن قتل قطاع الطريق وإن لم يقتلوا ثبت[أ] بدليل وارد[ب] على الحديث المذكور وهو هذه الآية ، ويحمل الحديث على أنه صدر من النبي ﷺ قبل نزول الآية ، فلا تنافيه زيادتها عليه ، بخلاف مالو كان صدوره بعدها فإنه يصير مُصادماً لها .

المسألة الثانية : قوله : « لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » مفهومه حل دم الكافر بدونها حربياً كان أو ذميا لعموم / المفهوم فيهما ، ٩٢ لكن خرج منه الذمي بدليل منفصل عن الحديث[٣] ، فلا يجوز قتله في الذمة

(أ) في س يثبت .

(ب) في م زائد .

(١) ذهب إلى هذا القول ابن عباس وقتادة وابو مجلز وحماد والليث والشافعي وإسحاق .

انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٤٤٩/٥ والمغني لابن قدامة ٤٧٥/١٢ .

(٢) ذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبي الزناد وأبي ثور وداود . انظر المغني لابن قدامة ٤٧٦/١٢ .

(٣) مثل حديث من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما رواه أحمد ٢٣٧/٤ والنسائي ٢٥/٨ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ .

فيبقى[أ] الحربي على مقتضى المفهوم يقتل .

المسألة الثالثة : قوله ﷺ : « النفس بالنفس » يقتضي بعمومه قتل الحر بالعبد ، والمسلم بالذمي ، وهو قول أبي حنيفة[١] ، وروى في مسنده أن النبي ﷺ قتل مسلما بذمي وقال : « أنا أحق من وفى بذمته »[٢] وخالفه الشافعي[٣] وأحمد[٤] لقوله عز وجل ﴿ **الحر بالحر والعبد بالعبد** ﴾ ومفهومه أن الحر لايقتل بالعبد ، ولأن العبد ناقص فلا يؤخذ به كامل ، لأن ذلك خلاف ما يقتضيه لفظ القصاص / ومعناه ، ولقوله ﷺ : « لا يقتل مسلم ٧٥ب

(أ) في أ فبقي .

(١) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٥٤ ، ٤٥٥ .

(٢) رواه أبو حنيفة (مسند الإمام أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني ١٠٤) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه أن رسول الله ﷺ فذكره .

ورواه عبدالرزاق ١٠١/١٠ ومن طريقه الدارقطني ١٣٥/٣ والبيهقي ٣١/٨ عن الثوري عن ربيعة بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن البيلماني يرفعه .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٩٠/٩ ومن طريقه الدارقطني ١٣٥/٣ عن حجاج عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني قال : قتل .

ورواه البيهقي ٣٠/٨ عن محمد بن المنكدر عن عبدالرحمن بن البيلماني أن رجلا .

ورواه الدارقطني ١٣٥/٣ والبيهقي ٣٠/٨ عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عبدالرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ﷺ وابن البيلماني ضعيف لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله .

(٣) انظر المهذب للشيرازي ١١/٥ .

(٤) انظر المغني لابن قدامة ٤٦٦/١١ ، ٤٧٣ .

بكافر ، ولا ذو عهد في عهده »[١] وفي المسألة تأويل وبحث طويل[٢] .

المسألة الرابعة : عموم قوله ﴿ **النفس بالنفس** ﴾ يقتضي وجوب القصاص في القتل بالمُثَقَّل كالخشبة والحجر ، وهو قول الشافعي[٣] وأحمد[٤] ولأنه أخذ نفس بنفس ، فأوجب القصاص كالقتل بالمُحَدَّدِ ، وقال أبو حنيفة: لاقصاص فيه[٥] ولو رماه بأبا قبيس ، هكذا[أ] لفظه : بأبا قبيس بالألف ، وهو لغة في أبا[٦] مثل عصا ، لأن القتل بالمثقل ليس بكامل ، فلا يؤخذ به قتل كامل ، وذلك يلزمهم في قتل الحر بالعبد .

المسألة الخامسة : عموم قوله « التارك لدينه » يقتضي أنه إذا تهَوَّد نصراني ، أو تنصَّر يهودي أنه يقتل لأنه تارك لدينه .

ولقائل أن يقول : التارك لدينه مستثنى من المسلم كالزاني والقاتل ، وحينئذ لايدل على ما ذكرتم وهو سؤال صحيح .

المسألة السادسة قوله : « الثيب والقاتل والمرتد » هي بيان لقوله : « إلا

(أ) في س هذا .

(١) رواه أبو داود ٦٦٩/٤ والنسائي ٢٤/٨ من حديث علي بن أبي طالب وأصله في البخاري ٥٣/١ .

(٢) انظر المغني ٤٦٦/١١ .

(٣) المهذب للشيرازي ٢١/٥ .

(٤) المغني لابن قدامة ٤٤٧/١١-٤٤٨ .

(٥) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٥٦ .

(٦) انظر كلام أبي عمرو بن العلاء في كلام أبي حنيفة في (مجالس العلماء لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ٢٣٧) .

بإحدى ثلاث » / يعني خصال ، وبدل منه ، والثلاثة المذكورون لايصح ٩٣ أ
إبدالهم من الخصال لأن المذكر لايبدل من المؤنث .

والجواب أن هذا بدل على المعنى ، والتقدير إلا بإحدى ثلاث خصال ، خصلة الزاني ، والقاتل ، والمرتد ، أو خصلة الزاني ، وخصلة ذي النفس ، أي : قاتل النفس ونحو هذا من التقدير . والله أعلم بالصواب .

الحديث الخامس عشر :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . رواه البخاري ومسلم(١).

اللام في ليقل وليصمت وليكرم لام الأمر ، ويصمت قال الشيخ : بضم الميم / قلت : وقد سمعناه بكسرها ، وهو القياس لأن قياس فعل بفتح العين ٤٧
ماضيا ، يفعل بكسرها مضارعا ، نحو ضرب يضرب ، ويفعل بضم العين فيه دخيل . نص عليه ابن جني في الخصائص(٢).

وقد بسطت الكلام في هذا في أول شرح الفصيح .

والصمت السكوت مع القدرة على الكلام فإن كان عن العجز(أ) عنه فإمَّا لفساد آلة النطق فهو الخرس ، أو لتوقفها وهي العِيُّ .

/ وقوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ٧٦
ظاهره توقف الإيمان على هذه الأشياء المذكورة ، إكرام الضيف والجار ، وقول الخير أو الصمت ، وليس كذلك ، وإنما هو على المبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال كما يقول القائل لولده : إن كنت ابني فأطعني ، ونحوه

(أ) في ب لعجز .

(١) رواه البخاري ٥/٢٢٤ ومسلم ١/٦٨ .

(٢) انظر الخصائص ٣/٨٦-٨٧ .

٩٤ أ تحريضا وتهييجا له على الطاعة ، لا على أنه بانتفاء طاعته / ينتفي أنه ابنه ، أو على أن المعنى من كان كامل الإيمان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ، أو ليصمت وليكرم ، فيكون متوقفا على هذه الأفعال كمال الإيمان لا حقيقته ، وكلا التأويلين جيد . ثم في الحديث ثلاثة أحكام :

أحدها : أمر المؤمن بأنه إما أن يقول خيرا أو يسكت ، لأن قول الخير غنيمة ، والسكوت عن الشر سلامة ، وفوات الغنيمة والسلامة ينافي حال المؤمن وما يقتضيه شرف الإيمان ، لأن الإيمان مشتق من الأمان ، ولا أمان لمن فاتته الغنيمة والسلامة .

وضبط هذا الموضع أن الإنسان إما أن يتكلم ، أو يسكت ، فإن تكلم فإما بخير وهو ربح ، أو بشر فهو خسارة ، وإن سكت(أ) فإما عن شر فهو ربح ، أو عن خير فهو خسارة ، فللإنسان في كلامه وسكوته ربحان ينبغي أن يحصلهما وخسارتان ينبغي أن يتخلص عنهما .

وقد ذكر النبي ﷺ ربح قول الخير والسكوت عن الشر ، ونبه على ترك خسارة قول الشر والسكوت عن الخير .

وهذا راجع إلى قوله عز وجل ﴿ **وقولوا قولا سديدا** ﴾ [سورة الأحزاب : ٧٠] وقوله ﷺ « أمسك عليك لسانك ... وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم »(١).

(أ) في س يسكت .

(١) الحديث التاسع والعشرون من هذا الأربعين .

الحكم الثاني : الأمر بإكرام الجار ومقصوده مقصود قوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »[١] من الألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع ، لأن الناس جيران بعضهم لبعض ، فإذا أكرم كل منهم جاره ائتلفت القلوب واتفقت الكلمة وقام الإسلام بذلك ، وإذا أهان كل منهم جاره تنافرت القلوب واختلفت الكلمة / فانعكس الحال ، وأيضا ٩٥ أ فإن الجاهلية كانوا شديدين(أ) في مراعاة الجار وحفظ حق الجوار(ب)، فكان في الوصية بإكرام الجار ما يرغبهم في الإسلام ويحسنه في أعينهم .

وهذا يرجع إلى قوله عز وجل ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين / إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى** ٧٧ب **والجار الجنب والصاحب بالجنب** ﴾ [سورة النساء : ٣٦] ، وقوله ﷺ : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »[٢].

قلت : والجيران ثلاثة: كافر فله حق واحد بالجوار، ومسلم أجنبي / فله ٤٨س حقان بالجوار والإسلام ، ومسلم قريب فله ثلاث حقوق بالجوار والإسلام والقرابة(جـ)، كذا قاله بعض العلماء .

الحكم الثالث : إكرام الضيف والمقصود به كالمقصود بإكرام الجار لأن

(أ) في م يشددون .

(ب) في س الجار .

(جـ) في س والقربى .

(١) رواه البخاري ١٤/١ ومسلم ٦٧/١ .

(٢) رواه البخاري ٢٢٣٩/٥ ومسلم ٢٠٢٥/٤ من حديث عائشة .

الناس إما ضيف ، أو مضيف فإذا أكرم بعضهم بعضا ائتلفت كلمتهم ، ولأن العرب كانوا شديدين العناية[١] بالضيف ، فكان في الأمر بإكرامه استجلابهم إلى الإيمان .

واعلم أن الحكم الأول وهو قول الخير أو الصمت عام مخصوص بمالو أكره على قول شر ، أو سكوت عن خير ، أو نسي ، أو خاف على نفسه من قول الخير ونحوه ، كمن خاف من إنكار منكر ونحوه لقوله ﷺ : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »[٢] وقوله ﷺ : « ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم »[٣] ونحوه من المخصصات .

أما إكرام الجار والضيف فيحتمل تخصيصهما بالجار الفاسق والمبتدع والمؤذي ونحوهم فلا يكرمون ، بل يهانون ردعا لهم عن فجورهم ، ويحتمل جعلهم من ذوات الجهتين فيكرمون من حيث إنهم جيران ، ويهانون من حيث إنهم فُجَّار ، كل جهة بما / تستحق ، ولأن الكافر يرعى حق جواره ، ٩٦ أ فالمسلم على علاته أولى ، وكما قيل : « في كل كبد حَرَّى أجر »[٤].

وقال بعضهم : حتى الحية والكلب العقور ونحوه يطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك ثم يقتل . والله أعلم بالصواب .

---

(١) كذا في النسخ .

(٢) رواية للحديث التاسع والثلاثين من هذا الأربعين .

(٣) الحديث الرابع من هذا الأربعين .

(٤) رواه البخاري ٨٣٣/٢ ومسلم ١٧٦١/٤ من حديث أبي هريرة بنحوه .

الحديث السادس عشر :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ﷺ : أوصني ، قال : لا تغضب ، فردَّد مرارا ، قال : لا تغضب . رواه البخاري[١].

الغضب في حق الآدمي قيل : فوران دم القلب وغليانه ، وقيل : عرض يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام .

وفي الحديث « الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم أما ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة[أ] عينيه »[٢] أو كما قال ، وأما غضب الله عزَّ وجلَّ - أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه - فقيل : هو إرادة الانتقام[٣] ، وقيل غير ذلك .

واعلم أن هذا الحديث / تضمن دفع أكثر الشرور عن الإنسان لأن ٧٨ب
الإنسان في مدة حياته بين[ب] لذة وألم ، فاللذة سببها ثوران الشهوة للأكل أو الشرب أو النكاح أو غيره ، ودفع الألم والمكروه سببه ثوران الغضب ، ثم كل واحد من اللذة والألم قد يكون تناوله أو دفعه مباحا كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق ، وقد يكون حراما كالزنا وقتال المسلمين عدوانا ، وهذا

(أ) في م احمرار .

(ب) في ب في .

(١) رواه البخاري ٥/٢٢٦٧ .

(٢) رواه أحمد ٣/١٩ والترمذي ٤/٤٨٤ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

(٣) الغضب من الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب والسنة ، والحق فيها إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ، وإرادة الانتقام ليست هي هو ، ولكنها لازمة له .

القسم أعني دفع المكروه عدوانا هو شرٌّ سببه الغضب ، فإذا اجتنب الغضب اندفع عنه نصف الشر بهذا الاعتبار ، وأكثره في الحقيقة ، فإن الإنسان يغضب فيقتل أو يقذف أو يطلق امرأته أو يهاجر صاحبه أو يحلف يمينا فيحنث فيها أو يندم عليها كما جاء في الحديث / « اليمين حنث أو ندم »[١] ٩٧ أ
وقد يغضب فيكفر كما كفر جبلة بن الأيهم[٢] حين غضب / من لطمة ٤٩س
أخذت منه قصاصا .

وبالجملة فالشر إنما يصدر عن الإنسان بشهوة كالزنا أو غضب كالقتل فهما أعني الشهوة والغضب أصل الشرور ومبدؤها ، ولهذا لما تجرد الملائكة

---

(١) رواه البخاري في تاريخه ١٢٩/٢ وابن ماجه ٦٨٠/١ والحاكم ٣٠٣/٤ والبيهقي ٣٠/١٠ من طرق عن أبي معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : إنما الحلف حنث أو ندم .

ورواه البخاري ١٢٩/٢ ومن طريقه البيهقي ٣١/١٠ قال البخاري : وقال لنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد ، قال : سمعت أبي يقول : قال عمر بن الخطاب : اليمين إثمة أو مندمة . قال البخاري : وحديث عمر أولى بإرساله .

(٢) هو جبلة بن الأيهم الغساني ملك آل جفنة ، أسلم في عهد عمر بن الخطاب ، وحج فوطئ على إزاره رجل فحلّه فغضب ولطمه فهشم أنفه ، وطلب منه عمر القود فرفض ولحق بهرقل وتنصّر ومات على النصرانية . وهو القائل :

تَنَصَّرَتِ الأشرافُ من أجْلِ لَطمَةٍ ... وما كانَ فيها لو صَبَرتُ لها ضَرَرْ
تَكَنَّفَنِي منها لَحَاجٌ ونَخْوَةٌ ... وبعتُ لَهَا العينَ الصَّحِيحَةَ بالعَوَرْ
فيالَيتَ أُمِّي لم تَلِدْنِي وَلَيتَنِي ... رَجَعْتُ إلى القولِ الذي قاله عُمَرْ
وَيَالَيتَنِيْ أرعَى المَخَاضَ بِقَفْرَةٍ ... وكُنتُ أَسيراً في رَبِيعَةَ أو مُضَرْ

وانظر تمام القصة في الوافي بالوفيات ٥٣/١١-٥٧ .

عن الشهوة والغضب تجردوا عن جميع الشرور البشرية[أ] .

وللغضب دواء مانع ورافع ، فالمانع تذكر فضيلة الحلم ، وخوف الله عز وجل ، كما حكي[ب] عن بعض الملوك : أنه كتب ورقة فيها « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء ، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء ، اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب » ثم دفعها إلى وزيره وقال له : إذا غضبت فادفعها إليَّ[جـ] ، فجعل الوزير كلما غضب الملك دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه .

والرافع للغضب نحو ما ذكرناه[د] عن الملك ، وما روي عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد ، وإذا[هـ] كان قاعدا فليضطجع »[(١)] والغرض أن يبعد عن هيئة الوثوب والتسرع إلى الانتقام ما أمكن حسما لمادة المبادرة[و].

وكان معاوية يقول : ما غضبي على من أقدر عليه ، وما غضبي على من لم أقدر عليه . يعني أن الغضب لا فائدة فيه ، بل هو تعب محض ومفسدة

(أ) في أ الانسانية .

(ب) في م يحكى .

(جـ) في س لي .

(د) في أ حكيناه .

(هـ) في م وان .

(و) في م البادرة .

(١) رواه أحمد ١٥٢/٥ وأبو داود ١٤١/٥ وابن حبان (الاحسان ٥٠١/١٢) من حديث أبي ذر.

محضة ، لأن المؤذي لي إن كنت قادرا عليه عاقبته إن شئت ولا حاجة إلى الغضب ، وإن / لم أكن قادرا عليه فالغضب المجرد لا يشفيني منه ، فلا / حاجة إليه . ٧٩ب ، ٩٨

واعلم أن هذا الكلام مقبول بادئ الرأي ، وعند النظر يظهر فيه شيء ، وهو أن الغضب من الأعراض الطبيعية التي لاتندفع(أ) بالاختيار كالخجل والوجل لأنه فوران دم القلب باطنا فهو كالرعاف ظاهرا ، وإنما جعله الله عز وجل سببا للانتقام ودفع المكاره وحينئذ لايندفع الغضب عند قيام سببه ، كما لايندفع الخوف عند قيام سببه .

وحكي عن موسى ﷺ أنه لما قيل له : ﴿ **خذها ولاتخف** ﴾ [سورة طه : ٢١] لَفَّ كمَّه على يده وتناولها بها ، فقيل له : أرأيت لو أذن الله عز وجل فيما تحذر هل كان ينفعك كُمُّكَ ؟ قال : لا ، ولكني ضعيف ، ومن ضعف خلقت(ب).

والتحقيق أن الناس في الغضب على ضربين :

أحدهما : مغلوب للطبع الحيواني فلا يمكنه دفعه وهو الغالب في الناس .

والثاني : غالب للطبع بالرياضه فيمكنه منعه ، ولولا هذا وإلا لكان قوله ﷺ : « لا تغضب » تكليفا أو أمرا بما لايطاق . وأقوى الأشياء في منع الغضب ورفعه التوحيد الحقيقي العام وهو اعتقاد الإنسان أن لافاعل في

(أ) في أ ، م لا تمتنع .

(ب) في أ ومن ضعف خاف .

الوجود إلا الله عز وجل ، وأن الخلق آلات لفعله[١] ، فإذا تَوَجَّهَ إليه مكروه من جهة غيره يرى فاعله الله عز وجلَّ لاغيره، وأن ذلك الغير آلة للفعل الإلهي كالسيف للضارب والقوس للرامي والرمح للطاعن والقدوم للنجار والسكين للجزار ، وحينئذ يندفع عنه الغضب ، لأنه لو غضب والحالة هذه لكان غضبه إما على الخالق وهي جُرأَةٌ تنافي العبودية ، / أو على المخلوق وهو إشراك ينافي التوحيد ، ولهذا جاء في حديث أنس[أ] قال : خدمت / رسول الله ﷺ عشر سنين ، فما قال لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله ؟ ولكن يقول : « قدر الله وما شاء فعل ، أو لو قدر لكان »[٢].

٩٩ أ

٥٠ س

قلت : وماذاك إلا لكمال معرفته ﷺ بأن لا فاعل[٣] ولا معطي ولا

(أ) في أ ولهذا قال أنس .

(١) هذا قول الجبرية ،

وقول أهل السنة في هذه المسألة أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة حقيقة ، قال تعالى ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ ﴿ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ﴾ .

وأوجد الله للعبد إرادة وقدرة يفعل بهما فعله ، فيوصف الفعل بكونه فعلا للعبد وكسباً له ، ويوصف بأنه مخلوق لله لأن الله خالق العبد وقدرته وإرادته ، والله قادر مستقل ، والعبد قادر بجعل الله له قادراً . وبذلك الفعل يصير العبد عاصيا أو مطيعاً ، وبه يعاقب أو يثاب ، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول .

انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٧٦/٧ والاستغاثة في الرد على البكري ١٧٥/١ وشرح العقيدة الطحاوية ٦٥٠ .

(٢) رواه البخاري ١٠١٨/٣ ومسلم ١٨٠٤/٤ بنحوه .

(٣) كلا ، بل ذاك لحسن خلقه ولين جانبه وطيب عشرته .

مانع إلا الله عز وجلّ ، بخلاف غيره من الناس فإن غلامه إذا لم يقض شغله غضب عليه وقام فضربه ، فعلى هذا لا فاعل في الوجود إلا الله وحده[أ]، وله آلات كبرى وصغرى ووسطى ، / فالكبرى من له قصد ٨٠ب
واختيار كالإنسان الضارب بالعصا ، والصغرى مالا قصد له ولا اختيار كالعصا المضروب بها ، والوسطى من له قصد ولا عقل له كالدابة ترفس ونحوها[١] .

فإن قلت : قد صح في الحديث أن موسى ﷺ اغتسل عريانا ، ووضع ثوبه على حجر ، فنفر[ب] الحجر ، فجمح موسى في أثره يقول : ثوبي يا حجر ، ثوبي يا حجر ، ثم طفق يضربه بعصاه ، وإن أثر عصاه بالحجر[جـ] لندب ستة أو سبعة[٢].

وإنما ذلك غضب على الحجر مع أن موسى كان من أعرف الناس[د] بالله عز وجلَّ وتوحيده وأن لا فاعل غيره .

فالجواب أن الحجر إنما فرَّ بثوب موسى لحياة خلقها الله عز وجل فيه

(أ) في ب ، س ، م فعلى هذا الفاعل في الوجود هو الله عز وجل وحده .

(ب) في ب ، م ففر .

(جـ) في م في الحجر .

(د) في أ ، م الخلق .

(١) هذا تقسيم فاسد يجعل الإنسان ، وعصاه التي يضرب بها باختياره وإرادته ، ودابته التي يركبها في مرتبة واحدة من حيث إن كلّها آلات لفعل الله فحسب .

(٢) رواه البخاري ١٠٧/١ ومسلم ٢٦٧/١ من حديث أبي هريرة .

فصار كالدابة تجمح براكبها ، أو تفر بصاحبها[أ]، فله أن يضربها تأديباً لها أو زجرا ، ويحتمل أن يجعل غضبه على الحجر من باب غلبة الطباع ، كما غلب عليه الطبع البشري حتى لَفَّ كُمَّه على يده عند أخذ العصا ، وقد ثبت أن موسى كان حديداً / حتى كان إذا غضب خرج شعر جسده من مدرعته ١٠٠ أ كَسَل[١] النخل ، ولهذا لما علم بما أحدث قومه من بعده أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه .

وكذلك يحكى أنه لما خرق الخضر السفينة غضب موسى وأخذ برجل الخضر يجره ليلقيه في البحر حتى ذكره يوشع عهده مع الخضر فخلاّه . والله عز وجل أعلم بالصواب .

وقوله : « فردَّد مرارا » يعني السائل كرَّر السؤال مرارا يقول : أوصني يارسول الله لأنه لم يقنع بقوله: « لا تغضب » فطلب وصيَّةً أنفع وأبلغ منها فلم يزده النبي ﷺ عليها لعلمه بعموم نفعها، ونبه السائل على ذلك بتكرارها وصار هذا[ب] كما قال له العباس علمني دعاء أدعو به يا رسول الله فقال : « سل الله العافية » فعاوده العباس مرارا ، فقال له : « يا عباس ياعم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة ، فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل

(أ) في ب ، س ، م تفر من صاحبها .

(ب) في م ذلك .

(١) كذا في النسخ ، ولعلّها محرفة عن (كَسُلاَّءة النخل) كَرُمَّانة شوكة النخل الجمع سُلاَّء .

انظر تاج العروس مادة سلل .

خير »[١] أو كما قال .

وكذلك لما قال لأصحابه : « اجتمعوا فإني أتلو عليكم ثلث القرآن ، فاجتمعوا فَتَلاَ عليهم ﴿ **قل هو الله أحد** ﴾ إلى آخرها ثم دخل منزله ، فأقاموا ينتظرونه ليكمل لهم ثلث القرآن فخرج عليهم ، فقال : « ما تنتظرون أما إنها تعدل ثلث القرآن »[٢] يعني سورة الإخلاص . والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) رواه أحمد ٢٠٩/١ والترمذي ٥٣٤/٥ من حديث عباس قال الترمذي هذا حديث صحيح .

(٢) رواه مسلم ٥٥٧/١ من حديث أبي هريرة .

الحديث السابع عشر :

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة ، وليُحِدَّ أحدكم / شفرته وليرح ذبيحته » رواه مسلم[١]. ١٠١

/ أبويعلى كنية هذا الصحابي ، وكنية حمزة رضي الله عنه[٢] عَمُّ النبي ﷺ ، وكنية : أبي يعلى الموصلي صاحب المسند[٣] ، وكنية القاضي أبي يعلى ابن الفراء[أ] الحنبلي[٤] ، ويكنى حمزة أباعمارة أيضاً . ويعلى مضارع عَلِيَ يعلى مثل رَضِيَ يَرضَى ، وعلى هذا الوزن يرفأ[٥] مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . ٥١س

قال الشيخ : القِتْلَة والذِبْحَة بكسر أَوَّلهما لأنهما من باب الهيئة كالجلسة والرِّكبة ، أي : هيئة الذبح والقتل والجلوس والركوب .

قال : وليحد بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال: أحَدَّ السكين

(أ) في ب أبويعلى الفراء .

(١) رواه مسلم ١٥٤٨/١ .

(٢) ينظر أسد الغابة لابن الأثير ٥١/٢ .

(٣) هو أبويعلى الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي صاحب المسند والمعجم ت ٣٠٧ السير ١٧٤/١٤ .

(٤) هو القاضي أبويعلى مُحَمَّدُ بن الحسين بن مُحَمَّدُ ابن الفراء ت ٣٩٠ طبقات الحنابلة ١٩٣/٢.

(٥) انظر ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط ١٥٦ ، والطبقات لمسلم بن الحجاج ٢٣٢/١ وتاج العروس مادة رفأ .

وحدَّدها واستحدَّها بمعنى .

قلت : قوله : « على كل شيء » يحتمل أن على بمعنى إلى ، أوفي ، تقديره كتب الإحسان إلى كل شيء ، أوفي كل شيء ، ويحتمل أن على على بابها ، والتقدير كتب الإحسان في الولاية على كل شيء .

وكتب بمعنى أوجب نحو ﴿ **كتب عليكم الصيام** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٣] ﴿ **كتب عليكم القصاص** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٨] ﴿ **كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية** ﴾ [سورة البقرة : ١٨٠] ونحوه كثير . ويشهد لذلك قوله عزوجل ﴿ **إن الله يأمر بالعدل والإحسان** ﴾ [سورة النحل: ٩٠] وقوله عزوجل ﴿ **وأحسنوا** ﴾ [سورة البقرة : ١٩٥] ونحوه(أ) .

ثم قوله : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » هو قاعدة الحديث الكلية ، ثم ذكر من جزئياته التخفيف في الذبح ، والقتل عن الحيوان ، إما لأنَّ سبب الحديث اقتضاه لأنهم كانوا في الجاهلية يذبحون بالمدى / الكالَّة ونحوها مما يعذب الحيوان، ويمثلون في القتل كَجَدْع الأنوف وصَلْمِ الآذان(ب) وقطع الأيدي والأرجل فنهى عن ذلك بقوله : « أحسنوا الذبحة والقتلة » .

وإما أنه ضرب ذلك مثالاً للإحسان اتفاقا لاعن مقتضى خصَّه بالذكر ، وقد تبيَّن فائدة قوله : « ليحد أحدكم شفرته » بقوله : « وليرح ذبيحته » لأن الذبح بآلة كالة يعذب / الذبيحة فراحتها في الذبح بآلة ماضية موجبة ، ١٠٢ أ

(أ) في أ ونحوها .

(ب) في أ الاذن .

وكذلك يجب أن يقتص بآلة حادة فلو اقتص بآلة كالَّة لم يُعدَّ مريحا ، فلو سرى القصاص ضمن لتفريطه ، ومن ثم قال النبي ﷺ : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين »[١] أي : فقد عرض نفسه لعذاب يجد فيه ألما كألم الذبح بغير سكين أو نحو هذا .

واعلم أن هذا الحديث هو قاعدة الدين العامة ، فهو متضمن لجميعه لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع أو العقل ، ثم الأفعال التي تصدر عن الشخص إما أن تتعلق بمعاشه أو بمعاده ، والمتعلق بمعاشه إما سياسة نفسه وبدنه ، أو سياسة أهله وإخوانه وملكه ، أو سياسة باقي الناس ، والمتعلق بمعاده إما الإيمان وهو عمل القلب ، أو الإسلام وهو عمل البدن كما مَرَّ في حديث جبريل فإذا أحسن الإنسان في هذا كله وأتى به على مقتضى الشرع فقد حصل على[أ] كل خير وسلم من كل شرٍّ ووفيَّ بجميع عهد الشرع ، ولكن دُونَ ذَلِكَ خَرْطُ القَتَاد[٢] ، وأبْعَدُ مِمَّا دُونَ سُعَاد .

يقال : أحَدَّ يُحِدُّ إحداداً ، وكذلك أحدَّت المرأة في عدتها إحداداً ، ويقال : حدَّت أيضاً ثلاثياً .

والشفرة المدية ، وهي السكين ونحوه مما / يذبح به ، سميت باسم شفرتها ٥٢س
وهي حَدُّها ، تسمية للشيء باسم جزئه .

(أ) في ب له .

(١) رواه أبو داود ٤/٤ والترمذي ٣ وابن ماجه ٧٧٤/٢ من حديث أبي هريرة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

(٢) « دون ذلك خرط القتاد » مثل يضرب للأمر دونه مانع . انظر مجمع الأمثال للميداني ٤٦٧/١ .

ويقال : أراح يريح إراحة إذا جلب الراحة للشيء[أ]، أو تسبب إلى حصولها له بوجه .

والذبيحة أي : المذبوحة فعيلة بمعنى مفعولة كأنه قال : الدابة الذبيحة ، أو يكون من باب غلبة الاسمية على الوصفية .

قال الخطابي كلاماً ، معناه : أن العلماء لما كانوا ورثة الأنبياء ، ومما ورثوا عن الأنبياء تعليم الناس كيفية الإحسان إلى كل شيء ألهم الله عزوجل الأشياء الاستغفار[ب] للعلماء مكافأة لهم على ذلك[1] ، فمن ثُمَّ قال النبي ﷺ: « إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر »[2] وتفاصيل الإحسان إلى كل شيء كثير لاينحصر ، لكن نذكر منه شيئاً على طريق[جـ] ضرب المثل .

وذلك كما قالوا : لاتجاع الدابة ، ولايحمل عليها ماتعجز عنه ، ولاتركب واقفة إلا لحاجة ، وإذا ذبحت فلايسلخ جلدها / حتى تزهق ١٠٥ أ / نفسها ، ولاتُحدُّ المُدْيَةُ وهي تراها ، ولا تُوَلَّهُ على ولدها ، ولايحلب منها ٨٣ب مايضرُّ به ، ولا يشوي السمك والجراد حتى يموت ، ولايُضَارُّ[د] شيء عبثاً

(أ) في م الى الشيء .

(ب) في م للاستغفار .

(جـ) في ب طريقة .

(د) في س ولايصاد شيء عبثا .

(١) معالم السنن للخطابي ١٨٣/٤ .

(٢) رواه أبو داود ٥٨/٤ والترمذي ٤٩/٥ وابن ماجه ٨١/١ من حديث أبي الدرداء .

ونحو ذلك كثير .

واعلم أن الموجود إما قديم أو حادث ، والقديم لاحاجة به إلى الإحسان إليه لاستغنائه بذاته عما سواه ، والحادث إما عرض ولايتأتى الإحسان إليه ، أو جوهر وهو إما جماد أو نبات أو حيوان ، والجماد - فيما أحسب - كالعرض لايتأتى الإحسان إليه لعدم إحساسه ، والنبات والحيوان إنسان أو غيره يتأتى الإحسان إليه لاشتماله على قوة النماء والحِسِّ .

ويَعُمُّ الحديث الإحسان إلى الملائكة والجن ، أما الملائكة فبإحسان عشرتهم بأن لايفعل بحضرة الحفظة مايكرهون ، ولا يأكل ما يتأذون بريحه كالثوم والبصل ولذلك قال ﷺ : « إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »[١] وقال : « إني أناجي من لاتناجي »[٢] . يعني الملك .

واعلم أن الملائكة يستغفرون لبني آدم كما ورد في التنزيل ﴿ **الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم** ﴾ [سورة غافر : ٧] .

والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض .

وقد كان بعض أهل العلم يقرأ القرآن ، ويسبح ويذكر الأذكار المأثورة[أ]،

(أ) في أ الشرعية وفي س ، م الشريفة .

(١) رواه مسلم ١/٣٩٥ من حديث جابر .

(٢) رواه البخاري ٦/٢٦٧٩ ومسلم ١/٣٩٥ من حديث جابر وهو جزء من الحديث السابق ، والجزء السابق منه ليس في البخاري .

ويهدي ثواب ذلك ونوره لكل عبد لله عزوجل صالح في السموات والأرض من ذكر أو أنثى من ملك أو جني نبي أو صديق أو شهيد ، فينبغي لمن وُفِّقَ فِعلُ ذلك .

وقد صح لي عن بعض من كان يفعل ذلك صحة قاطعة لاريب / فيها ١٠٦أ أنه نام يوماً بعد هذا الذكر وأهدى ثوابه إلى من ذكر فرأى في منامه كأنه عُرج به إلى السماء وأنه خرج للقائه كل من فيها من الأنبياء والملائكة وغيرهم، فكان يرى أن ذلك دليل على أنه يصل إليهم ما أهداه لهم / وأنهم ٥٣س خرجوا للقائه مكافأة له على ذلك .

واعلم أن ذكر الله عزوجلَّ عظيم وإن قلَّ لفظه ، وثوابه جزيل ، فلاتكسل أن تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات / تعدل ختمة ، أو تقول : ٨٤ب سبحان الله وبحمده ، أو سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فإن هذا أحب الكلام إلى الله عزوجلَّ كما ثبت في الصحيح[١] ، ثم تقول : اللهم أثبني على هذا الذكر واجعل ثوابي عليه هدية مني إلى كل عبد لك صالح في السموات والأرض .

ولايمنعك من هذا قول من لايرى[٢] وصول ثواب القرآن إلى الميت

---

(١) الذي في البخاري ٢٧٤٩/٦ من حديث أبي هريرة : كلمتان حبيبتان ..... سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم . وروى النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٨٥ طبعة المغرب) من حديث بعض أصحاب مُحَمَّدٌ ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : أحب الكلام إلى الله أربع لايضرك بأيهن بدأت ، سبحان الله ، والحمدلله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .

(٢) وهو الإمام الشافعي ، انظر تفسير ابن كثير ٤٤٠/٧ وتفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤٥١/١ - ٥٦٨ .

احتجاجا بقوله عزوجلَّ ﴿ **وأن ليس للإنسان إلا ماسعى** ﴾ [سورة النجم : ٣٩] فإنه مذهب مرجوح بيَّنا(أ) ضعفه في غير موضع ، وباقي الأئمة على خلافه .

ومذهب أحمد أن الحيَّ إذا تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك ، وفي الحيِّ وجهان : أصحهما ينفعه أيضاً وهو موجب النظر .

وأما الجن فقد ثبت وجودهم بالنصوص القاطعة ، وقد أحسن النبي ﷺ إليهم ليلة وفدوا عليه فعلَّمهم وقراهم بأن جعل لهم كل عظم طعاما لهم ، وكل روثة وبعرة علفا لدوابهم(١) ، وفي رسول الله ﷺ أسوة حسنة ، فإذا اتفق ظهورهم لأحد من الناس فينبغي أن يحسن إليهم بما يليق بهم .

فأما الشياطين والمردة ونحوهم فينبغي الإحسان إليهم بدعائهم إلى الخير وترك الشرِّ ، كما يدعى كفار(ب) الإنس ، فإن أبوا فلاحظَّ لهم في الإحسان، بل في الإساءة والهوان .

وأما الحشرات والهوامُّ والسباع المؤذية / بالفعل أو القوة فلاحظَّ لها في ١٠٧
الإحسان ، بل الإساءة ، وهي مخصوصة من عموم هذا الحديث بقوله ﷺ : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور » وقوله : « اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر » والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في م بينت .

(ب) في ب ، م كافر .

(١) رواه مسلم ٣٣٢/١ من حديث ابن مسعود .

الحديث الثامن عشر :

عن أبي ذر جندب بن جنادة ، وأبي عبدالرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال : اتق الله حيث ماكنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن . رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح .

من عَرَفَ اللّهَ فلم تُغْنِهِ ∴ مَعْرِفَةُ اللّهِ فذاك الشَّقِي

مايَصنَعُ العبد بِعِز الغِنىَ ∴ فالعزُّ كل العِز للمُتَّقِي

جُندب وجُنَادة بضم الجيم ، ومعاذ بضم الميم ، وأبو ذر أصدق الناس لهجة وزهداً ، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام .

وفي الحديث أحكام ثلاثة جامعة في بابها :

أحدها : يتعلق بحق / الله عزوجل ، وهو أن يتقيه حيث ماكان فإن الله عزوجل معه وناظر إليه ورقيب عليه حيث ماكان . ٨٥ب

وتقوى الله عزوجل : امتثال مأموره واجتناب محظوره ، وقيل : تقوى الله عزوجل : أن لايراك حيث نهاك ، ولايفقدك حيث أمرك ، ولهذا قال بعضهم لصاحبه : إذا أردت أن تعصي الله فاعصِه حيث لايراك - ففيه غاية الاعتبار ، وأي شيء يمنع الإنسان من رؤيته تعالى - أو اخرج من داره ، أو كل غير رزقه .

وتقوى الله عزوجل يتضمن ماتضمنه قوله صلى / الله عليه وسلم: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » وماتضمنه / حديث جبريل من الإسلام والإيمان والإحسان ، لأن سائر أحكام التكليف لاتخرج عن الأمر والنهي ، ٥٤س ١٠٨أ

فإذا اتقى الله بفعل ما أمر ، وترك مانهى فقد أتى بجميع وظيفة التكليف .

الحكم الثاني : يتعلق بحق المُكلَّفِ ، وهو أنه إذا فعل سيئة أتبعها حسنة تمحوها، وتدفع عنه حكمها لقوله عزوجل ﴿ **أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين** ﴾ [سورة هود : ١١٤] أي : عظة لمن اتعظ ، فلا تعجَزَنَّ أيها الإنسان إذا أتيت بسيئة بقلبك أو لسانك أو جارحتك أن تتبعها حسنة من صلاة ركعتين ، أو صدقة وإن قلَّت، أو ذكر الله عزوجل ، ولو أن تقول : سبحان الله وبحمده فإنه أحبُّ الكلام إلى الله عزوجلَّ ، والحمد لله تملأ الميزان . وفي الصحيح : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » فلا تعجزن عن إتباع السيئة نحو هذا الكلام المبارك يمحها إن شاء الله عزوجل .

ثم إن كانت السيئة صغيرة كفاها الحسنة اليسيرة ، والذكر اليسير ، وإن كانت كبيرة فأكثر مما يمحوها من ذلك .

الحكم الثالث : يتعلق بحقوق الناس وهو مخالقتهم ، أي : معاشرتهم بخلق حسن ، والخلق الحسن قيل : كفُّ الأذى وبذل الندى .

والأشبه تفسيره بأن يحب للناس مايحب لنفسه ، ويأتي إليهم مايحب أن يؤتى إليه، ففي ذلك أعني معاشرتهم بخلق حسن احتماع القلوب(أ)، وانتظام الأحوال ، وكفُّ الشرِّ عنهم واكتفاء شرهم ، وذلك جماع الخير وملاك الأمر

(أ) في س للقلوب .

إن شاء الله عزوجلَّ .

ومما يتعلق بالحكم الأول : وهو التقوى أنها / مذكورة في قوله عزوجلَّ ٨٦ب
﴿ **ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٧] الآية .

ثم قال الله عزوجلَّ ﴿ **ألا إن أولياء الله لاخوف عليكم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون** ﴾ [سورة يونس : ٦٢ - ٦٣] فنقول : من أتى بما في الآية الأولى من الإيمان والإسلام فهو متقي، والمتقي(أ) وليُّ الله عزوجلَّ، فصار معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « اتق الله حيث ما / كنت » كن ١٠٩ أ وليًّا لله بتقواك إياه .

وفيه دليل على أن الولاية(ب) مكتسبة ، وإلا لم يصحَّ الأمر بها ، ولايجيء في النبوة مثل ذلك لأن النبوة ولاية خاصة كاملة ، لكن الجمهور على أنهما موهوبتان(جـ) من الله عز وجل لامكتسبتان ، والتحقيق أنهما موهوبتان(جـ) من فضل الله عزوجلَّ مرتبتان على زكاء النفس وصلاح(د) العمل كالرزق هو من فضل الله عزوجلَّ ، وهو مرتب على الأسباب ، والاكتساب الذي جرت به العادة في حصول الرزق ، وكما قال الله

(أ) في أ والتقي .

(ب) في أ على الولاية أنها مكتسبة .

(جـ) في س ، م موهبتان .

(د) في م اصلاح .

عزوجلَّ ﴿ **فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه** ﴾ [سورة الملك : ١٥] وقال ﴿ **وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا** ﴾ [سورة السجدة : ٢٤] وقال الله عزوجلَّ ﴿ **إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين** ﴾ [سورة الأنبياء : ٩٠] يعني الأنبياء المذكورين في سورتهم ، علَّل مامَنَّ به عليهم بمسارعتهم في الخيرات ومابعده .

ومن شعر أبي الدرداء في التقوى(أ) :

/ يريد المرءُ أن يعطَى مُناه ∴ ويأبَى اللَّهُ إلا ما أَرادَا

يقول المرءُ : فائِدَتِي وَمَالِي ∴ وَتَقوَى اللَّهِ أفضلُ ما استَفَادَا(١)

وأما قول الترمذي حديث حسن صحيح فهو مشكل على اصطلاحه ، لأنه قد ذكر في كتاب العلل من جامعه(٢) : أنه يريد بالحسن ماليس في إسناده من يتهم بالكذب ، ولايكون شاذا ، ويروى مع ذلك من غير وجه .

والصحيح عنده وعند غيره : ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه .

ثم إن الترمذي كثيراً مايقول في كتابه : هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . وهذا ينافي اشتراطه في الحسن أن يكون قد روي من غير وجه .

والذي أجيب به عن قول الترمذي حديث حسن صحيح فيما يُعلم وجهان :

(أ) في أ شعر أبي الدرداء حيث قال في التقوى .

(١) البيتان له في حلية الأولياء ٢٢٥/١ والمدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي ص ٢٣٨ .

(٢) جامع الترمذي ٧٥٨/٥ .

أحدهما : أن معناه أنه حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، وما ذكرناه[أ] من قوله : حسن صحيح غريب يبطل هذا الجواب .

والثاني : أن قوله : حسن ، يريد به الحسن اللغوي ، وهو ما يوافق القلب ، وتهواه / النفس / وهو باطل بأنَّ الترمذي فسَّر الحسن بغير ذلك وهو ما ذكرناه ، وبأن من أحاديثه[ب] ماليس حسنا باعتبار اللغة نحو « من نوقش الحساب عذب »[(١)] وأشباهه من نصوص الوعيد فإنها لاتوافق القلب ولاتهواها النفس ، بل تجد منها كربا وألما من الخوف . ٨٧ب ، ١١٠ أ

والصواب في ذلك ما أشار إليه بعض العلماء ، وهو أن الحسن قسم من الصحيح ، لكن ليس قسيمه[(٢)].

(أ) في ب وما ذكرته .

(ب) في س حديثه .

(١) رواه البخاري ١/٥١ ومسلم ٤/٢٢٠٤ من حديث عائشة .

(٢) وقد ظهر لي معنى جديد لقول الترمذي « حسن صحيح » لم يذكره العلماء ، واستفدته من مشايخي . وهو أن الترمذي يقصد به أعلى درجة من الصحة ، فيكون قوله « حسن » مزيد تأكيد لمعنى « صحيح » ويكون حكمه على الحديث بـ « حسن صحيح » أقوى مرتبة من مجرد « صحيح » و « حسن » .

ومما يؤيد هذا المفهوم أن الترمذي يطلق هذا الحكم عادة على الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم ، ولايكتفي بقوله « صحيح » فيها إلاَّ نادراً ، ويظهر ذلك بمراجعة « تحفة الأشراف » ورموزه للصحيحين والترمذي ، حيث نجد أن أغلب الأحاديث المتفق عليها يحكم عليها الترمذي بقوله « حسن صحيح » . وبهذا يبطل قول من يجعل « حسن صحيح » أدنى مرتبة من « صحيح » ، ومن يفهم منه التردد ويقدّر (أو) ، ومن يفهم منه الجمع بين حكمين بالنظر إلى إسنادين ويقدّر (و) . هذه خلاصة ماتوصلت إليه ، وللتفصيل مقام آخر . عزير

قلت : وبيانه أن مدار الرواية على عدالة الراوي ، وضبطه ، فإن كان مبرزاً فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم فحديثه صحيح ، وإن كان دون المبرز فيهما ، أو في أحدهما ، لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن ، هذا أجود ماقيل في هذا المكان .

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا من(أ) الراوي ، أو يجتمعا فيه جميعا ، أو توجد فيه العدالة وحدها ، أو الضبط وحده ، فإن انتفيا منه(ب) لم يقبل حديثه أصلا ، وإن اجتمعا فيه قبل ، وهو الصحيح المعتبر ، وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قُبِلَ حديثه لعدالته ، وَيُوْقَفُ فيه - لعدم ضبطه - على شاهد منفصل، يجبر مافات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية ، ثم كل واحد من العدالة والضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا ، ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب الحديث(جـ) مختلفةً في القوة(١) والضعف، ظاهرةً مما ذكرناه.

واعلم أن نسخ الترمذي تختلف في التحسين والتصحيح(٢) ، ففي بعضها

(أ) في ب ، س ، م في الراوي .

(ب) في س ، م فيه .

(جـ) في ب للحديث .

(١) من قوله : واعلم ، إلى قوله : في القوة ، في (المقنع في علوم الحديث لابن الملقن ٩٦/١ - ٩٧) .

(٢) هذا الاختلاف قديم ، وينبغي الاعتماد الآن على مانقله المزّي في تحفة الأشراف ، وما ذكره المنذري في كتبه ، والزيلعي في نصب الراية . وأفضل طبعة للسنن هي التي مع « تحفة الأحوذي » طبعة الهند ، فقد قوبلت على عدة نسخ وكثيراً مايشير في الشرح إلى اختلاف الروايات .

يوجد / حديث حسن ، وفي بعضها حسن صحيح ، وفي بعضها حسن ١١١ أ
غريب ، وفي بعضها حسن صحيح غريب ، أعني في بعض أحاديثه هذا وغيره، وذلك بحسب اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابطين له ، والله عزوجل أعلم بالصواب .

الحديث التاسع عشر :

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال : ياغلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسئل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد / كتبه / الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفّت الصحف . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح[١] ، وفي رواية غير الترمذي «احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً »[٢] .

٨٨ب/٥٦

الكلام في لفظه ومعناه .

فأما لفظه : فقوله : « كنت خلف النبي ﷺ » أي : على دابة فرس أو بعير أو غيره ، كذلك جاء في بعض الروايات ، وشبيه[أ] به قول معاذ : كنت ردف النبي ﷺ[٣] ، وفيه جواز الإرداف على الدابة .

(أ) في أ ويشبه .

(١) ٦٦٧/٤ .

(٢) انظر مسند الإمام أحمد (طبعة شعيب الأرنؤوط ٤٨٧/٤ ، ١٩/٥) .

(٣) رواه البخاري ٦٠/١ ومسلم ٥٨/١ .

وقوله : « يا غلام » هو بضم الميم لأنه نكرة / مقصودة ، وكان ابن ١١٢ أ
عباس رضي الله عنهما حينئذ غلاماً لأن النبي ﷺ توفي وله عشر سنين .

وتجاهك وأمامك بفتح الهمزة : قدامك يلي وجهك ، وأصل تُجاه وُجاه بضم الواو وكسرها قلبت واوها تاء كما في تراث وتخمة وتُكَأَة وتهمة .

وجفَّت الصحف ، بالجيم : أي : فرغ من الأمر وجفَّت كتابته لأن الصحيفة حال كتابتها لابد أن تكون رطبة المداد أو بعضه ، بخلاف ما إذا فرغ منها .

تعرَّف إلى الله بتشديد الراء ، أي : تحبب إليه بالطاعة حتى يعرفك في الرخاء مطيعا ، فإذا وقعتَ في الشدة عرفك بالطاعة ، فجعلك ناجيا .

وأما معناه فقوله : « إني أعلمك كلمات » هو مقدمة يسترعي(أ) بها سَمْعَهُ ليفهم مايسمع ويقع منه بموقع .

وقوله : « احفظ الله يحفظك » أي : احفظ الله بالطاعة يحفظك بالرعاية .

« احفظ الله تجده تجاهك » : أي : أمامك يراعيك في أحوالك ، وهذا في معنى الذي قبله وتأكيد له ، وهذا يشبه قوله عزوجلَّ ﴿ **وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم** ﴾ [سورة البقرة : ٤٠] ﴿ **فاذكروني أذكركم** ﴾ [سورة البقرة : ١٥٢] أي: أذكروني بالطاعة ، أذكركم بالمغفرة والرعاية .

وقوله : « إذا سألت فاسئل الله » هو كقوله عزوجلَّ ﴿ **وسئلوا الله**

(أ) في م يستدعي .

من فضله ﴾ [سورة النساء : ٣٢] ومعناه وحدالله في السؤال ، فإن خزائن الوجود بيده ، وأمرها(أ) إليه لامعطي ولامانع سواه .

/ قوله : « وإذا استعنت فاستعن بالله » أي : وحده في الاستعانة به إذ لامعين غيره . ٨٩ب

﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ قدَّم المفعول ليفيد الاختصاص .

قوله : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » إلى آخره هو راجع إلى قوله عزوجلَّ ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رادَّ لفضله** ﴾ الآية .

والمعنى وحدالله في لحوق الضر(ب) والنفع ، فهو الضار النافع ليس لأحد معه في ذلك شيء .

وبيانه أن أزمَّة الموجودات بيده منعاً وإطلاقا ، فإذا أراد زيد مثلاً ضُرَّ(جـ) عمرو بما لم يكتب عليه صَدَّ الله عزوجلَّ ذلك الضُّرَّ عنه بأن يمنع زيدا من مراده بمرض أو بشغل أو نسيان أو صرف قلب أو نحوه ، أو بأن يعارض فعل زيد ما يبطله ويَرُدَّهُ ، مثاله : لو أراد زيد أن يرمي عمراً بسهم وأراد الله دفع كيده(د) فإما أن يمنع زيداً من الرمي بأن يضعفه عن مَدِّ القوس ونحوه ، أو

(أ) في م وازمتها .

(ب) في ب في الضر .

(جـ) في م ضرر .

(د) في س يده .

يعارض سهمه بما يَرُدَّ ضرره / مثل أن يرسل عليه ريحا عاصفة[أ] تشوش ٥٧س
حركته وتميل به عن سمته فيخطئه .

وإذا أردت أن تعرف تصاريف الأقدار في الوجود فانظر إلى رقعة الشطرنج كيف بعض أقطاعها[ب] تحمي بعضها ، وبعضها يقتل بعضا ، كذلك أسباب المقادير في الوجود بعضها يمنع وصول الشر إلى زيد ، وبعضها يوصله إلى عمرو ، ومصائب قوم عند قوم فوائد .

ولعلك تستغرب هذا فإن[جـ] نظرته وجدته كما ذكرت .

وقوله : « كتب الله لك ، وكتبه عليك » سبق في حديث الصادق المصدوق « يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » .

وقوله : « رفعت الأقلام » : أي : تركت الكتابة بها لفراغ الأمر وإبرامه كما سبق في « وجفَّت الصحف » .

وقوله : « وما أخطأك / لم يكن ليصيبك » إلى آخره يرجع إلى قوله ١١٤ أ
عزوجلَّ ﴿ **ما أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها** ﴾ [سورة الحديد : ٢٢] أي : قد فرغ مما أصابك ، أو أخطأك من خير أو شرٍّ ، فما أصابك كانت إصابته لك محتومة فلا يمكن أن يخطئك ، وما أخطأك فسلامتك منه لك محتومة فلا يمكن أن يصيبك ، لأن ذلك كالسهام

(أ) في س ، م عاصفا .

(ب) في م قطعها .

(جـ) في ب فاذا .

الصائبة / وُجِّهت من الأزل فلابد أن تقع مواقعها . ٩٠

واعلم أن كل أمر بالنسبة إلى كل إنسان فهو لذاته جائز أن يصيبه ، وأن يخطئه على جهة الإمكان الخاص، وإنما تعين في بعض الأمور إصابة الشخص، وفي بعضها خطؤه له بتعلق الإرادة والعلم الأزليين بذلك ، فقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مثلاً هو لذاته كان جائزا أن يصيبهم ، وأن لايصيبهم ، وإنما تعين وتحتم وقوعه بتخصيص الإرادة وتعلق العلم الأزليين بذلك .

وإذا تعلق علم الله عزَّوجلَّ بوقوع الممكن أو عدم وقوعه فهل يبقى خلاف ماتعلق به العلم مقدوراً ؟ فيه قولان للمتكلمين[١] حكاهما الإمام فخر الدين الرازي[٢] في نهاية العقول .

قوله : « إن النصر مع الصبر ، وإن الفرج مع الكرب » اعلم أن هذه المعية تؤخذ تارة بالنظر إلى العلم الأزلي ، وتارة بالنظر إلى الوجود الحقيقي الخارج ، فإن[أ] أخذت بالنظر إلى العلم الأزلي كانت (مع) على أصلها في

(أ) في أ فاذا .

(١) قال شيخ الإسلام : إن الله قادر أيضاً على خلاف المعلوم والمراد ، وإلا لم يكن قادراً إلا على مافعله ، مجموع الفتاوى ٣٧٤/٨ .

(٢) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي ، ابن خطيب الريِّ إمام المتكلمين ت ٦٠٦ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٨/٨ وكتابه « نهاية العقول في دراية الأصول » في علم الكلام ، وله نسخ خطية ، وانظر « فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية » لمحمد صالح الزركان ص٧٦ .

اقتضاء المقارنة والمصاحبة لأن النصر والصبر مقترنان في تعلق العلم / الأزلي ١١٥ أ
بهما ، أي : لم يكن نفس تعلقه بأحدهما بعد الآخر ، وإن تعلق بأن أحدهما سيقع بعد الآخر ، مثاله : لو أطلقنا سهمين في مدة واحدة ثم وقعا الأرض متعاقبين ، وهذا كلام متحقق فلاتظنه متناقضاً ، وإن أخذت بالنظر إلى الوجود الحقيقي ، أعني وقوع الصبر والنصر ، كانت (مع) بمعنى بعد ، أي : أن النصر بعد الصبر ، والفرج بعد الكرب ، لأن بينهما تضاداً أو شبيها به فلايتصور أحدهما مع الآخر مقارنة ، إنما يكون أحدهما بعد الآخر ، ويحتمل تخريج (مع) على بابها أيضاً بأن آخر أوقات الصبر أول أوقات النصر ، فقد حصلت المعية والاقتران بينهما في آخر أوقات الصبر إذ هو بينهما مشترك .

« وإن مع العسر يسرا » هذا نص القرآن ، والكلام في (مع) فيه كما سبق .

وجاء عن ابن عباس أنه قال : لن يغلب عسر يسرين[1] ، يشير / إلى ٥٨س
قوله عزوجلَّ ﴿ **فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا** ﴾ فَنَكَّرَ اليُسر ،
وَعَرَّفَ العسر ، والمُنَكَّر متعدد ، والمُعَرَّفُ متحد بناء على / أن اللام فيه ٩١ب
للمعهود السابق نحو ﴿ **أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول** ﴾
[سورة المزمل : ١٥-١٦] .

واعلم أنَّا إذا ذكرنا اسمين لفظهما ومعناهما واحد أحدهما بعد الآخر ،

---

(١) لم أقف عليه عن ابن عباس ، ولكن رواه الطبري ٢٣٦/٣٠ عن الحسن ، وقتادة مرسلا بنحوه، ورواه عبدالرزاق في تفسيره ٣٨٠/٢ موقوفا على ابن مسعود .

فإما أن يكونا معرفتين ، أو نكرتين[أ] ، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة ، فهي أربعة أقسام :

أحدهما : أن يكونا معرفتين نحو لقيت الرجل ، فقلت للرجل فكلاهما راجع إلى معهود سابق .

الثاني : أن يكونا نكرتين نحو لقيت رجلا ، فقلت لرجل ، فالثاني غير الأول .

الثالث : / أن يكون الأول معرفة فقط نحو لقيت الرجل ، فقلت لرجل، ١١٦ فكالذي قبله .

الرابع : عكس الثالث نحو لقيت رجلا فقلت للرجل فالثاني هو الأول ، وهذا مع تجرد الكلام عن قرينه ، فإن كان هناك قرينة تدل على خلاف ماذكرناه فهو من خاص دلالتها .

وهذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله تعالى والتفويض لأمر[ب] الله سبحانه وتعالى .

ويقال : إن العبد إذا تعرف إلى الله عزوجل بالطاعة في الرخاء ، ثم دعا في الشدة ، قال الله تعالى هذا صوت أعرفه ، وإذا لم يكن متعرفا إليه قال : هذا صوت لا أعرفه ، دعوه ، أوكما قيل . والله عزوجلّ أعلم بالصواب .

(أ) في ب أونكرتين أوتكون الأولى معرفة والاخرى نكرة أو العكس فهي . وفي م أو منكرين .

(ب) في ب إلى امر الله .

الحديث العشرون :

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت . رواه البخاري[١].

قلت : أبومسعود البدري لم يشهد بدراً ، وإنما سكنها ، أونزلها مرة فنسب إليها[٢]، وشبه هذا أبوسعيد المقبري كان ينزل المقبرة[أ] أو يكثر غشيانها فنسب إليها[٣]، ويزيد الفقير كان من رجال الصحيح لم يكن فقيرا من المال إنما انكسر فقاره فقيل له : الفقير ، وفلان الضال لم يضل في دينه بل في طريق مكة .

وقوله : « فاصنع ماشئت » هل هو أمر تهديد ، أو أمر إباحة ؟ فيه قولان[ب] :

أحدهما : أنه أمر تهديد نحو ﴿ **اعملوا ماشئتم إنه بما تعملون بصير** ﴾ ﴿ **ليكفروا بما آتيناهم** ﴾ .

وقوله ﷺ / لبشير أبي النعمان والد نعمان : « اشهد على هذا ١١٧ أ

(أ) في س ، م المقابر .

(ب) في س وجهان .

(١) ١٢٨٤/٣ .

(٢) قال الحافظ ابن حجر : واختلفوا في شهوده بدرا ، فقال الأكثر نزلها فنسب إليها ، وجزم البخاري بأنه شهدها ، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه ، في بعضها التصريح بأنه شهدها . الإصابة ٤٩٠/٢ .

(٣) انظر نزهة الألبان في الألقاب للحافظ ابن حجر ٣١٠/٢ ، ٧٢ ، ٤٣٥/١ وفلان يقصد به معاوية بن عبدالكريم الضَّال .

/ غيري »[١] والمعنى على هذا إذا نزع منك الحياء فافعل ماشئت ، فإن الله ٩٢ب
يجازيك عليه ، ويكون هذا تعظيماً لأمر الحياء ، وتثبيتا[أ] لموضعه عند فقده .

والثاني : أنه أمر إباحة ، أي : إذا أردت فعل شيءٍ فإن كان مما لا يستحى من الله ولامن الناس في فعله فافعله ، وإلا فلا .

قال الشيخ : وعلى هذا مدار الإسلام .

قلت : لأن أفعال الإنسان جميعها إما مايستحى منه أو مالايستحى منه ،

فالأول : يشمل الحرام والمكروه وتركهما هو المشروع .

والثاني : يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع في الأولين ، جائز في الثالث ، وهذه هي أحكام الأفعال الخمسة تضمنها الحديث لم يشذّ منها شيء ، فثبت أن عليه مدار الإسلام .

وقال بعضهم : معناه إذا لم تستح[ب] صنعت ماشئت ، وهو خبر، معناه: إن عدم الحياء يوجب الاستهتار والإنهماك في هتك الأستار .

وقد ثبت / أن الحياء شعبة من الإيمان[٢]. ٥٩س

وقال ﷺ : « إن الحياء لايأتي إلا بخير »[٣] وقال : « استحوا[جـ] من

(أ) في م وتبيينا .

(ب) في ب ، م تستحي .

(جـ) في أ ، م استحيوا .

(١) رواه البخاري ٩١٤/٢ ، ومسلم ١٢٤٤/٣ .

(٢) رواه البخاري ١٣/١ ومسلم ٦٣/١ من حديث أبي هريرة .

(٣) رواه البخاري ٢٢٦٧/٥ ومسلم ٦٤/١ من حديث عمران بن حصين .

الله حق الحياء »[١] .

وهذا الحديث شبيه بقوله ﷺ : « الإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس »[٢] والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) رواه الترمذي ٦٣٧/٤ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٩٩/٢ من حديث ابن مسعود .

(٢) الحديث السابع والعشرون من الأربعين .

الحديث الحادي والعشرون :

عن أبي عمرو ، وقيل أبي عمرة ، سفيان بن عبدالله رضي الله عنه
/ قال : قلت : يارسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك، ١١٨
قال : قل آمنت بالله ثم استقم . رواه مسلم(١).

عمرة تأنيث عمرو ، ومنه عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير ، وعمرة بنت عبدالرحمن التي تروي عن عائشة . وسفيان مثلث السين .

وقوله : « قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك » أي : قولاً لا احتاج معه إلى سؤال غيرك .

وقوله : « قل آمنت بالله ثم استقم » هذا مقتضب من قوله عزوجل ﴿ **إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا** ﴾ [سورة فصلت الآية : ٣٠] فقوله : « آمنت بالله » هو بمعنى قوله ﴿ **ربنا الله** ﴾ إذ لايعتقد ربوبيته إلا من آمن به .

وهذا(أ) على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام ، إذ الإسلام توحيد وطاعة ، فالتوحيد حاصل بقوله : « آمنت بالله » والطاعة حاصلة بجميع أنواعها في ضمن قوله : « استقم » لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور ، واجتناب كل محظور ، وذلك يدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان .

(أ) في س وهو .

(١) ١/٦٥ .

وروى / أن النبي ﷺ قال : « شيبتني هود وأخواتها »[1] وإنما أهمَّه أمر هود لأن فيها قوله عزوجل ﴿ **فاستقم كما أمرت** ﴾ [سورة هود : ١١٢] فهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكاليف وفي التنزيل ﴿ **فاستقيموا إليه / واستغفروه** ﴾ [سورة فصلت : ٦] والله عزوجل أعلم بالصواب . ٩٣ب ١١٩ أ

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٨٧/١٧ من حديث عقبة بن عامر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٦٩٢/١ .

الحديث الثاني والعشرون :

عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرَّمت الحرام و لم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة ؟ قال : نعم . رواه مسلم[١] .

ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته ، ومعنى أحللت الحلال : فعلته معتقداً حلّه والله أعلم .

جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري قتل أبوه عبدالله يوم أحد ، وجابر من المكثرين من[أ] الرواية .

وقوله : « أرأيت » حقيقته همزة الاستفهام ، ودخلت على رأيت ، وهي بمعنى ترى من رؤية القلب كأنه قال : أترى وتقضي بأني إذا فعلت هذه الأفعال أدخل الجنة ؟ ولعله إنما اقتصر من العبادات على الصلاة والصوم و لم يذكر الحج ، لأنَّ الحجَّ لم يكن فرض كما سبق في حديث ابن عمر[٢] ، أو أنه أدرجه في تحليل الحلال وتحريم الحرام لأن ترك الحج وغيره من الواجبات حرام فتناوله تحريم الحرام .

ومعنى أحللت الحلال : اعتقدت حله سواء فعله أو لم يفعله .

(أ) في م في .

(١) ١/٤٤ .

(٢) انظر شرح الحديث الثامن .

ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته معتقداً تحريمه ، وتحليل الحلال وتحريم الحرام كلام جامع لأصول الدين وفروعه لأن أحكام الشرع إما قلبية أو بدنية، وعلى التقديرين إما أصلية أو فرعية ، فهي أربعة بحسب القسمة ، ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال ، أو ممنوع منه وهو الحرام ، واللام في الحلال والحرام للاستغراق / فإذا / أحَلَّ كل حلال ، وحرَّم كل حرام ، فقد أتى بجميع وظائف الشرع ، وذلك مستقل بدخول الجنة إن شاء الله تعالى . ٦٠س، ١٢٠أ

والله عزوجلَّ أعلم بالصواب .

الحديث الثالث والعشرون :

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن ، أو تملأ مابين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها ، أو موبقها . رواه مسلم[١].

الطهور بفتح الطاء مايتطهر به من مائع أو جامد ، وبضمها هو التطهر به، وهو المراد هاهنا[٢] .

وقال المصنف : المراد بالطهور الوضوء . / قلت : وهو أعم من ذلك ، ٩٤ب
إذ يشمل الوضوء والغسل وغيرهما .

ثم في قوله : « الطهور شطر الإيمان » أقوال : ذكرها المصنف :

أحدها : أنه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان .

الثاني : أن الإيمان يَجُبُّ ماقبله من الخطايا ، وكذلك الوضوء ، ، لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا ، أي : لأن الوضوء يحتاج إلى نيَّة ، والنيَّة لاتصح من الكافر والله أعلم .

---

(١) قال ابن هشام اللخمي في المدخل إلى تقويم اللسان ص : ٨٠ « أما الطَّهور فهو بفتح الطاء ، سواء أردتَ المصدر أو الماء ، وقول عامة زماننا (الطُّهور) لحن » .

ونقل عن سيبويه أن من المصادر التي شذّت فجاءت مفتوحة الأوائل : الوضوء ، والطهور ، والوقود ، والولوع ، والقبول .

(٢) ١/٢٠٣ .

الثالث : أن المراد بالإيمان الصلاة ، والطهور شرط لصحتها / فصار ١٢١ أ
كالشطر .

قلت : يشهد لهذا قوله عزوجلَّ ﴿ **وماكان الله ليضيع إيمانكم** ﴾ [سورة البقرة : ١٤٣] أي : صلاتكم(أ) إلى بيت المقدس قبل أن تفرض الصلاة إلى الكعبة وتحت هذا كلام طويل ليس هذا محله .

قال المصنف : وقيل : معناه غير ذلك .

قلت : الإيمان شرط لصحة الصلاة باطن ، والطهور شرط لها ظاهر ، فاقتسماها بالشرطية أشبه افتِسَامَهُمَا لها بالشَّطْرِيَّة .

قوله : « والحمد لله تملأ الميزان » أي : ثوابها يملأ الميزان خيراً ، ولعل السبب المناسب لذلك أن اللام في الحمد لله للاستغراق ، وجنس الحمد الذي يجب لله عزوجل ويستحقه يملأ الميزان فكذا ثوابه .

وهذا الحديث ظاهر في ثبوت الميزان في المعاد حقيقة خلافا للمعتزلة أو بعضهم إذ قالوا : إن الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة كناية عن إقامة العدل في الحساب ، لا أنه ميزان حقيقة ذو كفَّتين ولسان ، كما يقال : يد فلان ميزان ، والظواهر(ب) في إثبات كونه حقيقة مع أهل السنة . وقد قيل للنبي ﷺ : أين نجدك يارسول الله في القيامة ؟ قال : « عند الحوض أو الصراط أو الميزان »(١) وهو كما تراه ظاهر فيما ذكرناه .

(أ) في م صلواتكم .

(ب) في م والظاهر .

(١) رواه الترمذي ٦٢٢/٤ من حديث أنس . وقال : هذا حديث حسن غريب .

قوله : « وسبحان الله والحمد لله تملآن ، أو تملأ مابين السموات والأرض » أقول : إن هذا التردد في تملآن ، وتملأ شك من بعض الرواة ، وكلا الأمرين جائز لغة لأن / سبحان الله والحمد لله جملتان في اصطلاح ١٢٢ أ النحاة ، ويطلق[أ] عليهما كلمة عند أهل اللغة كما يسمون الخطبة والقصيدة والرسالة كلمة ، ويقولون : قال فلان فى كلمته ، فإن كانت الرواية سبحان الله والحمد لله تملآن فباعتبار كونهما[ب] جملتين اصطلاحاً ، وإن كانت تملأ فباعتبار أنهما كلمة لغة .

ومعنى سبحان الله : نزهت الله عمالايليق به ، وسبحان الله علم على معنى التنزيه ، قال الشاعر[١] :

سُبْحَانَ ذِيْ العَرْشِ سُبْحَانًا يَدُوْمُ لَهُ .:. وَقَبْلُ سَبَّحَهُ الجُوْدِيُّ وَالجُمُدُ

قال المصنف : ومعناه أن ثوابهما لوقدر جسما لملأ مابين السماء والأرض / وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى . ٦٣ ، ٩٥ب

قلت : أما التنزيه فظاهر من سبحان الله ، وأما التفويض إلى الله فلعله مأخوذ من عموم الحمد لله ، إذ يقتضي عموم الحمد على كل حال من السراء والضراء ، وذلك رضىً وتفويض .

قوله : « والصلاة نور » ذكر الشيخ فيه أقوالاً :

(أ) في أ ، ب ، م يصدق .

(ب) في م أنهما جملتان .

(١) البيت نسب إلى أمية بن أبي الصلت وغيره ، وفيه روايات أخرى ، انظر ديوان أمية بن أبي الصلت (٣٣٣ طبعة بهجة عبدالغفور الحديثى) .

أحدها : أن الصلاة تمنع من المعاصي ، وتنهى عن الفحشاء ، وتهدي إلى الصواب ، فهي نور بهذا الاعتبار .

والثاني : أن ثوابها يكون نوراً لصاحبها يوم القيامة .

الثالث : أنها سبب في استنارة القلب .

قلت : الأقوال الثلاثة صحيحة ، ويجوز أن يكون جميعها مرادة .

قوله : « والصدقة برهان » ذكر المصنف فيه قولين :

أحدهما : أنها حجة لصاحبها في أداء حق المال .

الثاني : أنها حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لايفعلها غالباً .

قلت : البرهان / هو الحجة المركبة من مقدمات قاطعة[1] ، وهو حاصل ١٢٣
هاهنا فإنه يقال مثلا : فلان يؤدي الزكاة ، وكل من أدى الزكاة فقد أدَّى حقَّ المال ، ففلان أدَّى حقَّ المال ، أو يقال : فلان أدَّى الزكاة طيبة بها نفسه، وكل من أدَّى الزكاة طيبة بها نفسه فهو مؤمن ، ففلان مؤمن .

قوله : « والصبر ضياء » قال الشيخ أي : الصبر المحبوب ، وهو الصبر على طاعة الله تعالى ، والبلاءِ ومكارهِ الدنيا ، وعن المعاصي ، ومعناه لايزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب .

---

(١) هذا تعريف المناطقة للبرهان ، ولم يرد فى الكتاب والسنة بهذا المعنى ، فلاحاجة إلى صياغة مقدمات – على طريقة المناطقة – توصل إلى النتيجة . وانظر ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في كتابه الفذ « الردّ على المنطقيين » ص ٢٥٠ ، حيث ذكر أن الدليل أو البرهان هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود ، وقد يكون مقدمة واحدة متى عُلِمَتْ عُلِم المطلوب ، وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين أو أكثر ، وليس لذلك حدّ مقدّر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب . عزير .

قلت : يحتمل وجهين :

أحدهما : أن ثواب الصبر ضياء ونور في الآخرة .

والثاني : أن أثر الصبر على الطاعات وعن المعاصي نور(أ) القلب واستضاءتُهُ(ب) بالحق ، وشاهده في قياس العكس ﴿ **كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون** ﴾ [سورة المطففين : ١٤] أي : أن المعاصي سوَّدت قلوبهم وصيَّرتها مظلمة سوداء ، لما ورد أن الشخص إذا أذنب ذنباً انتكت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا أذنب الثاني انتكت كذلك ، ولايزال كلما أذنب ذنبا انتكت نكتة إلى أن يسودَّ القلب كله ، والعياذ بالله فيصير أسود مظلما . فهذا معنى ماقلنا من أن المعاصي تُسَوِدُ القلب .

فإن قلت : لم جعل الصلاة نورا والصبر / ضياء ، وهل بينهما فرق ؟ . ١٢٤ أ

قلت : أما الفرق بين النور والضياء / فقد قيل : إن الضياء أعظم وأبلغ ٩٦ب
من النور بدليل قوله عزوجل ﴿ **هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً** ﴾ [سورة يونس : ٥] والشمس أعم وأعظم نوراً من القمر ، ولذلك قال الله عزوجل ﴿ **ذهب الله بنورهم** ﴾ [سورة البقرة : ١٧] و لم يقل بضيائهم لأن نفي الأعم أبلغ .

وأورد على هذا قوله عزوجل ﴿ **الله نور السموات والأرض** ﴾ [سورة النور : ٣٥] و لم يقل ضوءهما ولاضياءهما ﴿ **وأشرقت الأرض بنور**

(أ) في س ينور .

(ب) في ب واستعانة بالحق .

ربها ﴾ [سورة الزمر : ٦٩] ولم يقل بضوء ربها .

وأجيب بأن معنى الآية : الله نَوَّر السموات والأرض .

وأورد عليه أن السؤال باق ، ولم يقل : مضيء أو يضيء السموات والأرض .

فأجيب بأن النور أعمّ وأشمل لأنه ليلا ونهاراً ، والضوء ليس إلا نهاراً(أ) بالشمس ، على أن المراد بنور السموات والأرض هادي أهلهما ، وإنما جرت العادة لغة وشرعاً أن يقال : نور الهداية لاضوء الهداية وبذلك استعمل في الكتاب والسنة نحو ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ [سورة البقرة : ٢٥٧] ﴿ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ﴾ [سورة النور : ٤٠] .

أما قوله عزوجل ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ ولم يقل بضوء ربها، فيجاب عنه بأن الضوء كالوصف الزائد على النور ، وإنما يحتاج إلى النور المخلوق الناقص ، أما نور الله عزوجل فهو قديم كامل لذاته لايحتاج إلى معنى زائد يضيء / به ، كما أن القديم لذاته لم يحتج إلى علة توجده ، ٦٤س
ويحتمل أن المعنى أشرقت الأرض بنور ملائكة ربها ، أو بنور عدل ربها بدليل أن الأرض لو أشرق عليها نور الرب جل جلاله لاضطربت وتصدعت كالجبل لما تجلّى له ، ولايلزم من نور الملائكة والعدل أن يكون ضوءاً . وبالله عزوجلَّ التوفيق .

وأما لم جعل الصلاة نوراً والصبر ضياء ، فلأن الصبر أخص من الصلاة

(أ) في م للنهار .

لاشتماله على الصلاة وغيرها من الطاعات ، أو تعلقه / بذلك إذ هو حبس ٩٧ب
النفس على الطاعة ، وعن المعصية فكان جعله الضياء الذي هو أخص من النور أولى به ، ولأن الله عزوجل قال : ﴿ **واستعينوا بالصبر والصلاة** ﴾ [سورة البقرة : ٤٥] / والتقديم للأهم فالأهم .

وقال الله عزوجل ﴿ **وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا** ﴾ [سورة السجدة : ٢٤] ولم يقل لما صلوا .

وقال ﷺ : « ما أعطي أحد خيراً وأوسع عطاء من الصبر »(١).

وقال الله عزوجل ﴿ **إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب** ﴾ [سورة الزمر : ١٠] ولم يأت ذلك لغيرهم .

قوله : « والقرآن حجة لك أو عليك » يعني إن عملت به واهتديت بأنواره كان حجة لك ، وإن أعرضت عنه كان حجة عليك .

وفي الحديث : « القرآن شافع مشفع ، وماحل مصدق ، من قدمه أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله وراءه دفع في قفاه إلى النار »(٢) ذكر معناه ابن الأنباري(٣).

وإنما تقوم الحجة بالقرآن لمن اتبعه عملاً ، وإن حَفِظَهُ تَذَكَّرَهُ وتَعَاهَدَهُ تلاوةً .

---

(١) رواه البخاري ٥٣٥/٢ ومسلم ٧٢٩/٢ من حديث أبي سعيد الخدري .

(٢) رواه ابن حبان (الاحسان ٣٣١/١) من حديث جابر . وفيه كلمة نفيسة لأبي حاتم ابن حبان في بيان معنى الحديث .

(٣) لعله ذكره في : « غريب الحديث » له ، وهو مفقود الآن .

قوله : « كل الناس يغدو » إلى آخره ، أي : يسعى ، فمنهم من يبيع نفسه بطاعة الله عزوجل فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان بطاعته فيوبقها ، أي : يهلكها بسخط الله عزوجلَّ ، أعاذنا الله من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

الحديث الرابع والعشرون :

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : « ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ، ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكي شيئاً ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملكي شيئاً ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط / إذا أُدْخِلَ ١٢٨ أ
البَحْرَ ، ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ، ومن وجد شراً فلايلومن إلا نفسه . رواه مسلم[1].

القول في لفظه ومعناه .

أما لفظه فقوله : « لاتظالموا » بفتح التاء أصله لاتتظالموا .

---

(١) ٤/١٩٩٤ .

وقوله : « تخطئون بالليل / والنهار » ضبطه بعض الفضلاء بفتح التاء والطاء على وزن تفترون من الافتراء ، وقال : / أخطأ يخطيء رباعي إذا فعل عن غير قصد ، وخَطِئَ يَخْطَأُ وزن عَلِمَ يَعْلَمُ ثلاثيا إذا فعل عن قصد ، ومنه ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ . ٩٨ب ٦٥س

قال : وإنما وجب أن يكون هاهنا تَخطئون ثلاثيا لأنه جعله ذنبا يغفر لقوله : « وأنا أغفر الذنوب جميعاً » والخطأ عن غير قصد معفو عنه ولايعتد به ذنبا أصلا ولاغيره ، لقوله ﷺ : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان »[1] .

وينقص يستعمل لازماً نحو نقص المال ، ومعتديا نحو نقصتُ زيداً حقَّه .

وينقص المَخِيَطُ هاهنا متعد لأن محل من البحر نصب به[2] .

والمخيط الإبرة ونحوها وهو بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء وهو من الآلات فلذلك كسر أوَّله .

وأما معناه فقوله : « إني حرمت الظلم على نفسي » .

قال الشيخ : إني تقدست عنه ، فالظلم مستحيل في حق الله عزوجل لأنه مجاوزة الحد ، أو التصرف في غير ملك ، وهما جميعا محال في حق الله عزوجلَّ .

---

(١) الحديث التاسع والثلاثون من هذا الأربعين .

(٢) هذا الإعراب فيه نظر ، وذلك أن لفظ الحديث : « إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر » وليس « إذ أدخل من البحر » حتى يقال : إن محل من البحر نصب بينقص . والظاهر أن « البحر » تنازع فيه العاملان « ينقص » و « أدخل » فأعمل أحدهما في لفظه ، وأعمل الآخر في ضميره ، ثم حذف لأنه منصوب .

قلت : هذا قول الجمهور[١]، / وقد ذهب قوم إلى أن الله عزوجل قادر ١٢٩
على الظلم ، وهو متصور منه، لكنه لايفعله عدلاً منه، وتنزها عنه، واحتجوا بقوله عزوجل ﴿ **وما أنا بظلام للعبيد** ﴾ [سورة ق : ٢٩] وهو تمدح بنفي الظلم، والحكيم[أ] لايمتدح إلا بما يقدر عليه ، ويصح منه ، ولو قال الأعمى: إني لا أنظر إلى المحرمات على جهة التمدح[ب] لضحك منه الناس ، وقالوا : شيء لايقدر عليه ، كيف يتمدح بتركه ، وأيضاً قوله : « إني حرمت الظلم

(أ) في س والحكم .

(ب) في م المدح .

(١) تناول المؤلف لهذه المسألة فيه نظر ، يعلم مما يأتي :

قال الإمام ابن القيم : إن طرق الناس اختلفت في حقيقة الظلم الذي يُنزه عنه الرب سبحانه وتعالى ، فقالت الجبرية : هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين ، وكون الشيء موجودا معدوما ، قالوا : لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وإمَّا مخالفة الآمر ، وكلاهما في حق الله تعالى محال ، فإن الله مالك كل شيء ، وليس فوقه آمر تجب طاعته ، قالوا : وأما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائنا ما كان ، وهذا قول جهم ومن اتبعه ، وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة ، وغيرهم من المتكلمين .

وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو سبحانه حكم عدل ، لايضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة ... وهذا قول أهل اللغة قاطبة ، وتفسير الظلم بذينك التفسيرين اصطلاح حادث ، ووضع جديد ... وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة ، وإنما تحمل ألفاظهما على لغة القوم ، لاعلى الاصطلاحات الحادثة ، فإن هذا أصل كل فساد وتحريف وبدعة ، وهذا شأن أهل البدع دائماً يصطلحون على معان يضعون لهما ألفاظا من ألفاظ العرب ، ثم يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة . (مختصر الصواعق ١٩٨-١٩٩ دار الندوة الجديدة بيروت) .

على نفسي » حقيقته أني منعت نفسي منه ، وإنما يمنع الحكيم نفسه مما يقدر على فعله ، ولو قال آدمي : إني منعت نفسي من صعود السماء لسخر منه كذلك ، ولأن الله عزوجل عامل عباده معاملة المستأجر مع الأجراء(أ) حيث قال لأهل الكتاب : هل ظلمتكم من أجوركم شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء . والمستأجر يصح منه ظلم الأجراء ، ولأن ترك الظلم مع إمكانه والقدرة عليه ، أمدح من تركه مع استحالته والعجز عنه ، كما أن ترك الفحل الزنا أمدح له بالعفاف من ترك الخصي والعنين له .

وقوله : « وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » أصله تتظالموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، أي : حرمته عليكم ومنعتكم منه شرعا .

والظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه ، / وشرعا التصرف في غير ملك ، أو في ملك الغير ، (فلا تظالموا) أي : فلا يظلم بعضكم بعضاً .

ويحتج بهذا أهل القدر ، ووجه الحجة أنه نهى عن الظلم ، فلو كان خالقاً له لكان ناهياً عما خلق ، وهو باطل .

وجوابه بمنع بطلانه ، فإن لله عزوجل في خلقه تصريفين ظاهرا وباطنا ، فبتصريفه للظاهر(ب) ينهى عنه شرعاً ، وبتصريفه للباطن(حـ) يقضي به ويخلقه حقيقة ، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن .

قوله : « كلكم ضال إلا من هديته » هذا كقوله عزوجل ﴿ **من يهد**

(أ) في م الاجير .

(ب) في م الظاهر .

(حـ) في م الباطن .

الله فهو المهتدي ﴾ [سورة الأعراف : ١٧٨] ونحوها ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ وبيان ذلك أنه عزوجل خلق النفوس بقواها وطباعها وما أرصد لها من الأهواء والشياطين ، مائلة إلى الضلال ، فمن أراد ضلاله أرسله على سجيته وتخلى عنه ، ومن أراد هدايته عارضه بأسباب الهدى فصده عن الضلال فاهتدى .

ومثال(أ) ذلك راع له إبل عطاش أو جياع فهي بداعيتها تهوي إلى موارد الهلكة ومراتع الغرة إلا ما عارضه الراعي فصدَّه عن ذلك ، وفي التنزيل ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ [سورة يونس : ٢٥] .

« فاستهدوني » أي : اسألوني(ب) الهداية ، واعلموا واعتقدوا أنها لاتكون إلا من فضلي وبأمري « أهدكم » .

قوله : « كلكم جائع إلا من / أطعمته » وذلك لأن الناس عبيد ، ٦٦س
لايملكون شيئاً ، وخزائن الرزق بيد الله عزوجل ، فمن لايطعمه بفضله بقي جائعاً بعدله(جـ)، إذ ليس عليه إطعام أحد .

فإن قلت : كيف هذا مع قوله عزوجل ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ [سورة هود : ٦] .

قلنا : هذا التزام منه تفضلا ، لا أن عليه للدابة / حقا بالأصالة ، ويشبه(د) ١٣١

(أ) في م ومثل .

(ب) في م سلوني .

(جـ) في أ فمن يطعمه بفضله ومن يتركه جائعا فبعدله .

(د) في م وشبيه بهذا .

هذا قوله عزوجل ﴿ **إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب** ﴾ [سورة النساء : ١٧] الآية : أي : ذلك واجب منه تفضلاً التزاما ، لا عليه لزوما .

فإن قيل : كيف نسب(أ) الإطعام إلى الله عزوجل ونحن نشاهد الأرزاق مرتبة على هذه الأسباب الظاهرة من الحرف والصناعات وأنواع الاكتسابات؟ .

قلنا : هو المقدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة ، فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن، والعارف محجوب بالباطن عن الظاهر .

وفي بعض الحكمة : ابن آدم أنت أسوأ بربك ظنا حين كنت أكمل عقلاً لأنك تركت الحرص جنينا محمولا ورضيعاً مكفولا ، ثم ادَّرَعْتَهُ عاقلا قد أصبت رشدك وبلغت أشدَّك . معناه عن عيسى بن مريم .

« فاستطعموني » أي : سلوني الطعام « أطعمكم » أي : بتقدير أسبابه وتيسير طِلاَبه واسألوا الله من فضله .

واعلم أن العالم جماده وحيوانه مطيع لله عزوجل طاعة العبد لسيده، فكما أن السيد يقول لعبده : أعط فلانا كذا ، وأهد لفلان كذا / وتصدق على هذا الفقير بكذا ، كذلك الله عزوجلَّ يُسَخِّرُ السحابَ فيسقي أرض فلان ، أو البلد الفلاني، و يحرك قلب فلان لإعطاء فلان ، ويخرج فلان إلى فلان بوجه من الوجوه لينال منه نفعا ونحو ذلك ، وتصرفات الله عزوجل في العالم عجيبة لمن تدبرها ﴿ **إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين** ﴾ [سورة الذاريات : ٥٨] . ١٠٠ب

(أ) في م ينسب .

/ قوله : « إنكم تخطئون بالليل والنهار » هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع ، أي : تصدر منكم الخطيئة(أ) ليلاً ونهارا ، من بعضكم ليلا ، ومن بعضكم نهارا ، وليس(ب) كل عبد من العباد يخطئ بالليل والنهار ، مع أنه غير ممتنع ، فيجوز أن يكون مراداً .

وقوله في هذا الحديث متكررا : « ياعبادي » متناول للإماء ، وهن النساء إجماعا ، ولكن بقرينه التكليف . وقد قال الأصوليون : إن الخطاب إما بلفظ يخص الذكور كالرجال ، أو يخص الإناث كالنساء فحكمه واضح ، أو بلفظ يصلح لهما نحو من ، والأناسي فيتناول القبيلين(جـ) ، واختلف في نحو المسلمين والمؤمنين هل يتناول النساء أم لا ؟ فالأشبه أنه لايتناولهن وضعا ، بل بقرينة أوعرف(١).

قوله : « وأنا أغفر الذنوب جميعاً » هو كقوله عزوجل : ﴿ **إن الله يغفر الذنوب جميعاً** ﴾ [سورة الزمر : ٥٣] وهو عام مخصوص بالشرك وماشاء الله عزوجل أن لايغفره ، لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ **إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

« فاستغفروني » أي : اطلبوا مني المغفرة «أغفرلكم » وجاء في الحديث

(أ) في م الخطيئات .

(ب) في م إذ ليس .

(جـ) في س ، م القبيلتين .

(١) انظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ١/ ٢٩٠ .

« لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم فيذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » وأصل الغفر الستر ، وغفرت المتاع سترته ، والمغفر وقاية تستر(أ) الرأس في الحرب ، وغفر الذنب ستره ومحو أثره وأمن عاقبته .

قوله : « ياعبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني » إلى آخره .

٦٧س اعلم أن الإجماع والبرهان على أن الله عزوجل منزه مقدس / غني بذاته لايلحقه ضرٌّ ولانفع ولايحتاج إلى ذلك ، وظاهر هذا الحديث أن لضره ونفعه غاية لكن لايبلغها العباد ، وهذا الظاهر مؤول محمول على مادلَّ عليه الإجماع من غناه المطلق ، أو يكون من باب :

..... ∴ وَلاَتَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرْ(١)

وقوله :

عَلَى لاَحِبٍ لاَيُهْتَدَى بِمَنَارِهِ(٢) ∴ .....

(أ) في س ستر وفي م لستر .

(١) صدر البيت : لايَفْزَعُ الأرنَبَ أهْوَالُهَا .

وهو لعمرو بن أحمر ، وقد خرجه محقق الدر المصون للسمين الحلبي . قال السمين : أي ليس فيها أرنب فيفزع لهولها ، ولاضَبٌّ فينجحر ، وليس المعنى أنه ينفي الفزع عن الأرنب ، والانجحار عن الضَّبِّ . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٦٢٥/٢ . وقال ابن جني : أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها . الخصائص ١٦٥/٣ .

(٢) عجز البيت : إذا سَافَهُ العَوْدُ النَّباطِيُّ جَرْجَرَاْ .

وهو لامرئ القيس . انظر ديوانه (طبعة محمد أبوالفضل إبراهيم ٦٦) .

وفي شرح الديوان : قوله « لايهتدي بمناره » أي ليس فيه علم ولامنار فيهتدي به ، يصف أنه طريق غير مسلوك فلم يجعل فيه علم .

أي : لاضب بها فينجحر ، ولامنار له / فَيُهتَدَى به ، كذلك المعنى هاهنا ، لايتعلق بي ضر ولانفع فتضروني أو تنفعوني ، ولأن الحق جل جلاله غنيٌّ مطلق ، والعبد فقير مطلق ﴿ **يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد** ﴾ والفقير المطلق لايملك ضرا ولانفعاً خصوصا للغني المطلق.

قوله : « لو أن أولكم وآخركم » إلى آخره ، معناه إنَّ تقوى العالم بأجمعه لايزيد في ملك الله شيئاً ، وكذلك فجورهم لاينقص من ملكه شيئاً ، لأن ملك الله عز وجل يرتبط(أ) بقدرته وإرادته ، وهما دائمان لا انقطاع لهما ، فكذلك ما ارتبط بهما ، وإنما يفيد(ب) التقوى والفجور على أهلهما نفعا أو ضرًّا .

قوله : « قاموا في صعيد واحد » أي : في أرض واحدة ومقام واحد « مانقص ذلك من ملكي شيئاً » إلى آخره ، لأن ملك الله عزوجل بين الكاف والنون ، إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون .

وفي بعض الأثر : « عطائي كلام ، ورضاي كلام » أو كما قال ، اشارة إلى قوله : كن ، فيكون .

فإن قيل : هل يعقل ملك يعطى منه هذا العطاء العظيم ولاينقص ؟

قلنا : نعم كالنار والعلم يقتبس منهما ماشاء الله ولاينقصان(حـ)، بل يزيد العلم على البَذْل .

(أ) في م مرتبط .

(ب) في م عايد .

(حـ) في م ولاينقص منهما شيء .

وفي الحديث « يد الله ملأى سَحَّاءُ الليلَ والنهارَ ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض لم ينقص مافي يمينه »[١] أو كما قال .

قوله : « إلا كما ينقص المخيط من البحر » أي : لاينقص شيئاً لأن الإبرة لايتعلق بها من الماء شيء أصلا ، وهذا بظاهره مخالف لقول الخضر لموسى : « مانقص علمي وعلمك من علم الله عزوجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر » فإن نقر العصفور من البحر لابد أن ينقصه شيئاً وإن قلَّ، لأن منقار العصفور يتعلق به شيء من الماء ، ولذلك يزيل عطشه ، بخلاف الإبرة ، لكن ليس المراد أن علمهما نقص من علم الله عزوجل قليلاً ولا كثيراً ، إنما المراد تقريب أنه لم ينقص[أ] من علم الله شيئاً أصلا .

ويحكى أن / رجلاً سأل ابن الجوزي : هل ينقص بشرب العصفور ١٠٢ب
البحر؟ فقال : أمعه شيء يضعه فيه ؟ .

وهذا جواب على جهة التحقيق ، وقول الخضر لموسى على جهة التقريب ، وإلا فلو فرضنا الوجود مملوءاً خردلاً وأخذنا[ب] منه خردلة لنقصه بالضرورة .

قوله : « أحصيها لكم » أي : تضبطها[جـ] الحفظة . فإن قيل : ما

(أ) في م لم ينقص شيء من علم الله .

(ب) في ب و أخذ أحد ، وفي م وأخذ العصفور .

(جـ) في س أي الحفظة ، وفي أ ، م أي بعلمي وملائكتي الحفظة .

(١) رواه البخاري ١٧٢٤/٤ ومسلم ٦٩١/٢ من حديث أبي هريرة .

الحاجة إلى الحفظة مع علمه(أ)؟

قيل : ليكونوا شهودا بين الخالق وخلقه ، ولهذا يقال لبعض الناس يوم القيامة : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، وبالكرام الكاتبين شهودا ، وقيل فيه غير ذلك .

وقوله : « ثم أوفيكم إياها » أي جزاءها وثوابها ، فحذف المضاف فانقلب الضمير المخفوض منصوبا منفصلاً كالمفعول المحذوف .

قوله : « فمن وجد خيراً فليحمد الله » إلى آخره ، أي : أن الطاعات التي يترتب عليها الثواب والخير بتوفيق / الله عز وجل ، فيجب حمده على التوفيق ، والمعاصي التي يترتب عليها العقاب والشر وإن كان بقدر الله عزوجل وخذلانه العبد فهي بكسب العبد فليلم نفسه لتفريطه بالكسب القبيح(ب).

ويحتج القدرية بهذا ، ووجه احتجاجهم منه أن لوم العبد نفسه على سوء / العاقبة يقتضي أنه الخالق لأفعاله ، وقوله عزوجل : « فلايلومن إلا نفسه » ١٣٦
تنصل من القضية ، وأنه ليس له فيها أثر بخلق فعل ولاتقديره . وجوابه بما سبق بقوله : « لاتظالموا » ثم يلزمهم أن من وجد خيراً لايحمد الله إذ ليس له في القضية أثر كما ذكروا ، بل يحمد الإنسان نفسه لأنه الخالق لطاعته الموجب لسلامته ، وهو مراغمة للنص(جـ) المذكور وغيره .

(أ) في م مع العلم .

(ب) في م الخبيث .

(جـ) في م النص .

وقد أخبر الله عزوجل عن أهل الجنة أنهم يقولون فيها : ﴿ **الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله** ﴾ [سورة الأعراف : ٤٣] .

فإن قلت : قوله : « إنما هي أعمالكم » إلى آخره ، يقتضي انحصار فائدة الناس في معادهم في ثواب أعمالهم ، ونفي المزيد من فضل الله عزوجل ، لكن بالنص والإجماع يثبت المزيد نحو ﴿ **ولدينا / مزيد** ﴾ [سورة ق : ٣٥] ١٠٣ب ﴿ **للذين أحسنوا الحسنى وزيادة** ﴾ [سورة يونس : ٢٦] .

فالجواب أن الحصر إنما هو للجزاء في سببية الأعمال ، أي : لاجزاء إلا عن عمل يكون سبباً له ، أما الجزاء وزيادته وتضعيفه فالجميع من فضل الله عزوجل ، إذ العبد وعمله ملك لسيده، لايستحق عليه ثواباً إلا تفضلاً . والله عزوجل أعلم بالصواب .

الحديث الخامس والعشرون :

عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للنبي ﷺ : يارسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أوليس قد جعل الله لكم ماتَصَدَّقُون . إن بِكُل تسبيحةٍ صدقةً ، وكل تكبيرةٍ صدقةً ، وكل تحميدةٍ صدقةً ، وكل تهليلةٍ صدقةً ، وأمرٍ بالمعروف صدقةً ونهيٍ عن منكر صدقةً ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . رواه مسلم[1].

القول في لفظه ومعناه .

أما لفظه فالدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال ، واحدها دثر كفلس وفلوس . والبضع بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة كناية عن الجماع .

وأصله آلة الجماع ذكراً أوفرجا . والوزر الإثم .

وأما معناه ففيه أبحاث :

الأول : إن أجر التسبيح والتكبير والتحميد كأجر الصلاة والصيام والصدقة في الجنس لأن الجميع صادر عن رضي الله عزوجل مكافأة على طاعته عزوجل ، أما في القدر والصفة فيتفاوتان بتفاوت الأعمال في مقاديرها / وصفاتها ، فليس ثواب ركعتين ، أو صوم يوم ، كثواب أربع ركعات ، ١٤١

---

(١) ٢/٦٩٧ .

وصوم يومين ، وليس ثواب عتق رقبة نفيسة ، كثواب عتق رقبة دونها .

البحث الثاني قوله : « بكل تسبيحة صدقة » أي : حسنة كحسنة الصدقة في الجنس / لأن الأعمال مقدرة بالحسنات بدليل ﴿ **من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها** ﴾ [سورة الأنعام : ١٦٠] والحسنة صفة في الأصل تستعمل في العمل وجزائه يقال : عَمِلَ فلانٌ حسنةً ، فجزاؤه حسنة ، أي : عمل خصلة حسنة ، فجزاؤه / خصلة حسنة ، كأنه قال : في كل تسبيحة خصلة حسنة تأتيكم من الله عزوجل . ١٠٤ب

البحث الثالث : قوله : « في كل تسبيحة حسنة »[1] أي : بسببها كقوله عليه الصلاة والصلام : « في النفس المؤمنة مائة من الإبل » أي : بسبب قتلها وجوب مائة ، وقيل : هي ظرف مجازا كأن النفس لما ضمنت بمائة من الإبل صارت كالظرف لها .

البحث الرابع : التكبيرة قول : الله أكبر ، والتسبيحة قول : سبحان الله ، والتهليلة قول : لا إله إلا الله ، وهو شبيه بالبسملة والهيللة والحيعلة والسبحلة ونحوها من المصادر المنحوتة .

قوله : « وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة » لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية ، فإذا قام به شخص فقد أسقط الفرض عن نفسه ، وعن سائر المكلفين ، وهي عبادة عامة متعدية وهي من أفضل[أ] العبادات ، حتى قال إمام الحرمين : إن أداء فرض الكفاية

(أ) في س أفضل .

(١) هكذا في النسخ ، ونص الحديث « بكل تسبيحة صدقة » .

أفضل من أداء فرض العين لهذا المعنى ، وحقيقة الصدقة أو شبيه بها جدًّا موجودة فيه لكونه ينتفع به باقي الناس بأداء الفرض عنهم .

فإن قيل : لم أتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُنَكَّرًا[1] ، فقال : وأمر ونهي ولم يقل : والأمر والنهي ؟

قلنا : لأن التنكير أبلغ في المقصود إذ يقتضي أن كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة ، ولو عَرَّفَ لاقتضى أن جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة ، ولايلزم أن كل فرد منه صدقة ، لأن اللام للاستعراق .

البحث الخامس : / قوله : « وفي بضع أحدكم صدقة » . ١٤٢

قال الشيخ رحمه الله : إذا نوى به العبادة ، وهو قضاءُ حق الزوجة وطلبُ ولدٍ صالح وإعفافُ النفس وكَفُّها عن المحارم .

قلت : ظاهر الحديث يقتضي أن / الوطء صدقة وإن لم ينو به شيئاً ، ١٠٥
كما أنَّه لوزنى لأثم وإن لم ينو شيئاً ، وإلى هذا أشار النبي ﷺ بقياس العكس الذي ذكره حيث قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام » إلى آخره ، وإذا ثبت ذلك فهو يشير إلى شبيه بما قاله الكعبي[2] من أن المباح مأمور به ، لأن كل مباح تركه حرام ، وترك الحرام مأمور به ، فَكُلٌّ مباح مأمور به ، وعليه

---

(١) نص الحديث : « وأمر بالمعروف ونهي عن منكر » .

(٢) هو شيخ المعتزلة أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي ، من نظراء أبي علي الجبائي ت ٣٢٩ . سير أعلام النبلاء ٣١٣/١٤ .

ماذكر في الأصول من الاعتراض[١] .

البحث السادس : الاستدلال الذي ذكره النبي ﷺ يُسَمَّى قياسَ العكس فهو : اثبات ضد الحكم في ضد الأصل ، كإثبات الوزر الذي هو ضد الصدقة ، في الزنا الذي هو ضد الوطء المباح ، ومثله قول ابن مسعود : قال النبي ﷺ : « من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة » وأنا أقول : « من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار »[٢] .

والقياس على ضربين : قياس عكس ، وهو ماذكرناه ، وقياس طرد ، وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، ثم هو على ثلاثة أضرب : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شَبَهٍ[٣] ، فالأول : مثل قولنا : النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ، والثاني : كقولنا : الذمي صحَّ طلاقه ، فصح ظهاره ، كالمسلم ، والثالث : كقولنا : العبد يباع ويوهب فَلا يَمْلِكُ كالبهيمة . والله عزوجل أعلم بالصواب .

---

(١) وتنظيم الاعتراض عليه هكذا : المباح لاترجيح فيه ، وكلُّ مالاترجيح فيه فهو غير مأمور به ، فالمباح غير مأمور به . وانظر شرح مختصر الروضة للمؤلف ١/٣٨٧ - ٣٩٠ .

(٢) رواه البخاري ١/٤١٧ وَعَكَسَ المؤلف الحديث ، والمرفوع منه : « من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار » .

(٣) انظر تعريف هذه الأضرب الثلاثة في التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ١/٢٤ - ٢٩ .

الحديث السادس والعشرون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه / الشمس ، تعدل بين الاثنين صدقة ، ٧٠س
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، / وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن ١٤٣
الطريق صدقة . رواه البخاري ومسلم[١] .

السلامى بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم هو المفاضل والأعضاء ، وجمعه سُلاَمَيَاتٌ بفتح الميم .

ومعنى قوله : « على كل سلامي صدقة » أي : على كل عضو / ومفصل صدقة ، وفي المراد به احتمالان : ١٠٦

أحدهما : أن الصدقة كما قيل : تدفع البلاء[أ] ، فإذا تصدق عن أعضائه كما ذكر كان جديراً أن يدفع عنها البلاء .

الثاني : أن لله عزوجل على الإنسان في كل عضو ومفصل نعمة ، والنعمة تستدعي الشكر ، ثم إنَّ الله عزوجل وهب[ب] ذلك الشكر لعباده صدقة عليهم ، كأنه قال : أجعل شكر نعمتي في أعضائك أن تعين بها عبادي وتتصدق عليهم بإعانتهم .

(أ) في ب البلايا .

(ب) في ب جعل .

(١) رواه البخاري ٢/٩٦٤ ومسلم ٢/٦٩٩ .

وقوله : « كل يوم تطلع فيه الشمس » لأن دوام نعمة الأعضاء نعمة أخرى ، ولما كان الله عزوجل قادراً على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل يوم ، وهو في ذلك عادل في حكمه كان عفوه عن ذلك وإدامة العافية عليه صدقة توجب الشكر والرعاية، ثم النعمة دائمة فالشكر يجب أن يكون دائماً.

واعلم أن الصدقة على ضربين : صدقة الأموال : كالزكاة وصدقة التطوع ، وصدقة الأفعال : كالذي ذكره في هذا الحديث ، ويجمعها عبادة الله عزوجل كالمشي إلى الصلاة ونفع الناس ، فمنه العدل بين اثنين تحاكما أو تخاصما سواء كان حاكما أو مصلحا إذا نوى بذلك دفع المنافرة بينهما امتثالا لقوله عزوجل : ﴿ **إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم** ﴾ [سورة الحجرات : ١٠] ﴿ **كونوا قوامين بالقسط** ﴾ [سورة النساء : ١٣٥] ونحوه من الأمر بذلك ، ومنه إعانة الرجل بحمله أو حمل متاعه على الدابة لأنه نفع له ، ومنه الكلمة الطيبة نحو سلام عليك ، وحياك الله ، وإنك لمحسن، / وأنت إن شاء ١٤٤ أ الله عزوجل رجل صالح ، ولقد أحسنت جِوَارَنَا أو ضيافتنا ونحو ذلك ، لأنه مما يَسُرُّ السامع ويجمع القلوب ويؤلفها ، ومنه إماطة الأذى عن طريق الناس ، أي : إزالته كالشوك المؤذي ، والحجر الذي يعثر به، والحيوان المخوف منه ، ودعم الجدار المائل ونحوه ، لأنه نفع عام ، وفي الحديث « الإيمان بضع وستون(أ) شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »(١).

ويروى أن رجلاً ممن كان قبلكم رأى غصن شوك في / الطريق فقطعه ١٠٧ب

(أ) في أ ، م وسبعون .

(١) سبق تخريجه .

فشكر الله له ذلك فغفر له[١] .

واعلم أنه ليس مراد الحديث حصر أفعال الصدقة فيما ذكر فيه ، وإنما هي مثال لذلك، ويجمعها ما قلنا من أفعال العبادة أو نفع خلق الله عزوجل، حتى إن رجلاً رأى فرخا قد وقع من عُشه فردَّه إليه فغفر الله له ، وآخر رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر له[٢] ، وكذلك امرأة بغي رأت كلبا عطشاناً فنزعت له بخفها ماء فسقته فغفر لها[٣] ، وعكس ذلك امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلاهي أطعمتها ولاهي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض[٤].

وقد ورد « في كل كبد حَرَّى / أجر »[٥] وقد سبق « أن الله عزوجل كتب الإحسان على كل شيء »[٦] وورد « أن الخلق عيال الله فأحب الناس إلى الله أشفقهم على عياله »[٧] وإذا تصدق كل واحد من الناس عن أعضائه

---

(١) رواه مسلم ٢٠٢١/٤ من حديث أبي هريرة .

(٢) رواه البخاري ٧٥/١ من حديث أبي هريرة .

(٣) رواه مسلم ١٧٦١/٤ من حديث أبي هريرة .

(٤) سبق تخريجه .

(٥) سبق تخريجه .

(٦) الحديث السابع عشر من هذا الأربعين .

(٧) للحديث روايات كثيرة ، وأقرب ألفاظه إلى لفظ المؤلف ماروواه أبويعلى ٦٤/٦ والبزار (كشف الأستار ٣٩٨/٢) من حديث أنس . قال الهيثمي : وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك . مجمع الزوائد ١٩١/٨ .

بنفع خلق الله حصل من ذلك مقصود قوله : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه »[١] « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره ، وليكرم ضيفه »[٢] من جمع القلوب وائتلافها / وإقامة كلمة الحق بواسطة ذلك، فإذاً يكون نفع ذلك خاصًّا بالمسلم المتصدق وعاما للإسلام والمسلمين، وهذا هو مقصود الشرع . ١٤٥ أ

وهذا الحديث يرجع إلى قوله عزوجل ﴿ **اعبدوا الله** ﴾ ﴿ **وتعاونوا على البر والتقوى** ﴾ [سورة المائدة: ٢] وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »[٣] « المؤمن كثير بأخيه »[٤] « المؤمن مرآة المؤمن »[٥] .

أي : يبصره[أ] من نفسه بما لايراه كالمرآة ، وهو ضرب من الإعانة « انصر أخاك ظالما أو مظلوما »[٦] يعني إعانة المظلوم بنصرته ،

(أ) في م ينظر من نفسه مالا يراه .

(١) الحديث الثالث عشر من هذا الأربعين .

(٢) الحديث الخامس عشر من هذا الأربعين .

(٣) رواه البخاري ١٨٢/١ ومسلم ١٩٩٩/٤ من حديث أبي موسى .

(٤) ورد بلفظ « المرء كثير بأخيه » ، أخرجه أبوالشيخ فى الأمثال ص٣٠ والقضاعي في مسند الشهاب ١٤١/١ وابن الجوزي في الموضوعات ٨٠/٣ من حديث أنس . وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي ، وهو كذاب . وانظر : المقاصد الحسنة ص : ٣٧٨ .

(٥) رواه أبوداود ٢١٧/٥ والبخاري في الأدب المفرد ٩٣ من حديث أبي هريرة . حسَّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ١٠٧ .

(٦) رواه البخاري ٨٦٣/٢ من حديث أنس .

وإعانة[أ] الظالم بِكَفِّهِ عن ظلمه « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد »[١] الحديث ونحوه . والله أعلم بالصواب .

(أ) في س ونصرة .

(١) رواه البخاري ٢٢٣٨/٥ ومسلم ١٩٩٩/٤ من حديث النعمان بن بشير .

الحديث السابع والعشرون :

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : البر حسن الخلق ، / والإثم ماحاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس . رواه مسلم[١] . ١٠٨ أ

وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ﷺ فقال : جئتَ تسأل عن البر ؟ قلت : نعم ، فقال : استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ماحاك في النفس ، وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك . حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن[٢] .

القول في لفظه ومعناه .

أما لفظه فالنواس بفتح النون وتشديد الواو . وسمعان بكسر السين وفتحها . والبر ضد الفجور والإثم ، ولذلك قابله به . وحاك في نفسك أثَّر وتردَّد ، / ومنه قولهم : ضربته فما حاك فيه السيف ، أي : ما أثَّر . ووابصة ١٤٦ أ بباء موحدة مكسورة ثم صاد مهملة . واطمأن سكن ، ومنه ﴿ **فإذا اطمأننتم** ﴾ [سورة النساء : ١٠٣] أي : سكنتم من انزعاج الحرب وحركته .

وأما معناه فقوله : « البر حسن الخلق » قد سبق تفسير حسن الخلق بأنه بذل الندى ، وكف الأذى ، وأن يحب للناس مايحب لنفسه .

---

(١) ١٩٨٠/٤ .

(٢) رواه أحمد ٢٢٧/٤ والدارمي (٦٩٦/٢ طبعة مصطفى البغا) .

وأما البر فتارة يقابل بالفجور والإثم ، فيكون عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا ، كما أن الإثم عبارة عما نهى الشرع عنه ، وتارة يقابل بالعقوق فيكون عبارة عن الإحسان ، كما أن العقوق عبارة عن الإساءة .

قوله : « والإثم ماحاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » اعلَم أن النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته ، ومالا تحمد عاقبته ، ولكن الشهوة غالبة(أ) عليها بحيث توجب لها الإقدام على مايضرها كاللص تغلبه الشهوة على السرقة وهو خائف من الوالي أن يقطعه ، والزاني ونحوه كذلك .

إذا عرفت(ب) هذا فقد تضمنت هذه الجملة / علامتي الإثم(جـ): ١٠٩ب

/ إحداهما : تأثيره(د) في النفس وتردده ، وما ذلك(هـ) إلا لشعورها ٧٢س بسوء عاقبته .

والثانية : كراهية اطلاع الناس على الشيء يدل على أنه إثم لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها وبرها . ومن ثم هلك جمع كثير من الناس بالرياء ، فإذا كرهت بعض اطلاع الناس على بعض أفعالها علمنا أنه ليس خيراً وبراً ، فهو إذاً شرٌّ وإثم .

(أ) في س غلبت .

(ب) في ب ، م عرف .

(جـ) في م علامتين للإثم .

(د) في س بتأثيره .

(هـ) في ب ، م وما ذاك .

ثم يحتمل أن هذين العلامتين علامة واحدة مركبة من أمرين ، ويحتمل أنهما علامتان مستقلتان ، والأول أظهر لأنه عطف / إحداهما على الأخرى ١٤٧ أ بواو الجمع ، وينشأ لنا من هذا(أ) قسمة رباعية ، وهي أن الفعل إما أن يحيك في النفس ويكره اطلاع الناس عليه ، أولا يحيك فيها ولايكره اطلاعهم عليه، أو يحيك ولايكره الاطلاع عليه ، أو يكره الاطلاع عليه ولايحيك فيها ، فإن حاك في النفس وكره الإطلاع عليه فهو إثم كالربا والزنى ، وإن لم يحك فيها(ب) ولاكره الاطلاع عليه فليس بإثم كالعبادة والأكل والشرب ونحوه ، وإن حاك فيها ولم يكره الاطلاع عليه ، أو كره الاطلاع عليه ولم يحك في النفس فهذا إن أمكن وجوده مشتبه متردد بين الإثم والبر من باب قوله : « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات »(١) أو يكون مكروهاً تنزيها .

والكراهة المعتبرة هاهنا هي الكراهة الدينية الجازمة ، فالدينية احتراز عن العادية ، كمن يكره أن يرى على الأكل حياء أوبخلاً ونحو ذلك ، والجازمة احتراز عن غير الجازمة كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعا أو نحوه ، ثم لو رأى كذلك لم يبال لأن كراهته لذلك غير جازمة .

واعلم أن الأفعال إمامن أعمال الجوارح ، أو من أعمال القلوب ، وعلى التقديرين فهي إما أن لايكره اطلاع الناس عليها كالعبادة والأكل والشرب

(أ) في س هذه .

(ب) في م في النفس .

(١) الحديث السادس من هذا الأربعين .

والإخلاص والمعرفة والتوكل ونحوه فهو برٌّ ، أو يكره اطلاع الناس عليه فهو
إما من أعمال / الجوارح كالزنا والسرقة والغصب ونحوه فهو إثم ، أومن ١١٠
أعمال القلوب فهو إمَّا مستقل أو غير مستقل ، فإن كان مستقلا بأن لا يتوقف
الجزاء عليه على عمل في الجوارح كالحسد والكبر ونحوه فهو إثم ، وإن كان
غير مستقل كنية الزنا والغصب والهم بقتل النفس ونحوه ، فإن ضعف ذلك
حتى كان من باب الخطرات والهمم غير الجازمة فليس بإثم لقوله / ﷺ « إن ١٤٨
الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم تعمل به أو تتكلم »[(١)] وربما
أثيب على مثل هذا لأن الفرض أنه حاك في النفس وكره اطلاع الناس عليه ،
وقد قال النبي ﷺ في مثله « ذلك صريح الإيمان »[(٢)] حيث قيل له : إنا نجد
في أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن ينطق به ، أي : إعظام النطق به صريح الإيمان ،
فكذلك إذا هَمَّ شخص بالزنا أو القتل ثم حاك ذلك في نفسه ونفرت منه جاز
أن يثاب على نفور نفسه منه ، إذ لم ينفرها منه إلاضرب من التقوى والإيمان
فصار من باب قوله : « اكتبوها له حسنة ، إنما تركها من جَرَّائِي »[(٣)] أو
قريبا منه ، وإن قوي ذلك حتى جزمت النفس بالإقدام عليه وصار من باب
العقود والعزائم / فهو إثم لقوله عليه الصلاة والسلام : « الإثم ماحاك في
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » وهذه مسألة خلاف ، وقد كان عموم

---

(١) رواية للحديث التاسع والثلاثين من هذا الأربعين .

(٢) رواه مسلم ١١٩/١ من حديث أبي هريرة .

(٣) رواه مسلم ١١٨/١ من حديث ابن عباس .

هذا الحديث يقتضي أن الخطرات والهمم الضعيفة بالمعاصي إثم ، لكن خصصنا عمومه بها لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تجاوز لأمتي » الحديث جمعا بين الحديثين .

وحينئذ نقول : في كل عزم على معصية بدنية هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس ، وكلما كان كذلك فهو إثم ، فهذا العزم إثم ، ومما يشهد لما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه »[1] فَعَلَّل دخولَه النار بحرصه على قتل صاحبه ، وهو عزم مجرد ترتب عليه العقاب فدل على / أنه معصية . ١١١ب

فإن قيل : هذا الحرص قد اقترن به العمل ، وهو لقاؤه خصمه بالسيف، فاندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم » .

قلنا : تعليل دخول النار بمجرد الحرص فلغا ماذكرتم / ، وأيضا مما ١٥٠ أ يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الرجال أربعة : رجل أوتي مالا فأنفقه في البر ، ورجل قال : لوكان لي مثل مال فلان لفعلت كما فعل ، قال : فهما سواء في الأجر ، ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في الفجور ، ورجل قال : لوكان لي مثل مال فلان لفعلت كما[أ] فعل ، قال : فهما في الوزر

(أ) في م مثل ما .

(١) رواه البخاري ١/٢٠ ومسلم ٤/٢٢١٣ من حديث أبي بكرة .

سواء »[١] .

قلت : فهذا وزر على العزم المجرد على المعصية إذ لم يقارنه فعل معصية .

فإن قيل : هو وإن لم يقترن[أ] به عمل بمعصية فقد قارنه القول ، وهو قوله : « لوكان لي مثل مال فلان لفعلت كما[ب] فعل » فدخل تحت قوله ﷺ: « إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به » قلنا : هذا ليس بشيء لأن معنى الحديث ما لم تعمل أو تتكلم به كلاما مؤثراً في المفسدة مثل أن يعزم على القذف فيقذف ، أوعلى الكذب فيكذب أو على النميمة فَيَنُمَّ ، أما كلام لا أثر له في المفسدة فوجوده كعدمه .

وقوله : « لوكان لي مثل مال فلان لفعلت كما فعل » فكلام لا أثر له فى مفسدة هذا الحكم ، فكان وجوده كعدمه ، وبقي ترتب الوزر على مجرد العزم . وهذا[حـ] من باب تنقيح المناط بحذف مالا يصلح لتعليق الحكم به من الأوصاف ، وانتقاء مايصلح لذلك منها ، فافهم هذا البحث .

وقوله لوابصة : « جئت تسأل عن البر » هو من باب الكشف ، كذلك جاء في بعض الروايات أن وابصة جاء يتخطى رقاب الناس حتى جلس إلى[د]

(أ) في ب لم يقرن .

(ب) في م مثل ما .

(حـ) في س وهو .

(د) في م بين يدي .

(١) رواه الترمذي ٥٦٣/٤ وابن ماجة ١٤١٣/٢ من حديث أبي كبشة الأنماري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

النبي ﷺ فقال : « يا وابصة تحدثني ماجئت فيه ، أو أحدثك ؟ » فقال : بل أنت حدثني يارسول الله فهو أحب إليَّ ، فقال : « جئت تسأل عن البر والإثم » قال : نعم .

قوله : « استفت قلبك » إلى آخره هو راجع إلى ماسبق من شعور النفس والقلب بما يحمد أو يذم .

وقوله : « / البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن له القلب » هو كقوله ١١٢ب
أولا : « البر حسن الخلق » لأن حسن الخلق تطمئن إليه(أ) النفس والقلب .

وقوله : « الإثم ماحاك في النفس وتردد في الصدر » هو شبيه بقوله : « الإثم ماكرهت أن يطلع عليه الناس » لأن ماتردد في الصدر فهو إثم أو محل شبهة ولابد ، وذلك مما يكره / اطلاع الناس عليه . ٧٤س

قوله : « وإن أفتاك الناس وأفتوك » أي : قد أعطيتك علامة الإثم فاعتبرها في اجتنابه ، ولاتقلد من أفتاك في مقاربته .

واعلم أن بين هذا ، وبين حديث « الحلال بين » ضرب من التعارض لأن قوله هاهنا : « الإثم ماحاك في النفس وتردد في الصدر » يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم لأنها تحيك في النفس وَتَرَدَّدُ في الصدر ، وقوله هناك : « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » يقتضي أنها ليست إثما / وإنما ١٥٢ أ
شرع احتنابها ورعاً كما مَرَّ ، فقد اجتمع فيها مايدل على أنها إثم ، وأنها ليست بإثم ، وهو عين التعارض .

(أ) في ب ، م له .

ويجاب عن هذا بوجهين :

أحدهما : لانسلم أن قوله : « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » يقتضي أنها ليست إثما ، لأن الاستبراء للدين والعرض واجب ، واتقاء الشبهات طريق إليه ، والطريق إلى الواجب واجب ، فاتقاء الشبهات واجب، فملابستهما إثم .

الوجه الثاني : سلمنا أن حديث النعمان يقتضي أنها ليست إثما ، لكنه محمول على ما إذا ضعفت الشبهة فيبنى على أصل الحل ، ويجتنب محل الشبهة وَرَعًا ، وحديث وابصة محمول على ما تَرَدَّدَ في الصدر لقوة الشبهة وتمكنها في النفس ، فيكون إثما أخذاً بظاهر قوة الشبهة ، ويكون من باب / ترك ١٥٣ أ
الأصل للظاهر ، أعني أصل الحل لظاهر الشبهة وتمكنها ، ويزول التعارض .

قوله : « أفتاك الناس وأفتوك » إنما وَحَّدَ الفعل الأول لاستناده إلى ظاهر، وجمع الثاني لاستناده إلى ضمير ، والأصل فيه أن الفعل إنما يكون له فاعل واحد ، فإن كان ظاهراً امتنع اتصال ضميره بالفعل نحو أفتاك الناس ، لئلا يتعدد الفاعل ، وهو غير جائز ، وإن لم يكن ظاهراً وجب إضماره ، نحو أفتوك لئلا يتجرد الفعل عن الفاعل وهو غير جائز .

وأما قوله عزوجل ﴿ / **وأسروا النجوى الذين ظلموا** ﴾ [سورة الأنبياء : ٣] ١١٣ ب
و ﴿ **عموا وَصَمُّوا كثير منهم** ﴾ [سورة المائدة : ٧١] فهو من باب البدل من الضمير ، لا من باب تعدد الفاعل ، ولا من باب أكلوني البراغيث ، فإنها لغة ضعيفة ، وقد تأوَّلها قوم على أن الضمير علامة جمع الفاعل كالتاء في قامت هند علامة تأنيث الفاعل .

والدارمي منسوب إلى دارم من تميم ، الذي يقول فيهم الفرزدق[١] :

..... ∴ وَأَعْبَدُ أَنْ تُهْجَى كُلَيبٌ بِدَارِمِ

ومسند الدارمي لطيف ، وغالبه الصحة ، وأما مسند أحمد بن حنبل فكثير ، سمعناه من نسخة عشرين مجلدا أو أكثر ، وجملة مافيه من الأحاديث أربعون ألف حديث ، يتكرر منها(أ) عشرة آلاف ، يبقى(ب) ثلاثون ألف حديث . قال أحمد : جمعته من سبعمائة وخمسين ألف حديث ، وجعلته حجة بيني وبين الله عزوجل ، فكل حديث لاتجدونه فيه فليس بشيء[٢] .

وهذا يدل على إحاطته بالسنة واطلاعه عليها ، وكذلك قوله في المحنة : كيف أقول ما لم يُقَلْ ، يدل على ذلك أيضاً لأنه لم يجزم / بأن ذلك لم يُقَل إلا بعد اطلاعه على السنة ، وأقوال الأئمة ، ومع ذلك فقد أخَلَّ فيه بحديث أُم زَرْعٍ ، وهو فى الصحيح[٣] .

وخرج ابن الجوزي في الموضوعات عن مسند أحمد سبعة أحاديث ، وفي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا ، لكن ابن الجوزي حازف في موضوعاته احتياطا لتهذيب السنة ، وقد أنكر عليه ذلك علماء الحديث .

(أ) في ب فيه .

(ب) في م فبقي .

(١) لم أجد البيت في الديوان والنقائض ، وهو في تهذيب اللغة ٢٣٨/٢ وصدره :

أُولَئِكَ قَومٌ إِنْ هَجَونِيْ هَجَوتُهُم ، قال الأزهريُ : أعْبَدُ : أيْ آنَفُ .

(٢) خصائص المسند لأبي موسى المديني المطبوع في أول المسند (٢١/١ طبعة أحمد شاكر) .

(٣) رواه مسلم ١٨٩٦/٤ من حديث عائشة .

واعلم أن أحمد بن حنبل لم يلتزم الصحيح في مسنده ، إنما أخرج فيه ما لم يجتمع الناس على تركه .

واعلم أن مسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومصنف ابن أبي شيبة / متقاربة في الكثرة والشهرة ، ومسند البزار ومسند أبي يعلى ٧٥س
الموصلي متقاربان في التوسط ، ومسند الحميدي والدارمي متقاربان في الاختصار .

ومصنفوا الحديث منهم من رتبه على المسانيد كمسند أحمد وإسحاق وأبي يعلى والبزار ، ومنهم من رتبه على الأحكام وأبواب العلم كالبخاري ومسلم / وابن أبي شيبة في مصنفه ونحوهم ، وفي كل فائدة وحكمة . ١١٤ب

والله عزوجل أعلم بالصواب .

الحديث الثامن والعشرون :

عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ﷺ موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها / بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة . ١٥٥ أ

رواه أبوداود والترمذي[١] وقال : حديث حسن صحيح .

الكلام[أ] على لفظه ومعناه .

أما لفظه : فالعرباض بعين مهملة وباء موحدة ، وسارية بسين مهملة وياء آخر الحروف ، ووجلت خافت من الوجل ﴿ **وقلوبهم وجلة** ﴾ وذرفت بفتح الذال المعجمة والراء المهملة أي : سالت ، والنواجذ الأنياب ، وقيل : الأضراس ، وهي بذال معجمة ، والبدعة لغة : ماكان مخترعا على غير مثال سابق ، أما في الشرع: فهي ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله .

وأما معناه : فقوله : « وعظنا رسول الله ﷺ » يقتضي استحباب موعظة الرجل أصحابه لينفعهم في دينهم ودنياهم .

وقوله : « موعظة » وفي بعض الروايات « موعظة بليغة »[٢] إلى آخره

(أ) في س القول .

(١) رواه أبوداود ١٣/٥ والترمذي ٤٤/٥ وابن ماجه ١٦/١ .

(٢) هي رواية أبي داود .

فيه إستحباب الإبلاغ في الموعظة لترقق القلوب فتكون(أ) أسرع إلى الإجابة(ب)، وفي التنزيل ﴿ **وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً** ﴾ [سورة النساء : ٦٣] وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمَرَّت عيناه ، وانتفخ وَدَجَاهُ كأنه منذر جيش ، يقول : صَبَّحَكُم مَسَّاكم(١) .

وقوله : « كأنها موعظة مُوَدِعٍ » فيه جواز / الحكم بالقرائن لأنهم إنما ١١٥ب
فهموا توديعه إياهم بقرينة إبلاغه في الموعظة أكثر من العادة .

وقوله : « أوصنا » فيه استحباب استدعاء الوصية والوعظ من أهلهما ، واغتنام أوقات أهل الخير والدين قبل فواتهم .

قوله : « أوصيكم بتقوى الله عزوجل » ، جمع في ذلك كلما يحتاج إليه
لما سبق أن التقوى(جـ) امتثال المأمورات واجتناب المحظورات / وتكاليف ١٥٦
الشرع ليست إلا بذلك .

قوله : « والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد » هذا عطف خاص على عام ، إذ قد اشتملت الوصية بتقوى الله عزوجل على السمع والطاعة .

وأعلم أن العرب تعطف الخاص على العام نحو ﴿ **فاكهة ونخل ورمان** ﴾ [سورة الرحمن : ٦٨] ﴿ **وملائكته ورسله وجبريل وميكال** ﴾ [سورة البقرة : ٩٩] وتعطف العام على الخاص نحو ﴿ **اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا**

(أ) في م لتكون .

(ب) للإجابة .

(جـ) في س تقوى الله .

(١) رواه مسلم ٢/٥٩٢ من حديث جابر .

الخير ﴾ [سورة الحج : ٧٧] .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ﴾ [سورة آل عمران : ٢] .

قوله : « من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً » الظاهر أن هذا بوحي أوحي إليه ، فإنه ﷺ كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم كما صح ذلك في حديث أبي سعيد[١] وغيره ، / ويحتمل أنه بنظر ٧٦س واستدلال ، فإن اختلاف المقاصد والشهوات لاختلاف الآراء والمقالات[أ]، ويجوز أن يكون بقياس أمته على أمم الأنبياء السابقين[ب] بعَدهم ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « إنها لم تكن نبوة إلا كان بعدها اختلاف »[٢] أو كما قال .

قوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » اختلف الناس في هذه اللام ، فقال أهل السنة : هي للعهد ، والخلفاء الراشدون هم الأربعة بعد النبي ﷺ بدليل قوله : « اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر »[٣]

(أ) في س والمقامات .

(ب) في م السالفين .

(١) رواه الترمذي ٤/٤٨٣ وقال : حديث حسن صحيح .

(٢) لعله يقصد الحديث الذي رواه الترمذي ٥/٣٢٣ ضمن حديث طويل عن عمران بن حصين بلفظ « قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية » .

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

(٣) رواه الترمذي ٥/٦٠٩ من حديث حذيفة وقال : هذا حديث حسن .

ونحوه ، وقال : الشيعة : اللام لاستغراق الوصف ، أي : كل من اتصف بالرشد والهداية من الخلفاء بعدي ، فعليكم بسنته ، وإنما قالوا ذلك لأن أبابكر وعمر وعثمان عندهم ليسوا من الخلفاء الراشدين / المهديين لتقدمهم ١١٦ب على علي بن أبي طالب بغير حق ، ووضعهم / الخلافة في غير النصاب الذي ١٥٧ أ وضع الله عزوجل فيه النبوة ، وهم بنوهاشم بزعمهم .

ونصوص السنة وإجماع أهلها ترد عليهم في ذلك .

والراشد الذي أتى بالرشد واتصف به ، والمهدي الذي هداه الله عز وجل لأقوم الطرق .

قوله : « عضوا عليها بالنواجذ » هو كناية عن شدة التمسك بها لأن النواجذ مُحَدَّدَةٌ فإذا عضت على شيء نشبت فيه فلايتخلص ، وكذلك يقال: هذا الشيء يعقد عليه الخناصر ويلوى عليه الأنامل ، قال الشاعر :

حَنَانَيكَ يَا ابنَ الأَكرَمِينَ فَلَم تَدعْ ∴ لَنَا أَمَلاً يُلوىَ عَلَيهِ الأَنَامِلُ

قوله : « وإياكم ومحدثات الأمور » أي : اتقوها واحذروا الأخذ بها فإنها بدعة ، والمراد ما أحدث من الأمور غير راجع إلى أصل ، أو دليل شرعي ، وإلا فسنة الخلفاء الراشدين من محدثات الأمور ، وقد أمرنا باتباعها وسوَّاها بسنته في وجوب الاقتداء بها ، وما ذلك(أ) إلا لرجوعها إلى أصل شرعي، واعتمادها على دليل مرعي ، فإذاً قوله : « إياكم ومحدثات الأمور » عام أريد به الخاص ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بسنة

(أ) في م وما ذاك .

الخلفاء الراشدين » هو عام أريد به الخاص ، إذ لوفرض خليفة راشد في عامة أموره سنَّ سنة لايعضدها دليل شرعي لما جاز اتباعها .

فإن قلت : هذا لايتصور ، لأن رشده ينافي أن يسن مثل هذه السنة .

قلنا(أ) : لانسلم إذ قد يخطئ المصيب ويزيغ المستقيم يومًا مَّا ، وفي الحديث « لاحليم إلا ذو عثرة ، ولاحكيم إلا ذو تجربة »(١) .

واعلم أن كلام العرب يجيء بالإضافة / إلى العموم والخصوص على ١٥٨ أ أربعة أقسام :

/ أحدها: عام يراد به العام نحو ﴿**والله بكل شيء عليم**﴾ [سورة النور : ٣٥]. ١١٧ب

وثانيها : خاص يراد به الخاص نحو ﴿ **فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها** ﴾ [سورة الأحزاب : ٣٧] .

وثالثها : عام يراد به الخاص(ب) نحو ﴿ **وأوتيت من كل شيء** ﴾ [سورة النمل : ٢٣] و﴿ **تدمر كل شيء بأمر ربها** ﴾ [سورة الأحقاف : ٢٥] وقول لبيد(٢):

..... ∴ **وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَمَحَالَةَ زَائِلُ**

ورابعها: خاص يراد به العام(جـ) نحو ﴿ **فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما** ﴾ [سورة الاسراء : ٢٣] خص التأفيف بالنهي عنه ، والمراد النهي عن جميع أنواع

(أ) في ب قلت .

(ب) في س أوعام اريد به خاص .

(جـ) في ب ، م رابعها خاص اريد به العام .

(١) رواه الترمذي ٣٧٩/٤ من حديث أبي سعيد وقال : هذا حديث حسن غريب .

(٢) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٢٥٦ .

أذاهما . فاعرف هذه القاعدة فإنه لايخرج عنها شيء من الكلام .

قوله : « كل بدعة ضلالة » أي : كل بدعة لايساعدها دليل الشرع ضلالة ، لأن الحق فيما جاء به الشرع ، فما لايرجع إليه بوجه يكون ضلالة، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال .

واعلم أن كل حكم فإما أن يجيزه الشرع ، أو يمنعه وحكمهما واضح ، أو يجيزه / ويمنعه معاً فآخرهما ناسخ للأول ، أو لايرد عن الشرع إجازته ٧٧س ولامنعه ولايمكن رَدَّهُ إليه بوجه فهذا يرجع فيه إلى المصلحة السياسية فما وافقها منه أخذ ، وما لم يوافقها ترك .

وفي بعض روايات هذا الحديث « فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار »[1] وهو قياس مركب متصل من الشكل الأول، ينتج أن كل محدثة في النار ، يعني صاحبها من فاعل ومتبع . والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) ليست هذه الرواية في حديث العرباض بن سارية ، وإنما هي رواية في حديث جابر بن عبدالله، أخرجها النسائي ١٨٨/٣ والبيهقي في الأسماء والصفات ٨٢ وسندها صحيح .

الحديث التاسع والعشرون :

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت: يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ، قال : لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يَسَّرَهُ الله عليه، تعبدالله ولاتشرك به شيئاً ، وتقيم / الصلاة، ١٥٩ أ وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ، الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيء الماء / النار ، ١١٨ب وصلاة الرجل من جوف الليل ، ثم تلا ﴿ **تتجافى جنوبهم عن المضاجع** ﴾ حتى بلغ ﴿ **يعملون** ﴾ ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت : بلى يارسول الله قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبرك بِمِلاَكِ ذلك كله ، قلت : بلى يارسول الله ، فأخذ بلسانه وقال : كُفَّ عليك هذا ، قلت : يانبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ! فقال : ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم ، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح[1] .

القول فى لفظه ومعناه .

أما لفظه : فالجنة الوقاية والساتر ، ومادة (جن) كيفما تصرفت تفيد معنى الستر .

---

(١) ٥/١١ .

وقوله : « من جوف الليل » أي : في جوفه ، وحروف الصفات[١] تتناوب ، ويحتمل أن مبدأ الصلاة جوف الليل فتكون لابتداء الغاية ، ويحتمل أنها للتبعيض ، أي : صلاته بَعْضَ - أَيْ في بَعْضِ - جوف الليل . ورأس الأمر ، أي : العبادة أو الأمر الذي سألت عنه . وعموده ما اعتمد عليه كعمود الخيمة . وذروة سنامه بكسر الذال المعجمة وضمها ، أي : أعلاه ، استعار له صورة البعير وأجزاءه .

ومِلاَك ذلك بكسر الميم مقصوده وجماعه . وحصائد الألسنة ما اكتسبته من الإثم بالكلام[أ] فيما لايباح .

وأما معناه فقوله : « لقد سألت عن عظيم » هو كما قال عليه السلام ، لأن عظم المُسَبَّبات بعظم الأسباب ، ودخول الجنة والتباعد عن النار أمر عظيم / سببه امتثال كل مأمور ، واجتناب كل محظور . ١٦٠ أ

وذلك عظيم صعب قطعاً ، ولولا ذلك لما قال الله عز وجل ﴿ **وقليل من عبادي الشكور** ﴾ [سورة سبأ : ١٤] ﴿ **ولاتجد أكثرهم شاكرين** ﴾ [سورة الأعراف : ١٨] قوله : « وإنه ليسير على من يسره الله عليه » أي : بشرح الصدر / للطاعة وتهيئة أسبابها والتوفيق لها ﴿ **فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام** ﴾ [سورة الأنعام: ١٣٦] وبالجملة فالتوفيق إذا ساعد على ١١٩ ب

(أ) في م في الكلام .

(١) يسمي الكوفيون حروف الجر بحروف الصفات . انظر عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٣/٣ .

شيء تَيَسَّرَ ولو نقل الجبال ، قال الشاعر :

..... ∴ إِذَا اللَّهُ سَنَّى عِنْدَ شَيْءٍ تَيَسَّرَا[1]

قوله: « تعبد الله لاتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة » إلى « وتحج البيت » الظاهر أن المراد بالعبادة هاهنا التوحيد بدليل قوله « لاتشرك به شيئا » ومنه ﴿ **/ يا أيها الناس اعبدوا ربكم** ﴾ [سورة البقرة : ٢١] أي : وحدوه ﴿ **وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ [سورة الذاريات: ٥٧] أي: يوحدون، فعلى هذا يكون قد ذكر له التوحيد وأعمال الإسلام ، ويحتمل أن العبادة هاهنا مايتناول الإيمان الباطن والإسلام الظاهر فيكون قوله: « وتقيم الصلاة » إلى آخره عطف خاص على عام لتضمن قوله : « تعبد الله » لما بعده .

قوله : « ألا أدلك على أبواب الخير » أي : طرقه الموصلة إليه .

وقوله : « ألا أدلك » عرض نحو ﴿ **هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم** ﴾ [سورة الصف : ١١] أي : عرضت ذلك عليك فهل تحبه أو نحو ذلك(أ).

(أ) في م هذا .

(١) شطر بيت مشهور ، وهو عجز بيت لبشار ، وصدره :

فَبِاللَّهِ ثِقْ إِنْ عَزَّ مَا تبتغي وقُلْ

ووقع أيضاً في كلام معاوية . انظر : تمام المتون ص٣٥٦ . وهو بلا نسبة في عيون الأخبار ١٠٢/١ وتهذيب اللغة ٧٨/١٣ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٩ . وهو في عامة المصادر برواية « عَقْدَ أمرٍ » وهو الصواب ، وفي تهذيب اللغة « عِنْد » تحريف . وفيه : قولك : سنّيت الأمر: إذا فتحت وجهه .

قوله : « الصوم جنة » أي : وقاية من ثورة[أ] الشهوة في العاجل ، ومن النار في الآجل[ب]، والجنة بضم الجيم .

قوله : « والصدقة تطفئ الخطيئة » أي : تمحوها ﴿ **إن الحسنات يذهبن السيِّئات** ﴾ [سورة هود : ١١٥] وإنما استعار لفظ الإطفاء بمقابلته بقوله[جـ]: « كما يطفئ / الماء النار » ، أو أن الخطيئة يترتب عليها العقاب الذي هو أثر ١٦١ أ الغضب ، والغضب يستعمل فيه الإطفاء ، يقال : طفئ غضب فلان ، وانطفأ غضبه لأنه في الشاهد فوران دم القلب عن غلبة الحرارة ، ولعله إنما خص الصدقة لتعدي نفعها ، ولأن الخلق عيال الله عز وجل ، والصدقة إحسان إليهم ، والعادة أن الإحسان إلى عيال شخص يطفئ غضبه .

وسبب إطفاء الماء النار أن بينهما غاية التضاد إذ النار حارة يابسة ، والماء بارد رطب ، فقد ضادها بكيفيته جميعا ، والضد يدفع الضد ويعدمه .

وقوله : « وصلاة الرجل من جوف الليل » أي : وسطه أو آخره ، إذ في الحديث / « أي الدعاء أسمع قال : جوف الليل الآخر »[1] والمعنى أن صلاة ١٢٠ ب الرجل من الليل من أبواب الخير ، وإنما خص الرجل بالذكر لأن السائل

(أ) في أ ، م سورة .

(ب) في م في الاخرة .

(جـ) في أ ، ب ، م بمقابلة كما يطفئ .

(١) رواه الترمذي ٥٢٧/٥ والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٨٦ طبعة المغرب) من حديث أبي أمامة . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي ١٦٨/٣ .

رجل ، ولأن الخير غالب في الرجال ، وأن أكثر أهل النار النساء ، وتلاوته ﴿ **تتجافى جنوبهم عن المضاجع** ﴾ شاهد لما قال من أن الصلاة من جوف الليل من أبواب الخير لأنه رتب عليها ﴿ **فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون** ﴾ [سورة السجدة : ١٨] .

قوله : « ألا أخبرك برأس الأمر » إلى آخره لأن الجهاد مقرون بالهداية بدليل قوله عز وجل ﴿ **والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين** ﴾ [سورة العنكبوت : ٦٩] والهداية محصلة لمقصود هذا السائل إذ يلزمها دخول الجنة ، والمباعدة عن النار ، فلاجرم كان الجهاد رأس أمر السائل وعموده وذروة سنامه .

/ قوله : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله » إلى آخره أي : رابطه وضابطه ١٦٢ أ لأن الجهاد وغيره من أعمال الطاعات غنيمة ، وكف اللسان عن المحارم سلامة ، والسلامة في نظر العقلاء مقدمة على الغنيمة .

وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » وثبت في الحديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لايلقي لها بَالاً يكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه(أ)، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايعلم أنها تقع حيث تقع فيكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه ، أو قال يهوي بها في النار سبعين خريفا »(١) أو كما قال.

(أ) في س يوم القيامة .

(١) رواه البخاري ٥/٢٣٧٧ من حديث أبي هريرة بنحوه .

وقوله : « كف عليك هذا » / إما أنه وضع (على) موضع (عن) ، ٧٩س
أي : كُفَّهُ عنك ، أو أنه ضمن كُفَّ بمعنى احبس ، أي : احبس عليك لسانك ، لايَزِلُّ عليك بكلام يؤذي . وفي الحكمة « لِسَانُكَ أَسَدُكَ إِن أَطْلَقْتَهُ فَرَسَكَ ، وإن أَمْسَكْتَهُ حَرَسَكَ » وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه فيقول : هذا الذي أوردني / الموارد[1]. ١٢١ب

وقوله : « كف عليك » يحتمل أنه عام خص بالكلام بالخير لقوله « فليقل خيرا أو ليصمت » ويحتمل أنه من باب المطلق ، وقد عمل به في كف اللسان عن الشر فلاتبقى له دلالة على غير ذلك ، وأصل الاحتمالين أن الفعل يدل على المصدر لكن هل يقدر المصدر مُعَرَّفاً فيعم نحو (اكفف الكفَّ) أو منكرا فلايعم نحو (اكفف كفًّا) أو يبنى على أن المصدر جنس فيعم ، أوْ لا فلا يعم . وعليه اختلف فيما أحسب فيما إذا قال : (طلقتك طلاقا) هل يقع ثلاثا أو واحدة .

/ قول معاذ : « وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به » هذا استفهام استثبات ١٦٣ أ
وتعجب واستغراب يدل على أن معاذا لم يكن يعلم ذلك .

فإن قيل : كيف(أ) خفي هذا عن معاذ مع قوله عليه الصلاة والسلام : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل »[2] والكلام المؤاخذ به حرام ،

(أ) في ب ، س فأين .

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٦/٩ وهناد في الزهد ٥١٢/٢ عن زيد بن أسلم عن أبيه .

(٢) رواه الترمذي ٦٦٥/٥ وابن ماجه ٥٥/١ من حديث أنس قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

وهاهو[أ] لم يعلمه ؟

فالجواب من وجهين :

أحدهما : أن ظاهر الحلال والحرام في المعاملات الظاهرة بين الناس ، لافي معاملة العبد مع ربه ، فلايرد السؤال .

الوجه الثاني : انما صار أعلمهم بالحلال والحرام بعد هذا بمثل هذا السؤال وأمثاله من طريق التعلم والاستفادة .

قوله : « ثكلتك أمك » حقيقته الدعاء بموته ، وليس المراد ذلك ، إنما غلب في ألسنتهم للتحريض على الشيء والتهييج إليه ، أو لاستقصار المخاطب عن أمر ، ونحو ذلك بحسب الحال وقرائنه ، وكذلك تَرِبَتْ يَدَاكَ ، وعَقْرَى حَلْقَى ، ولا أُمَّ لَكَ ولا أَبَا لَكَ ، ولا دَرَّ دَرُّكَ ، وأشباه ذلك .

قوله : « وهل يكب الناس » هو بضم الكاف أي : يلقيهم « في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » جمع حصيدة بمعنى محصودة ، شبه ما تكسبه الألسنة[ب] من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكسب والجمع .

قوله : « وهل يكب الناس » استفهام إنكار أي : ما يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم ، وهو يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب ذلك لسانه ، وهو عام أريد به الخاص ، فإن في الناس من يكب في النار بكلامه ، وبعضهم بعمله ، وإنما خرج هذا مخرج / المبالغة في تعظيم الكلام كقوله : ١٢٢ب

(أ) في م وهذا .

(ب) في ب الألسن .

« الحج عرفة »[1] والمراد معظمه / الوقوف ، كذلك معظم أسباب النار ١٦٤ أ
الكلام كالكفر والقذف والسب والنميمة والغيبة ونحو ذلك ، ولأن الأعمال يقارنها الكلام غالبا فله حصة في سببية الجزاء ثواباً وعقاباً . وفي المثل « يقول اللسان للقفا كل يوم : كيف أصبحت ؟ فيقول : بخير إن سلمت منك » والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) سبق تخريجه .

الحديث الثلاثون :

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّد حدودا / فلا تعتدوها، ٨٠س
وَحَرَّمَ أشياءَ فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياءَ رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها . حديث حسن رواه الدارقطني وغيره(١).

قلت : يقال أيضا : جرهم ، وفي اسم أبيه ناشب(٢).

وقد تضمن هذا الحديث قواعد الشرع ، لأن الحكم الشرعي في نفس الأمر إما مسكوت عنه ، أو متكلم به ، وهو إما منهي عنه ، أو مأمور به ، أو حَدٌّ زَاجِرٌ عن منهي عنه ، والمنهي عنه إما مكروه أو محرم ، والمأمور به إما مندوب أو مفروض ، فالمفروض حقه أن لايُضَيَّعَ كالإيمان والإسلام وما وجب من خصالهما ، والحرام حَقُّهُ أن لايقارب كالكفر والزنى والربا والسرقة والقذف والسحر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم ، والحدود وهي الزواجر الشرعية كحد الردة والزنى والسرقة والشرب ونحوها حقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولاعدوان لقوله ﷺ : « حد يقام في الأرض خير

---

(١) رواه الدارقطني ١٨٤/٤ والبيهقي في السنن الكبرى ١٢/١٠ والطبراني في المعجم الكبير ٥٨٩/٢٢ والخطيب في الفقيه والمتفقه ١٦/٢٠ . وَحَسَّنَهُ النووي ، ولكن إسناده ضعيف ، وقد تكلم عليه الألباني في « غاية المرام » حديث ٤ فراجعه .

(٢) قال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ٤٤٣/١٣ اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال تبلغ العشرين ، فقيل : جرثوم بن ناشب ، وقيل : ابن ناشر .

من مطر أربعين / صباحا »[١] وإنما حملنا[أ] الحدود في الحديث على أنها ١٦٥ أ
الزواجر دون الوقوف عند النواهي والأوامر لئلا يتكرر مع ماقبلها وبعدها ، إذ الفرائض المفروضة حدود محدودة لأنها مقدرة محصورة يجب الوقوف عند تقدير الشرع فيها ، وكذلك المحرمات المحظورة حدود محدودة ، وكلا الأمرين محتمل فيها ، أعني حملها على الزواجر ، وعلى الوقوف عند النواهي والأوامر .

فإن حملت على الزواجر / فمعنى لاتعتدوها أي : لاتزيدوا عليها ١٢٣ب
عما[ب] أمر به الشرع .

فإن قيل : كيف جلد عمر ثمانين في الخمر وإنما جلد النبي ﷺ وأبو بكر فيه أربعين ؟[٢] .

قلنا : قد قال علي : « إن ذلك كله سنة »[٣] ولأن الناس أكثروا من الشرب في زمن عمر مالم يكثروا منه قبله فزاد في جلدهم تنكيلا وزجراً ، وقد قال ﷺ : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر »[٤] وقال :

(أ) في م حملت .

(ب) في م على ما .

(١) رواه النسائي ٧٦/٨ وابن ماجه ٨٤٨/٢ من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٣١٧/٢ .

(٢) رواه مسلم ١٣٣١/٣ من حديث أنس بن مالك .

(٣) رواه مسلم ١٣٣٢/٣ .

(٤) سبق تخريجه .

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » فمن هاهنا كانت زيادة عمر في حد الشرب سنة إذ كان مأمورا بالاقتداء به .

فإن قيل : فكيف قال علي : « لايموت أحد في حد وفي نفسي منه شيء إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّهُ »[1] وهذا يعارض قوله : « وكل سنة » .

قلنا : أراد لم يسنه بِنَصٍّ بقوله[أ] أو بفعله ، وأراد بقوله : « كل سنة » لأن حكم عمر بذلك مجتهداً فيه مراعيا للمصلحة به سنة أيضا .

وإن حملت[ب] الحدود على الوقوف عند النواهي والأوامر فمعنى لاتعتدوها لاتجاوزوا مَاحُدَّ / لكم بمخالفة المأمور ، وارتكاب المحظور . ١٦٦ أ

وإضاعة الفرائض إما بتركها ، أو بتأخيرها عن وقتها وهو أيسر التضييعين . وتنتهكوها ترتكبوها مقتحمين لها .

وأما ما سكت الله عز وجل عنه أي : لم يذكر حكمه فهو رحمة لهم وتخفيف عنهم لانسيان لتلك الأحكام ﴿ **لايضل ربي ولاينسى** ﴾ [سورة طه : ٥٢] ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام : « إن أعظم المسلمين في المسلمين / جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسئلته »[2] دَلَّ على أنَّ ٨١س

(أ) في م بنص قوله وبفعله .

(ب) في م حملنا .

(١) رواه مسلم ١٣٣٢/٣ .

(٢) رواه البخاري ٢٦٥٨/٦ ومسلم ١٨٣١/٤ من حديث سعد .

ثَمَّ أشياءَ لم تذكر أحكامها ، أو لا أحكام لها .

قوله : « فلا تبحثوا عنها » لاتستكشفوا عن أحوالها وتسألوا ، ويرجع هذا إلى قوله عز وجل ﴿ **لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم** ﴾ [سورة المائدة : ١٠٣] .

واعلم أن للظاهرية في هذا الحديث ضربا من التمسك لأن مذهبهم اتباع ظواهر النصوص ، ومالاحكم له في النصوص ردوه إلى حكم ماقبل الشرع ، وهو ظاهر هذا الحديث ؛ لأنه نهي عن البحث عما سكت عنه ، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه بحث عما سكت عنه فيكون على خلاف الشرع ، فيكون مردوداً عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو / رَدٌّ » . ١٢٤ب

واعلم أن هذا الاستدلال ظني ، وأدلة القياس قاطعة فلا يعارضها الظني .

والله عز وجل أعلم بالصواب .

الحديث الحادي والثلاثون :

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال : « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس » حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة[١]. / ١٦٧ أ

أمَّا أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله عز وجل فلأن الله عز وجل يحب من أطاعه ، ويبغض من عصاه ، وطاعة الله عز وجل مع محبة الدنيا مما لايجتمع ، عرف ذلك بالنصوص والنظر والتجربة والطبع والتواتر ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « حب الدنيا رأس كل خطيئة »[٢] والله عز وجل لايحب الخطايا ولا أهلها ، ولأن الدنيا لهو ولعب والله عز وجل لايحب اللهو ولا اللعب ، ولأن القلب بيت الرب عز وجل ، والله عز وجل لاشريك له ، ولايحب أن يشركه[أ] في بيته حب الدنيا ولاغيره .

وبالجملة فنحن نعلم قطعا أن محب الدنيا مبغوض عند الله عز وجل ، فالزاهد فيها الراغب عنها محبوب له عز وجل ، ومحبة الدنيا المكروهة هي إيثارها لقضاء شهوات النفس وأوطارها لأن ذلك يَشغل عن الله عز وجل ،

(أ) في م يشرك به .

(١) رواه ابن ماجه ١٣٧٤/٢ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٣٤٤/٣ .

(٢) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذا معروف عن جندب بن عبدالله البجلي ، وأما عن النبي ﷺ فليس له إسناد معروف . أحاديث القصاص ٧٤ وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري ١٧٩ .

أما محبتها لفعل الخير وتقديم الآخرة[أ] بها عند الله عز وجل ونحو ذلك فهي عبادة لقوله عليه الصلاة والسلام : « نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحما أو يصنع به معروفا »[1] أو كما قال .

وفي الأثر « إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الذهب والفضة كالجبلين العظيمين ثم يقول : هذا مالنا عاد إلينا سَعِدَ به قوم وشقي به آخرون » .

وأمَّا أن الزهد فيما عند الناس سبب لمحبة الناس فلأن الناس يتهافتون على الدنيا بطباعهم، إذ الدنيا ميتة والناس كلابها، فمن زاحمهم عليها بغضوه[ب]، ومن زهد فيها وَوَفَّرَهَا عليهم أحبوه ، وعَدُوُّ / المرء من يعمل عمله . ٨٢س

ومما يروى من شعر الشافعي / رضي الله عنه في هذا المعنى قوله[2]:

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّيْ طَعِمْتُهَا ∴ وَسِيْقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا

فَلَمْ أَرَهَا إِلاَّ غُرُوْراً وَبَاطِلاً ∴ كَمَا لاَحَ فِيْ ظَهْرِ الفَلاَةِ سَرَابُهَا

/ وَمَاهِيَ إِلاَّ جِيْفَةٌ مُسْتَحِيْلَةٌ ∴ عَلَيْهَا كِلاَبٌ هَمُّنَّ اجتِذَابُهَا ١٢٥ب

فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْماً لأَهْلِهَا ∴ وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلاَبُهَا .

(أ) في أ ، س ، م الأجر .

(ب) في م أبغضوه .

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد ٨٤ (الطبعة السلفية) وأحمد ١٩٧/٤ من حديث عمرو بن العاص بنحوه . وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ١٢٧ .

(٢) ديوان الشافعي ١٣١ طبعة د/ محمد زهدي يكن .

واعلم أن الزهد في اللغة هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه ، مأخوذ من قولهم : شيء زهيد ، أي : قليل . وفي الحديث « إنك لزهيد »[1]. وقال الشاعر :

وَأَغْدُوْ عَلَى القُوْتِ الزَّهِيدِ ∴ ..... البيت

وأما في الحكم فهو على أضرب :

أحدها : الزهد في الحرام ، وهو الزهد الواجب العام .

والثاني : الزهد في الشبهات ، والأشبه وجوبه لأنه وسيلة إلى اتقاء الوقوع في الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام : « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » الحديث ، واجتناب الحرام واجب ، ووسيلة الواجب واجبة ، فالزهد في الشبهات واجب .

الثالث : الزهد فيما عدا الضرورات من المباحات وهو المراد من هذا الحديث ظاهرا ، وهو زهد الخواص العارفين بالله عز وجل .

والرابع : الزهد فيما سوى الله عز وجل من دنيا وجنة وغير ذلك ، فلا قصد لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله عز وجل والقرب منه ، وهو زهد المقربين ، فلا جرم لما حصل لهم مقصودهم اندرج في ضمنه كل مقصود لغيرهم عفوا من غير طلب ولاقصد له ، ولاجعلوه ثمن عبادتهم ، و « كل الصيد في جوف الفرا »[2] والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) رواه الترمذي ٤٠٧/٥ من حديث علي بن أبي طالب . وقال : هذا حديث حسن غريب .

(٢) المثل في مجمع الأمثال للميداني ١١/٣ .

الحديث الثاني والثلاثون :

١٦٩ عن أبي سعيد سعد بن مالك / بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : لاضرر ولاضرار . حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا فأسقط أبا سعيد[1]، وله طرق يُقَوَّى بعضُها ببعض.

الكلام على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعناه .

أما إسناده فالكلام عليه في مواضع :

أحدها : الخدري بخاء معجمة مضمومة بعدها دال مهملة ساكنة ، نسبة إلى خدرة اسم قبيلة من الأنصار ، وانما ضبطت هذا اللفظ على ظهوره لأن بعض مشايخنا الفضلاء أخبرني[أ] أنه تنازع هو وولده ، وكان أيضا فاضلا ، ١٢٦ب في الخدري هل هو بدال مهملة أو معجمة / وأنهما سألا عن ذلك الشيخَ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فأخبرهما أنها بدال مهملة .

٨٣س الموضع الثاني : في المسند والمرسل وهما / من ألقاب الحديث ، فالمسند المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد ، والمرسل ماحذف من إسناده الصحابي عند المحدثين ، وَأَيَّ رَاوٍ كَانَ عند الأصوليين .

(أ) في س اخبرنا .

(١) رواه مالك في الموطأ ٧٤٥/٢ مرسلا وابن ماجه ٧٨٤/٢ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، والدارقطني ٧٧/٣ عن الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري . وقد خالف الدراوردي مالكا ، ويقدم قول مالك على قوله . انظر سلسله الأحاديث الصحيحة حديث ٢٥٠ .

الموضع الثالث : أن الحديث اللين ، أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة مايجب العمل به ، كالمجهول من الناس إذا وجد مزكيا صار عدلا تقبل شهادته وروايته ، ثم الشاهد قد يكون كتابا مثل أن يضعف الحديث لكن يوافقه ظاهر آية ، أو عموم ، فيقوى بها ويتعاضدان على صيرورتهما دليلا ، وقد يكون سنة إما عن راوي الحديث نفسه ، أو عن غيره ، وقد قيل في / المثل : ١٧٠ أ

لاَ تُخَاصِمْ بِوَاحِدٍ أَهْلَ بَيْتٍ ∴ فَضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيَّا

وقال الآخر :

إِنَّ القِدَاحَ إِذَا اجتَمَعْنَ فَرَامَهَا ∴ بِالكَسْرِ ذُوْ حَنَقٍ وبَطْشٍ أَيِّدِ

عَزَّتْ فلم تُكْسَرْ ، وَإِنْ هِيَ بُدِّدَتْ ∴ فَالكَسْرُ والتَّوْهِيْنُ لِلْمُتَبَدِّدِ(١)

قلت: فكذلك الأسانيد اللينة إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي، كما قال الشافعي رضي الله عنه في قلتين نجستين(أ) ضمت(ب) إحداهما إلى الأخرى صارتا طاهرتين ، وله نظائر(جـ)، فإذاً هذا الحديث ثابت يجب العمل بموجبه .

وأما لفظه فالضرر مصدر ضَرَّهُ يَضُرُّهُ ضُرًّا وضَرَراً ، والضرار مصدر ضارَّهُ يُضَارُّهُ ضِراراً . وفي التنزيل ﴿ **ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا** ﴾ [سورة

(أ) في س متنجستين .

(ب) في ب جمعت وفي م اذا ضمت .

(جـ) في س نظير .

(١) البيتان لقيس بن عاصم المنقري في أدب الدنيا والدين (ص٢٣٨ تحقيق ياسين السواس) وجمهرة الأمثال للعسكري ٤٨/١ ، ولباب الآداب لابن منقذ ص٣١ .

البقرة : ٢٣٢] والضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا ، والضرار إلحاق مفسدة به على جهة المقابلة ، أي : كل منهما يقصد ضرر(أ) صاحبه .

ويروى هذا الحديث « ولا إضرار » بزيادة ألف ، وهو مصدر أضر به إضراراً إذا ألحق به ضرراً ، وهو في معنى الضرر .

وقوله : « لاضرر ولا ضرار » فيه حذف ، أصله لا لحوق أو إلحاق ضَرَرٍ بأحد ، ولافعل ضِرَارٍ مع أحد . ثم المعنى لالحوق ضرر شرعا إلا بموجب / خاص مُخَصصٍ ، أما التقييد بالشرع فلأن الضرر بحكم القدر ١٢٧ب الإلهي لاينتفي ، وأما استثناء لحوق الضرر لموجب خاص فلأن الحدود والعقوبات ضرر لاحق بأهلها ، وهو مشروع بالإجماع ، وإنما كان ذلك لدليل خاص ، وإنما كان الضرر منفيا(ب) شرعا فيما عدا ما استثني لأن الله عز وجل يقول : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر** ﴾ [سورة البقرة: ١٨٦] ﴿ **يريد الله أن يخفف عنكم** ﴾ [سورة النساء : ٢٩] ﴿ **مايريد الله ليجعل عليكم من حرج** ﴾ [سورة المائدة : ٧] ﴿ **وماجعل عليكم في الدين / من حرج** ﴾ [سورة الحج : ٧٨] وقال ﷺ « الدين يسر »(١) « بعثت بالحنفية السمحة السهلة »(٢) ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على

(أ) في م ضر .

(ب) في ب ، م منتفيا .

(١) سبق تخريجه .

(٢) سبق تخريجه .

تحصيل النفع والمصلحة ، فلو لم يكن الضرر والضرار(أ) منفيا شرعا لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المتقدم ذكرها وهو محال .

وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر والمفاسد شرعا ، وهو نفي عام إلا ما خَصَّصَهُ(ب) الدليل ، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة ، لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تَضَمَّنَ ضررا فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين، وإن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما وهو هذا الحديث، / ولاشك ٨٤س
أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها .

ثم نقول : إن أدلة الشرع تسعة عشر بالاستقراء ، لايوجد بين العلماء غيرها .

أولها : الكتاب ، وثانيها : السنة ، وثالثها : إجماع الأمة ، ورابعها : إجماع أهل المدينة ، وخامسها : القياس ، وسادسها : قول الصحابي ، وسابعها : المصلحة المرسلة ، وثامنها : الاستصحاب ، وتاسعها : البراءة الأصلية ، وعاشرها : العوائد ، الحادي عشر : الاستقراء ، الثاني عشر : سد الذرائع ، الثالث عشر : الاستدلال ، الرابع عشر : الاستحسان ، الخامس عشر : الأخذ بالأخف ، السادس عشر : العصمة ، السابع عشر : إجماع أهل الكوفة ، الثامن عشر : إجماع العشرة ، التاسع عشر : إجماع الخلفاء

(أ) في م والإضرار .

(ب) في ب ، م خصه .

الأربعة ، / وبعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه ، ومعرفة حدودها ، ١٢٨ب / ورسومها ، والكشف عن حقائقها ، وتفاصيل أحكامها مذكور في أصول ١٧٢ أ الفقه .

ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » يقتضي رعاية المصالح إثباتا ، والمفاسد نفيا ، إذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لاواسطة بينهما .

وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو يخالفاها ، فإن وافقاها فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، ولانزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم ، وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ، لابطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لايقتضيا ضرراً ولامفسدة بالكلية، أو يقتضيا ذلك ، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموعَ مدلوليهما أو بعضَه ، فإن كان مجموعُ مدلوليهما ضرراً فلابد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات ، وإن كان الضررُ بعضَ مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضه دليلٌ خاصٌ وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » جمعا بين الأدلة .

ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة / من قوله عليه الصلاة ١٧٣ أ
والسلام : « لاضرر ولاضرار » لاتقوى على معارضة الإجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان ، لأن الإجماع دليل قاطع ، وليس كذلك رعاية المصلحة ، لأن الحديث الذي دَلَّ عليها واستفيدت منه ليس قاطعا ، فهي أولى .

فنقول لك : إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ، ويلزم / من ذلك ١٢٩ب
أنها أقوى أدلة الشرع ، لأن الأقوى من الأقوى أقوى ، ويظهر ذلك بالكلام(أ) في المصلحة والإجماع .

أما المصلحة : فالنظر في لفظها ، وَحَدهَا ، وبيان اهتمام / الشرع بها ، ٨٥س
وأنها مُبَرْهَنَةٌ .

أما لفظها : فهو مفعلة من الصلاح ، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذلك الشيء له ، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب به .

وأما حدها بحسب العرف : فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح ، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة .

ثم هي تنقسم إلى مايقصده الشارع لحقه كالعبادات ، وإلى مايقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات .

(أ) في ب من الكلام .

وأما بيان اهتمام الشرع بها : فمن جهة الإجمال والتفصيل :

أما الإجمال فلقوله[أ] تعالى ﴿ **يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور** ﴾ [سورة يونس : ٥٧، ٥٨] الآيتين ، ودلالتهما من وجوه :

أحدها : قوله عز وجل ﴿ **قد جاءتكم موعظة من ربكم** ﴾ حيث اهتم بوعظهم ، وفيه أكبر مصالحهم ، إذ في الوعظ كفهُّم عن الردى[ب] وإرشادهم إلى الهدى .

الوجه الثاني : وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور ، يعني من شك ونحوه ، وهو مصلحة عظيمة .

الوجه الثالث : وصفه بالهدى .

الوجه الرابع : وصفه بالرحمة ، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة .

الوجه الخامس : إضافة ذلك إلى فضل الله عز وجل ورحمته ولايصدر عنهما إلا مصلحة عظيمة .

الوجه السادس : أمره إياهم بالفرح بذلك لقوله عز وجل ﴿ **فبذلك فليفرحوا** ﴾ وهو في معنى التهنئة لهم بذلك ، والفرح والتهنئة إنما يكونان لمصلحة عظيمة .

/ الوجه السابع : قوله عز وجل ﴿ **هو خير مما يجمعون** ﴾ والذي ١٧٤ أ

(أ) في م فقوله .

(ب) في ب ، م الاذى .

يجمعونه هو من مصالحهم ، فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهم ، والأصلح من المصلحة غاية المصلحة ، فهذه سبعة أوجه من هذه الآية تدل على / أن ١٣٠ب
الشرع راعى مصلحة المكلفين واهتَمَّ بها ، ولو استقريت النصوص لوجدت على ذلك أدلة كثيرة .

فإن قيل : لم لايجوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحهم نصب النص والإجماع دليلا لهم على معرفة الأحكام ؟ .

قلنا : هو كذلك ، ونحن نقول به في العبادات ، وحيث وافقا المصلحة في غير العبادات ، وإنما نحن نرجح رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوها ، لأن رعايتها في ذلك هي قطب مقصود الشرع منها ، بخلاف العبادات فإنها حق الشرع ، ولايعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نصًّا أو إجماعاً .

وأما التفصيل ففيه أبحاث :

الأول : في أن أفعال الله عز وجل معللة أم لا ؟

حجة المثبت : أن فعلاً لاعلة له عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، ولأن القرآن مملوء من تعليل الأفعال نحو ﴿ **ولتعلموا عدد السنين والحساب** ﴾ [سورة يونس : ٥] ونحوه .

حجة النافي(أ): أن كل من فعل فعلا لعلة فهو مستكمل بتلك العلة مالم يكن له قبلها ، فيكون ناقصا بذاته ، كاملا بغيره ، والنقص على الله

(أ) في س المنافي .

عز وجل محال .

وأجيب عنه بمنع الكلية ، فلا يلزم / ما ذكروه إلافي حق المخلوقين . ٨٦س

والتحقيق أن أفعال الله عز وجل معللة بِحِكَمٍ غائية يعود بنفع المكلفين، فَكَمَالُهُمْ لاينفع اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَمَالَهُ ، لاستغنائه بذاته عما سواه .

/ البحث الثاني : أن رعاية المصالح تفضل من الله عز وجل على خلقه ١٧٥ أ عند أهل السنة ، واجبة عليه عند المعتزلة .

حجة الأولين : أن الله عز وجل متصرف في خلقه بالملك ، ولايجب لهم عليه شيء ، ولأن الإيجاب يستدعي موجبا أعلى ، ولا أعلى من الله عز وجل يوجب عليه .

حجة الآخرين : أن الله عز وجل كلَّف خلقه بالعبادة ، فوجب أن يراعي مصالحهم إزالة لعللهم في التكليف ، وإلا لكان ذلك تكليفا بما لايطاق أو شبيهاً به .

وأجيب عنه بأن هذا مبني على تحسين العقل وتقبيحه ، وهو باطل عند الجمهور .

/ والحق أن رعاية المصالح واجبة من الله عز وجل حيث التزم التفضل ١٣١ب بها ، لاواجبة عليه ، كما قلنا في ﴿ **إنما التوبة على الله** ﴾ [سورة النساء : ١٧] أن قبولها واجب منه ، لاعليه ، وكذلك الرحمة في قوله عز وجل ﴿ **كتب ربكم على نفسه الرحمة** ﴾ [سورة الأنعام : ٥٤] ونحو ذلك .

البحث الثالث : في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق هل راعى مطلقها في جميع محالها ، أو أكملها في جميع محالها، أو أوسطها في جميع محالها،

أو راعى مطلقها في بعض ، وأكملها في بعض ، وأوسطها في بعض ، أو أنه راعى منها في كل محل مايصلحهم وينتظم به حالهم ؟

والأقسام كلها ممكنة ، وأشبهها الأخير[أ].

البحث الرابع : في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل ، وهي من الكتاب والسنة والإجماع والنظر ، ولنذكر من كل منها يسيرا على جهة ضرب المثال إذ استقصاء ذلك يتعذر .

أما الكتاب : فنحو قوله عز وجل ﴿ **ولكم في القصاص حياة** ﴾ [سورة البقرة : ١٧٩] ﴿ **والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما** ﴾ [سورة المائدة : ٣٨] ﴿ **الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة** ﴾ [سورة النور : ٢] وهو كثير ، ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم / وأعراضهم مما ١٧٦ أ ذكرناه ظاهرة ، وبالجملة فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة ، أو مصالح كما بيّناه[ب] في غير هذا الموضع .

وأما السنة : فنحو قوله ﷺ : « لايبع بعضكم على بيع بعض ، ولايبع حاضر لباد »[(١)] « ولاتنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »[(٢)] وهذا ونحوه في[جـ] السنة كثير ، لأنها بيان الكتاب ،

(أ) في أ ، ب الآخر .

(ب) في س نبهنا وفي ب بيناها .

(جـ) في ب من .

(١) رواه البخاري ٧٥٢/٢ ومسلم ١١٥٥/٣ من حديث أبي هريرة .

(٢) رواه أبو داود ٥٥٤/٢ والترمذي ٤٣٢/٣ وابن حبان (الإحسان ٤٤٦/٩) والزيادة الأخيرة له .

وقد بيَّنَّا اشتمال كل آية منه على مصلحة ، والبيان على وفق المُبَيَّن .

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء إلا من لايعتد به من جامدي(أ) الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد ، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسلة ، وفي الحقيقة لم يختص بها ، بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثرَ منهم(١)، وحتى إن المخالفين في كون الإجماع حجة قالوا بالمصالح ، ومن ثَمَّ عُلِّلَ وجوبُ الشفعة برعاية / حق الجار ومصلحته ، ١٣٢ب وجواز السلم والإجارة لمصلحة الناس مع مخالفتهما القياس(ب)، إذ هما معاوضة على معدوم . وسائر أبواب الفقه ومسائله فيما يتعلق بحقوق الخلق / معلل بالمصالح . ٨٧س

وأما النظر : فلاشك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة خلقه عموما وخصوصا ، أما عموما ففي مبدئهم ومعاشهم .

أما المبدأ فحيث أوجدهم بعد العدم على الهيئة التي ينالون بها مصالحهم في حياتهم ويجمع ذلك قوله عز وجل ﴿ **يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك** ﴾ [سورة الإنفطار : ٦-٨] وقوله عز وجل ﴿ **الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى** ﴾ [سورة طه : ٥٠] .

(أ) في س ، م جاهل .

(ب) في م للقياس .

(١) قال القرافي : يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك ، وليس كذلك ، بل المذاهب كلها مشتركة فيها . انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٩/٤٠٩٥ .

/ وأما المعاش فحيث هيَّأ(أ) لهم أسباب ما يعيشون به ويتمتعون به من ١٧٧ أ
خلق السموات(ب) والأرض ، ومافيهما ، ومابينهما ، وجماع ذلك في قوله عز وجل ﴿ **هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا** ﴾ [سورة البقرة : ٢٩] ﴿ **وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه** ﴾ [سورة الجاثية : ١٣] وتفصيله بعض التفصيل في قوله عز وجل ﴿ **ألم نجعل الأرض مهادا** ﴾ إلى قوله ﴿ **إن يوم الفصل كان ميقاتا** ﴾ [سورة النبأ : ٦-١٧] وفي قوله عز وجل ﴿ **فلينظر الإنسان إلى طعامه** ﴾ إلى قوله عز وجل ﴿ **متاعا لكم ولأنعامكم** ﴾ [سورة عبس : ٢٤-٣٢] .

وأما خصوصا فرعاية مصلحة المعاد(جـ) في حق السعداء حيث هداهم السبيل ووفقهم لنيل الثواب الجزيل في خير مقيل .

وعند التحقيق إنما راعى مصلحة المعاد(د) عموما حيث دعا الجميع إلى الإيمان الموجب لمصلحة المعاد ، ولكن بعضهم فرط بعدم الإجابة بدليل قوله عز وجل ﴿ **وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى** ﴾ [سورة فصلت: ١٧] .

وتحرير هذا المقام أن الدعاء كان عموما والتوفيق المُكَملُ للمصلحة

(أ) في ب فحيث تهيأ ، وفي س فهيأ لهم .

(ب) في ب السماء .

(جـ) في م العباد السعداء .

(د) في س ، م العباد .

المُصَححُ لوجودها كان خصوصا بدليل قوله عز وجل ﴿ **والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم** ﴾ [سورة يونس : ٢٥] فدعا عاما ، وهدى ووفَّق خاصاً .

إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهم / ومعادهم ومعاشهم ، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية ، إذ **١٣٣ب** هي أهم ، فكانت بالمراعاة أولى ، ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم فلا معاش لهم بدونها فوجب القول بأنه راعاها لهم ، وإذا ثبت(أ) رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوجه من الوجوه ، فإن وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع / فلا كلام ، وإن **١٧٨ أ** خالفها دليل شرعي وُفِّقَ بينه وبينها بما ذكرناه من تخصيصه بها ، وتقديمها بطريق البيان .

وأما رعاية المصلحة مبرهنة فقد دلَّ عليه ما ذكرناه من اهتمام الشرع بها وأدلته .

وأما الإجماع فالنظر في لفظه وحَده وأدلته والاعتراض عليها ، ثم معارضتها .

أما لفظه : فهو إفعال من أجمع يُجمِع ، وهو في اللغة العزم والاتفاق يقال : أجمع القوم على كذا إذا عزموا ، وإذا اتفقوا أيضا .

وأما حده اصطلاحا : فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر ديني .

(أ) في ب تمت .

وأما أدلته فالكتاب والسنة والنظر .

أما الكتاب ففيه[أ] آيات :

الأولى : قوله عز وجل ﴿ **ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا** ﴾ [سورة النساء : ١١٦] .

وجه دلالتها[ب] أنه عز وجل / توعَّد من شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ، والوعيد لايكون إلا عن فعل محرم ، أو ترك واجب ، والإجماع هو سبيل المؤمنين ، وقد وقع الوعيد على تركه ، فهو محرم ، فاتباعه واجب . ٨٨س

والاعتراض عليه بوجوه كثيرة أقواها ستة :

أحدها : أن الوعيد في الآية على شيئين : مشاقة الرسول ، واتباع غير سبيل المؤمنين ، فهما جميعا واجبان ، ولايلزم من وجوب الشيء مع غيره وجوبه منفرداً[جـ] ، لجواز أن يكون الآخر شرطا فيه ، أو ركناً له .

الثاني : أن اللام في المؤمنين يحتمل العهد والاستغراق ، وبتقدير كونها للعهد لايتم الدليل لاحتمال إرادة جماعة من المؤمنين مخصوصة / كالصحابة ، أو بعضهم ، كما ذهب إليه الظاهرية من أن الحجة في إجماع الصحابة ، لاغير ، لأن الخطاب لهم ، وفي عصرهم فيختص بهم . ١٣٤ب

(أ) في أ ، ب ، م فمنه .

(ب) في ب دلالته .

(جـ) في س مفردا .

الثالث : أن الإضافة في غير سبيل المؤمنين ليست / محضة[1]، لأن غير ١٧٩ أ
لاتتعرف بالإضافة لشدة إبهامها ، وحينئذ لاتدل الآية على ترتب الوعيد على كل فرد فرد من اتباع غير سبيل المؤمنين ، إذ يبقى تقدير الآية : ويتبع أمراً مغايرا لسبيل المؤمنين ، فيحمل ذلك الأمر على غير[أ] سبيلهم في الإيمان ،

(أ) في ب ، س مغاير .

(١) هذا فيه نظر ، فإن الإضافة على ثلاثة أنواع :

نوع : يفيد تعرف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة كغلام زيد ، وتخصص المضاف بالمضاف إليه إن كان نكرة ، كغلام امرأة .

ونوع : يفيد تخصص المضاف دون تعرفه ، وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام كغير إذا أريد بها مطلق المغايرة ، لاكمالها ، ولذلك صحَّ وصف النكرة بها في قولك مررت برجل غيرك ، وتسمى الإضافة في هذين النوعين معنوية ، لأنها أفادت أمراً معنويا ، ومحضة ، أي : خالصة من تقدير الانفصال .

ونوع لايفيد شيئا من ذلك ، وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مراداً بها الحال أو الاستقبال ، وهذه الصفة ثلاثة أنواع : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية ، لأنها أفادت أمرا لفظيا ، وغير محضة ، لأنها في تقدير الانفصال . اهـ . مختصرا من أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ٨٦/٣ .

قلت : حاصل قول النحاة أن (غير) أذا أريد بها مطلق المغايرة لاتتعرف بالإضافة ، وإن أريد بها المغايرة الكلية تعرفت بالإضافة ، وهنا المقصود من الآية – والله أعلم – : المغايرة الكلية لسبيل المؤمنين مغايرة معتبرة شرعاً ، إذ السبل ثلاثة : سبيل المؤمنين ، وسبيل غير المؤمنين ، والسبيل المتوسط بينهما ، وهو غير معتبر شرعاً في الوعيد ، فبقي سبيل المؤمنين ، وسبيل غير سبيل المؤمنين أيًّا كان .

وحينئذ تدل الآية على ترتب الوعيد على كل فرد من اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين ، فيشمل ذلك اتباع غير سبيلهم في الإيمان والإجماع .

وحينئذ يصير الوعيد على مشاقة الرسول والكفر ، ولادليل فيه على اتباع الإجماع .

وفي هذا الوجه نظر ، لأن الكلام في سياق الشرط ، والنكرة في سياق الشرط تعم ، كمافي سياق النفي ، ويمكن دفع هذا النظر بأن يحمل الأمر المنكور(أ) في قوله : (ويتبع أمرا مغايرا لسبيل المؤمنين)(١) على معهود معين وهو الكفر ، ويدل عليه سياق الآية بعدها وقبلها ، فإنها في الكفر والكفار .

ويمكن تقرير هذا الوجه ابتداء بأن يمنع العموم في سبيل المؤمنين ، فيحمل على سبيلهم في خصوص الإيمان ، فيكون الوعيد على مخالفتهم فيه بالكفر ، وهذا غير ما قَدَّرَته أوَّلاً ، لأن هذا منعٌ لعموم سبيل المؤمنين ، وذلك منعٌ لعموم المغايرة التي دلت عليها غير .

الرابع : أن السبل ثلاث : سبيل المؤمنين ، وسبيل غير المؤمنين ، والسبيل المتوسط بينهما ، لاسبيل هؤلاء ، ولاسبيل هؤلاء ، بل السبيل المباحة التي لاوعد عليها ولا وعيد ، وبتقدير وجود هذه الواسطة لايتم الدليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين .

الخامس : أن الآية مقابلة للتي قبلها في الجملة الشرطية والعطف عليها ، وفي التي قبلها خصال ثلاث ، فوجب أن يكون المراد بسبيل المؤمنين فيها أضداد تلك الخصال الثلاث تصحيحا للمقابلة ، وتحقيقا لها في الآيتين .

(أ) في س المنكر .

(١) هذا تقدير المؤلف فحسب .

بيان ذلك أن / الآية التي قبل هذه ﴿ **لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما** ﴾ [سورة النساء : ١١٥] / ثم قابلها بقوله عز وجل ﴿ **ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين** ﴾ أي : في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح ، بأن أمر بأضداد ذلك ، وهذا(أ) تأويل له ظهور في الآية / ولو لم يكن إلا مجرد احتماله قدح في دلالة الآية على المطلوب . ١٣٥ب ١٨٠أ ٨٩س

السادس : بتقدير تسليم ما ذكرتم فإنما يدل على وجوب اتباع الإجماع ، ونحن نقول به في العبادات وأشباهها من المقدرات التي لاتعلم إلا بالنص أو ما قام مقامه ، والنزاع إنما هو(ب) في تقديم المصلحة عليه بطريق البيان لكونها أقوى منه ، وليس في دليلكم ما يمنع ذلك .

الآية الثانية(١): قوله عز وجل ﴿ **وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس** ﴾ [سورة البقرة : ١٤٤] وجه دلالتها(حـ) أن الوسط هو العدل الخيار ، والعدل الخيار لايصدر عنه إلا الحق ، والإجماع صادر عن هذه الأمة العدول الخيار ، فليكن حقًّا .

(أ) في س وهو .

(ب) في ب والنزاع لنا هنا في تقديم .

(حـ) في ب دلالته .

(١) من أدلة الإجماع .

والاعتراض عليه أن العدل إنما يلزم صدور الحق عنه بطريق الظاهر فيما طريقه الصدق والكذب ، وهو نقل الأخبار ، وأداء الشهادات ، أما فيما طريقه الخطأ والصواب في استخراج الأحكام والاجتهاد فيها فلا .

فإن قيل : إذا ثبت عدالة الأمة لزم أنهم لايجمعون إلا عن مستند قاطع ، والقاطع يجب العمل به .

قلنا : لانسلم أنهم لايجمعون إلا عن قاطع ، وقد صرح جمهور مثبتي الإجماع بجواز انعقاده عن الأمارات كالقياس وخبر الواحد ، بل قد ذهب كثير إلى انعقاد الإجماع لاعن مستند أصلا ، بل بالبحث المحض بناء على أن الأمة معصومة ، فكيفما اتفقت على حكم كان اتفاقها حجة ، عن مستند كان أو غيره .

سلمنا أنهم لايجمعون إلا عن قاطع ، لكن ما المراد بالقاطع ؟ إن أريد به / القاطع القطع العقلي الذي لايحتمل النقيض فمثله نادر ، أو متعذر في أدلة ١٣٦ب
الشرع ، وبتقدير وجوده لانسلم أنه يخالف المصلحة فيعود إلى الوفاق ، وإن أريد به القاطع الشرعي فقد / بيَّنا أن أدلة الشرع تسعة عشر ، وليس فيها ما ١٨١ أ
يمكن دعوى القطع فيه إلا الإجماع والنص ورعاية المصلحة .

أما الإجماع فلايجوز اعتباره في مستند(أ) الإجماع لأنه إثبات الشيء بنفسه ، ولو اعتبر كان نزاعنا فيه كالنزاع في فرعه المنعقد عنه .

وأما النص فهو إما متواتر أو آحاد ، وعلى التقديرين فهو إما صريح في

(أ) في أ ، س ، م ، مسند .

الحكم أو محتمل ، فهي أربعة أقسام :

فإن كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته ، لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق(أ)، وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا ، فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لايتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فنعود إلى الوفاق .

وإن كان آحادا محتملا فلا قطع ، وكذا إن كان متواترا محتملا ، أو آحادا صريحا لا احتمال في دلالته بوجه ، لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده ، وأيضا فإن الإجماع أقوى من النص فإذا نازعناكم في الإجماع ورجحنا عليه المصلحة فالنص بذلك أولى ، فانتفت بذلك دعوى القطعية في مستند(ب) الإجماع من جهة الإجماع والنص ، فلم يبق إلا رعاية المصلحة ، فإذا استند الإجماع إليها / فهو موافق لما نقوله ، لأنا نعتمد في الأحكام ٩٠س المصلحة سواء كانت بواسطة الإجماع ونحوه أو بغير واسطة .

الآية الثالثة(١): قوله عز وجل ﴿ **كنتم خير أمة أخرجت للناس** ﴾ [سورة آل عمران : ١١١] الآية ، وهو ثناء عليهم ، وثناء الله عز وجل عليهم تعديل لهم فليكن إجماعهم حجة .

(أ) في م العموم أو الإطلاق .

(ب) في أ ، م مسند .

(١) من أدلة الإجماع .

والاعتراض عليه كالاعتراض / على الذي قبله فهذه الآيات المستدل بها ١٣٧ب
على الإجماع من القرآن .

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « أمتي لاتجتمع على ضلالة »[١] وماورد بمعناه .

وجه الاستدلال به أنه ورد بألفاظ كثيرة ، وروايات متعددة تبلغ التواتر المعنوي ، كشجاعة علي ، وسخاء حاتم ، ودلالته قاطعة في وجوب اتباع الإجماع ، فصار في قوة النص القاطع إسناداً ومتنا على المطلوب ، فيجب / اتباعه . ١٨٢ أ

والاعتراض عليه بأن هذا الخبر وإن تعددت ألفاظه ورواياته لانسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي ، لأنا إذا عرضنا هذا الخبر على أذهاننا ، وسخاء حاتم، وشجاعة علي ، ونحوهما من المتواترات المعنوية وجدناها قاطعة بثبوت الثاني ، غير قاطعة بالأول ، فهو إذاً في القوة دون سخاء حاتم ، وشجاعة علي ، وهما متواتران ، ومادون المتواتر ليس بمتواتر ، فهذا الخبر ليس بمتواتر ، لكن في غاية الاستفاضة .

فإن قيل : تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته[أ]، فجوابه من وجوه :

أحدها : لانسلم تلقيها له بالقبول ، إذ منكروا الإجماع كالنظام والشيعة والخوارج والظاهرية – فيما عدا إجماع الصحابة – لو تلقوه بالقبول لما خالفوه .

(أ) في س تقويته .

(١) قطعة من حديث ابن عمر ، يأتي تخريجه قريبا .

الثاني : أن الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج للإجماع[أ] بالإجماع ، وهو إثبات الشيء بنفسه .

الثالث : سلمنا تلقيهم له بالقبول ، لكن قبولا مظنونا لامقطوعاً ، والظن لايصلح مستنداً للإجماع[ب] المُدَّعَى قطعيته ، وكونه أقوى أدلة الشرع بحيث تُسْفَكُ به الدماء وتترتب عليه الأحكام القواطع ، فإن ذلك[حـ] تفريع للقوي على الضعيف ، والقاطع على المظنون .

سلمنا أنه بلغ رتبة التواتر ، لكن لانسلم أنه قاطع في وجوب اتباع الإجماع ، لاحتمال أنه أراد[د] بها لاتجتمع على ضلالة الكفر ، فلايكون حجة في وجوب اتباع / الإجماع فيما سوى الإيمان المقابل للكفر . ١٣٨ب

فأما نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذ شذ في النار »[١] و « يد الله على الجماعة »[٢] فإنما المراد به طاعة الأئمة والأمراء ، وترك الخروج عليهم بدليل قوله ﷺ : « اسمعوا وأطيعوا

(أ) في ب ، س الإجماع .

(ب) في ب مستند الإجماع .

(حـ) في ب ، س إذ ذاك .

(د) في م أن يراد .

(١) رواه الحاكم في المستدرك ١/١١٥، ١١٦ من حديث ابن عمر ، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/٢٠٨ بنحوه من حديث سمرة بن جندب وسنده ضعيف .

(٢) رواه الترمذي ٤/٤٤٦ والحاكم ١/١١٦ من حديث ابن عباس قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وإن تأمر عليكم عبد حبشي »[١] وقوله عليه الصلاة والسلام : « من مات تحت راية عمية مات ميتة جاهلية »[٢].

ثم يرد على دليل الإجماع من الكتاب والسنة سؤالان :

أحدهما : أنه استدلال بظواهر سمعية إذ[أ] لاقاطع فيها لورود الإشكالات المذكورة عليها ، والظواهر السمعية إنما وجب الاحتجاج بها بالإجماع ، فلو ثبت الإجماع بها لزم الدور .

الثاني : أن المؤمنين في الآية وأمتي في الخبر يقتضي كل مؤمن وجميع الأمة، لكن الأمة قد افترقت بموجب / النص على ثلاث وسبعين فرقة ، ونحن ٩١س
نقول بموجب الدليل ، فإنَّ ما اجتمعت عليه الأمة بجميع فرقها الثلاث والسبعين حجة قاطعة يجب اتباعها ، لكن مجموع الأمة بفرقها إنما أجمعوا على الإيمان بالله ورسوله[ب]، ومسائل يسيرة بعد ذلك ، ولاحرم أن إجماعهم في تلك المسائل حجة ، وبهذا يظهر سر قوله عليه الصلاة والسلام : « أمتي لاتجتمع على ضلالة »[٣] أي : أمتي بفرقها .

وأما النظر[٤] فلأن الجمَّ الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ

(أ) في م ولا .

(ب) في ب ورسله .

(١) رواه البخاري ٢٤٦/١ من حديث أنس بنحوه .

(٢) رواه مسلم ١٤٧٨/٣ من حديث جندب بن عبدالله البجلي بنحوه .

(٣) قطعة من حديث ابن عمر السابق .

(٤) من أدلة الإجماع .

الوسع في الاجتهاد(أ) وإمعان النظر في طلب الحكم يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ .

واعترض عليه بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالهم مع كثرتهم وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر ، ثم إنهم مخطئون بإجماع المسلمين .

وأما معارضة أدلة الإجماع فمن وجوه :

أحدها : لو كان الإجماع حجة لكان إما لذات المجتمعين ، أو لشهادة الشرع لهم بالعصمة ، والأول / باطل ، إذ المجمعون ليسوا معصومين على ١٣٩ظ
إرادتهم ، إذ لايلزم من فرض عدم عصمتهم محال لذاته ، والثاني باطل ، لأن شهادة الشرع بعصمتهم إما متواترة ، لكن تواترها ممنوع كما تقرر ، أو آحاد ، وهو لايفيد المقصود ، فظهر أن الإجماع ليس بحجة .

الوجه الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة »(١) مع قوله : « أمتي لاتجتمع(ب) على ضلالة » فنقول : المراد بالأمة التي لاتجتمع على ضلالة ، مجموع الفرق الثلاث والسبعين ، أو الفرقة الناجية منهم ؟

(أ) في م والاجتهاد .

(ب) في ب لاتجتمع أمتي .

(١) رواه أبو داود ٤/٥ والترمذي ٢٥/٥ وابن ماجه ١٣٢١/٢ من حديث أبي هريرة قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .

فإن أريد مجموع الفرق لم يصح[أ] لوجهين :

أحدهما : أن منهم من لايقول بالإجماع ، فلايصح اعتبار إجماع من لايرى الإجماع حجة .

الثاني : أن من فرق الأمة من يكفر ببدعته ، والكافر لايعتبر في الإجماع، وإن أريد الفرقة الناجية فليست مجموع الأمة ، بل هي ثُمُنُ تُسُعِ الأمة تقريبا، جزء من ثلاثة وسبعين جزءا ، فيبقى تقدير الحديث ثمن تسع أمتي لايجتمع على ضلالة ، أو جزء من ثلاثة وسبعين جزءا من أمتي لايجتمع على ضلالة ، وهو ركيك من الكلام ، لايجوز نسبة مثله إلى النبي ﷺ .

الوجه الثالث : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه والإمامين قبله حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين ، ولم يحجبها ابن عباس إلا بثلاثة ، وناظر عثمان في ذلك ، حيث قال لعثمان : إن الله عز وجل يقول : ﴿ **فإن كان له إخوة فلأمه السدس** ﴾ [سورة النساء : ١٢] وليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فقال عثمان : إني لا أدع أمرا كان قبلي[١].

وهذا احتجاج من عثمان بالإجماع ، ولو كان حجة لما خالفه ابن عباس لظاهر القرآن ابتداء ، ولما أقره عثمان على خلافه دوماً[ب]، بل كان يأخذ على يده ، ويرده إلى إجماع الناس ، وهذا يدل على أن الإجماع دون ظواهر

(أ) في س لم أر .

(ب) في ب ، م دواما .

(١) رواه ابن جرير في التفسير (٨/٤١ طبعة محمود شاكر) والحاكم ٤/٣٣٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٢٧ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

النصوص في القوة ، كما فعله ابن / عباس حيث قدم ظاهراً من ظواهر ١٤٠ب
الكتاب على الإجماع ، وخصوصا إجماع الخلفاء الثلاثة ومن في عصرهم .

الوجه الرابع : أن الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء ، وخالف ابن مسعود حيث قال : لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أن يبرد على أحدهم / الماء فيتيمم وهو يرى الماء ، فاحتج أبو موسى عليه بالآية ، ٩٢س
وحديث عمار فلم يلتفت[1]، وهذا ترك للنص[أ] والإجماع بمجرد المصلحة ، ثم اشتهر هذا عن ابن مسعود و لم ينكر عليه أحد ، فهو في ذلك إما مصيب أو مخطئ ، فإن كان مصيبا لزم جواز ترك النص والإجماع بالمصلحة ونحوها ، وهو المطلوب ، وإن كان مخطئا لزم خطأ أهل الإجماع في ترك الإنكار عليه ، فأحد الأمرين لازم ، إما جواز ترك الإجماع لفعل ابن مسعود فلا يكون حجة، أو وقوع الإجماع على الخطأ ، لإقرار الصحابة ابن مسعود على خطئه، وكلا الأمرين قادح في الإجماع .

فإن قيل : لانسلم انعقاد الإجماع على التيمم عند عدم الماء لمخالفة ابن مسعود فيه ، ولانسلم اتفاق الصحابة على ترك الإنكار على ابن مسعود قوله، لرد أبي موسى عليه ، فبطل ما احتججتم به على القدح في الإجماع .

قلنا : بتقدير أن ابن مسعود لم يخالف الإجماع فقد خالف النص الذي هو أصل الإجماع بمجرد المصلحة ، وأنتم لاتقولون بترك النص لقياس ولامصلحة ، فهو إذاً مخطئ عندكم ، وقد أقره الصحابة على الخطأ ، ولزم

(أ) في ب النص .

(١) رواه البخاري ١/١٣٢ بنحوه .

المحذور ، وأما رَدُّ أبي موسى على ابن مسعود فهو رَدُّ مُنَاظَرَةٍ وجدال ، لا رَدُّ إنكار ، والفرق بينهما واضح .

واعلم أن غرضنا من / هذا كله ليس القدح في الإجماع وإهداره بالكلية، ١٤١ب
بل نحن نقول به في العبادات والمقدرات ونحوهما ، وإنما غرضنا بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » أقوى من الإجماع ، ومستندها أقوى من مستنده .

وقد ظهر ذلك مما قررناه في دليلها(أ)، والاعتراض على أدلة الإجماع .

ومما يدل على تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع على الوجه الذي ذكرناه وجوه :

أحدها : أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح فهو إذاً محل وفاق ، والإجماع محل خلاف(ب)، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه .

الوجه الثاني : أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا(١)، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه ولايختلف فيه ،

(أ) في س دليلهما وفي م فيما قررناه في دليلهما .

(ب) في م الخلاف .

(١) هذه كلمة شنيعة ، وجرأة ذميمة ، جَرَّه إليها التعسف الذي ركبه الشارح في تقرير المصلحة كما يريدها ، ذلك لأنه يستحيل أن يقع تضاد وتعارض في الواقع ونفس الأمر بين نصوص الوحي من كتاب وسنة ، وإنما التعارض الظاهر في أفهام الناس ومداركهم . وقد نقل عن إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة أنه قال : « لا أعرف أنه روي عن النبي ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما » .

فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا ، فكان اتباعه أولى .

وقد قال الله عز وجل ﴿ **واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا** ﴾ [سورة آل عمران : ١٠٤] ﴿ **إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء** ﴾ [سورة الأنعام : ١٦٠] وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاتختلفوا فتختلف قلوبكم »[(١)] وقد قال عز وجل في مدح الاجتماع ﴿ **وألّف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم** ﴾ [سورة الأنفال : ٦٤] وقال عليه الصلاة والسلام « وكونوا عباد الله اخوانا »[(٢)]

ومن تأمل ما حدث بين اتباع أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر[(أ)] علم صحة ما قلنا ، حتى إن المالكية استقلوا بالمغرب ، والحنفية بالمشرق ، فلا يُقارُّ أحد المذهبين أحداً من غيره[(ب)] في بلاده إلا على وجهٍ مَّا ، حتى بلغنا أن أهل جيلان / من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه / وجعلوا ماله فيئاً ، كحكمهم في الكفار ، وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية ، فكان والي البلد يخرج كل يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد ، فيقول : أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق ! فلم يزل كذلك حتى أصبح يوماً وقد سُدَّ باب ذلك المسجد بالطين واللبن

١٤٢ ب ، ٩٣ س

(أ) في س والتنازع .

(ب) في م من الاخر .

(١) رواه مسلم ٣٢٣/١ من حديث أبي مسعود .

(٢) قطعة من الحديث الخامس والثلاثين من هذا الأربعين .

فأعجب الوالي ذلك . ثم إن كُلاً من أتباع الأئمة يفضل إمامه على غيره في تصانيفهم ومحاوراتهم(أ).(١)

حتى رأيت حنفياً صنف مناقب(ب) أبي حنيفة فافتخر فيه(جـ) بأتباعه كأبي يوسف ومحمد وابن المبارك ونحوهم ، ثم قال(د) يعرض بباقي المذاهب:

أُولَئِكَ أَصْحَابِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ ∴ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ المَجَامِعُ(٢)

وهذا شبيه بدعوى الجاهلية ، وغيره كثير .

وحتى أن المالكية يقولون : إن الشافعي غلام مالك ، والشافعية يقولون: أحمد ابن حنبل غلام الشافعي ، والحنابلة يقولون : الشافعي غلام أحمد ابن حنبل ، وقد ذكره أبو الحسين ابن الفراء في كتاب الطبقات(٣)، من أتباع أحمد ، والحنفية يقولون : الشافعي غلام أبي حنيفة ، لأنه غلام محمد بن

(أ) في س محاضراتهم .

(ب) في م في مناقب .

(جـ) في ب ، م فيها .

(د) في س ثم مال يعرض بباقي المذاهب حتى يقول .

(١) فمن المالكية : القاضي عياض في مقدمة ترتيب المدارك ، وابن فرحون في مقدمة الديباج المذهب ، ومن الأحناف : أكمل الدين البابرتي في رسالة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة ، والكردري في مناقب أبي حنيفة ، ومن الشافعية : الجويني في مغيث الخلق ، والغزالي في خاتمة المنخول ، والرازي في مناقب الشافعي ، ومن الحنابلة : ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد .... وغيرهم كثير .

(٢) ديوان الفرزدق ٤١٨/١ (طبعة دار بيروت) وفيه : أولئك آبائي .

(٣) طبقات الحنابلة ٢٨٠/١ .

الحسن ، ومحمد غلام أبي حنيفة ، قالوا : ولولا أن الشافعي / من أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن ننصب معه الخلاف ، وحتى أن الشافعية يصفون[أ] أبا حنيفة بأنه من الموالي ، وأنه ليس من أئمة الحديث ، وأحوج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي ، وأنه ليس قرشيا ، بل هو من موالي قريش ، ولا إماماً في الحديث لأن البخاري ومسلما أدركاه[١]، ولم يرويا عنه ، ولم يدركا إماماً إلا ورويا عنه ، حتى احتاج الإمام فخر الدين / والتميمي[٢] في ١٤٣ب تصنيفهما مناقب الشافعي إلى الاستدلال على هاشميته[٣].

وحتى جعل كل فريق يروي السنة في تفضيل إمامه ، فالمالكية رووا « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة »[٤] قالوا : وهو مالك .

(أ) في أ يضعون من أبي حنيفة ،

(١) انتهى الكلام على حديث ٣٢ في نسخة (أ) ثم خالفت نسخة (أ) جميعَ النسخ الثلاثة (ب) (س) (م) تماما ، فهي تمثل كتابا آخر ، لاعلاقة له بكتاب الطوفي ، وهو تصرف من أحد النساخ سامحه الله .

(٢) هو عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي ت ٤٢٩ . انظر طبقات الشافعية الكبرى ١٣٦/٥ ذكر له حاجي خليفة في كشف الظنون ١٨٣٩/٢ كتابا في مناقب الشافعي .

(٣) انظر مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي ٢٥-٢٨ .

(٤) رواه أحمد ٢٩٩/٢ والترمذي ٤٧/٥ وقال : هذا حديث حسن ، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال : إنه مالك بن أنس .

والشافعية رووا « الأئمة من قريش »[١] و « تَعَلَّمُوْا من قريش وَلاَ تُعَلِّمُوْهَا »[٢] و « عالم قريش يملأ الأرض علماً »[٣] قالوا : ولم يظهر من

---

(١) رواه أحمد في المسند ١٢٨/٣ والنسائي في السنن الكبرى ٤٦٧/٣ من حديث أنس .

(٢) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (المطالب العالية النسخة المسندة ٣٢٦/٤) وفي المصنف ١٦٩/١٢ وعنه ابن أبي عاصم في السنة ٦٣٦/٢ من طريق عبدالأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا . قال البوصيري : رجاله ثقات (بواسطة هامش المطالب العالية) .

- ورواه عبدالرزاق في المصنف ٥٥/١١ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١٢١/٣ عن معمر عن الزهري (في المصنف عن سليمان بن أبي حثمة ، وفي السنن الكبرى عن ابن أبي حثمة) أن رسول الله ﷺ قال .

- ورواه البيهقي في مناقب الشافعي ٢٠/١-٢١ من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : كان أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة - وكان من علماء قريش - يقول : فذكره .

قال البيهقي : هكذا رواه شعيب بن أبي حمزة . ورواه محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبدالله بن واقد ، عن أبي بكر بن سليمان ، عن النبي ﷺ . وهو مرسل جيد .

- ورواه الشافعي في المسند ١٩٤/٢ ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٤/١ طبعة قلعجي) عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال : فذكره .

- وروي أيضا من حديث جبير بن مطعم رواه ابن أبي عاصم في السنة ٦٣٦/٢ والبيهقي في مناقب الشافعي ٢٢/١-٢٣ .

- وروي أيضا من حديث عتبة بن غزوان ، ومن حديث عبدالله بن السائب أخرجهما ابن أبي عاصم في السنة .

- وروي أيضا من حديث أنس ، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦٤/٩ فالحديث صحيح بهذه المتابعات والشواهد .

(٣) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦٥/٩ والخطيب في تاريخ بغداد ٦٠/٢ والبيهقي في مناقب الشافعي ٢٦/٢ من حديث ابن مسعود قال الذهبي : النضر ، قال فيه أبو حاتم : متروك الحديث . سير أعلام النبلاء ٨٢/١٠ .

قريش بهذه الصفة إلا الشافعي .

والحنفية رووا « يكون في أمتي رجل يقال له : النعمان ، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي ، هو سراج أمتي ، ويكون فيهم(أ) رجل يقال له : محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس »(١).

والحنابلة رووا « يكون في أمتي رجل يقال له : أحمد بن حنبل يصبر على سُنَّتِي صبر الأنبياء » ، أو كما قال ، ذهب عني لفظه . وقد ذكره أبو الفرج الشيرازي(٢) في أول كتابه المبهج(ب).

واعلم أن هذه الأحاديث مابين صحيح لايدل ، أو دالٌ لايصح .

أما الرواية في مالك والشافعي فجيدة لكنها لاتدل على مقصودهم ، لأن عالم المدينة إن كان اسم جنس فعلماء المدينة كثير ، ولا اختصاص لمالك دونهم ، وإن كان اسم شخص فمن علماء المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم ، وكانوا حينئذ أشهر منه فلا وجه / لتخصيصه ٩٤س

(أ) في م في أمتي .

(ب) في م المنهج .

(١) قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ٤٨/٢ هذا حديث موضوع ، لعن الله واضعه ، وهذه اللعنة لاتفوت أحد الرجلين ، وهما مأمون ، والجوبياري ، وكلاهما لادين له ، ولاخير فيه ، كانا يضعان الحديث .

(٢) هو عبدالواحد بن محمد بن علي بن الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي أبو الفرج الأنصاري شيخ الشام في وقته ، كان إماما عارفا بالفقه والأصول ، شديداً في السنة ، زاهدا ، له عدة تصانيف في الفقه والأصول منها (المبهج) ت ٤٨٦ بدمشق . كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٦٨/١ .

بذلك دونهم ، وإنما حمل أصحابَهُ على حمل الحديث عليه كثرةُ أتباعه وانتشار مذهبه في الأقطار ، وذلك أمارة على ما قالوه .

وكذلك « الأئمة من قريش » لا اختصاص للشافعي به ، ثم(أ) هو محمول على الخلفاء في ذلك ، وَرِدْفٌ على ذلك ، احتجَّ به أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة .

وكذلك « تعلموا من قريش » لا اختصاص لأحد به .

أما قوله : « عالم قريش يملأ الأرض علما » فابن عباس يزاحم الشافعي فيه ، وهو أحق به لسبقه وصحبته ودعاء النبي ﷺ له في قوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »(١) وكان يسمى بحر العلم وحبر العرب ، وإنما حمل الشافعية الحديث على الشافعي لاشتهار مذهبه وكثرة أتباعه ، على أن مذهب ابن عباس مشهور بين العلماء لاينكره أحد . ١٤٤ب /

وأما الرواية في أبي حنيفة وأحمد بن حنبل فموضوعة باطلة لا أصل لها .

أما حديث « هو سراج أمتي » فأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وذكر أن مذهب الشافعي لما اشتهر أراد الحنفية إخماله(ب) فتحدثوا مع مأمون بن أحمد السلمي(٢)، وأحمد بن عبدالله الجوباري(٣)، وكانا كذابين

(أ) في م بل هو .

(ب) في م اخماده .

(١) رواه البخاري ٦٦/١ ومسلم ١٩٢٧/٤ من حديث ابن عباس .

(٢) قال الذهبي : أتى بطامَّات وفضائح . ميزان الاعتدال ٤٢٩/٣ .

(٣) قال الذهبي : الجوباري ممن يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال ١٠٧/١ .

وضَّاعين فوضعا هذا الحديث في مدح أبي حنيفة ، وذم الشافعي ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره .

وأما الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعا ، لأنا قدَّمنا أن أحمد كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة ، حتى ثبت أنه كان يذاكر بألف ألف حديث ، وأنه قال : خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث ، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل ، فما لم تجدوه فيه فليس بشيء . ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في مناقب أحمد ابن حنبل ليس في مسنده ، فلو كان صحيحاً لكان هو أولى الناس بإخراجه والاحتجاج به في محنته التي طبق الأرض ذكرها .

فانظر بالله أمراً يحمل الأتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم بعضهم ، وما سَبَبُه إلاّ تَنَافِيْهِم في المذاهب ، بتحكيمهم الظواهر ونحوها على رعاية المصالح ، الواضحِ بيانُها الساطعِ برهانُها ، فلو اتفقت كلمتهم بطريق مَّا لما كان شيء مما ذكرناه عنهم .

١٤٥ واعلم أن(أ) من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء / تعارض الروايات والنصوص .

وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب ، وذلك أن الصحابة(ب) استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك ،

(أ) في م أن اسباب .

(ب) في م اصحابه .

وقال : لا أكتب مع القرآن غيره ، مع علمه أن النبي ﷺ قال : « اكتبوا لأبي شاه »[١] خطبة الوداع ، وقال : « قيدوا العلم بالكتابة[أ] »[٢] قالوا : فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي ﷺ لانضبطت السنة ، و لم يبق بين أحد[ب] من الأمة وبين النبي ﷺ في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته ، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا ، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما[٣].

(أ) في م بالكتاب .

(ب) في س أحد الأمة ، وفي م آخر الأمة .

(١) رواه البخاري ٥٣/١ من حديث أبي هريرة .

(٢) رواه الحاكم في المستدرك ١٠٦/١ ، والطبراني في المعجم الأوسط ٢٥٩/١ من حديث عبدالله بن عمرو وفي سنده عبدالله بن المؤمل . قال الذهبي في التلخيص : ابن المؤمل ضعيف .

(٣) بئس هؤلاء الناس الذين يطعنون في الخليفة الراشد الهادي المهدي بذلك ، فإنه لم ينفرد بالمنع ، بل أُثِرَ المنع من كتابة الحديث عن جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز ، وعبيدة السلماني ، والقاسم بن محمد ، وعمرو بن دينار ، والضحاك ، وغيرهم ، وقد ساق الخطيب البغدادي في تقييد العلم روايات المنع من كتابة الحديث عنهم . ثم قال : ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره ، أو يشتغل عن القرآن بسواه . ٥٧ .

تنبيه : عَدَّ الحافظ ابن رجب هذا الكلام كذبا وفجورا من الطوفي ، ودسيسة من دسائسه الخبيثة المتضمنة : أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الذي أضل الأمة قصدا منه وتعمدا .

انظر ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٨/٢ .

الوجه الثالث[١]: فقد ثبت في السنة معارضة النصوص / بالمصالح ونحوها ٩٥س في قضايا ؛

منها : معارضة ابن مسعود النص[أ] والإجماع في التيمم لمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب : « لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة »[٢] فصلى بعضهم قبلها ، وقالوا: لم يرد منا ذلك ، وهو شبيه بما ذكرناه .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : « لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ، وبنيتها على قواعد إبراهيم »[٣] وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها ، فتركه لمصلحة التألف[ب].

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بجعل الحج عمرة ، قالوا : كيف وقد سَمَّينَا الحَجَّ ؟[٤] وتوقفوا ، وهو معارضة للنص بالعادة ، وهو شبيه بما نحن فيه ، وكذلك يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا

(أ) في ب للنقل .

(ب) في م الناس .

(١) من وجوه أدلة تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع عند المؤلف .

(٢) رواه البخاري ٣٢١/١ ومسلم ١٣٩١/٣ من حديث ابن عمر .

(٣) رواه البخاري ٥٧٣/٢ ومسلم ٩٦٨/٢ من حديث عائشة .

(٤) انظر صحيح البخاري ٥٦٧/٢ ومسلم ٩١٠/٢ .

بالعادة في أن لاحلَّ[أ] قبل قضاء المناسك ، حتى غضب النبي ﷺ ، وقال : مالي آمر بالشيء فلا يفعل[١].

ومنها ماروى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ بعث أبا بكر ينادي : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، فوجده عمر فَرَدَّهُ ، وقال : إذن[ب] يتكلوا[٢]. / ١٤٦ب

وكذلك رَدَّ عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح[٣].

وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة .

ومنها ماروى الموصلي أيضا أن رجلا دخل المسجد يصلي فأعجب الصحابة سمته ، فقال النبي ﷺ لأبي بكر : « اذهب فاقتله » فذهب فوجده يصلي ، فرجع عنه ، ثم أمر عمر بذلك فرجع عنه ، كلاهما يقول : كيف أقتل رجلا يصلي ؟ ثم أمر عليا بقتله فذهب فلم يجده ، فقال النبي ﷺ : « لو قتل لم يختلف من أمتي إثنان »[٤]. فهذان الشيخان قد تركا النص ،

(أ) في م إن أحد لايحل .

(ب) في س إذا .

(١) انظر صحيح البخاري ٢/٩٧٨ .

(٢) رواه أبو يعلى في مسنده ١/١٠٠ قال الهيثمي : وفي إسناده سويد بن عبدالعزيز وهو متروك . مجمع الزوائد (١/١٧٢ طبعة حسين سليم أسد) .

(٣) رواه مسلم ١/٦٠ من حديث أبي هريرة .

(٤) رواه أبو يعلى في مسنده ١/٩٠ قال الهيثمي : وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك . مجمع الزوائد ٦/٢٢٦ .

ولامستند لهما إلا استحسان إقباله على العبادة .

ولايقال : إنما تركا هذا النص على قتله بقوله عليه الصلاة والسلام : « نهيت عن قتل المصلين »[1] لأن ذلك نسخ في حق هذا الشخص لهذا النص الخاص المتأخر ، فظهر أن تركهما للأمر[أ] بقتله إنما كان استحساناً منهما مُجَرَّدًا ، وهو من باب مانحن فيه من معارضة النصوص ونحوها بالمصالح .

هذا مع أن النبي ﷺ لم ينكر عليهما ترك أمره ، ولاعاتبهما ، ولاثَرَّب عليهما ، بل سلَّم لهما حالهما ، وأجاز اجتهادهما لما علم من مرتبتهما وصدقهما[ب] في ذلك ، فكذلك من قدم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع ، يقصد بذلك إصلاح شأنهم وانتظام حالهم وتحصيل ماتفضل الله عز وجل به عليهم من الصلاح وجمع الأحكام عن التفريق[جـ]، وائتلافها عن الاختلاف ، فوجب أن يكون جائزا إن لم يكن متعينا ، ووجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة الشرع من مسائل الاجتهاد على أقل أحواله ، وإلا فهو راجح[د] متعين كما ذكرنا ، فقد ظهر بما قررناه أن

(أ) في ب وظهر تركهما الأمر ، وفي م أن تركهما الأمر .

(ب) في س ، م وقصدهما .

(جـ) في س من التفرق .

(د) في س أرجح .

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٦/١٨ من حديث أنس . قال الهيثمي وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث . مجمع الزوائد ٢٩٦/١ .

دليل رعاية / المصالح أقوى من دليل الإجماع فلنقدم[أ] عليه ، وعلى غيره من ١٤٧ب أدلة الشرع عند التعارض بطريق البيان .

فإن قيل : حاصل ما ذهبتم / إليه تعطيل أدلة الشرع بقياس مجرد ، وهو ٩٦س كقياس إبليس فاسد الوضع والاعتبار .

قلنا : هذا وَهَمٌ ، واشتباه من نائم بعيد الانتباه ، وإنما هو تقديم دليل شرعي على أقوى منه[١] وهو متعين ، للإجماع على وجوب العمل بالراجح، كما قدمتم أنتم الإجماع على النص ، والنص على الظاهر .

وقياس إبليس وهو قوله ﴿ **أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين** ﴾ [سورة الأعراف : ١٣] لم يقم عليه ماقام على رعاية المصالح من البراهين ، وليس هذا من باب فساد الوضع ، بل من باب تقديم الراجح[ب] كما ذكرنا .

فإن قيل : الشرع أعلم بمصالح الناس وقد أودعها أدلة الشرع وجعلها أعلاماً[حـ] عليها يعرف بها ، وترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة له .

قلنا : أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم ، وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع ، بل إنما يترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها مستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار »

(أ) في س فليقدم .

(ب) في م رعاية المصالح .

(حـ) في س علامات .

(١) كذا في النسخ ، ولعل المقصود « وإنما هو تقديم دليل شرعي على (ماهو) أقوى منه .

كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة .

ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة ، فلا نتركه لأمر مبهم يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة ، ويحتمل أن لايكون .

فإن قيل : إجماع الأمة حجة قاطعة فلا يُخَالَفُ .

قلنا : إن عنيتم بكونه قاطعا القطع(أ) العقلي الذي لايحتمل النقيض كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، فلانسلم أن الإجماع قاطع بهذا المعنى ، وإن عنيتم به استناده إلى دليل قاطع فقد سبق تفصيل جوابه في الاعتراض على دلالة الآية الثانية من أدلة الإجماع ، / وان عنيتم به أنه لايجوز خلافه فهو عين ١٤٨ب الدعوى ومحل النزاع ، بل عندنا يجوز خلافه بأقوى منه وقد بيناه .

فإن قيل : خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة(ب) فلا يحويه حصرهم في جهة واحدة لئلا يضيق عليهم مجال الاتساع .

قلنا : هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يُمتثل ، ولو كان لكنَّ مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم .

ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين مُعَارَضٌ بمفسدة تعرض منه ، وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص(حـ) المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم :

(أ) في م القاطع .

(ب) في م وسعة .

(حـ) في م أرخص .

فَاشْرَبْ وَلُطْ وَازْنِ وَقَامِرِ وَاحْتَجِجْ ∴ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ إِمَامِ[١]

يعني بذلك شرب النبيذ ، وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة ، والوطء في الدبر على ما يعزى إلى مالك ، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي .

وأيضا فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنا منه أنهم يخطئون[٢] في عمياء ، لأن الخلاف منفور عنه بالطبع ، ولهذا قال الله عز وجل ﴿ **الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها** ﴾ [سورة الزمر : ٢٣] أي : يشبه بعضه بعضا ، ويصدق بعضه بعضا ، لايُختَلَفُ إلا بما فيه من المتشابهات ، وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها ، ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولاضرار » على ما تقرر لاَ تَّحَدَ طريقُ الحكم ، وانتفى الخلاف فلم يكن ذلك شبهة في امتناع[أ] من أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم .

/ فإن قيل : هذه الطريقه التي سلكتها إما أن تكون خطأ فلا يلتفت إليها، أو صوابا فإما أن ينحصر الصواب فيها أو لا ، فإن انحصر لزم أن الأمة من أول الإسلام إلى حين ظهور هذه الطريقة على خطأ ، إذ لم يقل بها أحد ٩٧س

(أ) في م منع .

(١) البيت الأخير من مقطوعة أوردها السبكي في معيد النعم ومبيد النقم ١٠٢ ونسبه لبعض سفهاء الشعراء . وقال : رأيي في مثل هذا الشاعر أن يضرب بالسياط ويطاف به في الأسواق . قبحه الله تعالى وأخزاه . وانظر بقية كلامه فيه ص١٠٣ .

(٢) كذا في النسخ ، ولعلها يخطبون .

منهم ، وإن / لم ينحصر فهي طريق جائزة من الطرق ، لكن طرق الأئمة التي ١٤٩ب
اتفقت الأمة على اتباعها أولى بالمتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام : « اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذ شذ في النار »[(١)].

فالجواب أنها ليست خطأ ، لما ذكرنا عليها من البرهان ، ولا الصواب منحصر فيها قطعا ، بل ظنا واجتهادا ، وذلك يوجب المصير إليها ، إذ الظن في الفرعيات كالقطع في غيرها ، وما يلزم على هذا من خطأ الأمة فيما قبله لازم على رأي كل ذي قول أو طريقة انفرد بها غير مسبوق إليها ، والسواد الأعظم الواجب اتباعه هو الحجة والدليل الواضح ، وإلا لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم ، لأن العامة أكثر ، وهو السواد الأعظم . والله عز وجل أعلم بالصواب .

واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك ، بل هي أبلغ من ذلك ، وهي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام .

وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادات والمقدرات ونحوها ، أو في المعاملات والعادات وشبهها ، فإن وقع في الأول اعتبر فيه النص والإجماع ونحوهما من الأدلة ، غير أن الدليل على الحكم إما أن يَتَّحِدَ أو يَتَعَدَّدَ ، فإن اتَّحَدَ مثل أن كان فيه آية أو حديث أو قياس أو غير

---

(١) سبق تخريجه .

ذلك ثبت به ، وإن تَعَدَّدَ الدليل مثل أن كان آية وحديثا وقياسا واستصحابا ونحوها ، فإن اتفقت الأدلة على إثبات أو نفي ثبت بها ، وإن تعارضت فيه فإما تعارضا يقبل الجمع ، أولا يقبله ، فان قبل الجمع جمع بينهما لأن الأصل في أدلة الشرع الإعمال ، لا الإلغاء ، غير أن الجمع بينهما يجب أن يكون بطريق قريب واضح لايلزم منه التلاعب ببعض الأدلة ، وإن لم / يقبل الجمع ١٥٠ب فالإجماع مقدم على ماعداه من الأدلة التسعة عشر ، والنَّصُّ مقدم على ما سوى الإجماع .

ثم إنَّ النص منحصر في الكتاب والسنة ، ثم لايخلو إما أن ينفرد بالحكم أحدهما أو يجتمعا فيه ، فإن انفرد به أحدهما فإما الكتاب أو السنة ، فإن انفرد به الكتاب فإما أن يَتَّحِدَ الدليلُ أو يَتَعَدَّدَ ، فإن اتحد بأن كان في الحكم آية واحدة عمل بها إن كانت نَصًّا أو ظَاهِراً فيه ، وإن كانت مجملة فإن كان أَحَدُ احتماليها أو احتمالاتها أشبَهَ بالأدب مع الشرع عمل به ، وكان ذلك كالبيان ، وإن(أ) استوت احتمالاتها في الأدب مع الشرع جاز الأمران ، والمختار أن يتعبد بكل منهما مرة ، وإن لم يظهر وجه الأدب فيها وقف الأمر على البيان ، وإن تَعَدَّدَ الدليل من الكتاب بأن كان في الحكم منه آيتان فأكثر فإن اتَّفَقَ مقتضاهن فكالآية الواحدة ، وإن اختلف فإن قبل الجمع جمع / بينهن بتخصيص أو بتقييد أو نحوه ، فإن لم يقبل الجمع فإن علم نسخ ٩٨س بعضها بعينه فالعمل على ما سواه ، وإن لم يعلم نسخ بعضها بعينه فالمنسوخ

(أ) في س اذا .

منها مبهم ، ويستدل عليه بموافقة السنة غيره ، إذ السنة بيان الكتاب وهي إنما تبين ماثبت حكمه ، لا مانُسِخَ .

وإن انفردت السنة بالحكم فإن كان فيه حديث واحد ، فإن صح عمل به كالآية الواحدة ، وإن لم يصح لم يعتمد عليه وأخذ الحكم من الكتاب إن وجد ، وإلا فمن الاجتهاد إن ساغ مثل أن يعمل بماهو الأشبه بالأدب مع الشرع وتعظيم حقه ، وإن لم يَسُغْ فيه الاجتهاد وقف على البيان ، وإن كان فيه أكثرُ من حديث فإن صحت جميعها فإمَّا أن تتساوى في الصحة أو تتفاوت ، فإن تساوت في الصحة فإن اتفق مقتضاها فكالحديث الواحد ، وإن اختلف فإن قبل الجمع جمع بينهما ، وإلا فبعضها منسوخ ، فإن تعين ، وإلا استدل عليه لموافقه الكتاب أو الإجماع غيره ، أو بغير ذلك من الأدلة ، وإن لم يصح جميعها فإن كان الصحيح منها واحدا فكما لو لم يكن في الحكم إلا حديث واحد / وإن كان الصحيح أكثر من واحد فإن اتفقت عمل بها ، وإن ١٥١ب
اختلفت جمع بينهما إن أمكن الجمع ، وإلا فبعضها منسوخ كما سبق فيما إذا كان جميع الأحاديث صحيحا ، فإن تفاوتت في الصحة بأن كان بعضها أصح من بعض ، فإن اتفق مقتضاها فلا إشكال ، وهي كالحديث الواحد ، وإن تعارضت فإن قبلت الجمع جمع بينهما ، فإن لم تقبله قدم(أ) الأصح فالأصح، ثم إن اتحد الأصح عمل به، وإن تعدد فإن اتفق فكالحديث الواحد، وإن تعارض جمع بينه إن قبل الجمع ، وإلا فبعضه منسوخ معين أو مبهم

(أ) في م يقدم .

يستدل عليه بماسبق .

وإن اجتمع في الحكم كتاب وسنه فإن اتفقا عمل بهما وأحدهما بيان للآخر(أ) أو مؤكد له ، وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما جمع ، وإن لم يمكن فإنه اتَّجهَ نسخ أحدهما بالآخر نسخ به ، وإن لم يَتَّجِهْ فهو محل نظر وتفصيل . والأشبه تقديم الكتاب لأنه الأصل الأعظم فلا يترك بفرعه(ب).

هذا تفصيل القول في أحكام العبادات .

أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر ، فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا ، فإن اتفقا فبها ونعمت كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة الكلية الضرورية ، وهي قتل القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة ، وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجه مَّا جُمِعَ ، مثل أن يحمل بعضُ الأدلة على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعض ، على وجه لايخل بالمصلحة ، ولايُفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها ، فإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار » وهو خاص في نفي الضرر / المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه ، ولأن المصلحة هي المقصود من ٩٩س سياسة المكلفين / بإثبات الأحكام ، وباقي الأدلة كالوسائل، والمقاصد واجبة ١٥٢ب

(أ) في م الآخر .

(ب) في ب لفرعه .

التقديم على الوسائل .

ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض ، فتحتاج إلى ضابط يدفع محذور تعارضها، فنقول: كل حكم تفرضه فإما أن تتمحض مصلحته ، أو مفسدته، أو يجتمع فيه الأمران ، فإن تَمحَّضَت مصلحته فإن اتحدت مصلحته بأن كانت فيه مصلحة واحدة حُصلَتْ ، وإن تعددت بأن كان فيه مصلحتان أو مصالح فإن أمكن تحصيل جميعها حُصلَ ، وإن لم يمكن حُصلَ الممكنُ ، فإن تعذَّرَ تحصيل مازاد على المصلحة الواحدة فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حُصلَ الأَهَمُّ منها ، وإن تساوت في ذلك حُصلَتْ واحدةٌ منها بالاختيار إلا أن يقع هاهنا تهمة فبالقرعة .

وإن تَمَحَّضَت مفسدته فإن اتَّحَدَتْ دُفِعَتْ ، وإن تَعَدَّدَتْ فإن أمكن درء جميعها دُرِئَتْ ، وإن تعذر دُرِئَ منها الممكنُ ، فإن تَعَذَّرَ دَرْأُ مازاد على مفسدة واحدة ، فإن تفاوتت في عظم المفسدة دُفِعَ أعظمها ، وإن تساوت في ذلك فبالاختيار أو بالقرعة إن تحققت[أ] التهمة .

وإن اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدة فإن أمكن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة تعين ، وإن تعذر فعل الأهم من تحصيل أو دفع إن تفاوتا في الأهمية ، وإن تساويا فبالاختيار أو القرعة إن اتَّجَهَتْ التُّهْمَةُ .

وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان ، أو مصلحة ومفسدة وترجح كل واحد من الطرفين بوجه[ب] دون وجه اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلا أو دفعا،

(أ) في س تمحضت .

(ب) في م من وجه .

فإن تساويا في ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة .

فهذا ضابط مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولاضرار » يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا ، وينتفي به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال ، مع أن في اختلاف الفقهاء فائدة عرضية خارجة عن المقصود ، وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالأحكام وأعراضها ونظائرها / وأشباهها ، ١٥٣ب والفرق بينها ، وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة(أ) الرأي .

وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها لأن العبادات حقُّ الشرعِ خَاصٌّ به ، ولايمكن معرفة حقه كمًّا وكيفاً وزمانا ومكانا إلا من جهته ، فيأتي به العبد على مارَسَمَ له سَيدُهُ ، ولأن غلام أحدنا لايعد مطيعاً(ب) خادماً له إلا إذا امتثل مارَسَمَ له سَيدُهُ ، أو فعل مايعلم أنه يرضيه فكذلك هاهنا ؛ ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا ، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم فكانت هي المعتبرة ، وعلى تحصيلها المُعَوَّلُ(جـ) .

ولايقال : إن الشرع أعلم بمصالحهم(د) فيؤخذ(هـ) من أدلته ؛

(أ) في جزالة .

(ب) في س طائعا .

(جـ) في م هو المعول .

(د) في م بمصالحها .

(هـ) في م فليؤخذ .

لأنا[أ] نقول : قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع ، وهي أقواها وأَخَصُّهَا فلنقدمها في تحصيل المصالح .

ثم إن هذا إنما يقال / في العبادات التي تَخفَى مصالحها على[ب] مَجَارِي ١٠٠س العقول والعادات ، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل ، فإن[جـ] رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها ، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها ، كما أن النصوص لما كانت لاتفي بالأحكام علمنا أَنَّا أُحِلْنَا بتمامها على القياس ، وهو إلحاق المسكوت عنه ، بالمنصوص عليه ، بجامع بينهما . والله عز وجل أعلم بالصواب .

(أ) في م فإنا .

(ب) في م عن .

(جـ) في ب فاذا .

الحديث الثالث والثلاثون :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا[١]، وبعضه / في الصحيحين . الكلام على هذا الحديث في مباحث : ١٥٤ب

الأول : قوله : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » إن قيل : قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره ، فهي إذاً هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم ، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم ، لكن ذلك لم يمتنع[أ]، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا .

فجوابه من وجهين :

أحدهما : أن قولهم في (لو) : إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره[٢]، هي عبارة مشايخ النحاة ، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي : إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره[٣]. وعلى هذا فلا إشكال، فإن[ب] دعوى

(أ) في ب تلك لم تمتنع .

(ب) في ب لان .

(١) رواه ابن ماجه ٧٧٨/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٢/١٠ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢٥٢/٢ .

(٢) انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ٣٤٣/٤ .

(٣) الكتاب لسيبويه ٢٢٤/٤ .

رِجَالٍ مَالَ قَوْمٍ كان سيقع ، لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم(أ).

فإن قيل : الإشكال باق لأن الناس يدعي بعضهم مال(ب) بعض ، سواء أعطُوا بدعاويهم(حـ)، أو لم يعطَوا .

فجوابه بالوجه الثاني : وهو أن المراد بدعوى الرجال أَمْوَالَ قَومٍ إعطاؤهم إياها ، ودفعها إليهم .

وتقدير الحديث : لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ رجال أموالَ قومٍ وسفكوا دماءهم ، فوضع الدعوى موضع الأخذ ، لأنها سببه ، ولاشك أن أخذ مال المُدَّعَى عليه يمتنع ، لامتناع إعطاء المُدَّعِي بمجرد دعواه(١)، وكذلك أخذ مال المُدَّعَى عليه سيقع لوقوع إعطاء المُدَّعِي بدعواه(٢)، ولايقع بدون ذلك . فصح معنى (لو) في الحديث على القولين فيه .

البحث الثاني : أن الرجال هم ذكور بني آدم بلا خلاف ، أما القوم فهل يختص بالرجال ، أم يعمهم والنساء ؟ فيه قولان :

حجة الأول : قوله عز وجل ﴿ **لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن** ﴾ [سورة الحجرات : ١٢] .

(أ) في م بدعواهم .

(ب) في م على بعض .

(حـ) في م بدعواهم .

(١) هذا التقرير مبني على أن لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره .

(٢) وهذا مبني على أنها لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره .

وقول زهير[١]:

وما أَدرِي -وَسَوفَ إِخَالُ أَدْرِيْ- ∴ أَقَـــوْمٌ آلُ حِصْـــنٍ أَمْ نِسَـــاءُ

وجه الدلالة أنه في الآية قابل بين القوم والنساء مقابلة صحيحة ، والمقابلة الصحيحة إنما هي بين الرجال والنساء ، فالقوم إذاً هم الرجال ، لاغير .

حجة الثاني : قوله عز وجل / ﴿ كذبت قوم نوح ﴾ [سورة الشعراء : ١٠٦] ١٥٥ب

ونحوه ، والمراد الرجال والنساء جميعا ، وكذلك العرب يقول[أ] أحدهم : هذا ليس / في أرض قومي ، وليس من لسان قومي ونحوه ، ومراده الرجال ١٠١س والنساء . فقد بان مأخذ القولين ، وعلى كل واحد منهما اعتراض :

أما الأول : فيعترض عليه بأنه إنما دل على أن القوم هم الرجال خاصة بقرينة التقسيم ، إذ قابل بين القوم والنساء ، كما يقابل بين الرجال والنساء ، حتى إنه لولا ذلك لم يدل على اختصاص القوم بالرجال .

وأما الثاني : فيعترض عليه بأن النساء إنما دخلن في لفظ القوم بقرينة التكليف ونحوها[ب]، ولولاها[جـ] لما دخلن فيه .

إذا عرف هذا فالمتداعيان إما رجلان ، أو امرأتان ، أو رجل وامرأة .

فإن قيل[د]: فلم قال : « لادَّعى رجال أموال قوم » ولم يقل : رجالٌ

(أ) في م يقول ليس هذا .

(ب) في م ونحوه .

(جـ) في (س) ولولاهما .

(د) في م قلت .

(١) شعر زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلم الشنتمري (١٣٦ تحقيق د/ فخر الدين قباوة) .

أموالَ رجالٍ ، أو قومٌ أموالَ قومٍ ؟

قلنا : يحتمل أنه غاير بين اللفظين دفعا لتكرار[أ] أحدهما بغير فائدة ، ويحتمل على القول بأن النساء يدخلن في لفظ القوم أن يقال : لما كان الغالب أن المدعي إنما يكون رجلا إذ[ب] المرأة ليست من أهل الدعوى وحضور مجالس الحُكَّامِ ، والمُدَّعَى عليه يكون رجلا وامرأة قال : « لادَّعى رجال أموال قوم » حملا على الغالب في ذلك .

البحث الثالث : لم قدم ذكر الأموال على الدماء مع أنها أهم من الأموال وأعظم خطرا ، ولذلك أول ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء[١].

وجوابه : أن الخصومات في الأموال أكثر ، لأن أخذها أيسر[جـ]، وامتداد الأيدي إليها أسهل[د]، ولهذا ترى الإنسان يسرق ويغصب ويخطف ويجحد المال في عمره ألف مرة وأكثر ، ولعله لايقتل أحدا أبدا ، وإن قتل فنفساً واحدة أو نفسين ، وهو قليل بالنسبة إلى أخذ المال .

ولو قدم ذكر الدماء على الأموال / هاهنا لكان ذلك لكونها أهم كما ذكرنا ، على أن عطف الدماء على الأموال بالواو ، وهي لاتفيد ترتيبا . ١٥٦ب

(أ) في (س) لتكرر .

(ب) في م لأن .

(جـ) في م أسهل .

(د) في م أيسر .

(١) رواه البخاري ٦/٢٥١٧ ومسلم ٣/١٣٠٤ من حديث ابن مسعود .

البحث الرابع : قوله : « لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » إن قيل : لكن معناها الاستدراك ، وهي إنما تكون بين نفي وإثبات نحو ماقام زيد ، لكن عمرو قام ، وزيد قائم ، لكن عمرو لم يقم . وليست لكن هاهنا كذلك ، إذ لا(أ) بعدها إثبات ، ولا نفي قبلها .

قلنا: هي كذلك في المعنى، إذ معنى قوله : « لو يعطى الناس بدعواهم » لايعطى الناس بدعواهم المجردة ، لكن بالبينة ، وهي على المدعي ، وهو كلام صحيح جار على القاعدة في لكن .

البحث الخامس : قد كان يمكن أن يقال : البينة على المدعي واليمين على المنكر ، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والبينة على من ادعى واليمين على المنكر ، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، كما في لفظ الحديث ، فلم خص هذه العبارة ، دون العبارات الثلاث الأُوَّلِ ؟

قلنا : يحتمل أن يكون هذا من باب الاتفاق ، وأنه لو أتى بغير هذه العبارة من تلك العبارات لجاز ، ويحتمل أن يقال : إن في المدعي ضربا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى فأتى فيه بلام التعريف المناسب
/ له ، والمنكر فيه ضرب من الإبهام والتنكير لاستخفائه(ب) وتأخره وكونه ١٠٢س
إذا(حـ) سكت لم يترك ، فأتي فيه بِمَنْ إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله ،

(أ) في (ب) ليس .

(ب) في (ب) لإخفائه .

(حـ) في م إن .

ويحتمل أن يجعل هذا السؤال دوريًّا مردوداً لأنه لو أتى بغير هذه العبارة لقيل: لم لم يأت بغيرها ؟

البحث السادس : وجه الحكمة في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل ، وجانب / المنكر ١٥٧ب قوي لموافقته الأصل[أ] في براءة ذمته ، والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة ، واليمين حجة ضعيفة لقربها منها ، فجعلت الحجة القوية وهي البينة في الجانب الضعيف وهو جانب المدعي ، والحجة الضعيفة في الجانب القوي وهو جانب المنكر تعديلا ، وهو توجيه حسن ذكره بعض أهل العلم .

واعلم أن قوله : « واليمين على من أنكر » عام خُصَّ بِصُوَرٍ استثنيت منه :

إحداهن : اليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي .

الثانية : يمين المدعي إذا ردَّها عليه المنكر على رأي الشافعي[١]، ورواية عن أحمد ، ووجه في مذهبه[٢].

الثالثه : يمين ولي الدم في القسامة وهو مدعي .

الرابعة : أيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم كالوكيل والمرتهن ونحوهما وماوجد من هذه الصور . والله عز وجل أعلم بالصواب .

(أ) في (س) للأصل .

(١) انظر المهذب للشيرازي (٥٧١/٥ طبعة الزحيلي) .

(٢) انظر المغني لابن قدامة (٢٢٠/١٤ طبعة التركي) .

الحديث الرابع والثلاثون :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم(١).

هذا الحديث قاله أبو سعيد حين غَيَّرَ مروان أو غيره شيئا في الصلاة ، فقام رجل فقال : غيرتم يامروان أو نحو هذا ، فلم يلتفت إليه ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه ، سمعت رسول الله ﷺ ... الحديث .

والمنكر مالايجوز في الشرع ، فدليله يأباه وينكره ، والمعروف / خلافه . ١٥٨ب

قوله : « من رأى منكم منكرا فليغيره » هو خطاب للأمة جميعها ، حاضرها حينئذ بمشافهتها بالأمر ، وغائبها ممن يأتي لقوله عليه الصلاة والسلام : « حكمي على الواحد حكمي(أ) على الجماعة »(٢) أو لأن الحاضر يتضمن(ب) الغائب .

وقوله : « رأى » يحتمل أنه من رأي(حـ) العين ، ثم يقاس عليه ما علمه و لم يره فيجب تغييره مع القدرة ؛ لأن المقصود دفع مفسدة المنكر ، ولافرق

(أ) في م كحكمي .

(ب) في ب ، م تضمن .

(حـ) في م رؤية .

(١) ٦٩/١ .

(٢) لا أصل له . انظر : المقاصد الحسنة ص١٩٢ ، والدرر المنتثرة للسيوطي ص١١٠ ، والفوائد المجموعة للشوكاني ص٢٠٠ .

بين ما أبصره ، أو علمه و لم يره ، ويحتمل أن رأى من رؤية القلب ، أي : من علم منكم منكرا فليغيره ، فهو أعم مما أبصره أو علمه ، وهو أشبه في النظر وإن كان لفظ رأى ظاهرا في الإبصار .

وقوله : « فليغيره » أي : يزيله ويبدله بغيره ، وغير المنكر هو المعروف ، وهو ماعرفه الشرع وأجازه من واجب أو مندوب أو مباح ، ولا واسطة بينهما على هذا ، أعني تفسير المعروف والمنكر بما يجوز وبما / لايجوز ، وربما ١٠٣س أريد بالمعروف الطاعة ، وبالمنكر المعصية ، فعلى هذا ثبتت الواسطة بينهما ، وهو المباح إذ ليس بطاعة ولا معصية .

ثم الأمر بتغيير المنكر يقتضي وجوب إنكاره مطلقا ، والتحقيق التفصيل وهو أن من رأى منكرا فإن قدر على إنكاره ، وأمن على نفسه ، و لم يخف تزايد المنكر بإنكاره – وبالجملة إن لم يعارض مصلحةَ الإنكار مفسدةٌ راجحة ولامساوية – لزمه الإنكار ، وإن عجز عن إنكاره فهو معذور ، والمكلف به غيره من الناس ، إذ إنكاره فرض كفاية ، وإن قدر على إنكاره / ولكن ١٥٩ب خاف على نفسه ضرراً من هلاك أو غيره فيه احتمالان :

أحدهما : لايجب ؛ لقوله عز وجل ﴿ **إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان** ﴾ [سورة النحل : ١٠٧] فأجاز النطق بكلمة الكفر عند الخوف والإكراه وهو في معنى ترك إنكار المنكر لذلك .

والثاني : يجب ؛ لعموم قوله : « فليغير » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل : مامنعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره ؟ فيقول : يارب خشيت الناس ، فيقول الله عز وجل : أنا

كُنتُ أَحَقَّ أن تخشى »[١] وهذا يقتضي أن لايسقط الإنكار عند الخوف ، وإن أمن على نفسه لكن عارض مصلحة الإنكار مفسدة راجحة أو مساوية ، أي : مثل من خشي إن أنكر قتل نفس قتل نفسين أو نفس أخرى فإن كان لزوم تلك المفسدة المعارضة متيقنا سقط[أ] الإنكار ، وإن كان مشكوكا فيه لم يسقط ، وإن كان مظنونا فهو محل نظر فليرجع[ب] فيه إلى اجتهاد المنكر بحسب ما يقتضيه الحال والقرائن ونحوها ، فإن ترجح عنده الإنكار أنكر وإلا ترك .

وظاهر الحديث أن من علم منكرا فعليه تغييره على التفصيل المذكور ولايتوقف ذلك على إذن الإمام لقوله : « فليغيره بيده » وهو مخصوص بما إذا خاف من ترك إذن الإمام مفسدة راجحة أو مساوية من انحراف ولي الأمر عليه ، أو تعلقه عليه بأنه افتات عليه ونحوه فيجب حينئذ استئذان من ولي الأمر في الإنكار[حـ] دفعا للمفسدة المذكورة .

وقوله : « من رأى منكم منكرا » عام في الأشخاص مخصوص بما لا تكليف[د] عليه كالصبي والمجنون ، أو لاقدرة له على الإنكار كالعاجز عنه فلايجب على هؤلاء . وربما قيل : إن الخطاب بقوله : « من رأى منكم »

(أ) في (ب) يسقط .

(ب) في (س) فليراجع .

(حـ) في م في إنكاره .

(د) في (ب) يكلف .

(١) رواه أحمد ٣/٣٠، ٤٨ وابن ماجه ٢/١٣٢٨ من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه .

للمكلفين / القادرين فلا تخصيص إذ لم يتناول غير المكلف وغير القادر حتى ١٦٠ب يُخصَّا منه .

وقوله : « فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » هذا تنزل في تغيير المنكر بحسب الاستطاعة الأبلغ في ذلك فالأبلغ ، إذ اليد أبلغ في التغيير ككسر أوعية الخمر والملاهي من يد(أ) مستعمليها ، ثم اللسان بأن يغوث عليهم ويصيح فيتركوا ذلك ، أو يسلط عليهم بلسانه من يفعل ذلك ، ثم القلب بأن ينكر المنكر بقلبه وينوي أنه لو قدر على تغيير المنكر لغيره / لأن الإنسان يجب عليه كراهة ما يكرهه الله عز وجل من المعاصي ، ١٠٤س والأعمال بالنيات .

وشبيهه بهذا التنزل والتدريج قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين : « صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب »(١).

وقول الفقهاء : يتنزل في دفع الصائل من الكلام إلى العصا إلى السيف ونحوه ، الأسهل فالأسهل ، غير أن التنزل في تغيير المنكر من الأعلى إلى الأدنى ، بخلاف دفع الصائل فإنه من الأدنى إلى الأعلى ، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة .

قوله : « وذلك أضعف الإيمان » يعني(ب) التغيير بالقلب ، ظاهره أن

(أ) في س ، م من بين يدي .

(ب) في م أي .

(١) رواه البخاري ٣٧٦/١ .

تغيير المنكر من الإيمان ، وتأويله على ماسبق من أنه من آثار الإيمان ومقتضاه، لامن حقيقة معناه إذ سبق في حديث جبريل عليه السلام أن الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فوجب تأويل هذا على ما ذكرنا جمعا / بين الحديثين[1]، فالتقدير إذاً : وذلك أضعف آثار الإيمان ١٦١ب وثمراته ؛ لأن تغيير المنكر بالقلب لازم وهو كراهة الشخص له ، وتغييره باليد واللسان مُتَعَدٍّ ، إذ فيه كراهة المنكر وإزالته .

وجاء في حديث آخر « وهو أضعف الإيمان » « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل »[2] لأنه إذا لم يكره المنكر بقلبه فقد رضي بمعصية الله عز وجل وليس ذلك من شأن أهل الإيمان .

فإن قيل : إذا رضي بالمنكر بقلبه و لم يكره هل يكفر بذلك أم لا ؟

---

(١) كلا ، لايجب ذلك ، ولايستحب ، ولاياح ، بل دخول الأعمال في الإيمان من أبرز مذاهب أهل السنة . قال ابن رجب في فتح الباري : وأكثر العلماء قالوا : هو قول وعمل ، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث .

وحكى الشافعي : إجماع الصحابة والتابعين عليه ، وحكى أثور الإجماع عليه أيضاً . فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١/٥ .

(٢) خلط المؤلف حديث أبي سعيد الخدري بحديث ابن مسعود ، ذلك أن جملة « وهو أضعف الإيمان » من حديث أبي سعيد ، وجملة « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » من حديث ابن مسعود ، وأوله « مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

قلنا : إن رضيه معتقدا جوازه فهذا تضمن(أ) تكذيب الشرع في تحريمه وهو كفر ، وإن رضي به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاده تحريمه فهو فسق لا كفر .

واعلم أن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف الشريعة لأن أعمال(ب) الشريعة إما معروف يجب الأمر به ، أو منكر يجب النهي عنه ، فهو نصف بهذا الاعتبار .

ثم الناس إما آمِرٌ بمعروف ناه عن المنكر فهو المؤمن العدل ، أو لا آمِرٌ بمعروف ولاناهٍ عن منكر ، فإن كان مع عدم الحاجة إلى ذلك فهو معذور ، وإن كان مع الحاجة إليه فإن كان لعذر(حـ) مُسقطٍ ذلك عنه ، وأقام غيره مقامه فلاحرج عليه ، وإلا فهو آثم فاسق ، أو آمِرٌ بالمعروف غير نَاهٍ عن المنكر ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور في القسم قبله ، أو ناهٍ عن المنكر غير آمِرٍ بالمعروف فالتفصيل المذكور أيضا ، أو آمِرٌ بالمنكر نَاهٍ عن المعروف فهو منافق لأن الله عز وجل / وصف المنافقين بذلك . ١٦٢ب

ثم النفاق على ضربين :

نفاق في الإيمان ، ونفاق في الأعمال فهذا لابد له من أحدهما .

واعلم أن هذا الحديث يرجع إلى قوله عز وجل ﴿ **كنتم خير أمة**

(أ) في (س) يتضمن .

(ب) في م الأعمال الشرعية .

(حـ) في (س) بعذر .

﴿ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ [سورة آل عمران : ١١١] ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ [سورة التوبة : ٧٢] وقوله عز وجل ﴿ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ﴾ [سورة المائدة : ٨٠] وأشباه ذلك .

/ ومن السنة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده »[1] في أحاديث أخر مشهورة . والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) رواه أبو داود ٤/٥١٠ والترمذي ٤/٤٦٧ وابن ماجه ٢/١٣٢٧ من حديث أبي بكر بنحوه .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

الحديث الخامس والثلاثون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : لاتحاسدوا ، ولاتناجشوا ، ولاتباغضوا ، ولاتدابروا ، ولايبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لايظلمه ، ولايخذله ، ولايكذبه ، ولايحقره ، التقوى هاهنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . رواه مسلم(١).

هذا حديث كثير الفائدة كبيرها ، وفيه أبحاث :

الأول : « لاتحاسدوا » أي : لايحسد بعضكم بعضا ، وقد أجمع(أ) الناس من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه ، ووردت نصوص الشرع بذلك ، وهذا الحديث يقتضي تحريمه .

فإن قيل : مامعنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاحسد إلا في اثنتين ... »(٢) الحديث هل هو إباحة للحسد في الخصلتين المذكورتين أم لا ؟ .

قلنا : الحسد لايباح بوجه / من الوجوه . ١٦٣ب

وأما قوله : « لاحسد إلا في اثنتين » فالمراد به الغبطة ، أي(ب): ليس

(أ) في (ب) (س) اجتمع .

(ب) في (ب) (م) اذ .

(١) ١٩٨٦/٤ .

(٢) سبق تخريجه .

شيء في الدنيا حقيق بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان : إنفاق المال ، والعلم في سبيل الله عز وجل .

والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ، والغبطة تمني الإنسان مثل مالغيره من غير أن يزول عن الغير ماله .

وفي ذم الحسد آيات وأحاديث مشهورة .

ووجه قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له ، حيث ينعم على زيد فيكره عمرو إنعامه عليه ، ثم يحاول نقض فعله وإزالة فضله . وفي المعنى قول بعضهم(١):

ألاَ قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِيْ حَاسِداً ∴ أَتَدْرِيْ عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الأَدَبْ

أَسَأْتَ عَلَى اللّهِ فِيْ حُكْمِهِ ∴ لأَنَّكَ لَمْ تَرضَ لِيْ مَا وَهَبْ

يعني على الله عز وجل ، حيث كرهت فضله وعاندت فعله .

وقال أبو الطيب(٢):

وَأَظْلَمُ أَهْلِ الأَرْضِ مَنْ بَاتَ حَاسِداً ∴ لِمَنْ بَاتَ فِيْ نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ

ووجه ظلم الحاسد أنه يجب عليه أن يحب لمحسوده مايحب لنفسه ، وهو لايحب لنفسه زوال النعمة ، فقد أسقط حق محسوده عليه ، ولأن في الحسد

---

(١) وهو المعافى بن زكريا النهرواني الجريري المعروف بابن طرارة والبيتان في معجم الأدباء للحموي (٦/٢٧٠٤ طبعة إحسان عباس) .

(٢) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري . ١/١٨٥ .

وفيه : وأظلم أهل الظلم .

تعب النفس وحزنها بغير فائدة بطريق[أ] محرم[ب]، فهو تصرف رديء ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ [سورة النساء : ٥٤] .

وفي الحكمة : الحَسُوْدُ لاَيَسُوْدُ[١]، وَالحَسُوْدُ مَحْبُوْسٌ فِي جِلْدَتِه .

وفي ذم الحسد[جـ] من الشعر مايطول ذكره .

البحث الثاني : قوله : « ولاتناحشوا » أي : لاينجش بعضكم / على بعض ، وهو أن يزيد في ثمن المبيع غير راغب فيه ، لِيُغِرَّهُ[د] واشتقاقه من نَجَشْتُ الصيدَ إذا أثرته ، كأن الناجش بالجيم والشين المعجمة يثير كثرة الثمن بنجشه . ١٠٦س

والنجش محرم للنهي عنه ، ولأنه غش وخداع ، وهما حرام ، « من غشنا فليس منا »[٢] ولأنه ترك النصح الواجب وترك الواجب حرام .

ثم النجش إما أن يكون بمواطأة البائع أو بدونها ، / وعلى التقديرين فقد اختلف في صحة البيع المنجوش فيه ، فقيل : يبطل لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وقيل : لايبطل لأن النهي فيه ليس راجعا إلى العقد ، ولا مايلزمه من ركن أو شرط . ١٦٤ب

(أ) في س ، م وبطريق .

(ب) في م محرمة .

(جـ) في م الحسود .

(د) في ب ، س لغيره .

(١) انظر : التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٤٥١ .

(٢) رواه مسلم ٩٩/١ من حديث أبي هريرة .

نعم[أ] للمشتري الرجوع على البائع بمقدار ماغبن بالنجش ، ويحتمل أن له الخيار في[ب] الرد أو الإمساك كالمصراة .

وقد اختلف الأصوليون في النهي ، فقيل : يقتضي الفساد مطلقا لأن الشرع إنما نهى[جـ] عما ترجحت مفسدته ، وإعدام المفاسد واجب ، وطريقه[د] إفساد المنهي عنه ، وقيل : لا يقتضي الفساد لأن ترتيب الصحة على سبب حرام ليس محالا عقلا ، فكذا شرعا ، وقيل : يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات .

والفرق أن العبادات حق الله تعالى ، وهو غني عن عبادة منهي عنها ، بخلاف المكلف فإنه قد يحتاج إلى عقد منهي عنه ، فلو اقتضى النهي فساد المعاملات ضاق على المكلفين طرق المعاش ، وقيل : إن رجع النهي إلى معنى في المنهي عنه اقتضى الفساد ، وإن رجع إلى أمر خارج عنه لم يقتض الفساد.

والتحقيق أن النَّهي إن كان لذات المنهي عنه ، أو لوصف لازم له اقتضى الفساد ، وإن كان لأمر خارج أو وصف غير لازم فلا .

البحث الثالث : « لاتباغضوا » أي : لايبغض بعضكم بعضا ، والبغض للشيء هو النفرة منه لمعنى[هـ] مستقبح فيه .

(أ) في م وللمشتري .

(ب) في م بالرد .

(جـ) في س ينهى .

(د) في ب بطريق .

(هـ) في س بمعنى .

والظاهر أن البغض والكراهة واحد ، أو هما متقاربان .

واعلم أن التباغض بين شخصين إمامن الطرفين بأن يُبغض كل واحد منهما صاحبه ، أو من أحدهما بأن يبغض أحدهما صاحبه دون الآخر ، فهي ثلاث صور .

ثم البغض فيهن إما لله عز وجل أو لغيره ، والتباغض والبغض حرام للنهي عنه إلا في الله عز وجل فإنه واجب ومن كمال الإيمان ، لقوله عز وجل ﴿ **لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء** ﴾ [سورة الممتحنة: ١] وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان »[(١)].

فإذاً عموم النهي عن التباغض مخصوص بالبغضِ في / الله عز وجل ، ١٦٥ب
فهو محرم خص بواجب أو مندوب ، فإذا تباغض اثنان في الله عز وجل أثيبا على غيرتهما لله وتعظيم حقه ، وان كانا عند الله عز وجل من أهل السلامة أو الزلفة ، وذلك بأن يؤدي كل منهما اجتهاده إلى اعتقادٍ أو عملٍ ينافي اجتهاد الآخر فيبغضه على ذلك ، وهو معذور عند الله عز وجل بخروجه عن عهدة / التكليف بالاجتهاد . ١٠٧ب

وأحسب – إن شاء الله تعالى – أن تخالف[(أ)] طوائف الأمة وفرقها من

(أ) في ب ، م غالب .

(١) رواه أحمد ٤٣٨/٣ ، وأبو داود ٦٠/٥ والبغوي في شرح السنة من حديث أبي أمامة وحَسَّن سنده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق شرح السنة .

هذا الباب ما لم يتضمن رأي بعضها كفرا أو فسقا بواحا .

وماذاك إلا كاثنين اختلفا في جهة القبلة فصلى كل منهما إلى جهة ، فكل منهما يعتقد خطأ صاحبه ، ويحرم عليه الائتمام به ، وهما معذوران مأجوران ، ولاتَحْسَبَنَّ هذا قياسا فاسدا ، إذ هو قياس أصل على فرع ، وقطعي على اجتهادي ، إذ قد بيّنا قَبْلُ أن أكثر العقائد المختلف فيها بين الأمة اجتهادي أو يلحق(أ) بالاجتهادي .

واعلم أن كل متباغضين فإما أن يبغض كل منهما الآخر في الله عز وجل ، أو يبغض أحدهما صاحبه في(ب) الله والآخر يبغضه في غير(جـ) الله عز وجل ، وبكل حال فالمبغض في الله عز وجل مثاب ، والمبغض لغير(د) الله معاقب لفعله المحرم .

البحث الرابع : « لاتدابروا » أي : لايدبر بعضكم عن بعض ، أي : يعرض عنه بما يجب عليه من حقوق الإسلام من الإعانة والنصرة ونحوهما ، ولاملازمة بين التباغض والتدابر لأن الشخص قد يبغض صاحبه عادة ، ويقبل عليه بتوفية حقوق الإسلام عبادة ، وقد يعرض عنه وهو يحبه خشية تهمة ، أو تأديباً له ونحو ذلك ، وفي نحو هذا قيل : لاَيَكْتُمُ الحُبَّ إلا خَشْيَةُ التُّهَمِ .

وقوله : « ولاتدابروا » أصله تتدابروا بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا ،

(أ) في م ملحق .

(ب) في ب لله .

(جـ) في ب لغير الله .

(د) في س ، م لغيره .

وهل هي تاء المضارعة أو فاء الكلمة[١]، فيه خلاف ، وكذلك الثلاث قبلها وهي « تحاسدوا » و « تناجشوا » و « تباغضوا » .

البحث الخامس : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وذلك لأن فيه تفريقا للقلوب ، وتنفيرا لبعضها من بعض ، إذ يفسد أحدهما على الآخر مصلحته .

وقد جاء في هذا أو نحوه « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »[٢] فإن باع مسلم على / بيع مسلم حرم فعله ، وفي صحة البيع خلاف ، ووجهه ١٦٦ب ماسبق من أن النهي لمعنى خارج عن المنهي عنه هل يقتضي الفساد أم لا ؟.

أما بيع المسلم على الذمي فيحتمل جوازه لنقص حرمته ، ولأن القصد من ذلك بين المسلمين أن لايتنافروا والذمي نافر عن(أ) المسلم لاتؤلفه محاباته في بيع ولاغيره ، ويحتمل تحريمه لأنه في ذمة الإسلام ، فله ماللمسلم إلا ما خصه الدليل .

أما بيع الذمي على المسلم فلا يجوز له ولايبعد أن يؤدب عليه لأنه افتيات على المسلمين واستخفاف بحقهم .

فإن قلت : المتبايعان لهما ثلاثة أحوال(ب): قبل المساومة، وبعد المعاقدة ،

(أ) في ب من .

(ب) في م أوجه .

(١) والذي حذف عند سيبويه (تاء) تفاعل ، وعند الكوفيين (تاء) المضارعة . انظر شرح شافعية ابن الحاجب للرضي ٣/٢٩٠ .

(٢) سبق تخريجه .

وفيما بين ذلك ، فما محل النهي المذكور عن البيع على البيع ؟ .

قلنا[أ]: هو بين المساومة والمعاقدة حين يسكن أحدهما إلى الآخر ، أما قبل التساوم وبعد المعاقدة فلا وجه للمنع .

والبيع على البيع هو أن يشتري سلعة بخمسة مثلا فيقول له قائل : أنا أبيعك / خيرا منها بخمسة ، أو مثلها بأربعة ، وضرره على البائع . ١٠٨س

والشراء على الشراء هو أن يشتري سلعة بخمسة فيقول قائل للبائع : أنا أشتريها منك بستة ، وضرره على المشتري .

والبيع على البيع ، والشراء على الشراء ، والسوم على السوم ، والخِطبة على الخِطبة كل ذلك منهي عنه ، وكذلك كل مافي معناه مما يفرق[ب] القلوب ، ويورث التباغض إلا أن يرضى من له الحق فيجوز ، مثل أن يأذن له في شراء ماساوم عليه ، أو في خِطبة من كان خطبها لأن الحق له وقد تركه وزال محذور التنافر .

البحث السادس : « وكونوا عباد الله إخوانا » هذا شبيه بالتعليل لما تقدم ، كأنه قال : إذا تركتم التحاسد والتناحش والتباغض والتدابر وبيع بعضكم على بعض كنتم إخوانا ، وإن[جـ] لم تتركوا ذلك كنتم[د] أعداء .

والإخوان الإخوة من غير النسب ، والإخوة من النسب .

(أ) في م قلت .

(ب) في م ينفر .

(جـ) في ب ، م وإذا .

(د) في س صرتم .

وقوله : « وكونوا إخوانا » أي : اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا فيما سبق ذكره وغيره من فعل المؤلفات وترك المنفرات .

وقوله : « عباد الله » أي : عباداً لله ، وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله عز وجل فحقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخوانا .

فإن قيل : ما وجه طاعة الله عز وجل في كونهم إخوانا ؟ .

قلنا : التعاضد على إقامة دينه وإظهار شعائره[أ]، إذ بدون ائتلاف القلوب لايتم ذلك .

ألا ترى إلى / قوله عز وجل ﴿ **هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف** ١٦٧ب **بين قلوبهم** ﴾ [سورة الأنفال : ٦٤] الآية .

البحث السابع : « المسلم أخو المسلم » اعلم أن الأخوة تارة تكون نَسَبِيّة بأن يجمع الشخصين ولادةٌ من صلب أو رحم أو منهما ، وتارة تكون دينية بأن يجمعهما دين واحد أو رأي واحد .

وفي التنزيل ﴿ **إنما المؤمنون إخوة** ﴾ [سورة الحجرات : ١١] وفي السنة « المسلم أخو المسلم » والأخوة الدينية أعظم من النسبيّة ، بدليل أن الأخوين من النسب إذا افترقا في الدين لم يتوارثا ، والأجنبيان إذا اتفقا في الدين توارثا، إما بإسلام أحدهما على يدي[ب] الآخر كما كان أولا ثم نسخ ، أو بعموم الدين عند فقد القرابة كما وَرَّثَ الشافعي بيت مال المسلمين لاجتماعهم في

(أ) في م شعاره .

(ب) في س ، م يد .

الإسلام أو لغير ذلك .

قوله : « لايظلمه » أي : لايدخل عليه ضررا بغير إذن شرعي ، لأن ذلك حرام ينافي أخوة الإسلام ، بل الظلم حرام حتى للكافر فالمسلم أولى ، فالظلم يكون في النفس والدين والمال والعرض ونحو ذلك ، وكله حرام منهي عنه بدليل آخر الحديث .

قوله : « ولايخذله » أي : لايترك نصرته الجائزة مع القدرة عند الحاجة لأن من حقوق أخوة الإسلام التناصر لقوله عز وجل : ﴿ **وتعاونوا على البر والتقوى** ﴾ [سورة المائدة : ٤] وقوله : ﴿ **وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر** ﴾ [سورة الأنفال : ٧٣] وقوله عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما »[1] وسواء كان الخذلان دنيويًّا مثل أن ترى عَدُوًّا يريد أن يبطش به فلا تعينه عليه ، أو دينيًّا بأن ترى / الشيطان مستوليا عليه في بعض ١٦٨ب الأعمال أو الأحوال يريد أن يستفزه ويهلكه في دينه فلا تعينه على الخلاص من حبالته بوعظ أو نحوه وكلا النوعين من الخذلان حرام .

قوله : « ولايكذبه » أي : يخبره بأمر على خلاف ماهو عليه لأنه غش وخيانة ، والكذب أشد الأشياء ضررا ، والصدق أشدها نفعا ، ولهذا كانت رتبة الصدق فوق رتبة الإيمان لأنه إيمان وزيادة ، ولهذا قال الله عز وجل ﴿ **يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين** ﴾ [سورة التوبة : ١٢٠] فأمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ولأن الصدق مرادف التقوى بدليل قوله

---

(١) سبق تخريجه .

عز وجل: ﴿ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ [سورة البقرة: ١٧٨].

ثم التقوى أخص من الإيمان فكذا الصدق الذي هو رديفها أو كرديفها واستفيد هذا من قوله عز وجل : ﴿ ليس البر أو تولوا وجوهكم ﴾ [سورة البقرة : ١٧٨] الآية .

ويروى أن / أعرابيا بايع النبي ﷺ على أن يترك خصلة من خصال وهي ١٠٩س
الزنا والسرقة والكذب ونحوها ، فقال النبي ﷺ : « دع لي منهن الكذب » فذهب الأعرابي فجعل إن همَّ بزنا أو سرقة أو غيرهما قال : كيف أصنع إن فعلت ، ثم سأل النبي ﷺ هل زنيت ؟ فإن قلت : نعم ، حدَّني ، وإن قلت: لا ، كذبت ، وقد عاهدني على ترك(أ) الكذب ، فترك الفواحش كلها لترك الكذب(١).

وبالجملة فموضع الكذب من القبح مقابل الصدق من الحسن .

قوله : « ولايحقره » أي : يستصغر شأنه ويضع من قدره ؛ ولأن الله عز وجل لم يحقره حين خلقه ورزقه وخاطبه وكلفه فاحتقار المخلوق مثله له تجاوز لحد الربوبية في الكبرياء ، وهو حرب عظيم ، وهذا وجه قوله عليه الصلاة والسلام : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » أي : يكفيه من الشر في أخلاقه ومعاشه ومعاده .

ومعنى هذه الجمله أن من حق الإسلام وإخوته أن لايظلم المسلم أخاه

(أ) في س بترك .

(١) أورده المبرد في الكامل ٧٤٨/٢ وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه للكامل ٥٦٦ : وهذا الحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث .

ولايخذله ولايكذبه ولايحقره .

وللإسلام حقوق أخر قد ذكرت في غير هذا الحديث ، وقد جمعت في قوله عليه الصلاة والسلام : « ... حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه » ومفهوم قوله : « لايحقر المسلم » أن الكافر يجوز احتقاره إذ لاحرمة له لعصيانه الله عز وجل ﴿ **ومن يهن الله فماله من مكرم** ﴾ [سورة الحج : ١٩] .

قوله : « التقوى هاهنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات » يعني أن محل التقوى القلب الذي هو في الصدر ، وتحقيق هذا أن مادة التقوى في القلب ؛ لأن حقيقة التقوى احتناب عذاب الله عز وجل بفعل المأمور واجتناب المحظور ، ومادة ذلك - وهو الخوف الحامل على ذلك الاحتناب - في القلب، هذا تحقيقه فتأمله .

البحث الثامن : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » أقول : كل المسلم مبتدأ وحرام خبره ، ودمه ومابعده بدل منه ، وجعل هذه الثلاثةَ كُلَّ المسلم وحقيقَتَهُ لشدة اضطراره إليها . أما الدم فلأن به حياته ، والمال مادة / الدم ، فهو مادة الحياة ، والعرض به قيام صورته المعنوية ، ١١٠س واقتصر على هذه الثلاثة لأن ما سواها فرع عليها ، وراجع إليها لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية فلا حاجة إلى غير ذلك .

وقد وقع في هذا الحديث إضافة كل إلى المعرفة ، وقد أنكره بعضهم ، وقال : لاتضاف إلا إلى نكرة نحو ﴿ **كل شيء هالك إلا وجهه** ﴾ [سورة القصص : ٨٨] والله عز وجل أعلم بالصواب .

/ الحديث السادس والثلاثون : ١٦٩ب

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يَسَّر على معسر يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . رواه مسلم بهذا اللفظ[1].

القول في لفظه ومعناه .

أما لفظه فقوله : « نَفَّس » فَرَّج ، وهو من تنفس الخناق ، وأصله من التنفس[أ]، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا .

والكربة ما أهَمَّ النفس وغمَّ القلب ، كأنها مشتقة من « كرب » التي للمقاربة لأن الكربة تقارب أن تزهق النفس .

والطريق فعيل من الطرق لأن الرجل ونحوها تطرقه .

ويلتمس يطلب ويبغي . والسكينة ثبوت الطمأنينة . وغشيتهم الرحمة خالطتهم وعمتهم . وحفتهم أحاطت بهم ﴿ **وترى الملائكة حافين من حول**

(أ) في س من التنفيس .

(١) ٤/٢٠٧٤ .

العرش ﴾ [سورة الزمر : ٧٥] . وبَطَّأَ بِهِ ، وأَبْطَأَ بِهِ : أخَّره .

وأما معناه ففيه أمور :

الأول : فضيلة تنفيس الكرب عن المؤمنين وأن ذلك يجازى عليه بجنسه من تنفيس كرب الآخرة .

والأصل والقياس أن الجزاء يكون من جنس العمل ثوابا وعقابا كالتنفيس بالتنفيس ، والستر بالستر ، والعون بالعون في هذا الحديث ، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة .

وقياس هذه القاعدة أن يقطع ذكر الزاني وفرج الزانية لتكون العقوبة في محل الجناية قياسا على قطع اليد والرجل في السرقة ، لكن لما كان الذكر والفرج آلة التناسل الحافظ للنوع كان مراعاة(أ) بقائه أصلح .

وإنما كان تنفيس الكرب مطلوبا للشرع مثابا عليه لأن الخلق عيال الله عز وجل فتنفيس كربهم إحسانٌ إليهم ، والعادة أن السيد والملك يحب الإحسان إلى عياله وحاشيته والمحسن إليهم .

وفي الأثر « الخلق عيال الله فأحبهم / إلى الله أرفقهم بعياله »(١). ١٧٠ب

الثاني: فضيلة التيسير على المعسر، والجزاء عليه بحسبه في الآخرة / كما ١١١س مَرَّ في تنفيس(ب) الكربة .

(أ) في م رعاية .

(ب) في س تفسير .

(١) سبق تخريجه .

الثالث : فضيلة ستر عورة المسلم ، والمكافأة عليها بجنسها كما مَرَّ ، ولأن الله عز وجل حَيِيٌّ كريم ، وستر العورة من الحياء والكرم ، ففيه تخلق بِخُلُق الله عز وجل ، والله عز وجل يحب التخلق بأخلاقه .

فإن قلت(أ): لم قال : « من نَفَّسَ عن مؤمن كربة .... » وقال : « من ستر مسلما .... » .

قلت(ب): يحتمل أنه من باب تغاير الألفاظ دفعا للتكرار ، ويحتمل أن الكربة لما كانت معنى باطنا على مامَرَّ من(جـ) تفسيرها ناسبت الإيمان الذي هو باطن ، وهو التصديق كما مَرَّ في حديث جبريل عليه السلام ، والستر لما كان إنما يتعلق بالأمور الظاهرة غالبا كالأعمال العلانية ناسب وصف الإسلام الذي هو أعمال ظواهر(د).

فإن قيل : لم قال : « نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ... » ولم يقل : من كرب الدنيا ، وقال : « ستره الله في الدنيا والآخرة .... » فكافأه بالستر فيهما ؟ .

قلنا : يحتمل أن هذا اتفاق لأن الترغيب حاصل بكلا الأمرين ، أعني التنفيس والستر في الدارين ، أو في أحدهما ، ويحتمل أن الدنيا لما كانت محل

(أ) في س فان قيل .

(ب) في س قلنا .

(جـ) في م في .

(د) في ب ظاهرة .

العورات والمعاصي احتيج إلى الستر فيها ، وأما الكُرَبُ فهي وإن كانت الدنيا محلا لها لكن لانسبة لِكُرَبِهَا إلى كرب الآخرة حتى تذكر معها .

الرابع : فضيلة عون الأخ على أموره والمكافأة عليها بجنسها من الإعانة الإلاهية .

وقوله : « ما كان العبد في عون أخيه » أي : مدة كونه في عونه ، ولافرق بين كونه في عونه بقلبه أو بيده أو بهما لأن الكل عون .

فإن قيل : هل يثاب على تنفيس كربة غير المؤمن والتيسير عليه وستره وإعانته أم يختص ذلك بالمؤمن ؟ .

قلنا : ظاهر الحديث اختصاصه بالمؤمن والمسلم والأخ في الدين ، والأشبه أن ذلك يثاب عليه في المؤمن والكافر لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء »[1] وقوله : « في كل كبد حَرَّى أجر »[2] ويحمل الحديث المذكور على أن المؤمن أولى بتنفيس الكربة عنه من الكافر لشرف[أ] الإيمان ، والأجر عليه أعظم ، ثم يليه الذمي ، ثم المستأمن ، ثم الحربي على حسب قوة تعلقهم بالإسلام وضعفه وهذا أحسن .

الخامس: أن سلوك طريق العلم يجازى عليه بتسهيل طريق[ب] إلى الجنة،

(أ) في س بشرف .

(ب) في س طريق الجنة .

(١) الحديث السابع عشر من هذا الأربعين .

(٢) سبق تخريجه .

وهو يحتمل وجهين :

أحدهما : أن طلب العلم وتحصيله يرشد إلى سبيل الهداية والطاعة الموصلة إلى الجنة ، وذلك بتسهيل الله عز وجل له[أ]، وإلا فبدون لطفه وتوفيقه لاينتفع بشيء من علم ولاغيره .

والثاني : أنه يجازى على طلب العلم وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بقطع العِقَابِ[١] الشاقة دونها يوم القيامة ، بأن يُسَهَّلَ عليه الوقوف في المحشر[ب] والجواز على الصراط ونحو ذلك .

والعلم الذي / يترتب على التماسه تسهيل طريق الجنة هو العلم الشرعي ١١٢س النافع بنية القربة والانتفاع ، ونفع الناس به كعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله ونحو ذلك ، لا الخارج عن علم الشرع كالفلسفة من منطق وإلاهي وطبيعي[جـ] ورياضي إلا أن يقصد بتعليمها معرفة مذاهب أهلها للرد عليهم ودفع شبههم[د] وكف شرهم عن الشريعة فيكون من باب إعداد العدة ، هذا قول غالب مشايخ الشريعة كالحليمي في شعب الإيمان[٢]، وغيره ، وهو

(أ) في س عليه .

(ب) في س الحشر .

(جـ) في م وطبعي .

(د) في ب شبهتهم .

(١) جمع عقبة .

(٢) الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أوحد الشافعيين بما وراء النهر ت ٤٠٣ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٣٣/٤ وانظر المنهاج في شعب الإيمان ١٩٥/٢-٢٠٠ .

كلام صحيح ، غير أنا نستثني من ذلك المنطق فإنه علم مفيد لامحذور فيه ، إنما المحذور في غيره من علومهم ، ولأنه نحو المعاني ، كما أن النحو منطق الألفاظ ، ولأن بعض فضلاء الأصوليين صَرَّحَ ، وبعضهم عَرَّضَ بأن المنطق علم شرعي ، وهو كالعربية في أنه من مواد أصول الفقه لأن الأحكام الشرعية لابد من تصورها والتصديق بها إثباتا أو نفيا ، والعلم المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق هو المنطق ، فوجب أن يكون علما شرعيا ، إذ المراد بالعلم الشرعي ماصدر عن الشرع ، أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام، أو توقف كمال كعلم العربية[أ] والمنطق.

واعلم أني قررت هذا البحث مع علمي بأن أكثر الفقهاء يكرهونه لما تقرر عندهم من النفرة عن المنطق ، ومع أني - علم الله - لا أعرف المنطق، وإنما هو شيء قاد إليه الدليل ، ثم إن لهم فيه سلفا فاضلا كالغزالي والرازي وأبي الحسين البصري والسيف الآمدي وابن الحاجب وشراح كتابه من بعده كل هؤلاء عارفون بالمنطق فلا وجه لنفرتهم عنه وإنكارهم / له[1]. ١٧٢ب

(أ) في ب ، م كالعربية .

(١) اشتد نكير الأئمة الذين صفت مشاربهم من كدر المنطق والفلسفة وخلصت مشارعهم من لوثة التراث اليوناني على الذين أدخلوا المنطق والفلسفة في علوم الإسلام ، وفتحوا على المسلمين باب شر بذلك فقال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح : « الفلسفة أس السفه والإنحلال ، ومادة الحيرة والضلال ، ومثار الزيغ والزندقة ، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة ، ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان » .

إلى أن قال : « وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر شر ، وليس الاشتغال بتعليمه

فإن قلت : قوله : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما » عام في كل علم شرعي أو فلسفي ، فلم خصصتموه بالعلم الشرعي ؟ .

قلنا : بدليل قوله : « سهل الله له به طريقا إلى الجنة » والعلوم التي يطلب بها الجنة ويسهل بها طريقها هي الشرعية(أ) دون غيرها .

السادس : أن الاجتماع في بيوت الله عز وجل لمذاكرة الكتاب

(أ) في س الشريعة .

⇐ وتعلمه مما أباحه الشارع ، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام الأمة وسادتها ، وأركان الأمة وقادتها قد برأ الله الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره . وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة ، وليس بالأحكام الشرعية - ولله الحمد - افتقار إلى المنطق أصلا . وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن ، لاسيما من خدم نظريات العلوم الشرعية ، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لامنطق ولافلسفة ولافلاسفة » فتاوى ابن الصلاح (٢٠٩/١ طبعة قلعجي) .

وقال شيخ الاسلام - وهو حامل لواء الإجهاز على المنطق والفلسفة - : « وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك ، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق ، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني » .

إلى أن قال : « بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ، ويبعد الإشارة ، ويجعل القريب من العلم بعيدا ، واليسير منه عسيرا ، ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق ، مع قلة العلم والتحقيق » نقض المنطق ١٦٩ .

ولشيخ الإسلام كتابان في رد المنطق أحدهما : كتاب الرد على المنطقيين ، وثانيهما : نقض المنطق ، ولجلال الدين السيوطي كتاب حافل في جمع فتاوى العلماء الذين حَرَّموا المنطق ، وهو: القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق . وقد حققه الأخ البحاثة محمد عزير شمس .

ومدارسته يجازى عليه بأشياء :

أحدها : نزول السكينة عليهم لأنها الطمأنينة ، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب ، والمراد أنها تطمئن للإيمان حتى يفضي بها إلى الروضات(أ) في جوار الرحمن .

الثاني : غشيان الرحمة لهم لأن ذكر الله تعالى إحسان، والرحمة إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

الثالث : حفت الملائكة بهم لاستماع الذكر تعظيما للمذكور وإكراما للذاكر .

الرابع : ذكر الله عز وجل لهم فيمن عنده من الملائكة لقوله عز وجل ﴿ **فاذكروني أذكركم** ﴾ [سورة البقرة : ١٥٢] ﴿ **ولذكر الله أكبر** ﴾ [سورة العنكبوت : ٤٥] وقوله : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منه »(١).

وقوله : « وما اجتمع قوم » قد سبق الخلاف في القوم ، فإن قلنا : هم الذكور والإناث فلا إشكال ، وإن قلنا : هم الرجال خاصة ألحق النساء بهم في ذلك بالقياس ، وأنهن إذا اجتمعن / لذكرٍ أو تلاوة حصل لهن الجزاء المذكور لاشتراك القبيلتين(ب) في التكليف . ١١٣س

(أ) في س ، م الرضوان .

(ب) في ب القبيلين .

(١) رواه البخاري ٢٦٩٤/٦ ومسلم ٢٠٦١/٤ من حديث أبي هريرة .

فإن قلت : قوله : « في بيوت الله » هل هو قيد في حصول الجزاء المذكور أم لا ؟ .

قلنا : يحتمل ذلك إظهاراً لتشريف بيوت الله عز وجل على غيرها ، والأشبه أنه لايختص ، بل الذكر في بيوت الله عز وجل كالذكر في غيره لأن الأرض كلها مسجد ، غير أنه في البيوت المعدة للعبادة أكمل(أ).

السابع : أن الإسراع إلى السعادة إنما هي بالأعمال ، لا الأنساب لقول الله عز وجل ﴿ **إن أكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾ [سورة الحجرات : ١٣] وقوله عليه الصلاة والسلام : « ائتوني بأعمالكم ولاتأتوني بأنسابكم » .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « كلكم من آدم ، وآدم من تراب »(١) ولأن الله عز وجل خلق الخلق لطاعته ، وهي المؤثرة لاغيرها ﴿ **فإذا نفخ في الصور / فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون** ﴾ [سورة المؤمنون : ١٠١] . ١٧٣ب

واعلم أن الناس إما عامل بنسب ، أو لاعامل ولانسب ، أو عامل لانسب(ب)، أو نسب لاعامل ، والتأثير في ذلك كله للعمل لاللنسب .

والله عز وجل أعلم بالصواب .

(أ) في م أفضل .

(ب) في س لابنسب .

(١) رواه الترمذي ٣٨٩/٥ بنحوه من حديث ابن عمر . صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٠٨/٣ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم حديث ٢٧٠٠ .

الحديث السابع والثلاثون :

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال : إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ، ثم بَيَّنَ ذلك ، فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف[1].

قوله : « إن الله كتب الحسنات والسيئات » أي : أمر الحفظة بكتابتها، أو كتبها في علمه على وفق الواقع منها .

قوله : « ثم بين ذلك » أي : فَصَّله ، يعني النبي ﷺ فَصَّل بقوله : « فمن هَمَّ بحسنه .... » إلى آخره ما أجمله بقوله : « إن الله كتب الحسنات والسيئات » .

ثم اعلم أن الإنسان إذا هَمَّ بعمل فإمَّا أن يَهُمَّ بحسنة ، أو سيئة ، وعلى التقديرين فإما أن يعملها أو لايعملها ، فإن هَمَّ بحسنة و لم يعملها كتبت حسنة ؛ لأن الهمَّ بالحسنة سبب إلى عملها ، وسبب الخير خير ، فالهَمُّ بالحسنة خير ، وإن هَمَّ بها وعملها كتبت عشر حسنات بالتضعيف تفضلا ﴿ **من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها** ﴾ [سورة الأنعام : ١٦٠] ثم تضاعف بحسب النية

---

(١) رواه البخاري ٢٣٨١/٥ ومسلم .

والإخلاص ونحوهما من الأعمال الصالحة إلى ما ذكر في الحديث ، لقوله عز وجل ﴿ **مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم** ﴾ [سورة البقرة: ١٦١] يعني بعد سبعمائة ضعف بدليل الحديث « ... إلى أضعاف كثيرة ... » فإن هَمَّ بسيئة و لم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه إنما تركها بعد أن هَمَّ بها مراقبة لله عز وجل .

وفي بعض الحديث / « إنما تركها من جَرَّائي »[1] أي : من أجلي ، وإن ١٧٤ب هَمَّ بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة أخذاً[أ] بالتفضيل في جانب الخير والشَر / وكقوله عز وجل ﴿ **ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها** ﴾ [سورة الأنعام : ١١٤س ١٦٠] .

قلت : ثم إن الشيخ محيي الدين المصنف رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث بكلام تضمن[ب] تنبيها على بعض فوائد الحديث ، وأنا أذكرها بلفظه .

قال رحمه الله تعالى : فانظر يا أخي - وفقنا الله وإياك - إلى عظيم لطف الله تعالى ، وتأمل هذه الألفاظ ، وقوله : « عنده » إشارة إلى الاعتناء بها ، وقوله : « كاملة » للتأكيد وشدة الاعتناء ، وقال في السيئة التي هَمَّ بها

(أ) في س أخذ .

(ب) في س يتضمن .

(١) هي رواية لمسلم ضمن الحديث .

ثم تركها ، « كتبها الله حسنة كاملة » فأكدها بكاملة ، « وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة » فأكَّد تقليلها بواحدة ، ولم يؤكدها بكاملة . فلله الحمد والمنة سبحانه لانحصي ثناء عليه ، وبه التوفيق . انتهى كلامه .

قلت : حاصل هذا أن لفظ الحديث نطق معناه في إفادة فضل الله عز وجل وبِطَوْلِهِ بتضعيف الحسنات وتكميلها والاعتناء بها ، وإفراد السيئة وتقليلها ، وبالجملة مسامحة الله عز وجل خلقه في المعاملة تضعيفا في الخير ، وتخفيفا في الشر ، ولذلك جاء في بعض الروايات الصحيحة « ولايهلك على الله إلا هالك »[1] أي : لايُعَاقَبُ مع هذه المسامحة إلا مفرط غاية التفريط .

واعلم أن قوله في أول الحديث : عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه يقتضي أنه من الأحاديث الإلاهية المنسوبة إلى كلام الله عز وجل نحو « أنا عند ظن عبدي بي »[2] وليس المراد ذلك ، إنما المراد فيما يحكيه عن فضل ربه ، أو حكم ربه ، أو نحو ذلك . والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) هي رواية لمسلم ضمن الحديث .

(٢) سبق تخريجه .

الحديث الثامن والثلاثون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وماتقرب إليَّ عبدي بشيء أحب اليَّ مما افترضته عليه ، ومايزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي / يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني **١٧٥ب** لأعيذنه . رواه البخاري[١].

أقول: هذا من الأحاديث الإلاهية لأنه من كلام الله عز وجل ، غير أنه ليس له حكم القرآن لعدم تواتره .

قوله : « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » أي : أعلمته أني محارب له، ومنه ﴿ **فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله** ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٠] وولي الله عز وجل من تولاه بالطاعة والتقوى ، فتولاه[أ] الله عز وجل بالحفظ والنصرة .

وقد استمرت العادة أن عَدُوَّ العدو صديق ، وصديقَ الصديق صديقٌ ، وعَدُوَّ الصديق عَدُوٌّ ، وصديقَ العَدُو عَدُوٌّ، فكذلك عَدُوُّ ولي الله عَدُوُّ اللَّهِ، فلا جرم يحاربه الله تعالى ، ومحاربة الله عز وجل عبده تحصل بأكل الربا ، وبمعاداة أوليائه / وبقطع الطريق خصوصا ، وبالجملة بعموم معاصيه ، وإنما **١٥٥س** الصور المخصوصة التي ذكرناها وردت في الكتاب والسنة .

(أ) في س ، والاه فتولاه الله .

(١) ٥/٢٣٨٥ .

قوله : « وماتقرب اليَّ عبدي » إلى آخره .

اعلم أن التقرب إلى الله تعالى إما أن يكون بالفرائض أو بالنوافل ، وأحبها إلى الله عز وجل وأشدها إليه تقريبا[أ] الفرائض لأن الأمر بها جازم، وهي تتضمن أمرين :

الثواب على فعلها ، والعقاب على تركها ، بخلاف النوافل فان الأمر بها غير جازم ، ويثاب على فعلها ، ولايعاقب على تركها ، فالفرائض أكمل ، فكانت إلى الله عز وجل أحب وأشد تقريبا .

ويقال : إن النفل جزء من سبعين جزءاً من الفرائض[ب]، فركعة الفرض مثلا بسبعين من النفل ، فبالضرورة يكون الفرض أحب إلى الله عز وجل ، وأشد تقريبا في الأصل ، فصار الفرض كالأصل والأُس ، والنفل كالفرع[حـ] والبناء على الأس .

وسِرُّ ذلك أن الفرض فيه العمل والإيمان بوجوبه ، وهو من باب الإيمان بالغيب ، وهو عظيم .

قوله : « ومايزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه » هذا معلوم من الشاهد ، فإن الإنسان إذا داوم على خدمة[د] السلطان ومهاداته أَحبَّه وقربه .

(أ) في ب تقربا .

(ب) في ب الفرض .

(حـ) في م الفروع .

(د) في ب ، م داوم خدمة .

قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » إلى آخره .

اختلف / الناس في وجه هذا الكلام ، والعلماء المعتد بقولهم على أنه مجاز ١٧٦ب وكناية عن نصرته وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه وتعالى نزل نفسه من عبده منزلة الجوارح والآلات التي يدرك ويستعين بها ، ولهذا يقول في رواية « في يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشي » .

والاتحادية زعموا أن الكلام على حقيقته وأن الله عز وجل هو عين عبده ، أو حال فيه كما أشرنا إليه من دليلهم في حديث جبريل عليه السلام.

وقوله : « وإن سألني أعطيته » يعني ما سأل « ولئن استعاذني لأعيذنه » يعني مما يخاف لأن التقدير أنه تقرب إلى الله عز وجل فأحبه ، وهذه حال(أ) الحبيب مع المحب يعطيه ما سأل ويعيذه مما استعاذ .

وقوله : « حتى أحبه » بضم الهمزة وفتح الباء ، ويبطش بفتح الياء وكسر الطاء ، واستعاذني ضبط بالنون والباء ثاني الحروف ، وكلاهما صحيح ، يقال : استعذت زيداً من كذا ، واستعذت به من كذا .

وقوله : « مما افترضته عليه » أي : من أدائه كما صرح به في رواية .

وهذا الحديث يرجع إلى قوله عز وجل ﴿ **ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون** ﴾ [سورة يونس : ٦٣] وقوله عز وجل ﴿ **ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى** ﴾ [سورة الأنفال : ١٨] إذ هو شبيه بقوله : « ويده التي يبطش بها » وقوله : « في يسمع وبي يبطش(ب) » .

(أ) في م حالة .

(ب) في م يبصر .

وهذا الحديث أصل في السلوك إلى الله عز وجل والوصولِ إلى معرفته ومحبته ، وطريقُهُ أداءُ المفروضات ، وهي إما باطن وهو الإيمان ، أو ظاهر وهو الإسلام ، أو مركب منهما وهو الإحسان فيهما كما مَرَّ في حديث جبريل عليه السلام ، والإحسان هو المتضمن لمقامات السالكين التي ذكرها شيخ الإسلام الأنصاري[1]، وغيره من التوكل والزهد / والإخلاص والمراقبة والتوبة واليقظة ونحوها ، وهي كثيرة ، فإذاً حديث جبريل جمع الشريعة والحقيقة[2].

والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) هو الإمام القدوة ، الحافظ الكبير ، أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي ، من ذرية أبي أيوب الأنصاري ، مؤلف كتاب ((ذم الكلام)) وكتاب ((منازل السائرين)) الذي شرحه ابن القيم بـ ((مدارج السالكين)) قال الذهبي : ولقد بالغ أبو إسماعيل في ((ذم الكلام)) على الاتباع فأجاد ، ولكنه له نفس عجيب لايُشبه نفس أئمة السلف في كتابه ((منازل السائرين)) ففيه أشياء مطربة ، وفيه أشياء مشكلة ، ومن تأمَّله لاح له ما أشرت إليه . سير أعلام النبلاء ٥٠٩/١٨ .

(٢) تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة تقسيم فاسد لأن الحقيقة عند أهلها : هو السلوك الذي لايتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ، ونحو ذلك . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٦٩/١٠ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ١٠٥١/٣ .

الحديث التاسع والثلاثون :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي / الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . حديث حسن رواه ١٧٧ب
ابن ماجه والبيهقي وغيرهما[١].

قلت : وقد يروى هكذا « عفي لأمتي عن الخطأ »[٢] الحديث ، وهو أحسن انتظاماً ، ووجه انتظام الأولى أن تجاوز ضُمنَ[أ] معنى ترك تقديره : إن الله ترك لي عن أمتي الخطأ ، أو تقديره : إن الله تجاوز لي من أمتي عن الخطأ[٣].

وأَحْسِبُهَا مُرَكَّبَةً من عَجُزِ هذا الحديث ، وَصَدرِ قَولِهِ : « ان الله تجاوز لأمَّتِي عمَّا وسوست به صُدورُهَا » الحديث .

وبالجملة إذا فُهِمَ المعنى فلا مبالاة باضطراب الألفاظ .

وهذا الحديث عام النفع ، عظيم الوقع ، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان إما أن يصدر عن قصد واختيار ، وهو العمد مع الذكر اختيارا ، أو لا عن قصد واختيار ، وهو الخطأ والنسيان ، أو الإكراه ، وهذا القسم معفو عنه ، والأول مؤاخذ به ، فإذن هذا الحديث نصف

(أ) في ب تضمن .

(١) رواه ابن ماجه ٦٥٩/١ والبيهقي ٣٥٦/٧ .

(٢) قال الألباني : لم أجده بلفظ « عفي » إرواء الغليل ١٢٣/١ .

(٣) وقال الحافظ ابن رجب : تقديره : إن الله رفع لي عن أُمَّتي الخطأ ، أو ترك ذلك عنهم فإن « تجاوز » لا يتعدَّى بنفسه . جامع العلوم والحكم (٣٦٦/٢ تحقيق شعيب الأرناؤوط) .

الشريعة بهذا الاعتبار .

والعفو عن هذه الأفعال هو مقتضى الحكمة والنظر مع أن الله عز وجل لو وَاخَذَ بها لكان عادلا .

ووجه ذلك أن فائدة التكليف وغايته تمييز الطائع من العاصي ﴿ **ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة** ﴾ [سورة الأنفال : ٤٣] لكن الطاعة والمعصية يستدعيان قصدا ونية يستند إليهما الثواب والعقاب ، والمخطئ والناسي لاقصد لهما ، وكذلك المكره إذ القصد لمن أكرهه لا له ، وهو كالآلة المكرهة ، ولهذا ذهب غالب الأصوليين إلى أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين .

ووجه عموم نفع هذا الحديث أن الفعل خطأ ونسيانا وإكراها يقع في الطهارات والصلوات والصيام والحج والطلاق وغيرها من أبواب العلم في صور كثيرة ومسائل عديدة .

ثم قوله : « عفي لأمتي عن الخطأ ، وتجاوز لي عن أمتي الخطأ » هل التجاوز عن حكم الخطأ ، أو عن إثمه ، أو عنهما جميعا ؟ وكل محتمل ، والأشبه العفو عن الإثم ، فمن ثم قيل : الكلام في الصلاة ، والأكل في الصوم / والوطء فيه ، وفي الحج ناسيا يبطلهن حكما ، ولا إثم على الفاعل . ١٧٨ب

وفي هذه المسائل ونحوها خلاف بين الأئمة ، فإن قلنا : العفو عن حكم الفعل وإثمه احتيج في تعليق الأحكام ببعض صور الخطأ والنسيان والإكراه إلى دليل منفصل ، وذلك كالقتل إذا كان عمدا أثم القاتل ، ولزمه الضمان حكما ، وإن كان خطأ سقط الإثم ، والضمان حكما بمقتضى العفو عنهما ،

لكن الإجماع على وجوب الضمان بالدية ما لم يَعْفُ الولي ، فيحتاج لوجوب[أ] الضمان إلى دليل منفصل ، وهو أن الضمان حق المكلف واستيفاؤه من باب العدل ، لامن باب / التكليف ، ودليل العدل قائم قاطع فلتجب الدية في ١١٧س الخطأ بموجبه .

وإن قلنا : إن العفو في الخطأ عن الإثم فقط بقي الحكم على أصل اقتضاء الفعل له عمدا ، فيسقط الإثم عن القاتل خطأ بموجب العفو في الحديث المذكور ، ويبقى وجوب الضمان على الأصل لأنه كان واجبا حال العمد ، والأصل بقاء ما كان على ما كان .

والفرق بين العمد والخطأ حاصل بارتفاع الإثم ، أما ترتب الإثم على الخطأ[ب] ونحوه فهو تكليف مالايطاق .

وهاهنا مسألة تتعلق بالإكراه ، وهي مسألة التقية التي اختلف فيها الشيعة وأهل السنة ، وحجة أهل السنة على إنكارها : هو أن التقية نفاق ، والنفاق حرام ، فالتقية حرام .

أما أن التقية نفاق فلأن النفاق هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر مخافة لحوق المكروه ، والتقية هي إظهار الإنسان خلاف ما يُبطنه خيفة على نفسه وهذا هو حد النفاق بعينه .

وأما أن النفاق حرام فلورود الشرع بذم المنافقين عليه ، ولايذمهم إلا على حرام . والإجماع يُثبت أن التقية حرام .

(أ) في م في إيجاب .

(ب) في م على الخطأ فهو جائز على تكليف .

وحجة الشيعة : أن التقية ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وفتاوى العلماء والنظر .

أما الكتاب فلقوله(أ) عز وجل ﴿ **إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان** ﴾ [سورة النحل : ١٠٧] وهو نص في التقية ، إذ هو تجويز لإظهار(ب) الكفر وإخفاء الإيمان خوفا ، وقوله عز وجل ﴿ **لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة** ﴾ [سورة آل عمران : ٢٩] وقرئ ﴿ **تقية** ﴾(١) باللفظ / المتنازع فيه . ١٧٩ب

وأما السنة فلأن النبي ﷺ استأذن عليه رجل فقال : « بئس فتى العشيرة هذا » ثم دخل الرجل فَأَلَانَ له القول وضحك إليه ، فلما سئل عن ذلك قال: « إن أشر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه »(٢) وكذلك صالح الكفار يوم الحديبية على أمور هو يعتقد خلافها ، وذلك عين التقية ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : « إن عادوا فعد »(٣).

(أ) في م فقوله .

(ب) في ب ، م باظهار .

(١) قال أبو حيان : وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والضحاك وأبو حيوة ويعقوب وسهل وحميد بن قيس والمفضل ، عن عاصم تَقِيَّةً على وزن مَطِيَّةٍ وجَنِيَّةٍ ، وهو مصدر على وزن فعيلة وهو قليل نحو النميمة . بحر المحيط ٤٢٤/٢ .

(٢) رواه البخاري ٢٢٤٤/٥ ومسلم ٢٠٠٢/٤ من حديث عائشة .

(٣) رواه عبدالرزاق في تفسيره ٣١١/١ وابن سعد في الطبقات ٢٤٩/٣ وابن جرير في التفسير ١٨٢/١٤ وابن أبي حاتم في التفسير ٢٣٠٤/٧ .

قالوا : ولأن عليا رضي الله عنه إنما بايع أبا بكر رضي الله عنه تقية ، لما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت في أثناء حديث البيعة : فكان لعلي وجه من الناس في حياة فاطمة ، فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي ، فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع لمصالحة أبي بكر ، فقال له : موعدك البيعة العشية ...[١] الحديث.

ومعنى ضرع : ذلَّ وخضع وانقاد ، وهو نصٌّ فيما ادعيناه .

وأما فتاوى العلماء فلأن أكثرهم على أن يمين المكره وطلاقه وهبته وتصرفاته لاتنفذ[أ] حتى ضرب مالك في ذلك سبعين سوطا على أن يفتي بانعقاد يمين المكره فلم يفعل ، ودليل ذلك قوله ﷺ : « لاطلاق في إغلاق »[٢] أي : في إكراه .

وأما النظر فلأن في التقية جمعا بين مصلحتين حفظ الاعتقاد[ب] الباطن ، ودفع الضرر عن الظاهر ، ونقلوا عن / جعفر الصادق أنه قال : « التقية ديني ١١٨س ودين آبائي »[٣].

(أ) في ب لاتنعقد .

(ب) في م للاعتقاد .

(١) رواه البخاري ١٥٤٩/٤ ومسلم ١٣٨٠/٣ .

(٢) رواه أبو داود ٦٤٢/٢ وابن ماجه ٦٦٠/١ من حديث عائشة . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١٧٩/٢ .

(٣) الكافي للكليني ٢١٩/٢ وهو عند الرافضة كالبخاري عند أهل السنة .

وأجابوا عن حجة[أ] الأولين ؛ أن قولكم : التقية نفاق ؛ يمكن تسليمه ، لكن لم قلتم : إن كل نفاق حرام ، وظاهر أنه ليس كذلك ، فإن النفاق ضربان : لغوي ، وعرفي ، فاللغوي هو إظهار الإنسان خلاف مافي نفسه خوفا من المكروه ، والعرفي إظهار الإيمان والسنة وإخفاء الكفر والبدعة خوفا من المكروه ، فالنفاق لغة أعم منه عرفا ، والحرام إنما هو النفاق عرفا ، لا النفاق لغة ، وإلا لوجب أن يكون من أظهر الكفر وأخفى الإيمان خوفا منافقا آثما ، وهو خلاف نص القرآن ، وحينئذ نقول : التقية التي فيها النزاع - إن سلّمنا أنها نفاق - فهي نفاق لغوي ، لاعرفي فلا يكون حراما[١].

واعلم / أن هذا النزاع الطويل بينهم في التقية استدلالاً وجوابا ذاهب في السائب هدراً[ب]، فإن حُلَّ[حـ] الخلاف بينهم إنما هو في مبايعة علي بن أبي طالب أبا بكر رضي الله عنهما تقية ، فادَّعاه الشيعة كما مَرَّ ، ونفاه أهل السنة لأنه نفاق ، وهو لاينبغي نسبته إلى علي رضي الله عنه . ١٨٠ب

أما التقية في غير ذلك فلا مبالاة بإثباتها وجوازها ، وإنما يكره عامة الناس لفظها لكونها من مستندات الشيعة ، وإلا فالعلماء مطبقون على

(أ) في ب : عن حجة الأولى إن التقية نفاق .

(ب) في م لا أثر له هدرا .

(حـ) في م محل .

(١) لم يحسن المؤلف صنعا ، حيث ساق استدلال أهل السنة مبتورا في قالب ضعيف ، وساق استدلال الرافضة مستوفى في أحسن سياق ، وذلك يُطرِّقُ عليه الشائنين له ، الناسبين إليه التشيع .

استعمالها ، وبعضهم يسميها مداراة ، وبعضهم مصانعة ، وبعضهم عقلا معيشيا ، ودَلَّ عليها دليل الشرع كما سبق[١].

وهذا الحديث يرجع إلى قوله عز وجلَّ ﴿ **وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم** ﴾ [سورة الأحزاب : ٥] ونحوه .

والله عز وجل أعلم بالصواب .

---

(١) عرف الحافظ ابن حجر التقية بأنها : الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير . الفتح (١٢/٣١٤ الطبعة السلفية) .

وتقية أهل السنة وتقية الرافضة مختلفتان :

- فالتقية عند الرافضة ركن من أركان دينهم ، بل هي تسعة أعشار الدين عندهم ، ولا دين لمن لاتقية له ، وهي أحد الذنبين اللذين لايغفران ، ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان عندهم . ويلتزم بها الرافضة ويستعملونها مع من يأمنون جانبه ، ومع من يحذرونه ، وبهذا تلتقي التقية مع الكذب والنفاق والخداع .

وأما التقية عند أهل السنة فهي رخصة في حالة الضرورة ، والعزيمة أفضل منها .

وقد أفاض العلامة أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٣/٧٣-٧٦ في أقسامها وأحكامها ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/٣١٤-٣١٥ .

وانظر (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية) تأليف د/ ناصر الفقاري ٢/٨٠٥-٨١٩ .

الحديث الأربعون :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . رواه البخاري[١].

وهذا الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة .

قال الشيخ : معناه لاتَرْكَنْ إليها ولاتتخذها وطنا ، ولاتحدث نفسك بطول البقاء فيها ، ولا بالاعتناء بها ، ولاتتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ، ولاتشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله . انتهى .

قلت : عابر السبيل المارُّ على الطريق قاطعاً[أ] لها بالسير ، أو من في معناه غير مقيم بها .

ولاشك أن الإنسان إنما أوجد ليمتحن بالطاعة والمعصية ليكون من أهل الثواب أو العقاب ، أو من أصحاب اليمين ، أو الشمال بدليل قوله عز وجل ﴿ **إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا** ﴾ [سورة الكهف : ٨] وقوله عز وجل ﴿ **الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن**

(أ) في س قاطع .

(١) ٥/٢٣٥٨ .

عملا ﴾ [سورة الملك: ٢] وحينئذ هو كعبد أرسله سيده في حاجة إلى بلد غربة، فهو فيه غريب عابر سبيل فشأنه أن يبادر بقضاء / ما أرسله فيه ثم يعود إلى وطنه .

وقول ابن عمر رضي الله عنه هو مقتضب من معنى الحديث لأن الغريب لايدري متى يتوجه إلى وطنه مساء أو صباحاً / فهو إذا أمسى في بلد ١٨١ب غربة لاينتظر الصباح ، وإذا أصبح لاينتظر المساء ، فكذلك الإنسان في الدنيا الذي هو مشبه(أ) بالغريب في حاله وإمكان(ب) حدوث ترحاله(جـ).

وقوله : « خذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك » أي : اعمل في حياتك ما تلقى(د) نفعه بعد موتك ، وبادر أيام صحتك فإن المرض قد يطرأ فيمنعك من العمل فتقدم المعاد بغير زاد .

والله عز وجل أعلم بالصواب .

(أ) في م يشبه الغريب .

(ب) في م وآن .

(جـ) في س تراحله .

(د) في س يبقى .

الحديث الحادي والأربعون :

عن أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . حديث حسن صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .

أقول : هذا الكتاب هو (كتاب الحجة في اتباع المحجة في عقيدة أهل السنة) وهو كتاب جيد نافع ، وقدره كالتنبيه مرتين ، أو مرة ونصفا ، وقد طالعته أو أكثره ، ولا استحضر الآن اسم مصنفه[1].

وهذا الحديث على وجازته واختصاره من الجوامع لهذه[أ] الأربعين وغيرها من السنة ، وبيانه أن النبي ﷺ إنما جاء بالحق وصَدَّقَ المرسلين ، ثم إن شئت فسرت الحق بالدين، وهو مشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان، والنصح لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وعلى الإيمان والاستقامة، وهذه أمور جامعة لايبقى بعدها إلا تفاصيلها التي هي في ضمنها، وإن شئت فسرت الحق بالتقوى ، وهي مشتملة على ما ذكرناه أيضا ، فإذا[ب] كان هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي ﷺ من الدين والتقوى فقد استوفى حقيقة الإيمان .

(أ) في م لهذا .

(ب) في س ، م فان .

(١) هو الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث مفيد الشام شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الشافعي ولد قبل سنة عشر وأربعمائة ، وصنف كتاب « الحجة على تارك المحجة » توفي سنة تسعين ، يعني وأربعمائة . السير ١٩/١٣٦-١٤٢ .

ثم[أ] اعلم أن كلا من الناس إما أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول، أو يكون ما جاء به الرسول تابعا لهواه ، أو يكون هواه تابعا لبعض ما جاء به الرسول دون البعض .

والأول : المؤمن الكامل ،

والثاني : الكافر لأن التقدير أنه أعرض عن جميع ما جاء به الرسول إلى هواه، ومما جاء به الرسول الإيمان، ومن أعرض عن الإيمان فهو كافر لامحالة .

والثالث : إما أن يكون البعض الذي تابع فيه الرسول هو أصل الدين دون فروعه ، أو فروعه دون أصله ، فإن تابعه في أصل الدين وهو الإيمان ، وخالفه / فيما سواه فهو مؤمن فاسق ، وإن كان بالعكس فهو منافق . ١٨٢ب

واعلم أن الهوى يميل بالإنسان بطبعه إلى مقتضاه ولايقدر على جعله تبعا لما جاء به الرسول إلا كل ضامر مهزول .

وحقيقة الهوى شهوات النفس ، وهي ميلها إلى مايلائمها[أ]، وإعراضها عما ينافرها ، مع أنه ربما كان عطبها في الملائم وسلامتها في المنافر .

ويقال : إن هشام بن عبدالملك لم يقل في عمره إلا بيتا واحداً ، وهو قوله :

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الهَوَى قَادَكَ الهَوَى ∴ إِلَى بَعْضِ مَافِيهِ عَلَيكَ مَقَالُ[1]

(أ) في م واعلم .

(أ) في س ملائمها .

(١) البيت بلانسبة في الكامل للمبرد ٥١٧/٢ وهو لهشام في عيون الأخبار ٣٧/١ والفاضل للمبرد ص١٢٣ وبهجة المجالس ٨١٠/١ . وهو برواية أخرى بلانسبة في البيان والتبيين ١٨٧/٣ .

وقال آخر[أ]:

إِنَّ الهَوَانَ هُوَ الهَوَى قُصِرَ اسْمُهُ ∴ فَإِذَا هَوِيْتَ فَقَدْ لَقِيْتَ هَوَانَا[١]

وقال آخر[ب]:

أَنَا بِالهَوَى رَاضٍ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ ∴ عِزِيْ وَإِنْ ضُمَّتْ إِلَيْهِ النُّونُ

/ وقال ابن دريد[٢] : ١٢٠س

وَآفَةُ العَقْلِ الهَوَى فَمَنِ عَلاَ ∴ عَلَى هَوَاهُ عَقْلُهُ فَقَدْ نَجَا

وقال بعض الأصوليين في مسألة تفضيل الملائكة على البشر : من غلب عقله هواه فهو خير من الملائكة ، ومن غلب هواه عقله فالبهيمة خير منه .

والله عزوجل أعلم بالصواب .

(أ) في ب وقال غيره ، وفي م ولغيره .

(ب) في م ولغيره .

(١) البيت لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر في التمثيل والمحاضرة ص١٠٣ ورواية صدره فيه : نونُ الهوانِ من الهوى مسروقةٌ .

(٢) انظر شرح مقصورة ابن دريد لابن هشام اللخمي ص : ٤١٣ .

الحديث الثاني والأربعون :

عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك مادعوتنى ورجوتني غفرت لك ماكان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لوبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لاتشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن[1] .

الكلام على لفظه ومعناه .

أما لفظه فآدم قيل : هو أعجمي لا اشتقاق له ، وقيل : هو عربي مشتق من أديم الأرض لأنه خلق منه ، وهو لاينصرف للعلمية ووزن الفعل إذ وزنه أفعل مثل أحمد .

قوله : « إنك مادعوتني » أي : مدة دعائك ، فهي زمانية نحو ﴿ **مايتذكر فيه من تذكر** ﴾ [سورة فاطر : ٣٨] وعنان السماء بفتح العين قيل : هو السحاب ، وقيل : ماعَنَّ لك منها ، أي : ظهر إذا رفعت رأسك .

وقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان ، والضم أشهر ، ومعناه مايقارب ملأها ، وقيل : ملأها ، وهو أشبه[أ] لأن الكلام في سياق المبالغة .

وأما معناه فالدعاء سؤال النفع والصلاح .

والرجاء : تأميل الخير ، وهو / اعتقاد قرب وقوعه . ١٨٣ب

(أ) في ب الأشبه .

(١) ٥٤٨/٥ في الطبعة الهندية مع تحفة الأحوذي : هذا حديث حسن غريب . وفي طبعة إبراهيم عطوة : هذا حديث غريب .

وقوله : « إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك » لأن الدعاء مخ العبادة ، والرجاء يتضمن حسن الظن بالله عز وجل وهو يقول : « أنا عند ظن عبدي بي »[١] وعند ذلك تتوجه رحمة الله تعالى إلى العبد ، وإذا توجهت لايتعاظمها شيء لأنها وسعت كل شيء .

وقوله : « ولا أبالي » كأنَّه من البال ، فإذا قال القائل : لا أبالي ، كأنه قال : لايشتغل بالي بهذا الأمر ، أو شبيه[أ] بذلك .

قوله : « لو بلغت ذنوبك عنان السماء » إلى آخره أي : ملأت الأرض والفضاء حتى ارتفعت إلى السماء « ثم استغفرتني غفرت لك » وذلك لأن الله عز وجل كريم ، والاستغفار استقالة والكريم يقبل العثرة ويغفر الزلة .

وقال حاتم الطائي :

وأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِيمِ ادخَارَهُ ∴ وأُعْرِضُ عَن شَتْمِ اللَّئِيمِ تكَرُّمَا[٢]

وفي التنزيل ﴿ **استغفروا ربكم إنه كان غفارا** ﴾ [سورة نوح : ١١] ﴿ **وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى** ﴾ [سورة هود : ٣] الآية ونحوها[ب]. وفي الحديث « لو أنكم لاتذنبون لذهب الله بكم ،

(أ) في م شبه .

(ب) في م ونحو هذا .

(١) سبق تخريجه .

(٢) ديوان شعر حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره ص٢٣٨ ورواية الديوان هكذا .

وأَغفِرُ عَورَاءَ الكريمِ اصطِنَاعَهُ وأصفَحُ عن شتم اللئيم تكرماً

ولجاء بقوم غيركم ، فيذنبون ، فيستغفرون فيغفر لهم »[1] وفي التنزيل ﴿ **إن الله يغفر الذنوب جميعا** ﴾ [سورة الزمر : ٥٥] وهذا الحديث على عمومه لأن الذنب إما شرك فيغفر بالاستغفار منه وهو الإيمان ، أو دونه فيغفر بالاستغفار منه وهو سؤال المغفرة ، وحقيقة لفظه / اللهم اغفر لي ، ويقوم مقامه استغفر ١٢١س الله ؛ لأنه خبر في معنى الطلب .

قوله : « لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » إلى آخره معناه أن الإيمان شرط في غفران الذنوب التي هي دون الشرك لأن الإيمان أصل يبنى عليه فبقول الطاعات غفران المعاصي .

أما مع الشرك فلا أصل يبنى عليه ذلك ﴿ **وقدمنا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا** ﴾ [سورة الفرقان : ٣٤] .

والترمذي يجوز فيه ضم التاء والميم ، وفتحهما ، وكسرهما .

واعلم أن الشيخ محيى الدين رحمه الله تعالى صدر الخطبة أنه يأتي بأربعين حديثا ، وقد أتى باثنين وأربعين فقد زاد خيرا ، وكأنه أعجبه الحديثان الزائدان ، وهما جديران بذلك ، فناسب عنده إلحاقهما لأن أولهما : من باب الوعظ بمخالفة الهوى ومتابعة الشرع ، وثانيهما : ترغيب في الدعاء والرجاء والاستغفار من الذنوب والإطماع في رحمة علام الغيوب ، فكان ختم الكتاب به مناسبا .

فإن قيل : ماوجه تخصيص الأربعين دون سائر مقادير العدد حتى صنف

---

(١) رواه مسلم ٤/٢١٠٥ من حديث أبي أيوب الأنصاري بنحوه .

العلماء أربعينياتهم ؟ .

قلنا : أما الحديث في ذلك فقد سبق / أنه لم يصح ، وإنما[أ] ذهب ١٨٤ب
العلماء في ذلك إلى ماروي عن بعض السلف[١] أنه قال : يا أهل الحديث أدّوا زكاة الحديث ربع العشر[ب]، اعملوا من كل أربعين حديثا بحديث ، قال النبي ﷺ : « أدوا ربع عشر أموالكم ، من[جـ] كل أربعين درهما درهم »[٢] وإنما قال ذلك لأنه أقل عدد له ربع عشر صحيح ، وإلا فزكاة الفضة إنما تجب في مائتي درهم فصاعدا .

وليكن هذا الحديث آخر الإملاء في شرح الأربعين ، وقد كنت التزمت في خطبتها التزاما ، ثم لم يتهيأ لي في أثنائها تحقيق مراعاته لأسباب عرضت . فإن رأيتني أيها الناظر قد وفيت بما التزمت فبها ونعمت ، والحمد لله ، وإن رأيتني أخللت بشيء منها فقد أوضحت لك العذر .

(أ) في م فان ما ذهب إليه العلماء .

(ب) في م عشره .

(جـ) في ب في .

(١) يعزى إلى الإمام المحدث الزاهد القدوة الرباني بشر بن الحارث الحافي أنه قال : يا أهل الحديث علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة ، كما يجب على من ملك مائتي درهم خمسة فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع مائتي حديث أن يعمل منها بخمسة أحاديث . تاريخ بغداد ٦٩/٧ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ٣٣٧/٨ ، ٣٤٧ وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي .

قال الذهبي : هذا على المبالغة ، وإلا فإن كانت الأحاديث في الواجبات فهي موجبة ، وإن كانت في فضائل الأعمال ، فهي فاضلة ، لكن يتأكد العمل بها على المحدِّث .

(٢) لايوجد بهذا اللفظ .

ثم اعلم أني إنَّما أشرت إلى تقرير قواعد الأحاديث على وجه كلي في جميعها أو بعضها، وإلا فلو قررت على جهة(أ) التفصيل لاستدعى تطويلا(ب) أقل مايكون في ثلاث مجلدات تفصل في أحدها أحكام الإيمان ، وهو علم أصول الدين ، وفي الثاني حكم الإسلام ، وهو أحكام العبادات وما يتبعها من أحكام الفروع ، وهو علم الفقه أخذا من قوله ﷺ : « قل آمنت بالله ثم استقم » مع حديث جبريل ونحوه من الأحاديث الكلية ، وفي الثالث حكم الإحسان ، وهو علم التصوف والمعاملة والمراقبة ، على مادل عليه حديث جبريل من الإيمان والإسلام والإحسان .

واعلم أنه قد فات الشيخ أن يلحق بالأربعين حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر » فإنه من الجوامع في علم الفرائض ، وهو نصف العلم على ماعرف ولو ألحقه لتكلمنا عليه وضَمَّنَّا الكلام عليه قواعد علم الفرائض(جـ) التي يحتاج إليها ولايستغني كثير من الناس عنها ، لكن حكم المصنف وحسن نظره لاينكر ، / ولعله ترك ذلك ١٢٢س لضرب من النظر . والحمد لله رب العالمين .

واعلم أني أملأت هذا الشرح إملاء فلذلك تراني أورد الحديث المستشهد به باللفظ تارة، وتارة بالمعنى، وتارة أحفظ منه صدره ، أو عجزه،

(أ) في س وجه .

(ب) في ب طولا .

(جـ) في م الفرائض .

وربما اقتصرت على عنوانه واليسير[أ] منه ، وأكثرت[ب] في كلامي التردد كقولي : كذا ، أو كذا ، أو كما قال ، أو نحو ذلك ، أو شبيه به ، كل ذلك احترازا من أن أجزم فيه بشيء من[جـ] غير يقين ، فلا تنكر ذلك فقد عرفت[د] عذري فيه ، غير أنك لاتجد فيه حكماً إلا[هـ] ظاهر الحجة ، واضح المحجة إن شاء الله عز وجل .

وكان ابتدائي فيه يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر ، وفراغي منه يوم الثلاثاء ثامن عشرينه (كذا) كلاهما من سنة ثلاث عشر (كذا) وسبعمائه، بمدينه قوص من أرض الصعيد حامداً لله عز وجل ومصليا على رسول الله ﷺ ومَجَّد وكرَّم وفخَّم وَعَظَّمَ[١].

(أ) في س والمتيسر .

(ب) في م ويكثر .

(جـ) في ب على غير .

(د) في م عرفتك .

(هـ) في ب إلا حكما ظاهر .

(١) في نهاية نسخة (ب) : تم كتاب شرح الأربعين النواوية بحمد الله ، وهو تأليف .... ومولانا العالم العلامة الأوحد الفاضل .... الحبر الفهامة مفتى المسلمين ..... ثم الطوفي رضي الله عنه ..... عن شيخه وعن والديه وعن .... المسلمين وكتب بالجامعة ... يدكاتبه الفقير عبدالرحمن ... الطولوني ..... بتاريخ خامس شهر محرم .....

وفى نهاية نسخة (س) .

..... واضح المحجة إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد

⇐

⇐ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . نجز كتاب شرح الأربعين النووية للعلامة البغدادي بالتمام والكمال ، وكان الفراغ من نسخ هذا الشرح نهار الأربع (كذا) يوم عشرين خلت من شهر القعدة سنة ١١٥٥ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

وفى نهاية نسخة (م) .

.... واضح المحجة إن شاء الله عزوجل ، وكان ابتدائي فيه يوم الإثنين ثالث عشر ربيع الآخرة، وفراغي منه يوم الثلاثاء السابع عشر (كذا) من (كذا) كلاهما من سنة ثلاث عشر وسبعمائة .

وكان بمدينة قوص من أرض الصعيد حامداً لله عزوجلّ ، مصليًا على رسوله عليه السلام .

وكان الفراغ من نسخة يوم الأحد الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ست وخمسين وسبعمائة . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قال محققه نجز نسخ هذا الشرح وكتابة بعض التعليقات نهار الأربعاء ١٤١٨/١/١ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	١م
ترجمة المؤلف	٤م
نسبته إلى التشيع	١١م
الإشارة إلى المصلحة عند الجمهور وعند الطوفي	١٥م
اسم هذا الشرح ونسبته إلى المؤلف	٢٥م
وصف النسخ الخطية للكتاب	٢٧م
عملي في الكتاب	٣٤م
مقدمة المؤلف	١
الحديث الأول : عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنما الأعمال بالنيات	٢٥-٤٤
الحديث الثاني : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل	٤٥-٧٧
الحديث الثالث : عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بني الإسلام على خمس	٧٨-٨٢
الحديث الرابع : عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة	٨٣-٩٠

الموضـــوع	الصفحة
الحديث الخامس :	
عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَدٌّ	٩١-٩٥
الحديث السادس :	
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الحلال بين	٩٦-١٠٣
الحديث السابع :	
عن أبي رُقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : الدين النصيحة	١٠٤-١٠٥
الحديث الثامن :	
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله	١٠٦-١٠٩
الحديث التاسع :	
عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه	١١٠-١١٣
الحديث العاشر :	
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا	١١٤-١١٨
الحديث الحادي عشر :	
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله ﷺ وريحانته رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله ﷺ دع مايريبك إلى مالا يريبك	١١٩-١٢٠

الموضـــوع	الصفحة
الحديث الثاني عشر :	
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه	١٢١-١٢٣
الحديث الثالث عشر :	
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ قال : لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه	١٢٤-١٢٥
الحديث الرابع عشر :	
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث	١٢٦-١٣٣
الحديث الخامس عشر :	
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت	١٣٤-١٣٧
الحديث السادس عشر :	
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ﷺ : أوصني ، قال : لا تغضب	١٣٨-١٤٥
الحديث السابع عشر :	
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء	١٤٦-١٥٢
الحديث الثامن عشر :	
عن أبي ذر جندب بن جنادة ، وأبي عبدالرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال : اتق الله حيث ماكنت	١٥٣-١٥٩

الموضـــوع	الصفحة

الحديث التاسع عشر :

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً ١٦٠-١٦٦

الحديث العشرون :

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى ١٦٧-١٦٩

الحديث الحادي والعشرون :

عن أبي عمرو ، وقيل أبي عمرة ، سفيان بن عبدالله رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك . ١٧٠-١٧١

الحديث الثاني والعشرون :

عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات ١٧٢-١٧٣

الحديث الثالث والعشرون :

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الطهور شطر الإيمان ١٧٤-١٨١

الحديث الرابع والعشرون :

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال: « ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي ١٨٢-١٩٣

الحديث الخامس والعشرون :

عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للنبي ﷺ : يارسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ١٩٤-١٩٧

الموضوع	الصفحة

الحديث السادس والعشرون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : كل سلامى من الناس عليه صدقة ١٩٨-٢٠٢

الحديث السابع والعشرون :

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : البر حسن الخلق ٢٠٣-٢١٢

الحديث الثامن والعشرون :

عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ﷺ موعظة وجلت منها القلوب ٢١٣-٢١٨

الحديث التاسع والعشرون :

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ٢١٩-٢٢٦

الحديث الثلاثون :

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ٢٢٧-٢٣٠

الحديث الحادي والثلاثون :

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله . ٢٣١-٢٣٣

الحديث الثاني والثلاثون :

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : لاضرر ولاضرار ٢٣٤-٢٨٠

الموضوع	الصفحة

الحديث الثالث والثلاثون : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : لو يعطى الناس بدعواهم ٢٨١-٢٨٦

الحديث الرابع والثلاثون : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ٢٨٧-٢٩٣

الحديث الخامس والثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لاتحاسدوا ٢٩٤-٣٠٥

الحديث السادس والثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ٣٠٦-٣١٤

الحديث السابع والثلاثون : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال : إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ٣١٥-٣١٧

الحديث الثامن والثلاثون : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ٣١٨-٣٢١

الحديث التاسع والثلاثون : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ ٣٢٢-٣٢٨

الحديث الأربعون : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب ٣٢٩-٣٣٠

الحديث الحادي والأربعون : عن أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ٣٣١-٣٣٣

الحديث الثاني والأربعون : عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك مادعوتنى ورجوتني غفرت لك ... ٣٣٤-٣٤٠

فهرس الموضوعات ٣٤١